



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

ANO XXX

QUARTA FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2025

EDIÇÃO Nº 7.796

DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS URGENTES FORA DO EXPEDIENTE FORENSE 1º e 2º Graus

DISTRIBUIÇÃO DO 1º GRAU

Oficial Distribuidor Cível: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

Oficial Distribuidor Criminal: Charles Francisco Dantas dos Anjos
Endereço: Rua Hélio Melo, 120, Quadra 47, Conjunto Nova Esperança
Telefones: 9967-3933

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Diretoria Judiciária: Denizi Reges Gorzoni
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n - Via Verde
Telefones: (68) 3302-0419

CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS

Atendimento: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00h
Endereço: Avenida Paulo Lemos de Moura Leite n. 878, Cidade da Justiça
Telefones: 3211-5401

SUMÁRIO

PÁGINAS

I-JUDICIAL-2ª INSTÂNCIA.....	01	-	52
III-JUDICIAL-1ª INSTÂNCIA (INTERIOR).....	52	-	53
IV- ADMINISTRATIVO.....	53	-	84
V- EDITAIS E DEMAIS PUBLICAÇÕES.....	84	-	89

I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

Mandado de Segurança nº 1002065-10.2024.8.01.0000
Órgão: Pleno Jurisdicional
Relator: Des. Samoel Evangelista
Impetrante: Emanuelle Costa do Monte
Impetrado: Secretário de Estado de Saúde do Acre
Advogado: Antonio Alberto de Menezes Filho (OAB: 5986/AC)
Procuradora do Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana

Diante da ausência de manifestação das partes e da certidão de trânsito em julgado lançada na página 146, tenho como exaurida a minha atuação nestes autos. Restituo-os à Diretoria Judiciária para as providências que lhe cabem.
Publique-se. Intime-se.
Rio Branco, 9 de junho de 2025.

Des. **Samoel Evangelista**
Relator

Classe: Mandado de Segurança Cível n. 1002677-45.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Impetrante: Maqtech Motores e Assistência Técnica LTDA.
Advogado: Fabio Nunes Bandeira de Mello (OAB: 549/RR).
Advogado: Bruno Vieira da Rocha Barbirato (OAB: 6975/AM).
Advogada: Laiz Araújo Russo de Melo e Silva (OAB: 6897/AM).
Advogado: José Felipe Carvalho Nunes (OAB: 18721/AM).
Impetrado: José Luis Schafer
Impetrado: Secretaria de Estado de Agricultura.
Procª. Estado: Catherine Vasconcelos de Castro (OAB: 1742/AC).
Assunto: Multas e Demais Sanções

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE FORNECIMENTO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE DO PROCESSO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RENÚNCIA VOLUNTÁRIA À DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato dito coator atribuído ao Secretário de Estado de Agricultura do Acre – SEAGRI, consubstanciado na aplicação de multa administrativa.

A Impetrante celebrou contrato de fornecimento de motocultivadores com motor a diesel, mas dada a indisponibilidade do produto, solicitou substituição por modelo com motor a gasolina ou prorrogação do prazo de entrega.

Alega não ter sido formalmente intimada da decisão que indeferiu seu pedido,

defendendo a nulidade da sanção por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir se a aplicação da multa administrativa decorreu de processo válido, com observância ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) definir se a ausência de resposta formal à solicitação de prorrogação contratual ou substituição do produto compromete a validade da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública analisa formalmente o pedido de substituição do equipamento ou de prorrogação do prazo contratual, concluindo pela inviabilidade da solicitação com base em parecer jurídico e análise técnica que evidenciam a descaracterização do objeto lícito.

A penalidade imposta decorre de regular processo administrativo sancionador, no qual a empresa foi formalmente notificada, com prazo para apresentar defesa prévia, conforme ofício expedido em 25.10.2024, o que afasta alegação de vício formal.

A Impetrante, embora notificada, optou por não apresentar defesa, sob alegação subjetiva de que seu pedido ainda estaria pendente, configurando renúncia voluntária ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a não haver cerceamento de defesa quando a parte, intimada, deixa de se manifestar no processo administrativo.

A motivação do ato punitivo observa os requisitos legais, a teor do art. 50 da Lei Federal 9.784/1999, e não se evidencia ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento: '1. A aplicação de penalidade administrativa é válida quando precedida de regular processo sancionador, com notificação para defesa prévia e fundamentação técnica e jurídica da decisão. 2. A ausência de manifestação da parte regularmente notificada configura renúncia voluntária ao contraditório e à ampla defesa, não se caracterizando cerceamento de defesa. 3. O mero inconformismo com a penalidade imposta, desacompanhado de demonstração de ilegalidade ou vício formal, não é suficiente à concessão da segurança'.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2309303/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.10.2023, DJe 17.10.2023; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0151858-34.2007.8.26.0002, Rel. Marcos Alexandre Bronzatto Pagan, j. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 1002677-45.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) do Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.

Rio Branco, 22 de maio de 2025.

1ª CÂMARA CÍVEL

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES – CIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA / ACÓRDÃO – PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002036-57.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Laudivon Nogueira

Agravante: S. O.

Agravante: S. R. E. M. T.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRESIDENTE

Des. Ildivon Nogueira

VICE-PRESIDENTE

Desª. Regina Longuini

CORREGEDOR - GERAL DA JUSTIÇA

Des. Nonato Maia

TRIBUNAL PLENO

Desª. Ildivon Nogueira

Des. Samuel Evangelista

Des. Roberto Barros

Desª. Denise Bonfim

Des. Francisco Djalma

Desª. Waldirene Cordeiro

Desª. Regina Longuini

Des. Júnior Alberto

Des. Elcio Mendes

Des. Luís Camolez

Des. Raimundo Nonato

Des. Lois Arruda

1ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE

Des. Roberto Barros

MEMBRO

Des. Elcio Mendes

Des. Lois Arruda

2ª CÂMARA CÍVEL

PRESIDENTE

Des. Júnior Alberto

MEMBRO

Desª. Waldirene Cordeiro

Des. Luiz Camolez

CÂMARA CRIMINAL

PRESIDENTE

Des. Francisco Djalma

MEMBRO

Des. Samuel Evangelista

MEMBRO

Desª. Denise Bonfim

CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL

Des. Ildivon Nogueira

Desª. Regina Longuini

Des. Nonato Maia

DIRETOR JUDICIÁRIO

Denizi R. Gorzoni

COORDENADOR DO PARQUE GRÁFICO

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

Conselho de Administração - Resolução nº 14 de 06 de janeiro de 2009

Órgão de Divulgação do Poder Judiciário do Estado do Acre Art. 121, § 1,
da Lei Complementar nº 221 de 30 de dezembro de 2010.

Publicação sob a responsabilidade da Coordenadoria do Parque Gráfico do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre, sito à Rua Benjamin Constant, nº 1.165, Centro - CEP 69.900.064
- Fone: (068) 3212-8292- Ramal (8292) 3211-5420
Home page: <http://www.tjac.jus.br>

Agravante: S. C. E. M.

Agravante: J. D. O. M.

Agravante: D. O. M.

Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC).

Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC).

Agravada: K. K. A. M.

Agravado: M. H. E. M.

Agravada: R. A. M. R.

Agravada: R. A. M.

Agravada: R. A. M. M.

Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC).

Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC).

Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC).

Assunto: Inventário e Partilha

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE
SOBREPARTILHA. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que deter-
minou a suspensão da ação de sobrepartilha ajuizada nos autos n.º 0704860-
59.2024.8.01.0001, sob o fundamento de que a eficácia imediata do acórdão
desta Câmara Cível, que deu suporte à sobrepartilha, encontra-se suspensa
por decisão do Vice-Presidente do Tribunal em sede de Recurso Especial.

2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se
a ação de sobrepartilha deve ser suspensa em razão da concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto nos autos originários que funda-
mentam a referida ação. Apresentada questão de ordem relativa a nulidade
da primeira sessão de julgamento, considerada a ausência de intimação dos
advogados dos agravados.

3. Razões de decidir:

3.1. Acolhida questão de ordem, para corrigir a irregularidade e determinar o
reinício do julgamento, com nova leitura do relatório, sustentação oral e profe-
rimento de votos pelos membros do colegiado.

3.2. O art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil dispõe que o recurso espe-
cial não possui, em regra, efeito suspensivo automático, salvo decisão judicial
fundamentada.

3.3. No caso concreto, o Vice-Presidente do TJAC deferiu efeito suspensivo
ao Recurso Especial, suspendendo a eficácia do acórdão prolatado nos autos
originários n.º 0711732-37.2017.8.01.0001, sobre o qual se funda a sobreparti-
lha. Entretanto, posteriormente, Sua Excelência revogou a decisão e inadmitiu
o recurso, não havendo notícia da concessão de novo efeito suspensivo pelo
Superior Tribunal de Justiça.

3.4. Não há justificativa para manutenção da suspensão impugnada, dado que
o efeito suspensivo em recurso especial não mais subsiste.

4. Dispositivo: Questão de ordem acolhida, para determinar o reinício do julga-
mento nesta assentada. Recurso desprovido. Determinada a continuidade do
trâmite processual na origem, com a citação dos réus remanescentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
1002036-57.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimida-
de, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0702735-31.2018.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Roberto Barros

Apelante: S. de S. M..

Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).

Apelado: D. de E. de R. I. H. e A. do A. - D..

Proc. Estado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Apelante: D. de E. de R. I. H. e A. do A. - D..

Proc. Estado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL).

Apelado: S. de S. M..

Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).

Assunto: Exoneração Ou Demissão

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE
1988. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINIS-
TÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍN-
CULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. PRECEDENTES DOS ÓR-
GÃOS FRACIONÁRIOS CÍVEIS DESTA TRIBUNAL.

• Pretende-se no recurso a reforma da sentença a quo que havia condena-
do o Apelante ao pagamento dos depósitos do FGTS, férias vencidas, férias
proporcionais e terço constitucional, em decorrência da cessação de contrato
celebrado com o Apelado.

• É inconteste que a nulificação do vínculo estabelecido entre o autor da ação
e a autarquia estadual possui gênese no Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público do Trabalho e que, uma vez inadimplido, fora
executado perante a Justiça do Trabalho ao que se seguiu a celebração de
acordo judicial perante o Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatório e
Apoio à Execução, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, sendo
este o competente para o processamento e julgamento da pretensão.

• Incompetência da Justiça Estadual e Remessa à Justiça Trabalhista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária n. 0702735-31.2018.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Declarar a Incompetência da Justiça Estadual para processar o feito e Remessa à Justiça Trabalhista, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível n. 0715714-15.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Apelante: Wanderleia Marçal da Silva.
Advogado: Alexandre Emerson Muller (OAB: 8932/SC).
Apelado: Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.a..
Advogada: Nathália Silva Freitas (OAB: 484777/SP).
Assunto: Cartão de Crédito

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora em face de instituição financeira, na qual se alegou descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não firmado.
- Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da contratação e restabelecendo o status quo ante, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários, suspensa sua exigibilidade por conta da gratuidade concedida.
- Apelação da parte autora requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 e a revogação da justiça gratuita concedida à apelada.
- Contrarrrazões sustentando a inexistência de dano moral indenizável e requerendo o desprovemento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (ii) saber se é cabível a concessão de ofício da justiça gratuita à instituição financeira demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação de consumo entre as partes (arts. 2º e 3º, CDC).
- O art. 14 do CDC prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação de serviço, salvo prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor.
- Inversão do ônus da prova devidamente determinada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e observância do art. 373, I e II, do CPC quanto à distribuição do ônus probatório.
- A instituição ré não comprovou a existência de contratação válida que justificasse os descontos efetuados, caracterizando-se falha na prestação de serviço.
- A cobrança indevida que repercute sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura abalo moral indenizável, por exceder mero aborrecimento.
- Fixação da indenização por danos morais em R\$ 5.000,00, considerada a extensão do dano, a capacidade financeira do ofensor e o caráter pedagógico da sanção.
- Justiça gratuita não pode ser concedida de ofício à pessoa jurídica com fins lucrativos, mormente quando não requerida; erro material corrigido para afastar a suspensão da exigibilidade da condenação em honorários e custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a instituição ré ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e para afastar a suspensão da exigibilidade das custas e honorários.
- Tese de julgamento: “Caracteriza dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, não comprovada a contratação pelo fornecedor de serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A justiça gratuita não pode ser concedida de ofício a instituição financeira não a tenha requerido.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14;
- Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, e 1.012, §1º, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0715714-15.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, prover o apelo, nos termos do voto do relator. Julgamento virtual (RITJAC, art. 93).

Classe: Apelação Cível n. 0712276-15.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).
Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).
Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).
Apelada: Nicole Dantas Belem Costa e Silva.
Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC).
Apelante: Nicole Dantas Belem Costa e Silva.
Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC).
Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).
Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).
Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).
Assunto: Tratamento Médico-hospitalar

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE. MENOR DE IDADE. IMPUGNAÇÃO AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HIDROTERAPIA E MUSICOTERAPIA. TEA. ROL DA ANS. SEM PREVISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA E RECOMENDAÇÃO TÉCNICA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelações Cíveis interpostas em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a operadora do plano de saúde ao custeio de hidroterapia e musicoterapia para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais requerido pela beneficiária do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde privada está obrigada a custear terapias de hidroterapia e musicoterapia, não previstas no rol da ANS, para criança com diagnóstico de TEA; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A gratuidade de justiça concedida à parte autora, menor impúbere, deve ser mantida nos termos do artigo 141 do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente da renda de seus representantes legais.
- O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, conforme Resolução nº 465, tem natureza taxativa, embora a operadora possa, por liberalidade, oferecer cobertura ampliada.
- O artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998 exige a presença de evidência científica e recomendação de órgão técnico nacional ou internacional para determinar a cobertura de procedimento fora do rol da ANS, o que não restou comprovado no caso concreto.
- O contrato celebrado entre as partes não previu a cobertura das terapias pleiteadas, inexistindo ilegalidade na conduta da operadora.
- A ausência de ilicitude na negativa de cobertura afasta o dever de indenizar, não estando comprovado dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Recurso da Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda provido. Recurso da parte autora desprovido.
- Tese de julgamento: “(i) O rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, sendo a cobertura de tratamentos não listados condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 10, §13, da Lei 9.656/1998. (ii) A operadora de plano de saúde privada não está obrigada a custear terapias não previstas contratualmente e desprovidas de comprovação científica ou recomendação técnica. (iii) A negativa de cobertura de procedimentos não obrigatórios e não essenciais à vida ou saúde, quando amparada em cláusula contratual válida, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; ECA, art. 141; Lei 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, arts. 98 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt – REsp 1.914.986, Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/6/2021.
STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0712276-15.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para prover o Recurso da UNIMED e desprover o Recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível n. 0715487-59.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Apelante: Geovane da Silva Almeida.

Advogado: Matheus Fernandes da Silva (OAB: 5066/AC).
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda.
Advogado: Carlos Augusto Tortoro Junior (OAB: 247319/SP).
Assunto: Busca e Apreensão

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA REGULAR EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível contra Sentença que homologou as contas apresentadas pela instituição financeira, entendendo não haver saldo remanescente em favor do autor. O Apelante alega que a prestação de contas foi deficiente, notadamente no tocante à ausência de comprovação das despesas com a apreensão e leilão do veículo financiado, e ao valor atribuído ao automóvel, inferior à Tabela FIPE. Postula, ao final, a rejeição das contas e a declaração de crédito em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ação de exigir contas possui natureza bifásica, sendo que, na segunda fase, o juiz deve verificar a regularidade e suficiência da documentação apresentada para a comprovação dos valores informados, nos termos dos arts. 550 a 552 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a inversão do ônus da prova; entretanto, a inversão não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira para justificar as despesas com a busca, apreensão e leilão do veículo constituem prova unilateral, desprovida de documentos idôneos, como notas fiscais ou recibos, revelando-se insuficientes para a finalidade da ação.

5. A jurisprudência consolidada nos tribunais reconhece que provas formadas exclusivamente por sistemas internos da parte não suprem o ônus probatório, sendo indispensável documentação externa idônea.

6. Por outro lado, o valor de venda do veículo em leilão não está vinculado obrigatoriamente à Tabela FIPE, que serve apenas como parâmetro de mercado, sendo lícito que o bem seja arrematado por valor inferior, desde que informado e comprovado.

7. Verificada a insuficiência da prova quanto às despesas declaradas (R\$ 13.694,39), reconhece-se crédito em favor do Apelante no valor correspondente, a ser compensado do saldo remanescente indicado, resultando em saldo líquido favorável ao Apelante de R\$ 587,69.

8. Não há dano moral indenizável, pois não demonstrada a ocorrência de ato ilícito ou abuso de direito praticado pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de documentos externos não supre o ônus probatório na ação de exigir contas. 2. O valor de venda do veículo em leilão extrajudicial não está vinculado à Tabela FIPE, sendo válida a venda por valor inferior, desde que comprovada a operação. 3. A insuficiência da comprovação documental das despesas impede a homologação integral da prestação de contas e autoriza a apuração de saldo em favor do autor. “.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 552; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AC, Apelação Cível nº 0705641-18.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 30.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 665.809/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24.07.2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.201447-6/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005910-69.2019.8.26.0084, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 18.02.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0608279-71.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 01.06.2004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0715487-59.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000572-61.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Agravante: Jânio Teixeira Pinheiro.

Advogado: Jânio Teixeira Pinheiro (OAB: 4467/AC).

Advogado: Carmem Lúcia Sousa Pinheiro (OAB: 4466/AC).

Advogado: Rafael Teixeira Sousa (OAB: 2773A/AC).

Advogado: Vitória Souza de Araújo Abreu (OAB: 6834/AC).

Agravante: Ana Claudia Sousa Pinheiro.

Advogado: Jânio Teixeira Pinheiro (OAB: 4467/AC).

Advogado: Carmem Lúcia Sousa Pinheiro (OAB: 4466/AC).

Advogado: Rafael Teixeira Sousa (OAB: 2773A/AC).

Advogado: Vitória Souza de Araújo Abreu (OAB: 6834/AC).

Agravada: Ducigelda Casas Souza.

Advogado: Marivaldo Gonçalves Bezerra (OAB: 2536/AC).

Advogada: Laura Cristina Lopes de Sousa (OAB: 3279/AC).

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO DE IMÓVEL ALEGADAMENTE ABANDONADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE INDIRETA COMPROVADA. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, deferiu liminar para reintegração de posse do imóvel situado na Travessa Saudade, nº 46, bairro Bosque, em Rio Branco/AC. Os Agravantes alegam ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, postulando sua cassação e a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória; e (ii) analisar se há elementos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso está suficientemente motivado, permitindo a compreensão dos fundamentos do inconformismo.

4. O art. 561 do CPC exige, para a concessão de liminar em ação possessória, prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse recente. Esses requisitos estão devidamente preenchidos no caso concreto.

5. A Agravada comprova a posse indireta do imóvel desde 2003, com pagamento de tributos e demonstração documental de cuidados com o bem, inclusive com registro de notificação extrajudicial para desocupação.

6. A resistência dos Agravantes em desocupar o imóvel após notificação caracteriza esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse.

7. Os Agravantes não detêm proteção possessória por terem invadido imóvel alheio sem justo título, assumindo a precariedade da posse ao alegar que o imóvel estaria “abandonado”.

8. O periculum in mora se evidencia pelo risco da continuidade da construção em imóvel alheio, agravando a lesão possessória da Agravada.

9. A jurisprudência citada reforça o entendimento de que, diante de esbulho recente e posse precária, é cabível a reintegração liminar.

10. O possuidor indireto tem direito à proteção possessória contra esbulho, nos termos do art. 1.210 do Código Civil, restando evidenciado o esbulho pela permanência indevida dos Agravantes após a notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data da turbação ou esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

2. A posse indireta devidamente comprovada por documentos e atos de conservação do imóvel legitima a proteção possessória contra ocupações não autorizadas.

3. A invasão de imóvel por terceiros sob alegação de abandono não constitui posse legítima nem gera proteção possessória”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível nº 0700150-17.2021.8.02.0019, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 23.11.2023;

TJ-GO, AI nº 0304224-93.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 25.01.2021;

TJ-MG, AI nº 1000022-063966-0.01, Rel. Estevão Lucchesi, j. 12.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000572-61.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0717266-88.2019.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Estado do Acre.

Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).

Apelada: Girlane Ferreira Melo.

D. Público: André Espindola Moura (OAB: 1314/AC).

Assunto: Serviços de Saúde

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRES-

TAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. COMPLICAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA NÃO TRATADA ADEQUADAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais, condenando ente estatal ao pagamento de R\$ 35.000,00 a título de danos morais, em razão de complicação pós-operatória (fístula mamária) decorrente de cirurgia realizada na rede pública de saúde e negligência subsequente no acompanhamento e tratamento da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Acre pela falha na prestação do serviço público de saúde que resultou em dano à autora; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, conforme o Art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, sendo suficiente a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar.

4. O Laudo Pericial confirma a existência de complicação pós-operatória (fístula mamária) decorrente de nodulectomia realizada na rede pública em 2013, associada à permanência indevida de ponto cirúrgico, secreções e infecções, com correção apenas em 2019, evidenciando falha no serviço público de saúde.

5. A demora injustificada de aproximadamente seis anos na resolução do quadro clínico configura omissão estatal relevante, capaz de ensejar responsabilização indenizatória.

6. O valor de R\$ 35.000,00 fixado a título de dano moral observa o método bifásico consolidado na jurisprudência do STJ, levando em conta a gravidade do dano, a conduta omissiva do Estado, o sofrimento prolongado da vítima e suas condições pessoais, revelando-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

- 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço de saúde é objetiva e exige apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.
- 2. A demora excessiva na correção de complicação pós-operatória caracteriza omissão relevante, apta a ensejar indenização por dano moral.
- 3. O valor da indenização por dano moral foi fixado seguindo o método bifásico, com base na gravidade da lesão e nas particularidades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, §§ 3º, II, e 11, c/c 86 e 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJAC, Apelação Cível nº 0702932-10.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0717266-88.2019.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0701602-72.2023.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Apelante: E. do A..
Proc. Estado: André de Farias Albuquerque (OAB: 6090/AC).
Apelado: J. F. de S. G..
Advogado: Luiz de Almeida Taveira Junior (OAB: 4188/AC).
Apelante: J. F. de S. G..
Advogado: Luiz de Almeida Taveira Junior (OAB: 4188/AC).
Apelado: E. do A..
Proc. Estado: André de Farias Albuquerque (OAB: 6090/AC).
Assunto: Serviços de Saúde

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS GRAVES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Recurso Adesivo apresentados em face de Sentença proferida em Ação de Indenização por erro médico decorrente de complicações após histerectomia realizada em hospital público estadual. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R\$ 25.000,00 por danos morais e R\$ 25.000,00 por danos estéticos. O Estado requer a improcedência do pedido ou a redução dos valores fixados. A autora/apelante adesiva busca a majoração das indenizações, o reconhecimento de danos materiais e a fixação de pensão

vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são adequados; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento de danos materiais e a concessão de pensão vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes da prestação de serviços públicos de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa do agente público.

4. No caso, ficou demonstrado que, após histerectomia realizada em hospital público, a autora sofreu graves complicações, sendo submetida a cinco cirurgias corretivas, permanecendo internada por mais de um ano e necessitando de tratamento fora de domicílio, configurando nexo causal entre o atendimento prestado e os danos sofridos.

5. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos foram considerados adequados às circunstâncias do caso, especialmente diante da gravidade das lesões e do sofrimento da autora, não merecendo alteração.

6. Inexistindo nos autos comprovação de prejuízo material ou de incapacidade laboral permanente, é inviável o deferimento de indenização por danos materiais e de pensão vitalícia, por ausência de prova do fato constitutivo do direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “(i) A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços públicos de saúde é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta administrativa. (ii) A fixação dos valores de indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto. (iii) A ausência de prova do dano material e de incapacidade impede o acolhimento de pedidos de pensão vitalícia e indenização adicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I; 85, §§ 3º, II, e 11; e 86.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1003497-86.2018.8.11.0003, Rel. Desª. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07.11.2023
TJAC, Apelação Cível n. 0702915-37.2024.8.01.0001, Rel. Des. Lois Arruda, j. 15/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701602-72.2023.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover os Recursos, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0711592-90.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Apelante: Facta Financeira S.a. Credito, Financiamento e Investimento.
Advogado: Paulo Eduardo Silva Ramos (OAB: 54014/RS).
Advogada: Adriana Alexandra Laurindo de Castilhos Ramos (OAB: 43102/RS).
Apelado: José Videll de Moura Filho.
D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO).
Apelante: José Videll de Moura Filho.
D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO).
Apelado: Facta Financeira S.a. Credito, Financiamento e Investimento.
Advogado: Paulo Eduardo Silva Ramos (OAB: 54014/RS).
Advogada: Adriana Alexandra Laurindo de Castilhos Ramos (OAB: 43102/RS).
Apelado: MC SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESCONTOS INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A Sentença declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente, determinou a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores descontados, com correção e juros, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A instituição financeira recorreu sustentando a validade da contratação digital e a inexistência de má-fé. O autor recorreu buscando a reforma da sentença quanto à indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários firmados

por meio digital foram válidos e eficazes; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital de empréstimos consignados impõe à instituição financeira o dever de comprovar, de forma inequívoca, a regularidade do procedimento e o consentimento do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A ausência de elementos probatórios robustos, como gravação de atendimento e documentação inequívoca, impede o reconhecimento da validade contratual.

4. A devolução imediata dos valores pelo consumidor, somada à inexistência de vínculo jurídico válido, reforça a ausência de consentimento e evidencia a falha na prestação de serviços bancários, especialmente em face de pessoa idosa, deficiente visual e economicamente vulnerável.

5. A compensação de créditos prevista no art. 368 do Código Civil pressupõe obrigações recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis, inexistentes no presente caso, dada a nulidade contratual e a imediata devolução dos valores pelo autor.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo inaplicável a tese de erro justificável, diante da ausência de diligência mínima por parte da instituição financeira.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que posteriormente restituído, configura dano moral in re ipsa, dado o impacto sobre a subsistência e a dignidade da pessoa hipervulnerável.

8. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R\$ 5.000,00, valor compatível com precedentes em casos análogos.

9. Diante do parcial provimento do recurso autoral, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a validade da contratação eletrônica de empréstimos, especialmente quando impugnada por consumidor hipervulnerável.

2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não demonstrado erro justificável pela instituição financeira.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 368 e 877; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2335023/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; TJAC, ApCiv 0704181-30.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 14.12.2023; TJRN, ApCiv 0801597-76.2023.8.20.5160, Rel. Des. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 20.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0711592-90.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso da Instituição Financeira, e prover parcialmente o Recurso do Autor, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível n. 0716128-47.2023.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Danilo de Melo Franca.

Advogado: Bruno Medeiros Durão (OAB: 152121/RJ).

Apelado: Banco Gm S.a.

Advogado: Adahilton de Oliveira Pinho (OAB: 4916/AC).

Assunto: Contratos Bancários

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IOF. SEGURO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por consumidor contra Sentença que julgou improcedente Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, proposta em face de Instituição Financeira em razão de supostas ilegalidades em Contrato de Financiamento de Veículo, notadamente quanto à capitalização de juros, cobrança de tarifas (avaliação, registro de contrato), IOF e contratação de seguros. Pleiteia-se, além da revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e a manutenção da posse do bem financiado até julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada

é abusiva em razão de superar a média de mercado; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifas acessórias, como avaliação do bem, registro de contrato, e IOF, configura prática abusiva; (iii) determinar se houve venda casada na contratação de seguros vinculados ao contrato; (iv) verificar se há dano material a ser indenizado em razão das cobranças impugnadas; e (v) analisar se é cabível a manutenção da posse do bem financiado até julgamento definitivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada (30,91% a.a.) não ultrapassa em patamar manifestamente excessivo a taxa média de mercado para contratos semelhantes (27,42% a.a.), inexistindo abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário e em consonância com o entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS).

5. A cobrança de tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro de contrato e IOF é válida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva, conforme estabelecido no Tema 958/STJ e REsp 1.251.331/RS.

6. No caso concreto, não se verificou abuso ou cobrança de valores indevidos, sendo o valor do registro inferior ao praticado pelo órgão de trânsito estadual (DETRAN/AC), e ausente contratação da tarifa de avaliação do bem.

7. A contratação de seguros foi prevista de forma destacada no contrato, com cláusula clara e opção de aceite, inexistindo prova de que tenha havido imposição ou coação, afastando-se a alegação de venda casada.

8. Não se comprovou a existência de dano material, tampouco má-fé ou cobrança indevida que justificasse restituição simples ou em dobro dos valores pagos.

9. O pedido de manutenção da posse do bem não merece acolhimento, pois ausente comprovação de adimplemento ou depósito judicial das parcelas vencidas, sendo legítima a retomada do bem em caso de inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de manifesta excessividade à luz do caso concreto.

2. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

3. A contratação de seguros não configura venda casada quando há nas cláusula e opção de aceite pelo consumidor.

4. A ausência de comprovação de dano material e de má-fé na cobrança impede a restituição em dobro dos valores pagos.

5. O inadimplemento contratual afasta o direito à manutenção da posse do bem financiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 1.012, § 4º, e 85, § 11; Lei nº 4.595/1964, arts. 4º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 06.12.2018; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 24.09.2012; TJAC, Apelação Cível nº 0708101-75.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, 1ª Câmara Cível, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0716128-47.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0709590-16.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Alissa Costa Oliveira.

Advogada: Ilva Maria Gardenal Cabrera Camolez da Costa (OAB: 6250/AC).

Advogado: Reuel Barbosa Morais da Costa (OAB: 6253/AC).

Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).

Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).

Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).

Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu).

Advogado: Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE).

Apelante: Unimed Goiânia.

Advogado: Anderson Silva Giroto (OAB: 29498/GO).

Advogada: Samara Torres Vieira (OAB: 39385/GO).

Advogado: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA (OAB: 25775/GO).

Advogada: Thayanne Saraiva Cardoso de Souza (OAB: 43965/GO).
Advogada: Karenn Larisse Santos Pacheco (OAB: 42539/GO).
Advogado: Raquel Carvalho Diniz (OAB: 37477/GO).
Advogado: Ary Ferreira da Silva Filho (OAB: 63779/GO).
Advogada: Lucymayry Guilherme Dias Rates (OAB: 28689/GO).
Apelada: Alissa Costa Oliveira.
Advogada: Ilva Maria Gardenal Cabrera Camolez da Costa (OAB: 6250/AC).
Advogado: Reuel Barbosa Moraes da Costa (OAB: 6253/AC).
Assunto: Serviços de Saúde

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. SISTEMA UNIMED. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSOS DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face de três operadoras do Sistema Unimed, visando ao reembolso de tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), realizado após negativa de cobertura.

2. Sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao reembolso das despesas materiais e julgando improcedente o pedido de danos morais.

3. Interposição de quatro recursos de apelação: (i) Unimed Rio Branco alega validade de cláusula de carência contratual por doença preexistente e ausência de cobertura obrigatória da ECT. (ii) Unimed Nacional e Unimed Goiânia arguem preliminar de ilegitimidade passiva, bem como ausência de responsabilidade contratual. (iii) Autora apela pela condenação em danos morais e pela exclusão de sua sucumbência parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se UNIMED NACIONAL e UNIMED GOIÂNIA possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se houve ilicitude na negativa de cobertura do tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), mesmo diante da carência contratual por doença preexistente; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura em situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As cooperativas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, operam em regime de intercâmbio e se apresentam ao consumidor como rede nacional unificada, justificando-se a aplicação da Teoria da Aparência e a responsabilidade solidária entre elas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

6. O tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), embora não incluído no rol taxativo da ANS, foi prescrito em contexto de urgência psiquiátrica com risco de suicídio, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura, conforme art. 35-C da Lei 9.656/1998, Resoluções ANS nº 465/2021 e nº 566/2022, e entendimento do STJ sobre cobertura em casos urgentes, ainda que o procedimento não conste do rol.

7. A cláusula de carência contratual de 24 meses para doença preexistente não se aplica a casos de urgência e emergência, para os quais a carência é de apenas 24 horas, nos termos do art. 12, V, c, da Lei 9.656/1998, norma aplicável ao caso concreto, tendo em vista o prazo transcorrido entre a contratação e o tratamento.

8. A negativa de cobertura em situação de urgência configura falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais, nos moldes da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos das rés desprovidos. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: "(i) As cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços médicos em razão do regime de intercâmbio e da Teoria da Aparência. (ii) É obrigatória a cobertura de procedimento médico, ainda que não previsto no rol da ANS, quando caracterizada situação de urgência ou emergência. (iii) A negativa de cobertura em situação de urgência configura conduta ilícita e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998: arts. 12, V, "c", 35-C; Código Civil: arts. 186, 405, 927, 944, 945; Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII; Código de Processo Civil: art. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANS n. 465/2021: arts. 2º, 17, 35-C; Resolução ANS n. 566/2022: art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2023;

STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.5.2017; STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.11.2018.

STJ, AgInt no AREsp: 852868/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.4.2024.

STJ, AgInt no REsp 1.720.115/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30.08.2021;

STJ, AgInt no AREsp 2.737.417/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2024.

TJAC, Apelação Cível n. 0715829-70.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 27/2/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0709590-16.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para prover o Recurso de Alissa Costa Oliveira e desprover o Recurso das partes demandadas nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0801026-66.2018.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Município de Rio Branco.

Procº. Munic.: AMANDA RIBEIRO BARBOZA (OAB: 6617/AC).

Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Luis Henrique Correa Rolim (OAB: 3692/RO).

Assunto: Água E/ou Esgoto

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. INFRAESTRUTURA URBANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente municipal a implantar rede de drenagem e tratamento de esgoto, bem como realizar obras de reestruturação de macrodrenagem nas ruas Castro Alves, Itapuã e Beco Amazonas, no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município sustenta ausência de omissão administrativa, a indevida ingerência judicial na definição de políticas públicas e a desproporcionalidade do prazo e da multa fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de urbanização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A implementação de políticas públicas de infraestrutura urbana é atribuição do Poder Executivo, cabendo-lhe, com base em critérios técnicos, administrativos e orçamentários, definir prioridades e etapas de execução.

4. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve se limitar ao controle de legalidade e ocorre de forma excepcional, nos casos de omissão estatal grave e injustificada, o que não se verifica no caso concreto.

5. Restou demonstrado nos autos que o Município de Rio Branco adotou providências administrativas para conter danos decorrentes de obras irregulares realizadas por terceiros, como autuação, paralisação das construções e desobstrução do sistema existente.

6. A imposição judicial de obrigação de fazer complexa, sem observância à realidade orçamentária e ao necessário planejamento técnico e ambiental, afronta o princípio da separação dos poderes e o postulado da reserva do financeiramente possível.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 698 da repercussão geral, assentou que a intervenção judicial em políticas públicas deve observar parâmetros de razoabilidade e respeito à discricionariedade administrativa, sendo vedada a substituição do administrador em decisões de alocação de recursos e prioridades governamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas de urbanização deve ser excepcional e respeitar os limites da discricionariedade administrativa, especialmente em temas que envolvam planejamento, alocação orçamentária e complexidade técnica.

2. O princípio da reserva do financeiramente possível impede que o Judiciário determine medidas que extrapolem a capacidade orçamentária do ente público, sem consideração de plano global e estudos técnicos prévios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 6º e 30, I; CPC, arts. 1.010 e 1.012; Lei estadual nº 1.422/2001, art. 2º, I e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 684612 (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária n. 0801026-66.2018.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para prover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Apelação Cível n. 0710894-50.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Banco do Brasil S/A.

Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).

Apelado: BORIS BORGES PEIRO.

Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).
Assunto: Pasep

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRO-GRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PA-SEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO DE CONTA. RELA-ÇÃO NÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SER-VIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, determinando o pa-gamento de valores supostamente omitidos da conta vinculada ao PASEP do autor, a serem apurados em sede de liquidação, com compensação dos mon-tantes já levantados. O Apelante sustenta a regularidade da administração da conta PASEP, ausência de responsabilidade pelos critérios de atualização mo-netária e requer a improcedência da demanda, com reconhecimento da pres-crição, ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legiti-midade passiva para responder por supostas falhas na administração da conta vinculada ao PASEP; (ii) determinar se houve má administração dos valores ou aplicação incorreta de índices de correção monetária; (iii) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial contábil para apuração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da de-manda relativa à má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas refe-rentes ao PASEP, uma vez que o banco atua como administrador de programa de natureza social, e não como fornecedor de bens ou serviços.
5. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incluindo a demonstração de que os valores não foram devidamente creditados ou corrigidos.
6. Os extratos e documentos apresentados não evidenciam desfalque ou omis-são de valores, tampouco indicam erro na aplicação dos índices legais de cor-reção, sendo inadmissível a utilização de índices não previstos na legislação específica do PASEP.
7. A alegação de prescrição não prospera, pois o último saque na conta vin-culada ocorreu em 18 de maio de 2016, sendo este o termo inicial do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.150).
8. A realização de perícia contábil depende da existência de indícios mínimos de irregularidade na gestão da conta, o que não se verifica no caso concreto, não havendo vício processual na sua não realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por supostas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendi-mento do STJ no Tema 1.150.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas vinculadas ao PASEP, por se tratar de programa de natureza social e não de relação de consumo.
3. Compete ao titular da conta vinculada ao PASEP demonstrar, mediante do-cumentos idôneos e dentro dos parâmetros legais, eventuais irregularidades ou omissões nos valores creditados.
4. A utilização de índices de correção monetária distintos daqueles previstos na legislação do PASEP é incabível.
5. A prova pericial contábil só é cabível quando houver indícios mínimos de falha na gestão dos valores da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.012; CC, art. 205; LC nº 26/1975, art. 3º; CDC, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.895.941/TO; TJAC, ApCiv nº 0001640-94.2024.8.01.0001, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro, j. 15/08/2024; TJAC, ApCiv nº 0000854-50.2024.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 15/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0710894-50.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para prover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digi-tais gravadas.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002397-74.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Agravante: Antonio Barros da Silva.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Acrícia Silva de Souza.

Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Manoel Fernandes da Silva.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Francisco Ferreira Dutra.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Rafael Fernandes de Araújo.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Luiz Henrique do Nascimento Silva.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Nathanael Filgueira da Silva.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravante: Yury Fernando Martins da Silva.
Advogado: Filipe Lopes de Souza Saraiva de Farias (OAB: 4935/AC).
Agravada: Fabiola Asfury Rodrigues.
Advogado: Kleir Silva Carvalho (OAB: 3432/AC).
Assunto: Honorários Advocatícios

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS AD-VOCATÍCIOS. VALOR CONTRATUALMENTE AJUSTADO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MA-TÉRIA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que, em Ação de Execução de Honorários Advocatícios, determinou penhora no rosto dos autos de processo de Alvará Judicial e a citação dos executados para paga-mento do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos, diante de pagamento parcial já realizado; (ii) definir se é possível, nesta fase recursal, determinar a individualização da responsabilidade dos coexecutados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão Agravada limita-se a deferir penhora no rosto dos autos de pro-cesso de alvará judicial e ordenar a citação dos executados, sem determinar bloqueio de valores ou atos constitutivos em contas bancárias dos Agravantes.
4. A quantia cobrada na ação de execução refere-se ao valor remanescente ajustado em contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo legítimo o prosseguimento da cobrança.
5. A individualização da responsabilidade de cada executado não foi objeto de discussão no juízo de origem, sendo incabível sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução de honorários advocatícios com base em contrato é legítima, mesmo diante de pagamento parcial em processo diverso, sendo incabível a apreciação de tese não suscitada no juízo de origem, por configurar inovação recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 523; 798; 784, IV; 917, §§ 1º e 2º; CC, arts. 389, 395, 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2011; STJ, AgRg no AREsp 495.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.12.2013; TJAC, AgInstr nº 0700793-91.2023.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002397-74.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimida-de dos votos, para desprover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0703551-37.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Lois Arruda
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ).
Apelada: Geralda Calixto da Silva.
Advogado: Raimundo Pinheiro Zumba (OAB: 3462/AC).
Assunto: Vícios de Construção

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. LEGITI-MIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUES-TIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Apelação, sob alegação da existência de omissão e com a finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão Embargado in-correu em omissão apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A omissão que enseja a oposição de Embargos deve recair sobre ponto de fato ou de direito controvertido, com potencial de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no presente caso.

5. O Acórdão Embargado enfrentou suficientemente a controvérsia e analisou expressamente a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo e responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”.

6. Inviável a análise de matéria apresentada somente em sede de Embargos de Declaração, porquanto incabível a inovação recursal, pela preclusão consumativa

7. A mera interposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise objetiva e fundamentada de todas as questões controvertidas no acórdão recorrido exclui a configuração de omissão apta a justificar Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa..

Considera-se prequestionada a matéria suscitada em Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, conforme artigo 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STF, AI-AgR 648.760/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 18.08.2010, DJe 01.10.2010; TJAC, EDcl no Proc. 0101970-05.2024.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, j. 26.11.2024; TJAC, EDcl no Proc. 0101368-14.2024.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 08.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0703551-37.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para rejeitar o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000158-63.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Cruzeiro do Sul

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Agravante: V. C. LTDA.

Advogado: WELLINGTON CARLOS GOTTARDO (OAB: 4093/RO).

Agravada: H. F. F. da S..

Advogado: FAGNE CALIXTO MOURÃO (OAB: 4600/AC).

Advogada: Nádia Caroline Bezerra dos Santos Mourão (OAB: 4753/AC).

Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as medidas expropriatórias disponíveis. A parte agravante sustenta que realizou tentativas frustradas de bloqueio por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e defende que a penhora de parte dos rendimentos da devedora não comprometeria seu sustento, pleiteando, assim, a reforma da decisão para viabilizar a constrição sobre 30% de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a penhora de 30% do salário da parte executada, diante da frustração de outros meios executórios e à luz da proteção constitucional conferida à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece regra de impenhorabilidade das verbas salariais, visando assegurar a subsistência do devedor e de sua família, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a relativização dessa regra, desde que esgotados todos os meios executórios e desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial do devedor, sendo imprescindível a análise concreta da situação financeira da parte executada.

5. No caso, verifica-se que a devedora auferia renda mensal de R\$ 3.286,48, sem qualquer indicativo de que possuía outra fonte de renda capaz de garantir sua subsistência além do salário.

6. A proteção legal e constitucional que garante a impenhorabilidade dos salários tem caráter absoluto quando demonstrado que tais valores são indispen-

sáveis para a manutenção da dignidade do devedor e de sua família, impedindo medidas constritivas que possam colocar em risco o mínimo existencial.

7. Diante disso, revela-se acertada a decisão que indeferiu a penhora de 30% dos salários da executada, não se mostrando possível relativizar a regra da impenhorabilidade nas circunstâncias concretas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833, IV, do CPC, possui caráter absoluto quando demonstrado que o salário constitui a única fonte de subsistência do devedor, não sendo possível relativizar a regra para autorizar penhora de percentual sobre tais verbas.

2. A proteção conferida visa assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, impedindo que a execução comprometa a subsistência do executado e de sua família.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000158-63.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível n. 0710720-41.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lois Arruda

Apelante: Josué Araújo Cavalcante.

Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC).

Apelado: Nu Financeira S/A.

Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 23255/PE).

Assunto: Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MEIO DIGITAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra Sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, na qual buscava o reconhecimento da inexistência de dívida, indenização por danos morais e a exclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve, de fato, contratação válida do cartão de crédito entre as partes; (ii) verificar a legitimidade da dívida e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) analisar a configuração ou não de danos morais e de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando presentes os pressupostos legais, e não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade, visto que a peça recursal contém fundamentos suficientes para análise do mérito.

4. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova recai sobre o réu quanto ao fato constitutivo da relação jurídica, o que se compatibiliza com a regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

5. A instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito mediante captura de biometria facial, documentos pessoais, validação de senha e registro de entrega do cartão no endereço informado, além do desbloqueio devidamente registrado.

6. A existência da relação contratual legítima afasta tanto a declaração de inexistência de débito quanto a pretensão indenizatória, pois não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços ou conduta ilícita pela instituição financeira.

7. A simples inscrição do nome em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, não configura, por si só, dano moral indenizável.

8. Não restaram configurados os requisitos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil para a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não ficou demonstrado dolo processual por parte do apelante, sendo insuficiente o simples ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que comprova a contratação por meio de biometria facial, documentos pessoais, senha válida e entrega do cartão afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais.

3. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de

dolo processual, não sendo suficiente o simples ajuizamento da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 80, 81, 85, §11º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

TJAC, Apelação Cível nº 0706878-87.2023.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, 2ª Câmara Cível, j. 16/01/2025.

TJAC, Apelação Cível nº 0701429-17.2024.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alber- to, 2ª Câmara Cível, j. 18/02/2025.

TJAC, Apelação Cível nº 0712395-73.2023.8.01.0001, Rel. Des. Lois Arruda, 1ª Câmara Cível, j. 21/02/2025.

TJAC, Apelação Cível nº 0710911-23.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Bar- ros, 1ª Câmara Cível, j. 21/01/2025.

TJAC, Apelação Cível nº 0701083-70.2023.8.01.0011, Rel. Des. Roberto Bar- ros, 1ª Câmara Cível, j. 22/04/2025.

TJAC, Apelação Cível nº 0707623-33.2024.8.01.0001, Rel. Des.ª Waldirene Cordeiro, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2025.

TJMG, Apelação Cível nº 10000211504691001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 30/09/2021.

TJSP, Apelação Cível nº 1048797-52.2021.8.26.0002, Rel. Des. César Zalaf, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022.

TJRS, Apelação Cível nº 70080752181, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, 9ª Câmara Cível, j. 21/03/2019.

TJRS, Apelação Cível nº 50014393720208210086, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, 24ª Câmara Cível, j. 18/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0710720-41.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade dos votos, para desprover o Recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Classe: Apelação Cível nº 0713440-15.2023.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Elcio Mendes

Apelante: Banco Bradesco S/A.

Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678D/PE).

Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB: 3924A/AC).

Apelada: Maria José Albano de Souza.

D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC).

Assunto: Contratos Bancários

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CO- BRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS AD- VOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela Instituição Financeira Banco Bradesco S/A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se há existência de prova do- cumental mínima do contrato de empréstimo bancário; e (ii) se há possibilidade da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de ação de cobrança, cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), no caso, inexistindo documento hábil a demonstrar, de forma segura, a manifestação de vontade da parte ré na contratação.

4. Adequada a fixação dos honorários advocatícios em singela instância, no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: sem citação.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.295.725/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domin- gues, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.

TJSP, AC: 10009030820208260005 SP 1000903-08.2020.8.26.0005, Relator.: Plínio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 30/03/2022, 24ª Câma- ra de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.057706-1/001, Relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 21/5/2025, publicação da súmula em 22/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0713440-15.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Classe: Apelação Cível nº 0708407-10.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Elcio Mendes

Apelante: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco Acre/rbprev.

Advogado: João Paulo da Silva Matos Vilela (OAB: 4465/AC).

Apelado: Tyago Melo Silva Campelo.

Advogada: Lilyanne de Farias dos Santos (OAB: 3755/AC).

Assunto: Levantamento de Valor

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDI- CIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. PRO- VIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Bran- co – RBPREV - em face de sentença que, em pedido de alvará judicial, deter- minou a expedição de alvará para levantamento de valores sem prévia citação do interessado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de citação do RBPREV como interessado no pedido de alvará, para assegurar a observância do contraditório e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O procedimento de alvará judicial, por se tratar de jurisdição voluntária, deve observar os arts. 721 e 722 do Código de Processo Civil, sendo necessária a citação dos interessados.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: arts. 242, 246, 248, 249 e 280 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJAC, Número do Processo: 0101854-48.2014.8.01.0000; Relatora Desa. Re- gina Ferrari; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 13/2/2015;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.116228-0/001, Relator Des. Júlio Cezar Gut- tierrez, 6ª Câmara Cível, julgamento em 18/6/2024, publicação da súmula em 20/6/2024; e

Apelação Cível 1.0000.21.076008-8/002, Relator Des. Edilson Olímpio Fer- nandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 7/5/2024, publicação da súmula em 10/5/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0708407-10.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Classe: Apelação Cível nº 0700041-79.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Elcio Mendes

Apelante: José Roberto Ricarte de Oliveira.

Advogada: Nathália Moniz Marruch (OAB: 5377/AC).

Apelante: Luiz Antonio Moura Ricarte de Oliveira.

Advogada: Nathália Moniz Marruch (OAB: 5377/AC).

Apelante: Michelle Christianne Rodrigues Moura Ricarte.

Advogada: Nathália Moniz Marruch (OAB: 5377/AC).

Apelado: TAM Linhas Aéreas S.A.

Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 4158/AC).

Advogada: Andressa Melo de Siqueira (OAB: 3323/AC).

Advogado: Eduardo José Parilha Panont (OAB: 4205/AC).

Assunto: Atraso de Vão

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DO DANO MORAL FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO PARCIALMENTE. COMPETE AO AUTOR COMPROVAR O ALEGADO. DES- PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em face de TAM Linhas Aéreas S/A e a condenou ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para um autor e R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para os outros dois autores, a título de dano moral, e R\$ 1.000,00 (um mil reais) a um autor, a título de dano material.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se é possível a majoração do valor fixado a título de dano moral; e (ii) se as provas carreadas aos autos comprovam os danos materiais sofridos e sustentam a majoração.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de dano moral mostra-se compatível com os fins da reparação civil e com os princípios que regem a matéria, não havendo razão jurídica para sua revisão.

4. Impossível majorar o quantum fixado a título de dano moral, se o autor não se desincumbiu de provar o prejuízo sofrido, consoante a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 927 do Código Civil; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.363.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; TJAC, Número do Processo: 0714790-38.2023.8.01.0001, Relator Des. Laudivon Nogueira; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data do julgamento: 31/12/2024, Data de registro: 31/12/2024; e Número do Processo: 0708239-08.2024.8.01.0001, Relator Des. Nonato Maia, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 31/01/2025, Data de registro: 31/01/2025 TJMG, AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022; TJDF, AC: 07191386820228070001 1708803, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0700041-79.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Classe: Agravo de Instrumento nº 1000885-22.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: A. D. da R..
Advogada: Maria da Guia Medeiros de Araujo (OAB: 5677/AC).
Agravado: S. M. da S. D..
D. Pública: Juliana Caobianco Queiroz Mateus (OAB: 206149/SP).
Agravado: G. L. D. da S. (Representado por sua mãe) S. M. da S. D..
D. Pública: Juliana Caobianco Queiroz Mateus (OAB: 206149/SP).
Agravada: I. D. da S. (Representado por sua mãe) S. M. da S. D..
D. Pública: Juliana Caobianco Queiroz Mateus (OAB: 206149/SP).
Agravada: A. D. da S. (Representado por sua mãe) S. M. da S. D..
D. Pública: Juliana Caobianco Queiroz Mateus (OAB: 206149/SP).
Proc. Justiça : Celso Jerônimo de Souza
Assunto: Fixação

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALIMENTOS REDUZIDOS. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame
1. Agravo em face de decisão que fixou alimentos provisórios em favor dos filhos menores no patamar de 2 (dois) salários mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir os alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores.
III. Razões de decidir
3. Demonstrado que durante o trâmite do Agravo de Instrumento o Juízo Primevo reduziu os alimentos provisórios fixados em favor dos filhos menores, cessam os motivos que ensejaram o presente recurso.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.694, § 1º do Código Civil e art. 9.32, inciso III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, Número do Processo: 1002662-76.2024.8.01.0000, Relator Des. Nonato Maia, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 10/03/2025, Data de registro: 10/03/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1000885-22.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto do relator.

Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0714085-40.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Embargante: CAB - Cia Altaneira de Bebidas Ltda.
Advogado: Ozeias Junior Moreira da Costa (OAB: 5805/AC).
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC).
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC).
Embargado: REC Via Verde Empreendimentos S.A.
Advogado: Rodolfo Ripper Fernandes (OAB: 436181/SP).
Advogado: Lucas Wagner Lourenço (OAB: 438137/SP).

Advogado: Susane Janaina de Oliveira Furlan (OAB: 490959/SP).
Advogada: Adriana de Oliveira Souza (OAB: 393521/SP).
Advogada: Renata Celestino Moran (OAB: 387684/SP).
Advogada: Ellen Alexandra Oliveira Silva (OAB: 491687/SP).
Advogado: Diego Fabrício Ferreira Macedo Kemmer (OAB: 168943/RJ).
Advogado: Diogo Gabriel Alvarez (OAB: 247425/SP).
Advogado: Eliza Ghizzi Louzada (OAB: 310352/SP).
Advogado: Albert Valerio Abate (OAB: 263573/RJ).
Advogado: Danielle Ishida (OAB: 167711/RJ).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO CUMPRINDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO COLEGIADO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em face de acórdão que negou provimento ao apelo em ação de declaração de inexistência de dívida pelo descumprimento parcial do contrato de patrocínio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no Acórdão, visando o reconhecimento da inexistência de dívida em face do descumprimento parcial do contrato de patrocínio.
III. Razões de decidir
3. Ausentes os pressupostos legais, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que traduzem mero inconformismo com a decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.895.210/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 TJAC, Número do Processo: 0800064-30.2024.8.01.0002, Relator Des. Júnior Alberto, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 03/06/2025, Data de registro: 03/06/2025; Número do Processo: 0711154-64.2023.8.01.0001, Relator Des. Nonato Maia, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 16/04/2025, Data de registro: 16/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0714085-40.2023.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Classe: Apelação Cível n. 0700767-22.2021.8.01.0013
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Apelante: R. de J. T..
Advogado: Italo Fernando de Souza Feltrini (OAB: 2586/AC).
Advogado: Luís Mansueto Melo Aguiar (OAB: 2828/AC).
Apelada: A. V. da S. T. (Representado por sua mãe) M. de J. R. da S..
D. Público: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE).
Assunto: Revisão

Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE COMPROVADA. CURSO UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos ajuizada visando à majoração dos alimentos anteriormente fixados.
2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Feijó que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 50% do salário mínimo federal vigente, incidindo sobre o 13º salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se apenas os descontos legais, com vencimento no dia 05 de cada mês.
3. Apelação interposta pelo alimentante, alegando incapacidade financeira para suportar o encargo fixado, por perceber benefício previdenciário no valor de R\$ 1.492,99, e sustentando que não houve alteração em sua condição econômica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se subsiste o dever de prestar alimentos após a maioridade civil da alimentanda, especialmente diante da sua matrícula em curso universitário e da alegação de incapacidade financeira do

alimentante para suportar a obrigação no patamar fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos não se extingue automaticamente com a maioria civil, subsistindo com fundamento no dever de assistência decorrente do parentesco, conforme os arts. 1.694, §1º, 1.695 e 1.696 do Código Civil, e a Súmula 358 do STJ.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para exoneração ou redução dos alimentos após a maioria, incumbe ao alimentante demonstrar cabalmente sua incapacidade financeira, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

7. O alimentante limitou-se a apresentar extrato de benefício previdenciário no valor de R\$ 1.492,99, insuficiente para infirmar a presunção de capacidade, especialmente diante da alegação não contestada da parte autora de que o apelante exerce atividade rural, com renda média de R\$ 3.000,00 mensais.

8. Além disso, restou comprovado nos autos que a alimentanda, embora maior, encontra-se cursando graduação em município diverso, o que justifica a manutenção dos alimentos no patamar fixado, observados os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a manutenção da obrigação alimentar quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, não sendo suficiente a mera alegação genérica de dificuldades financeiras para reduzir ou exonerar a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

11. Tese de julgamento: A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos não se extingue automaticamente com o advento da maioria civil, subsistindo quando demonstrada a necessidade do alimentando, especialmente se comprovada a frequência em curso universitário, sendo ônus do alimentante demonstrar cabalmente sua incapacidade financeira para pleitear a redução ou exoneração dos alimentos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696 e 1.699.

Código de Processo Civil, arts. 1.010, 1.013 e 300.

Súmula 358 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.022.630/SP.

STJ, AgInt no RHC n. 180.718/SC.

STJ, AgInt no AREsp n. 970.461/RS.

STJ, REsp n. 1.292.537/MG.

STJ, AgRg no AREsp n. 13.460/RJ.

TJDF, APL n. 20140110846940.

TJPB, APL n. 00014140820148150371.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700767-22.2021.8.01.0013, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JULGAMENTO VIRTUAL (ART. 93, RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000533-64.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Roberto Barros

Agravante: A. A. M. I. S/A.

Advogado: Renata Sousa de Castro Vita (OAB: 24308/BA).

Advogado: Caio Druso de Castro Penalva Vita (OAB: 14133/BA).

Agravado: A. J. P.

Advogado: RUAN DE MESQUITA AMORIM (OAB: 6363/AC).

Advogada: Thaís de Oliveira Lopes (OAB: 6488/AC).

Assunto: Tratamento Médico-hospitalar

Ementa. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE DRENAGEM DE HEMATOMA SUBDURAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO CREDENCIADA. MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando compelir a autorização de procedimento cirúrgico de drenagem de hematoma subdural crônico bilateral.

2. Decisão do Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias da Comarca de Rio Branco deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a autorização do procedimento no prazo de 4 horas, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 por hora de descumprimento.

3. Interposição de agravo de instrumento pela operadora, insurgindo-se contra a decisão, sob o argumento de inexistência de urgência devidamente comprovada, existência de prestadores credenciados e desproporcionalidade da multa e do prazo fixado.

4. Decisão agravada parcialmente reformada, para fixar prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação e reduzir a multa diária para R\$ 5.000,00,

limitada a 30 dias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a obrigação de a operadora de plano de saúde custear procedimento cirúrgico em prestador não credenciado, em situação de urgência e emergência, quando não possui rede credenciada; (ii) saber se o prazo e o valor da multa fixados na decisão agravada são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação aplicável impõe às operadoras de plano de saúde o dever de garantir cobertura para procedimentos de urgência e emergência, nos termos dos arts. 35-C, I e II, e 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98.

7. A ausência de prestador credenciado na localidade do beneficiário autoriza a realização do procedimento em estabelecimento não credenciado, conforme orientação jurisprudencial.

8. A documentação dos autos comprova a urgência do quadro clínico, consistente em hematoma subdural crônico bilateral, com risco de vida e de sequelas neurológicas irreversíveis, especialmente considerando tratar-se de paciente idoso (77 anos), e ainda, a não comprovação pela Operadora de prestador credenciado. Todavia, o prazo exíguo de 4 horas e multa de R\$ 50.000,00 por hora revela-se desarrazoada, devendo ser ajustada para 72 horas, com multa de R\$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Jurisprudência relevante citada: STJ – Terceira Turma – entendimento de que, na ausência de prestador credenciado na localidade, cabe à operadora garantir o atendimento em rede não credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para alterar os termos da tutela deferida, fixando o prazo de 72 horas para autorização do procedimento e reduzindo a multa diária para R\$ 5.000,00, limitada a 30 dias.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear procedimento cirúrgico de urgência em prestador não credenciado, quando inexistente rede disponível na localidade, cabendo, contudo, ajuste do prazo e da multa cominatória, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados

Lei n. 9.656/98, arts. 10, 12, V, “c”, 35-C, I e II.

Resolução Normativa ANS n. 259/2011, arts. 2º, 3º, XIV e §1º.

Jurisprudência relevante citada

Superior Tribunal de Justiça – Terceira Turma – entendimento consolidado sobre obrigação da operadora em caso de inexistência de prestador credenciado na localidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000533-64.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. JULGAMENTO VIRTUAL (ART. 93, RITJAC).

Classe: Apelação Cível n. 0706372-77.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Roberto Barros

Apelante: Adevilson das Chagas do Nascimento.

D. Público: André Espíndola Moura (OAB: 23828/CE).

Apelado: Estado do Acre.

Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).

Apelado: Município de Rio Branco.

Proc. Município: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC).

Assunto: Registrado Na Anvisa

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO INCORPORADO NO SUS PARA PATOLOGIA DIVERSA. TESES FIRMADAS PELO STJ (TEMA 106) E STF (TEMA 1.234). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso de apelação foi interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) para tratamento de urticária crônica espontânea, com resolução de mérito, e condenou a parte autora nas custas e honorários, cuja exigibilidade ficou suspensa pela gratuidade de justiça.

2. A parte apelante sustenta error in judicando e cerceamento de defesa, aduzindo que preenche os requisitos estabelecidos nos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF, além de alegar necessidade do medicamento, o qual consta na lista do SUS, porém para patologia diversa.

3. Ao final, requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa, ou, no mérito, sua reforma, com a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento pleiteado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF para determinar o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), não incorporado ao SUS para o tratamento da moléstia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afastado o cerceamento de defesa, considerando que o feito estava devidamente instruído com os documentos essenciais à formação do convencimento do juízo, sendo legítima a decisão que indeferiu a produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.

6. A Constituição Federal, em seus arts. 5º e 196, assegura o direito à saúde, impondo aos entes federados o dever de promover políticas públicas e prestar assistência necessária.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), fixou que a concessão de medicamentos não incorporados no SUS exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) laudo médico circunstanciado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, para usos autorizados.

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, consolidou entendimento no mesmo sentido, reforçando que “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”

9. No caso concreto, o autor não logrou êxito em demonstrar, de forma suficiente, a imprescindibilidade do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) para tratamento da urticária crônica espontânea, tampouco comprovou a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

10. Desse modo, não preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência consolidada, não há falar em obrigação dos entes públicos de fornecer o fármaco pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A concessão de medicamento não incorporado ao SUS para tratamento diverso daquele autorizado exige, cumulativamente, a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do fármaco, da ineficácia dos disponíveis na rede pública e da existência de registro na ANVISA, observados os usos autorizados, ônus do qual não se desincumbiu o autor.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 5º e 196

Código de Processo Civil, arts. 370 e 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106)

STF, Tema 1.234 da repercussão geral

TJAC, Mandado de Segurança n. 1000751-78.2014.8.01.0000, Rel. Des. Júnior Alberto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0706372-77.2024.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JULGAMENTO VIRTUAL (ART. 93, RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002532-86.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Sena Madureira

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Roberto Barros

Agravante: Orlando Maciel Macena.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravante: ANTONIO DEUZY SILA MONTEIRO.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravante: FRANCISCO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravante: IDERLEI DA COSTA FERREIRA.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravante: JÓ RUIZ SORIA.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravante: GENIO RUIZ SORIA.

Advogado: Augusto Cezar D. Costa (OAB: 4921/RO).

Agravado: ANTONIA SANDRA JORGE DE SOUZA.

Advogado: Raimundo dos Santos Monteiro (OAB: 4672/AC).

Agravado: SIMÃO SILVA DE SOUZA.

Advogado: Raimundo dos Santos Monteiro (OAB: 4672/AC).

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira, nos autos de ação

reivindicatória proposta pelo espólio de proprietário rural, deferiu liminar em favor do espólio, referente ao imóvel rural denominado Colônia “Bela Vista”.

2.Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento por diversos ocupantes do imóvel, sob a alegação de exercício de posse mansa, pacífica e duradoura, com base em contratos particulares de compra e venda e em procedimento de usucapião em curso.

3.Os agravantes requereram a suspensão dos efeitos da decisão agravada, argumentando risco de prejuízos irreparáveis decorrentes da retirada forçada do imóvel.

4.A liminar recursal foi inicialmente deferida em cognição sumária, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

5.Após contrarrazões dos agravados, o recurso foi julgado procedente para reformar a decisão de origem e indeferir a liminar de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Saber se estavam presentes os requisitos para a concessão de liminar em ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ação reivindicatória tem natureza petitória, fundada no direito de propriedade, e requer a demonstração de três requisitos: prova do domínio da coisa, individualização do bem e posse injusta pelo réu (art. 1.228 do Código Civil).

8. No caso concreto, embora a propriedade e a individualização do imóvel estejam comprovadas, não se vislumbrou, nesta fase processual, prova inequívoca da injustiça da posse exercida pelos agravantes.

9. Verificou-se, ainda, ausência de urgência apta a justificar a liminar, considerando a ciência do agravado sobre a ocupação desde 2021 e a propositura da ação apenas em 2024.

10. O deferimento da liminar poderia ensejar periculum in mora inverso, com risco de danos irreparáveis aos agravantes.

11. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar.

Tese de julgamento: A liminar em ação reivindicatória exige demonstração de posse injusta, além do domínio e individualização do imóvel; não comprovada, em juízo preliminar, a injustiça da posse, e ausente urgência fundada, impõe-se o indeferimento da medida, sob pena de configurar periculum in mora inverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002532-86.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual (art. 93, RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002661-91.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Sena Madureira

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Roberto Barros

Agravante: ANTONIO ANDREY PAULA DE OLIVEIRA.

D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL).

Agravante: REGINA FEITOSA UMBATO.

D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL).

Agravante: ELILDO ALMEIDA GALVÃO.

D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL).

Agravante: EDIVANEIDE LOPES GALVÃO.

D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL).

Agravante: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA.

D. Público: Augusto César dos Santos Freitas (OAB: 11207/AL).

Agravada: ANTONIA SANDRA JORGE DE SOUZA.

Advogado: Raimundo dos Santos Monteiro (OAB: 4672/AC).

Agravado: SIMÃO SILVA DE SOUZA.

Advogado: Raimundo dos Santos Monteiro (OAB: 4672/AC).

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.O Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira, nos autos de ação reivindicatória proposta pelo espólio de proprietário rural, deferiu liminar em favor do espólio, referente ao imóvel rural denominado Colônia “Bela Vista”.

2.Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento por diversos ocupantes do imóvel, sob a alegação de exercício de posse mansa, pacífica e duradoura, com base em contratos particulares de compra e venda e em procedimento de usucapião em curso.

3.Os agravantes requereram a suspensão dos efeitos da decisão agravada, argumentando risco de prejuízos irreparáveis decorrentes da retirada forçada do imóvel.

4.A liminar recursal foi inicialmente deferida em cognição sumária, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

5.Após contrarrazões dos agravados, o recurso foi julgado procedente para reformar a decisão de origem e indeferir a liminar de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Saber se estavam presentes os requisitos para a concessão de liminar em ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ação reivindicatória tem natureza petição, fundada no direito de propriedade, e requer a demonstração de três requisitos: prova do domínio da coisa, individualização do bem e posse injusta pelo réu (art. 1.228 do Código Civil).

8. No caso concreto, embora a propriedade e a individualização do imóvel estejam comprovadas, não se vislumbrou, nesta fase processual, prova inequívoca da injustiça da posse exercida pelos agravantes.

9. Verificou-se, ainda, ausência de urgência apta a justificar a liminar, considerando a ciência do agravado sobre a ocupação desde 2021 e a propositura da ação apenas em 2024.

10. O deferimento da liminar poderia ensejar periculum in mora inverso, com risco de danos irreparáveis aos agravantes.

11. Dessa forma, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravado de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar.

Tese de julgamento: A liminar em ação reivindicatória exige demonstração de posse injusta, além do domínio e individualização do imóvel; não comprovada, em juízo preliminar, a injustiça da posse, e ausente urgência fundada, impõe-se o indeferimento da medida, sob pena de configurar periculum in mora inverso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravado de Instrumento n. 1002661-91.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual (art. 93, RITJAC).

Classe: Apelação Cível n. 0706123-97.2022.8.01.0001
Foro de Origem: Porto Acre
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Apelante: L. de C. A..
Advogada: Daianny Moreira de Luccas Nagamatsu (OAB: 5407/AC).
Apelado: M. O. da C..
Advogado: Themis de Souza Santiago (OAB: 4831/AC).
Apelante: M. O. da C..
Advogado: Themis de Souza Santiago (OAB: 4831/AC).
Apelada: L. de C. A..
Advogada: Daianny Moreira de Luccas Nagamatsu (OAB: 5407/AC).
Assunto: Reconhecimento / Dissolução

Ementa. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROVAS NOVAS. PARTILHA DE IMÓVEL RURAL E BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. CO-NHECIMENTO DOS RECURSOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única Cível da Comarca de Porto Acre declarou a existência de união estável entre as partes de 2008 a 26 de novembro de 2021, homologou acordo sobre alimentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos para partilha de bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união, fixando guarda compartilhada de filha menor com lar materno de referência.

2. Excluíram-se da partilha imóvel rural e veículo por ausência de prova da aquisição durante a união.

3. A autora interpôs apelação requerendo a inclusão de imóvel rural na partilha, alegando que somente após a sentença obteve documentos comprobatórios.

4. O apelado apresentou recurso adesivo pleiteando partilha de outro imóvel rural de 6 hectares localizado em Senador Guiomard/AC.

5. Ambos os recursos foram recebidos no efeito devolutivo e, ao final, desprovidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada de documentos novos em sede recursal para fins de inclusão de bem na partilha de bens da união estável; (ii) saber se houve erro na exclusão de bem rural da partilha por ausência de prova de propriedade pelo apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A juntada de provas em grau recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso dos autos, pois os documentos já existiam à época da instrução e não houve justificativa idônea para sua apresentação tardia.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que contratos particulares de compra e venda não são aptos, por si só, a demonstrar a propriedade, a qual depende de registro no cartório competente.

9. Restou consignado que a alegação de eventual simulação ou fraude na venda do imóvel poderia ser arguida em ação autônoma, não sendo o recurso

de apelação o meio hábil para reanálise da prova em tais termos.

10. Quanto ao recurso adesivo, a sentença analisou adequadamente a ausência de comprovação de que o imóvel de 6 hectares teria sido adquirido na constância da união estável.

11. Jurisprudência citada no voto: “Inadmitida a juntada de provas posteriormente à prolatação da sentença, em sede recursal, fora das exceções preconizadas no art. 435, parágrafo único, do CPC.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

13. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A juntada de documentos em sede recursal, após a sentença, somente é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 435, parágrafo único, do CPC, devendo a parte comprovar os motivos que impediram a apresentação oportuna, sendo inadmissível para alterar o julgamento de partilha de bens fundado em ausência de prova de aquisição na constância da união estável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 435, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJAC, Apelação Cível n. 1001200-84.2024.8.01.0000, Rel. Des. Eva Evangelista.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0706123-97.2022.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, negar provimento ao apelo e ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator. JULGAMENTO VIRTUAL (ART. 93, RITJAC).

Classe: Agravado de Instrumento n. 1000319-73.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barroso
Agravante: Francisco Batista Lopes.
Advogado: ALEX DA SILVA LOPES (OAB: 6210/AC).
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda.
Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 3600/AC).
Assunto: Busca e Apreensão

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. O recurso foi interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu a liminar para apreensão de veículo.

2. O agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial utilizada para constituir a mora, pois o aviso de recebimento retornou com a anotação “não procurado”, pleiteando a devolução do bem e a declaração de inépcia da inicial.

3. Pedido de efeito suspensivo deferido.

4. Apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pugnou pelo desproimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a devolução do AR com a informação “não procurado” configura notificação válida para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, pode ocorrer com o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do destinatário.

7. Contudo, conforme entendimento consolidado do STJ, é imprescindível que a correspondência tenha sido efetivamente entregue no endereço do devedor.

8. A devolução do AR com a anotação “não procurado” evidencia que a notificação não chegou ao endereço do destinatário, o que impede a caracterização da mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão.

9. No caso concreto, o endereço indicado está em área de difícil acesso, impossibilitando a entrega, o que impõe à parte autora o dever de buscar outros meios de notificação.

10. Precedente do STJ (AgInt no REsp 2034073/RS) e desta Corte confirmam a tese de que a notificação com devolução por “não procurado” não comprova a constituição válida da mora, autorizando a revogação da liminar e determinação de emenda da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravado de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar que o juízo de origem intime a parte autora para emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Tese de julgamento: A devolução do aviso de recebimento com a informação “não procurado” impede a configuração da mora do devedor, sendo necessária a tentativa de notificação por outros meios, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados

Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º
Código de Processo Civil, art. 321
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no REsp 2034073/RS
TJAC, Apelação Cível nº 0700087-78.2023.8.01.0009
TJAC, Agravo de Instrumento nº 1000348-94.2023.8.01.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000319-73.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual (art. 93, RITJAC).

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000129-13.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Agravante: Cristiane Paula de Araújo.
Advogado: JOÃO AUGUSTO SILVA SALLES (OAB: 112962/RS).
Advogado: Lucas Bortolini (OAB: 112478/RS).
Advogado: Vinícius Zwirter (OAB: 112657/RS).
Agravado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ).
Advogada: Patricia Shima (OAB: 125212/RJ).
Agravado: Caixa Econômica Federal.
Advogado: Danilo Aragão Santos (OAB: 392882/SP).
Advogada: Karina Chiara de Jesus (OAB: 502958/SP).
Advogada: Nathaly Serrano (OAB: 380732/SP).
Advogada: Amanda Karoline Santos e Silva Eduvirges (OAB: 87801/PR).
Advogada: Hanna Sena (OAB: 64198/BA).
Advogado: Henrique de Albuquerque Patta (OAB: 19392/ES).
Advogada: Vanessa Mendes Inácio (OAB: 512279/SP).
Agravado: Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros.
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Agravado: Banco Santander SA.
Advogado: Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP).
Assunto: Superendividamento

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei do Superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. A parte agravante alegou comprometimento de 2.451,86% de sua renda com dívidas bancárias e requereu a limitação dos descontos mensais a 35% de seus proventos, bem como a suspensão das exigibilidades até a realização de audiência conciliatória.
3. A decisão agravada foi mantida, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à limitação dos descontos; (ii) analisar se os empréstimos consignados contraídos superam o limite de 35% dos rendimentos; e (iii) verificar se é aplicável o limite de 30% dos rendimentos mensais também aos descontos decorrentes de contratos bancários com autorização de débito em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 8º do Decreto Estadual nº 6.398/2020, a margem de consignação é limitada a 35% dos rendimentos líquidos, excluído o adicional de insalubridade. No caso, os descontos somavam 32,39%, estando dentro do limite legal.
6. Os descontos em conta corrente, ainda que a conta receba salário, não estão submetidos ao teto dos consignados, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085, desde que haja autorização expressa do consumidor.
7. O valor líquido disponível após os descontos é de R\$ 2.271,25, superior ao mínimo existencial fixado em R\$ 600,00 (Decreto nº 11.150/2022, art. 3º).
8. Ausente demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, restam ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica o limite de 30% dos rendimentos mensais aos descontos decorrentes de empréstimos com débito autorizado em conta corrente. 2. A ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela de urgência para limitar descontos bancários.”
Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300;
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV e V;

CC, arts. 317 e 478;
Decreto Estadual nº 6.398/2020, art. 8º;
Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1085, j. 15.03.2022;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000129-13.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual (art. 93, RITJAC).

Classe: Conflito de Competência Cível n. 0100342-44.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Suscitante: J. de D. da 2 V. da F. da C. de R. B..
Suscitado: J. de D. da 1 V. de F. da C. de R. B..
Assunto: Competência da Justiça Estadual

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. PEDIDOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. CASO EM EXAME

1. Ajuizou-se ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com pedido de alimentos transitórios, proposta por requerente em face de seu ex-companheiro, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Rio Branco.
2. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência, sob alegação de conexão com ação de oferta de alimentos proposta pelo requerido em favor dos filhos do casal, em trâmite na 2ª Vara de Família.
3. O Juízo da 2ª Vara (suscitante) suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando a inexistência de conexão e de risco de decisões conflitantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos transitórios e a ação de oferta de alimentos proposta em favor dos filhos do casal, a justificar a reunião dos feitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 55 do CPC, considera-se haver conexão entre causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, podendo haver ainda reunião de processos sem conexão formal, quando houver risco de decisões conflitantes.
6. No caso concreto, as ações possuem pedidos e causas de pedir distintos: a primeira refere-se à relação conjugal entre ex-companheiros e à fixação de alimentos à ex-companheira; a segunda versa sobre alimentos aos filhos, com base no dever parental.
7. Embora relacionadas a um mesmo núcleo familiar, não se verifica identidade de pedidos ou causas de pedir, tampouco risco de decisões conflitantes, dada a autonomia das obrigações jurídicas envolvidas.
8. Assim, ausente conexão ou risco de decisões contraditórias, não se justifica a reunião das ações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito negativo de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Rio Branco para processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos transitórios.
Tese de julgamento: A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir em ações familiares, ainda que relacionadas a um mesmo núcleo familiar, afasta a conexão processual e a reunião de processos, quando também não verificado risco de decisões conflitantes.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 55, § 3º; art. 955.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível n. 0100342-44.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, julgar procedente o conflito, nos termos do voto do relator. Julgamento Virtual (art. 93, RITJAC).

Classe: Embargos de Declaração Cível n. 0102396-17.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Roberto Barros
Embargante: Bluefit Academias de Ginástica e Participações S.A..
Advogada: Lúcia Maria Ribeiro de Lima (OAB: 3648/AC).
Advogado: André de Albuquerque Cavalcanti Abbud (OAB: 206552/SP).
Advogado: Iara Santos Conrado Ferreira (OAB: 166586/RJ).
Advogado: Maria Eduarda Echeverria Magacho (OAB: 203718/RJ).
Advogado: Igor de Castro Pinheiro (OAB: 215297/RJ).
Embargado: A & S Empreendimentos e Participações Ltda.

Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC).
Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC).
Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC).
Embargado: Araújo Empreendimentos Ltda.
Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC).
Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC).
Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC).
Assunto: Locação de Imóvel

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os presentes embargos de declaração foram opostos por sociedade empresária em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que deu provimento a agravo de instrumento interposto por outras duas sociedades empresárias, reformando a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, que havia declinado da competência para o Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de São Paulo/SP.
2. Sustentou a embargante a existência de omissões e obscuridade no julgado, em razão da suposta ausência de análise sobre a relação entre os contratos de locação e de franquia e sobre a prevenção do juízo paulista, requerendo o reconhecimento da competência daquele foro. Subsidiariamente, pleiteou prequestionamento de dispositivos legais.
3. As embargadas apresentaram contrarrazões, defendendo o caráter meramente infringente do recurso e a ausência de vícios a serem sanados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade na análise dos fundamentos apresentados pela parte agravada, e se o acolhimento implica efeito modificativo para reconhecer a competência do foro de São Paulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso, não se verifica qualquer desses vícios no acórdão embargado.
6. O voto condutor reconheceu de forma expressa e fundamentada a autonomia dos contratos de locação em relação aos contratos de franquia, afastando a tese de acessoriedade e conexão, e assentando que a cláusula de eleição de foro remanesce válida. Ainda que não tenha mencionado expressamente todos os fundamentos suscitados pela embargante, o acórdão tratou das matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão relevante apta a autorizar a integração do julgado.
7. É firme a jurisprudência no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada (STJ, EREsp 134208/SP; AgInt no AREsp 2080761/SP).
- IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, sem efeitos modificativos, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.
9. Tese de julgamento: A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão relevante quando o acórdão embargado enfrenta, de forma clara e suficiente, as matérias essenciais à solução da controvérsia. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
- Dispositivos relevantes citados
- Código de Processo Civil, art. 1.022.
 - Lei nº 8.245/1991, art. 58, II.
- Jurisprudência relevante citada
- STJ, EREsp nº 134208/SP, DJ 16/09/2002.
 - STJ, AgInt no AREsp nº 2080761/SP, DJe 27/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0102396-17.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em não acolher os aclaratórios, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Classe: Embargos de Declaração em Apelação/Remessa Necessária nº 0712985-26.2018.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Embargante: Carla Jacob Gonçalves.
Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).
Embargado: Estado do Acre.
Procª. Estado: Raquel de Melo Freire Gouveia (OAB: 6153/AC).
Assunto: Fgts/fundo de Garantia Por Tempo de Serviço

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. Falta. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão recorrido.
- II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta omissão apto a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração e, consequentemente, atribuir efeito modificativo ao julgado.
- III. Razões de decidir
3. Não resulta da motivação do acórdão hostilizado – sem qualquer violação a dispositivos legais – aventada hipótese de omissão, equivalendo o arrazoado deste recurso a mero inconformismo.
- IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivo relevante citado: sem citação.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.706.055/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

TJAC, Número do Processo 0704659-48.2016.8.01.0001; Relator Des. Laudivon Nogueira; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 19/2/2024; Data de registro: 19/2/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação / Remessa Necessária nº 0712985-26.2018.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Classe: Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 1001657-19.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Embargante: Espólio de Antônio Moraes dos Santos.
Advogado: Sérgio Silva Muritiba (OAB: 8423/MS).
Advogado: Niumtom Ribeiro Chaves Jr (OAB: 8575/MS).
Advogada: Carla Guedes Cafure (OAB: 12060/MS).
Embargante: Janete Souza Moraes.
Advogado: Sérgio Silva Muritiba (OAB: 8423/MS).
Advogado: Niumtom Ribeiro Chaves Jr (OAB: 8575/MS).
Advogada: Carla Guedes Cafure (OAB: 12060/MS).
Embargado: Belcladio Jarbas Soster.
Advogado: Gelson Gonçalves Neto (OAB: 3422/AC).
Advogada: Pamela Andressa de Matos Costa (OAB: 6183/AC).
Embargado: L.M. EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP.
Assunto: Indenização Por Dano Material

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Falta. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração alegando vício insanável no acórdão recorrido.
- II. Questão em discussão
2. Analisar se alegado vício insanável possibilita nulificar o acórdão embargado.
- III. Razões de decidir
3. Alegado vício insanável objeto destes Embargos de Declaração não constitui qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a culminar em não conhecimento destes Aclaratórios.
- IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 1001657-19.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Classe: Agravo de Instrumento nº 1000210-59.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: Ruy Barbosa de Moura Filho.
Advogado: Francisco Augusto Melo de Freitas (OAB: 5957/AC).
Advogado: Youshiro Yokota Neto (OAB: 29667/PE).
Advogado: José Ulisses de Lima Júnior (OAB: 29475/PE).
Advogado: Francisco Estevão Almeida Cavalcanti de Souza (OAB: 28078/PE).
Agravado: Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde - CAPESES.
Assunto: Resgate de Contribuição

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENI-

ZACÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PES-SOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

- I. Caso em exame
1. Recurso em face de decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.
- II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas carreadas aos autos autorizam o deferimento da gratuidade judiciária.
- III. Razões de decidir
3. Para a concessão da gratuidade judiciária, a legislação não exige que o au-tor comprove estado de miserabilidade absoluta, sendo suficiente a demons-tração de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, des-pesas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento.
- IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJAC, Número do Processo: 1000817-72.2025.8.01.0000, Relator Des. Luís Camolez, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 03/06/2025, Data de registro: 03/06/2025;

Número do Processo: 1000660-02.2025.8.01.0000, Relator Des. Júnior Alber-to, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 16/05/2025, Data de registro: 16/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1000210-59.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimida-de, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Classe: Agravo de Instrumento nº 1000984-89.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Elcio Mendes

Agravante: Estado do Acre.

Proc. Estado: Luís Rafael Marques de Lima (OAB: 2813/AC).

Agravado: Coimbra Importação e Exportação Ltda.

Advogado: Daniel Puga (OAB: 21324/GO).

Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE INDICADA COATORA. LEGITI-MIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DISTENSÃO DO PRAZO PARA CUMPRI-MENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança visando reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade indicada coatora e, subsidiariamente, distensão do prazo para cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, a saber: (i) se a autoridade indicada coato-ra é legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança originário deste recurso; e (ii) se há possibilidade de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A Chefe do Núcleo de Processo de Substituição Tributária encaminhou ma-nifestação ao Diretor de Administração Tributária contendo arrazoado apto a demonstrar sua legitimidade passiva.

4. Conforme a autoridade impetrada, para o cumprimento da obrigação de fa-zer fixada na origem, basta o prazo de 60 (sessenta) dias, ora assinalado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: sem citação.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.604.753/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 1000984-89.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimida-de, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

(Realizada no dia 10 de abril de 2025)

Aos dez dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Ses-são Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Laudivon Nogueira (Membro), Lois Arruda (Membro). Presente o Procurador de Justiça Ubirajara Braga de Albuquerque.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 8ª Sessão Ordinária da Primeira

Câmara Cível, realizada em 10 de abril de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0700031-57.2022.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: Estado do Acre - Apelada: Valentina Oliveira Silva Gurgel (Representado por sua mãe) Marília Lemos Bastos de Oliveira Silva - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Re-lator”. - Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC) - D. Público: André Espíndola Moura (OAB: 23828/CE)

0706562-16.2019.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: Jocicleide de Oliveira Pereira - Apelado: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Letícia Cristine da Costa Ribeiro (OAB: 3985/AC) - Advogado: Oreste Nestor de Souza Laspro (OAB: 98628/SP)

0716241-98.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: Radmaik Barbosa Montes - Apelado: Multimar-cas Administradora de Consórcios Ltda - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Gabriel Santana de Sou-za (OAB: 5643/AC) - Advogado: Isabel Barbosa de Oliveira (OAB: 5656/AC) - Advogado: Jhonatan Barros de Souza (OAB: 5632/AC) - Advogado: Abraão Miranda de Lima (OAB: 5642/AC) - Advogado: Washington Luiz de Miranda Domingues Tram (OAB: 133406/MG) - Advogado: Nayara Mara Maciel Cal-deira Alves (OAB: 198571/MG) - Advogado: Lorrane Queiroz Rodrigues (OAB: 207303/MG) - Advogada: Vanuza Poliani Afonso (OAB: 213486/MG) - Advoga-da: Camila Queiroz (OAB: 227876/MG) - Advogado: Oscar Mendonça dos San-tos (OAB: 229631/MG) - Advogada: Gabriela Alves Batista Silva (OAB: 223440/ MG) - Advogada: Josiane Oliveira dos Santos (OAB: 214606/MG) - Advogada: Yasmin Mota Santos (OAB: 429538/SP)

0801489-76.2016.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: Município de Rio Branco - Apelado: Tetsuo Ka-wada - Apelada: Maria do Carmo Pereira - Apelada: Carla Tanaka Kawada - Apelado: Eduardo do Vale Kawada - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Procª. Munic.: Andressa Schulz Ca-lado (OAB: 6562/AC) - Advogado: Feliipe Pereira de Andrade (OAB: 235948/ RJ) - Advogado: Odilardo José Brito Marques (OAB: 1477/AC) - Advogado: Gomercindo Clovis Garcia Rodrigues (OAB: 1997/AC) - Advogado: Erasmo da Silva Costa (OAB: 3940/AC)

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0700160-16.2019.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fa-zenda Pública;

Apelação Cível nº: 0706480-43.2023.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível;

Apelação Cível nº: 0711656-18.2014.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara da Fa-zenda Pública;

Apelação Cível nº: 0712422-56.2023.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara Cível;

Apelação / Remessa Necessária nº: 0714944-95.2019.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara da Fazenda Pública;

Petição Cível nº: 1002156-03.2024.8.01.0000 de Infância e Juventude de Rio Branco/2º Vara da Infância e da Juventude;

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº: 1002452-25.2024.8.01.0000 de Infância e Juventude de Rio Branco;

Apelação Cível nº: 0700274-70.2024.8.01.0003 de Brasileira/Vara Cível;

Apelação Cível nº: 0701418-90.2021.8.01.0001 de Rio Branco/5ª Vara Cível;

Apelação Cível nº: 0710631-86.2022.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível, Agravo de Instrumento nº: 1001382-70.2024.8.01.0000 de Rio Branco/1ª Vara Cível.

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 10h. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Se-cretária da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador Roberto Barros

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BAR-ROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa lima de Matos Rodrigues,

Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

(Realizada no dia 24 de abril de 2025)

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Elcio Mendes (Membro) e Regina Ferrari (Vice-Presidente, convocada para compor o quórum), ante ausência justificada do Des. Lois Aruda. Presente a Procuradora de Justiça Alessandra Garcia Marques.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 9ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 24 de abril de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0700020-97.2024.8.01.0003 - Apelação Cível - Brasileira - Relator: Des.: Elcio Mendes - Autor: A. S. S. P. Gadelha-Lotérica Boa Sorte (Na Pessoa de seu Representante Legal) - Requerido: Caixa Seguradora S.a - Adiado. “Após votar o relator pelo desprovisionamento do Recurso. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desª. Regina Ferrari. Suspendo o Julgamento em 24.04.2025”. - Advogado: Marília Gabriela Medeiros de Oliveira (OAB: 3615/AC) - Advogada: Maria Angelica Pazdziorny (OAB: 777/RO) - Advogado: Leandra Maia Melo (OAB: 1737/RO)

0700072-02.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Bernadete de Lourdes Lucchesi - Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Marília Gabriela Medeiros de Oliveira (OAB: 3615/AC) - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogada: Isabela Tessinari Guerra (OAB: 6227/AC)

0700355-87.2022.8.01.0003 - Apelação Cível - Brasileira - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Raimunda Elzelena Florencio de Freitas - Apelada: Laura Florencio de Araujo Freitas - Apelada: Tamara Miranda de Freitas - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogada: Vanessa Oliveira de Souza (OAB: 5301/AC) - Advogado: Sandro Rogério Torres Pessoa (OAB: 5309/AC) - D. Pública: Thais Araújo de Sousa Oliveira (OAB: 2418/AC) - D. Pública: Angelica Maria Silveira Gouveia Lopes (OAB: 550/AC)

0705833-14.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Banco Bradesco S/A - Apelado: Cleverton de Souza Maia - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Larissa Sento-sé Rossi (OAB: 16330/BA) - Advogado: Wanderley Romano Donade (OAB: 78870/MG) - Advogada: Flávia Almeida Forti da Fonseca (OAB: 96919/MG) - Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto (OAB: 60359/RJ) - D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC)

0711656-18.2014.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Município de Rio Branco - Apelado: Lauro Julião de Sousa Sobrinho e outro - Apelada: Espólio de Severina Maria de Souza e Silva - Apelado: Marcus Augusto Silva Albuquerque e outros - Apelado: Rodrigo Augusto Silva Vila Nova - Apelada: Ana Carolina Silva Vila Nova - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: José Antonio Ferreira de Souza (OAB: 2565/AC) - Advogada: Laura Cristina Lopes de Sousa (OAB: 3279/AC) - Advogado: Carlos Vinicius Lopes Lamas (OAB: 1658/AC) - Advogado: Pedro Eichin Amaral (OAB: 97813/RJ) - Advogado: Fernanda A. Ferreira Robles (OAB: 189318/RJ)

0712422-56.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Apelante: Oelder Viana da Silva e outros - Apelado: Oelder Viana da Silva e outros - Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso de Emanuelle Fernandes de Souza e, prover parcialmente, o recurso da Unimed Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogado: Anderson da Silva Ribeiro (OAB: 3151/AC)

0714085-40.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: CAB - Cia Altaneira de Bebidas Ltda - Apelado: REC Via Verde Empreendimentos S.A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Ozeias Junior Moreira da Costa (OAB: 5805/AC) - Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC) - Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC) - Advogado: Rodolfo Ripper Fernandes (OAB: 436181/SP) - Advogado: Lucas Wagner Lourenço (OAB: 438137/SP) - Advogado: Susane Janaina de Oliveira Furlan (OAB: 490959/SP) - Advogada: Adriana de Oliveira Souza (OAB: 393521/SP) - Advogada: Renata Celestino Moran (OAB: 387684/SP) - Advogada: Ellen Alexandra Oliveira Silva (OAB: 491687/SP) - Advogado: Diego Fabrício Ferreira Macedo Kemmer (OAB: 168943/RJ) - Advogado: Diogo Gabriel Alvarez (OAB: 247425/SP) - Advogado: Eliza Ghizzi Louzada (OAB: 310352/SP) - Advogado: Albert Valerio Abate (OAB: 263573/RJ) - Advogado: Danielle Ishida (OAB: 167711/RJ).

0714944-95.2019.8.01.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Estado do Acre - Apelado: Indústria Gráfica Brasileira Ltda - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Estado: Luis Cabral Moraes (OAB: 6128/AC) - Advogado: Felipe Bizinoto Soares de Pádua (OAB: 407217/SP) - Advogado: Fábio Luiz Santana (OAB: 289528/SP)

0718177-27.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Apelado: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Sérgio Pinheiro Máximo de Souza (OAB: 135753/RJ) - Advogada: Isabelly C. Pezzuto (OAB: 259347/RJ) - Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC).

1000284-16.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A - Agravada: Maria Francinete Gonçalves do Nascimento - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC) - Advogado: João Arthur dos Santos Silveira (OAB: 3530/AC) - Advogada: FAINA INÊZ MACIEL BATISTA (OAB: 6747/AC) - Advogado: Tailon Silas de Oliveira Santos (OAB: 5830/AC) - Advogado: Diego Damasceno Monteiro (OAB: 6366/AC).

1000316-21.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: Kelvin Pinho da Silva e outro - Agravado: COMPANHIA DE MELHORAMENTOS DE CALDAS NOVAS - Agravado: MAGER PLANEFAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC) - Advogada: Janaina Guedes Bezerra Dourado (OAB: 5516/AC)

1002156-03.2024.8.01.0000 - Petição Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Requerente: M. de R. B. - Requerido: M. P. do E. do A. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotora: Vanessa de Macedo Muniz

1002247-93.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: Mário Jorge da Silva Fadel - Agravado: Francisco Laerte Soares da Silva - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogada: Raquel Cunha da Conceição (OAB: 1746/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC) - Advogado: Jaqueline Ane Brasil de Souza (OAB: 6495/AC)

1002452-25.2024.8.01.0000 - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Requerente: M. de R. B. - Requerido: M. P. do E. do A. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior

0100499-17.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Suscitante: J. de D. da 6 V. C. da C. de R. B. - Suscitado: J. de D. da 3 V. de F. da C. de R. B. - Ratificação do resultado.

ADIADOS

Apelação Cível nº 0704605-04.2024.8.01.0001 - Rio Branco;

Apelação Cível nº: 0700160-16.2019.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fazenda Pública;

Apelação Cível nº: 0706480-43.2023.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível;

Apelação Cível nº: 0701512-35.2021.8.01.0002 de Cruzeiro do Sul/2ª Vara Cível;
Apelação Cível nº: 0715213-95.2023.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fazenda Pública;
Apelação Cível nº: 0802292-20.2020.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fazenda Pública;
Apelação Cível nº: 0700302-66.2023.8.01.0005 de Capixaba/Vara Única (Cível);
Apelação Cível nº: 0718530-04.2023.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara Cível;
Apelação Cível nº: 0701390-20.2024.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara Cível;
Apelação Cível nº: 0700274-70.2024.8.01.0003 de Brasileira/Vara Cível;
Apelação Cível nº: 0701418-90.2021.8.01.0001 de Rio Branco/5ª Vara Cível;
Apelação Cível nº: 0710631-86.2022.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível;
Agravado de Instrumento nº: 1001382-70.2024.8.01.0000 de Rio Branco/1ª Vara Cível.

VISTA

Apelação Cível nº: 0700020-97.2024.8.01.0003 de Brasileira/Vara Cível. Autor: A. S. S. P. Gadelha-Lotérica Boa Sorte (Na Pessoa de seu Representante Legal), Requerido: Caixa Seguradora S.a. Relator o Exmo. Sr. Desembargador ELCIO MENDES. Motivo: “Após votar o relator pelo desprovisionamento do Recurso. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desª. Regina Ferrari. Suspenso o Julgamento em 24.04.2025”. Participaram do julgamento os(as) Exmos(as). Srs(as). Roberto Barros e Regina Ferrari.

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 10h20min. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretária da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
(Realizada no dia 08 de maio de 2025)

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Lois Arruda (Membro) e Denise Bonfim (Membro da Câmara Criminal, convocada para compor o quórum), ante ausência justificada do Des. Elcio Mendes. Presente o Procurador de Justiça Cosmo Lima de Souza.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 10ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 08 de maio de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0101554-37.2024.8.01.0000 - Embargos de Declaração Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Embargante: Espólio de Eloyssa Levy de Barbosa, por seu inventariante Jimmy Barbosa Levy - Embargado: Estado do Acre - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (OAB: 26966/DF) - Advogado: Luiza Raquel Brito Viana (OAB: 7099/RO) - Advogado: Alex Jesus Augusto Filho (OAB: 314946/SP) - Advogado: Rita de Cássia Ancelmo Bueno (OAB: 360597/SP) - Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Advogada: Maria Sylvia Saunders (OAB: 50149/DF) - Proc. Estado: Erico Mauricio Pires Barboza (OAB: 2916/AC)

0102233-37.2024.8.01.0000 - Agravado Interno Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Fernanda Messias Cadaxo - Agravado: Construtora Arco Arquitetura e Comercio Ltda - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC)

0102757-34.2024.8.01.0000 - Agravado de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Consulplan Consultoria e Planejamento Em Ad-

ministração Pública Eireli - Agravado: Ana Clara Chaves Marques - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Nilo Sérgio Amaro Filho (OAB: 135819/MG) - Advogado: YURI CARVALHO LUDWIG (OAB: 6503/AC)

0700141-35.2023.8.01.0012 - Apelação Cível - Manoel Urbano - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Agrocortex Madeiras do Acre Agroflorestal Ltda - Apelado: Estado do Acre - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Guilherme Henrique Guimarães Oliveira (OAB: 296786/SP) - Advogado: Jethro Sul de Macedo Neto (OAB: 22974/MA) - Proc. Estado: Rafael Pinheiro Alves (OAB: 4200/AC)

0700160-16.2019.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: G. R. B. da S. - Apelado: E. do A. - “Decide a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito conhecer e desprover o Apelo, tudo nos termos do voto do relator. Unânime.”. - Advogado: Enio Francisco da Silva Cunha (OAB: 464/AC) - Advogada: Gessy Rosa Bandeira da Silva (OAB: 1621/AC) - Procª. Estado: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC)

0700365-40.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - Apelado: Aluisio Pereira de Castro - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI (OAB: 5881/AC) - Advogado: Roberto Dorea Pessoa (OAB: 12407/BA) - Advogado: Thomaz José da Silva Bonfim (OAB: 54019/BA) - D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC)

0700634-11.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Igor Rafael Viana Castro - Apelado: GOL LINHAS AÉREAS S.A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC) - Advogada: Daniela Rodrigues da Silva Feitosa (OAB: 26744/MS) - Advogado: Gustavo Antônio Feres Paixão (OAB: 5319/AC)

0701390-20.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Manoel Messias Fernandes da Cunha - Apelado: Banco do Brasil S/A. - Apelado: Banco Daycoval S. A. - Apelado: Banco Agibank - Apelado: Banco Pan S.A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Leonardo Silva de Oliveira Bandeira (OAB: 5638/AC) - Advogada: Jayne Soares da Silva (OAB: 5627/AC) - Advogado: Ítalo da Silva Nascimento (OAB: 6266/AC) - Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN) - Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC) - Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC) - Advogado: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 4940/AC)

0701418-90.2021.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Terras Alphaville Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda - Apelada: Iris Lima de Queiroz - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC) - D. Público: Gerson Boaventura de Souza (OAB: 2273/AC)

0701512-35.2021.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Município de Cruzeiro do Sul - AC - Apelada: Miria da Silva Cordeiro e outro - Apelado: Auto Posto Oliveira - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: Waner Raphael de Queiroz Sanson (OAB: 4754/AC) - Advogado: WESLEY BARROS AMIN (OAB: 3865/AC) - Advogado: Adamar Machado Nascimento (OAB: 2896/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC)

0704148-16.2017.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Francisco Adeildo Gomes de Paiva - Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Gersey Silva de Souza (OAB: 3086/AC) - Advogada: Ana Gabrielle de Melo Medeiros (OAB: 5971/AC) - Advogada: Delzumira Kouri (OAB: 2212/AC) - Procuradora: Clarice Portela Kawakami Macêdo - Procurador: Luciana Santana do Carmo

0706480-43.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: R Silva Lopes Ltda - Apelado: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S. A. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do

voto do Relator". - Advogado: Mauro Marcelino Albano (OAB: 2817/AC) - Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC)

0707334-81.2016.8.01.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Ramgis Com. Imp. Exp. de Equipamentos Ind. Repres. Comerciais Ltda - Apelado: Estado do Acre - "Decide a 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, não conhecer do recurso de Apelação, ante sua manifesta intempestividade, e julgar improcedente a remessa necessária nos termos do voto do relator. Unânime.". - Advogado: Fernando Henrique Becker Silva (OAB: 17330/SC) - Advogado: Camila Balem Vendruscolo (OAB: 45548/SC) - Advogado: Mariella Kraus (OAB: 45746/SC) - Advogado: Daniel Rogério Ullrich (OAB: 26646/SC) - Advogada: Dalva Maria Pitolli Teani Barboza Vegini (OAB: 44802/SC) - Advogado: Herley Ricardo Rycerz Junior (OAB: 36307/SC) - Advogada: Ana Carolina Lemes (OAB: 66367/SC) - Procª. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

0707624-18.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Francisco Edson Gonçalves Lima - Apelado: Generali Brasil Seguros - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Gabriel Santana de Souza (OAB: 5643/AC) - Advogado: Isabel Barbosa de Oliveira (OAB: 5656/AC) - Advogado: Abraão Miranda de Lima (OAB: 5642/AC) - Advogado: Jhonatan Barros de Souza (OAB: 5632/AC) - Advogado: Bruno Leite de Almeida (OAB: 95935/RJ) - Advogada: Patrícia Carolina Azambuja (OAB: 89604/RS) - Advogado: Tairone Zubiaurre Demtzuk (OAB: 65358/RS) - Advogado: Rodrigo de Lima Casaes (OAB: 95957/RJ)

0710550-06.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Z. G. P. - Apelada: S. F. S. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Luiz Carlos Rodrigues de Souza Filho (OAB: 5725/AC) - Advogado: Tobias Levi de Lima Meireles (OAB: 3560/AC) - Advogado: Eduardo Secoti Barioni (OAB: 6284/AC) - Advogada: Brunna Santos da Silva (OAB: 6206/AC) - Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC) - Advogada: Amanda de Souza Duque Estrada (OAB: 74144/DF) - Advogada: Lidiane Lima de Carvalho (OAB: 3204/AC)

0710877-48.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Telefônica Brasil S/A - Apelada: Agostinha Ferreira da Silva - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Tatyane Pereira Santos (OAB: 62833/GO) - Advogado: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB: 29320/GO) - Advogado: José Alberto Couto Maciel (OAB: 513/DF) - Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC)

0712564-60.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda - Apelante: Scopel Sp-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda - Apelada: Alice Regina Rodrigues de Souza - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Recursos, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC) - Advogado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC) - Advogada: Izabele Melo Brilhante (OAB: 6215/AC) - Advogado: Aires Vigo (OAB: 84934/SP) - Advogado: GUSTAVO DE SOUZA CASPARY RIBEIRO (OAB: 6001/AC) - Advogado: Raimundo Dias Paes

0715213-95.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: TIM S/A - Apelado: Diretor de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Acre e outro - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: André Gomes de Oliveira (OAB: 85266/RJ) - Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC)

0718530-04.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Kassiane Pinho dos Santos (Na Pessoa de seu Representante Legal) - Apelado: Ricardo da Silva - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Claudia Maria da Fontoura Messias Sabino (OAB: 3187/AC) - Advogado: Artur Felix Gonçalves (OAB: 4782/AC)

1000155-11.2025.8.01.0000 - Agravado de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: TIM S/A - Agravado: Estado do Acre - Agravado: Diretor do Departamento de Administração Tributária do Estado do Acre - SEFAZ - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO (OAB: 78283/DF) - Advogado: Rodrigo Nascimento Rodrigues (OAB: 237997/RJ) - Advogado: Enrico Ravizzini Lima Salles (OAB: 252052/RJ) - Advogado: Tadeu Puret Iglesias (OAB: 204258/RJ)

1000244-34.2025.8.01.0000 - Agravado de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro - Agravado: Arthur Javier da Silva Díaz e outro - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC) - Advogado: Jaqueline Ane Brasil de Sousa (OAB: 6495/AC) - Advogado: Jose Henrique Corinto de Moura Júnior (OAB: 4508/AC)

1001382-70.2024.8.01.0000 - Agravado de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Ipê Participações Societárias Spe 004 Ltda - Agravado: Antonio Marcos Caetano da Silva - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC) - Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC) - Advogado: Jaqueline Ane Brasil de Sousa (OAB: 6495/AC) - Advogado: LINEU ALVES CAVALCANTE JUNIOR (OAB: 3945/AC)

1001836-84.2023.8.01.0000 - Agravado de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Alex Sales Bento - Agravado: DETRAN-AC - Departamento Estadual de Transito - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC) - Proc. Estado: Paulo Cesar Barreto Pereira (OAB: 2463/AC) - Promotor: Romeu Cordeiro Barbosa Filho

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0709295-76.2024.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fazenda Pública.

Apelação Cível nº: 0800043-46.2023.8.01.0016 de Assis Brasil/Vara Única - Cível.

Agravado de Instrumento nº: 1002478-23.2024.8.01.0000 de Sena Madureira/Vara Cível.

Apelação Cível nº: 0707183-37.2024.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara da Fazenda Pública.

Agravado de Instrumento nº: 1000024-36.2025.8.01.0000 de Rio Branco.

VISTA

0710631-86.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Control Construções Ltda - Apelante: Wilson Furtado Roberto - Apelado: Control Construções Ltda - Apelado: Wilson Furtado Roberto - Adiado. "Após o voto do relator pelo desprovimento de ambos os Recursos. Pede vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desª. Denise Bonfim. Suspendo o julgamento em 08.05.2025". - Advogado: André Luiz Cavalcanti Cabral (OAB: 11195/PB) - Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Advogado: Thais Frari Viana (OAB: 6290/AC) - Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC) - Advogado: Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC) - Advogada: Raessa Karen Rodrigues de Oliveira (OAB: 5228/AC) - Advogado: Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC)

0802292-20.2020.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Estado do Acre - Apelante: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Apelado: Estado do Acre - Apelado: Departamento Estadual de Pavimentação de Saneamento - DEPA-SA - Apelado: Município de Rio Branco - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento do Recurso, no que foi acompanhado pela Desª. Denise Bonfim. Pede vista dos autos Des. Roberto Barros. Suspendo o julgamento em 08.05.2025". - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC) - Promotor: Alekine Lopes dos Santos - Promotor: Alekine Lopes dos Santos - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC) - Procª. Estado: Raquel Eline da Silva Albuquerque (OAB: 2686/AC)

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 12h32min. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretária da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

11.419/2006.

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
(Realizada no dia 15 de maio de 2025)

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Elcio Mendes (Membro) e Lois Arruda (Membro). Presente o Procurador de Justiça Getúlio Barbosa de Andrade.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 11ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 15 de maio de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0000156-09.2022.8.01.0003 - Apelação Cível - Brasileira - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Laércio Leonardo dos Santos - Apelado: Juarez Jacó da Silva Me (Supermercado Sertanejo) - Apelado: Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB: 3895/AC) - Advogada: Giseli Andréia Gomes Lavadenz (OAB: 4297/AC) - Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC)

0102798-98.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Elesbão Ferreira Freire - Agravado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - "DECIDE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. DESIGNADO PARA LAVRATRURA DO ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR ELCIO MENDES, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO AO RECURSO, TENDO SIDO ACOMPANHADO PELO DES. ROBERTO BARROS". - Advogada: Prissila Souza Freire Viana (OAB: 4815/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC)

0700013-65.2024.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: M. de R. B. - Apelado: T. W. C. do M. (Representado por seu Pai) C. do M. C. - Apelado: E. do A. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC) - D. Público: André Espindola Moura (OAB: 1314/AC) - Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC)

0700020-97.2024.8.01.0003 - Apelação Cível - Brasileira - Relator: Des.: Elcio Mendes - Autor: A. S. S. P. Gadelha-Lotérica Boa Sorte (Na Pessoa de seu Representante Legal) - Requerido: Caixa Seguradora S.a - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Marília Gabriela Medeiros de Oliveira (OAB: 3615/AC) - Advogada: Maria Angelica Pazdziorny (OAB: 777/RO) - Advogado: Leandra Maia Melo (OAB: 1737/RO)

0700220-54.2022.8.01.0010 - Apelação Cível - Bujari - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A - Apelado: Sebastião Chagas Torres - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: George Ottávio Brasilino Olegário (OAB: 15013/PB) - Advogado: Ítalo de Araújo Rodrigues (OAB: 5270/AC) - Advogado: PAULA CAROLINA FARIAS DE FREITAS (OAB: 6058/AC)

0700302-66.2023.8.01.0005 - Apelação Cível - Capixaba - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: ENERGISA S/A - Apelada: Luciane da Silva Brito - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC) - Advogado: Eduardo Queiroga Estrela Maia Paiva (OAB: 23664/PB) - Advogado: Juliana Lelis dos Santos (OAB: 16066/MS) - Advogado: Takeshi Iuasse (OAB: 6113/MT) - Advogado: Anderson Pontes Pedroza (OAB: 26942/MS) - Advogado: Ernesto Borges Neto (OAB: 6651B/MS) - Advogado: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB: 5871/MS) - Advogado: Douglas Siqueira Artigas (OAB: 11268/MS) - Advogado: Walberto Laurindo de Oliveira Filho (OAB: 14050/MS) - D. Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC)

0702979-47.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A - Apelada: Maria Cleiciane de Almeida Melo - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Denner B. Mascarenhas Barbosa (OAB: 4788/AC) - Advogada: Taina Ferreira Bonifácio (OAB: 26903/MS) - Advogado: Malirre Abadi Ghadim (OAB: 20350/MS) - Advogado: Adail Vieira da Mota Neto (OAB: 6425/AC)

0707287-63.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Gerson Feitosa Ferreira Júnior - Apelado: Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - D. Público: André Espindola Moura (OAB: 23828/CE) - Advogado: JHONATAN RENE SANTOS DA SILVA (OAB: 6631/AC) - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC)

0714527-06.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: João Paulo da Silva Malveira - Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Flaviana Leticia Ramos Moreira Garcia (OAB: 12891O/MT) - Advogado: Eudes Costa Lustosa (OAB: 3431/RO) - Advogada: Elaine Leite de Moura (OAB: 16991/MT) - Advogada: Marissan Sousa Carvalho (OAB: 7245/RO) - Advogado: Diego Weis Júnior (OAB: 8532/RO) - Proc. União: Naina Magalhães Santos Pimenta (OAB: 4784/AC) - Proc. União: André Brito Mafra - Proc. União: Daniel Catharino Lourenço Higino - Procª União: Erika Basilio Khalili - Proc. União: Lillian Oder Marques Campelo - Procª União: Clarice Portela Kawakami Macêdo - Proc. União: Eduardo Moisés Santana dos Santos - Proc. União: Guilherme Ribeiro Teixeira - Proc. União: Marília Costa Vieira

0800095-41.2023.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior

0800159-22.2021.8.01.0081 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior

1000201-97.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: Maria Estevão de Souza - Agravado: Estado do Acre - "DECIDE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, DIVERGENTE O DESEMBARGADOR LOIS ARRUDA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO AO RECURSO". - Advogado: Luís Gustavo Sena da Silva (OAB: 6208/AC) - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC)

1000387-23.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Maria das Dores de Araújo Passos - Agravado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Renato Augusto Fernandes Cabral Ferreira (OAB: 3753/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC)

1000506-81.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: M. L. dos R. V. - Agravado: D. B. S/A - Agravado: P. P. de V. LTDA - E. (- "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Alceu Aguido da Silva Júnior (OAB: 6395/AC) - Advogada: Maria de Jesus dos Santos (OAB: 6053/AC) - Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC) - Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA)

1002099-82.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: M. de R. B. - Agravado: M. P. do E. do A. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Iverson Rodrigo Monteiro Bueno

1002478-23.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Sena Madureira - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Maria de Nazaré Silva de Mendonça - Agravado: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - Ibfc - Agravado: Estado do Acre e outro - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC) - Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC) - Advogado: Lucas Augusto Gomes da Silva (OAB: 6195/AC) - Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC) - Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC) - Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC) - Advogado: Aleks Rodrigues Barboza Junior (OAB: 6520/AC) - Advogado: Henri-

que Araújo Figueiredo (OAB: 6729/AC) - Advogado: Joascley Silva dos Santos (OAB: 5934/AC) - Advogada: DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA (OAB: 315249/SP) - Proc. Estado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0708271-13.2024.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara da Fazenda Pública.
Apelação Cível nº: 0704605-04.2024.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível.
Apelação Cível nº: 0700274-70.2024.8.01.0003 de Brasileira/Vara Cível.

VISTA

0800218-82.2023.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Estado do Acre - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Adiado. “Após votar o relator pelo provimento do Recurso, onde foi acompanhado pelo Des. Lois Arruda, pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 15.05.2025”. - Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC) - Promotor: André Pinho Simões

1000166-40.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: M. I. G. C. - Agravado: R. M. C. B. (Representado por seu Pai) R. B. de L. e outro - Adiado. “Após votar o relator pelo conhecimento e provimento do Recurso, onde foi acompanhado pelo Des. Lois Arruda, pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 15.05.2025”. - Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC) - Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC) - Advogado: LUIZ DE GONZAGA RIBEIRO DA SILVA (OAB: 5959/AC)

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 12h40min. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretária da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
(Realizada no dia 22 de maio de 2025)

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 10h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Lois Arruda (Membro) e Laudivon Nogueira (Presidente), para julgamento residual dos processos de sua Relatoria. Presente o Procurador de Justiça Ubirajara Braga de Albuquerque.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 12ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 22 de maio de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0700330-50.2017.8.01.0003 - Apelação / Remessa Necessária - Brasileira - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: Estado do Acre - Apelado: Wesley Barbosa Chaves - Retirado de pauta. - Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC) - D. Pública: Juliana Caobianco Queiroz Mateus (OAB: 206149/SP)

0800007-06.2024.8.01.0004 - Remessa Necessária Cível - Epitaciolândia - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Juízo Recorrent: Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Epitaciolândia - Recorrido: Estado do Acre - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, acolher a Questão de ordem suscitada pelo eminente relator, a unanimidade, no sentido de não conhecer da Remessa Necessária, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 496, do CPC, com o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de direito, nos termos do voto do Relator”. - Procª. Estado: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC)

0800023-54.2023.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Abelardo

Townes de Castro Júnior

0800024-39.2023.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Apelante: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior

1001237-14.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Agravante: J. D. O. M. (Representado por sua mãe) S. O. e outro - Agravada: K. K. A. M. - Agravado: M. H. E. M. e outros - Agravada: R. A. M. R. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 8048/AC)

1002036-57.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Agravante: Suzana Oltramari e outros - Agravada: Kathiana Katryna Abreu Moura - Agravado: Marcelo Henrique Esteves Moura - Agravada: Renata Araújo Moura Rotta e outro - Agravada: Raquel Araújo Moura - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 8048/AC)

1002285-08.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Laudivon Nogueira - Agravante: Banco do Brasil S/A. - Agravado: CESA-RIO & FURTADO LTDA, e outro - Agravado: Samir Furtado Pereira - Agravado: Jorge Agostinho Cesario - Agravada: Marina Ribeiro Cesario - Agravada: Renata Brasileiro de Moura - Agravada: Ana Carolina Pereira Feltrin - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Marcelo Neumann (OAB: 110501/RJ) - Advogado: Tobias Levi de Lima Meireles (OAB: 3560/AC) - Advogado: Eduardo Secoti Barioni (OAB: 6284/AC) - Advogado: KELITON LEIVA ALVES DUARTE (OAB: 4160/AC)

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0700678-11.2016.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara de Fazenda Pública.
Apelação Cível nº: 0700708-60.2023.8.01.0014 de Tarauacá/Vara Cível.
Apelação Cível nº: 0702182-24.2022.8.01.0007 de Xapuri/Vara Única – Cível.
Apelação / Remessa Necessária nº: 0700330-50.2017.8.01.0003 de Brasileira/Vara Cível.

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 12h30min. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretária da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:20, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
(Realizada no dia 29 de maio de 2025)

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Elcio Mendes (Membro) e Lois Arruda (Membro). Presente o Procurador de Justiça Cosmo Lima de Souza.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 13ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 29 de maio de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0102102-62.2024.8.01.0000 - Agravo Interno Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Karla Sammilly Hanan de Souza - Agravado: Cooperfor Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltd - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Raphaela Messias Queiroz Rodrigues (OAB: 3003/AC) - Advogado: Sadi Bonatto (OAB: 10011/PR) - Advogado: Fernando José Bonatto (OAB: 25698/PR) - Advogada: Rosane Barczak (OAB: 47394/PR)

0102458-57.2024.8.01.0000 - Embargos de Declaração Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Embargante: Deusdete Antonio Nogueira e outros - Embargado: Ecoville Rio Branco Empreendimento Imobiliário Ltda. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Ramon Carmo dos Santos (OAB: 34008/GO) - Advogada: Renata Nery Martins (OAB: 5315/AC) - Advogada: Juliana Vera dos Santos (OAB: 51688/GO) - Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC) - Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC)

0102775-55.2024.8.01.0000 - Agravo Interno Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: MUNICIPIO de RIO BRANCO - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Promotor: Walter Teixeira Silva

0102777-25.2024.8.01.0000 - Agravo Interno Cível (Fora de Uso) - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: MUNICIPIO de RIO BRANCO - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC)

0700321-63.2023.8.01.0008 - Apelação Cível - Plácido de Castro - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Valmir Lobo - Apelado: Maria da Penha de Araújo Barbosa - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Rayane Cavalcante dos Santos (OAB: 6356/AC) - Advogado: Willian Pollis Montovani (OAB: 4030/AC) - Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)

0700801-69.2017.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: S. M. Cameli e outro - Apelado: Marcos Aparecido da Silva Cordeiro - Apelado: Município de Cruzeiro do Sul - AC - Apelado: Instituto do Meio Ambiente do Acre - Imac - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento aos Recursos, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Adilson Olimpio Costa (OAB: 3709/AC) - Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Advogado: Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC) - Advogado: Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC) - Procurador: Jonathan Xavier Donadoni (OAB: 3390/AC)

0702143-74.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Terras Alphaville Rio Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda - Apelante: Al Empreendimentos S.A - Apelado: Carlos Henrique da Silva Vila - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC) - Advogado: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro (OAB: 13116/MS) - Advogado: Walberto Laurindo de Oliveira Filho (OAB: 14050/MS) - Advogado: Ernesto Borges Neto (OAB: 6651B/MS) - Advogado: Fernando Moreira Drummond Teixeira (OAB: 108112/MG) - Advogada: Pâmela de Oliveira Alvim (OAB: 5758/AC) - Advogada: Leticia Matos Santos (OAB: 5491/AC)

0703381-65.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: Frisacre Frigorífico Santo Afonso do Acre Ltda - Apelado: Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC) - Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC) - Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC) - Advogada: Esther Cerdeira da Costa de Oliveira (OAB: 5333/AC) - Advogada: Pâmela de Oliveira Alvim (OAB: 5758/AC) - Advogado: Hairon Sávio Guimarães de Almeida (OAB: 6149/AC) - Advogada: Pamela Andressa de Matos Costa (OAB: 6183/AC) - Advogado: Williamson Paz das Neves (OAB: 5386/AC) - Proc. Estado: Leandro Rodrigues Postigo Maia (OAB: 2808/AC)

0704805-11.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Pedro Terra Sociedade Individual de Advocacia e outro - Apelada: Sima de Souza Curty - Apelada: MILLENA FERNANDES DE ABREU CURTY - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do

Acre, à unanimidade, conhecer do Recurso e negar provimento, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Pedro Henrique Terra Hochmüller Silveira (OAB: 29675/GO) - Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Advogado: Théo Moreira Costa Chagas (OAB: 48667/GO) - Advogado: Clayton Machado Gomes Arantes (OAB: 10461/GO) - Advogado: Thiago de Sousa Santos (OAB: 346076/SP)

0704810-04.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: D. A. R. L. (Representado por sua mãe) D. M. da R. - Apelado: M. B. de L. - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Rep: Danielli Modesto da Rocha - Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC) - Advogada: Micheli Santos Andrade (OAB: 5247/AC) - Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC) - Advogado: MATHEUS DA COSTA MOURA (OAB: 5492/AC) - Advogada: Ayra Assaf Ferraz (OAB: 5545/AC) - Advogado: Ana Clara Rangel de Lima (OAB: 5998/AC) - Advogada: Lorena Louise Vitoriano Mendes (OAB: 6052/AC) - Advogado: Kartiele da Silva Lira (OAB: 6051/AC) - Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC) - Advogado: Cristiano Vendramin Cancian (OAB: 3548/AC) - Advogado: Daniel Duarte Lima (OAB: 4328/AC) - Advogado: Uêndel Alves dos Santos (OAB: 4073/AC)

0706193-17.2022.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Rafael da Silva Vargas - Apelante: União Educacional do Norte - Apelado: União Educacional do Norte - Apelado: Rafael da Silva Vargas - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Recursos, nos termos do voto do Relator". - Advogado: LUAN DOS SANTOS FERREIRA (OAB: 5653/AC) - Advogada: Daiane Carolina Dias de Sousa Ferreira (OAB: 5604/AC) - Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC) - Advogada: Geane Portela E Silva (OAB: 3632/AC)

0706465-79.2020.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Leonir Alves de Souza - Apelado: Espólios de Beatriz Freire da Rocha e Manoel Vandul Freire Rocha (Representado por sua Inventariante) - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC) - Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC) - Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC) - Advogado: Geraldo Neves Zanotti (OAB: 2252/AC) - Advogado: Euclides Cavalcante de Araújo Bastos (OAB: 722A/AC)

0707183-37.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: RICARDO FACHIN CAVALLI - Apelado: Estado do Acre - Decide o ***, à unanimidade, dar provimento ao Recurso. - Soc. Advogados: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC) - Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC) - Proc. Estado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

0709105-16.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Apelada: Sophia Dourado Silva (Representado por seu Pai) ERMILSON BARBOSA DA SILVA - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Rep: Ermilson Barbosa da Silva - D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC)

0710073-51.2021.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: G. I. M. N. - Apelante: A. da C. V. - Apelante: A. V. M. N. (Representado por sua mãe) A. da C. V. - Apelante: M. V. M. N. - Apelado: G. I. M. N. - Apelada: A. da C. V. - Apelada: A. V. M. N. e outro - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Luiz Carlos Alves Bezerra (OAB: 3249/AC) - Advogado: Marciano Carvalho Cardoso Junior (OAB: 3238/AC) - Advogado: Pâmela Ferreira da Silva (OAB: 5369/AC) - Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - Advogado: Marciano Carvalho Cardoso Júnior (OAB: 3238/AC)

0711689-56.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Banco do Brasil S/A - Apelada: Roseana Queiroz Bento de Oliveira - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN) - Advogado: Acelon da Silva Dias (OAB: 6682/AC)

0713087-82.2017.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Lima e Pinheiro Construtora Ltda. - Apelado: Depasa - Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - Apelado: Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA - Apelado: Serviço

de Água e Esgoto do Estado do Acre – Saneacre - Retirado de pauta. - Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Advogado: Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC) - Advogado: João Felipe de Oliveira Mariano (OAB: 4570/AC) - Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC) - Advogado: Marcus Venicius Nunes da Silva (OAB: 3886/AC) - Advogado: DIENIFAN PINHEIRO LIMA (OAB: 5161/AC) - Advogado: Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC) - Advogada: Pamella Coelho Lustosa e Silva (OAB: 2359A/AM) - Advogada: Pamella Coelho Lustosa e Silva (OAB: 62140/PE) - Procª. Estado: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC)

0714553-04.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: L. S. C. - Apelada: L. V. S. C. (Representado por sua mãe) L. B. de S. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Aleks Rodrigues Barboza Junior (OAB: 6520/AC) - Advogado: GABRIEL MACHADO FEITOZA (OAB: 6403/AC) - Advogado: Marcos Paulo Pereira Gomes (OAB: 4566/AC) - Advogado: Yasser Andrei Aires Morais (OAB: 5741/AC) - Advogado: Alex da Silva Oliveira (OAB: 5985/AC) - Advogada: Talita Ximenes Guerra (OAB: 6344/AC) - Advogado: Cleiber Mendes de Freitas (OAB: 5905/AC)

0718541-96.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Francisca Maria Nascimento dos Santos - Apelado: Facta Financeira S.a. Crédito, Financiamento e Investimento (Facta Financeira) - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogada: Raphaela Messias Queiroz Rodrigues (OAB: 3003/AC) - Advogada: MONIQUE PINHEIRO TRINDADE (OAB: 6699/AC) - Advogado: Paulo Eduardo Silva Ramos (OAB: 54014/RS)

0720695-87.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Apelante: Antonio Francisco da Silva Pessoa - Apelado: Telefônica Brasil S/A - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Thiago Amadeu Nunes de Jesus (OAB: 6119/AC) - Advogado: Wilker Bauher Vieira Lopes (OAB: 5874/AC) - Advogada: Andressa Melo Siqueira (OAB: 3323/AC) - Advogada: Pollyana Veras de Souza (OAB: 4653/AC) - Advogado: Eduardo José Parilha Panont (OAB: 4205/AC)

0800190-32.2014.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Estado do Acre - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Retirado de pauta. - Proc. Estado: Gustavo Faria Valadares (OAB: 4233/AC) - Promotor: Wendy Takao Hamano

1000287-68.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acre previdência) - Agravado: DERÓCIO MOURÃO DE MEDEIROS - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogada: Lais Bezerra de Carvalho (OAB: 5420/AC) - Advogada: Ellen Carine Nogueira da Silva (OAB: 5029/AC)

1002039-12.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: E. A. R. - Agravado: E. A. M. F. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator”. - Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC) - Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC) - Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC) - Advogado: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC) - Advogado: João Paulo de Sousa Oliveira (OAB: 4179/AC) - Advogado: LUCAS EDUARDO SANTOS GUERRA (OAB: 4664/AC)

1002363-02.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Francisco Carlos Nobrega Gomes (Curador(a) Especial) - Agravado: Sociedade Educacional e Cultural Meta - Eireli - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC) - Advogada: Laura Cristina Lopes de Sousa (OAB: 3279/AC) - Advogado: Carlos Vinicius Lopes Lamas (OAB: 1658/AC)

1002505-06.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rio Branco Ltda - Sicoob Unirbo - Agravado: Santa Casa de Misericórdia do Acre - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Fabiano de Freitas Passos (OAB: 4809/AC)

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0713087-82.2017.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara da Fazenda Pública.

Apelação Cível nº: 0800190-32.2014.8.01.0002 de Cruzeiro do Sul/1ª Vara Cível.

Apelação Cível nº: 0700078-40.2023.8.01.0002 de Cruzeiro do Sul/2ª Vara Cível;

Apelação Cível nº: 0800027-03.2024.8.01.0002 de Cruzeiro do Sul/2ª Vara Cível.

VISTA

1000741-48.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Elcio Mendes - Agravante: Marclícia Severino de Oliveira - Agravado: Banco do Brasil S/A. - Agravado: Marcelo Martins Negreli - Adiado. “Após votar o relator pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, pediu vista dos autos o Des. Lois Arruda, reservando-se a votar após o voto vista, o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 29.05.2025”. - Advogado: Kelmey de Araújo Lima (OAB: 2448/AC) - Advogado: MARCELO NEUMANN (OAB: 110501/RJ) - Advogado: Isau da Costa Paiva (OAB: 2393/AC)

0800303-68.2023.8.01.0002 - Apelação / Remessa Necessária - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: E. do A. - Apelado: M. P. do E. do A. - Adiado. “Após votar o relator pelo provimento do Recurso, acompanhado pelo Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, o Des. Elcio Mendes. Suspendo o Julgamento em 29.05.2025”. - Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC) - Promotor: Leonardo Honorato Santos

1001518-67.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Rilton Almeida Lima - Agravado: DEMIAN MIZIARA AMARAL e outros - Agravado: Estado do Acre - Adiado. “Após votar o relator pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, acompanhado pelo Des. Elcio Mendes. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 29.05.2025”. - Advogada: Julianne de Freitas Barbosa (OAB: 2923/AC) - Advogada: Amanda de Souza Duque Estrada (OAB: 74144/DF) - Advogado: Adair Jose Longuini (OAB: 436/AC) - Advogado: Pascal Abou Khalil (OAB: 1696/AC) - Advogado: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC) - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC)

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 11h. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Coordenadora da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:21, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIADA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
(Realizada no dia 05 de junho de 2025)

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, reuniram-se os membros da Primeira Câmara Cível, às 09h, em Sessão Presencial/Telepresencial. Presentes o Desembargador Roberto Barros (Presidente), Lois Arruda (Membro) e Denise Bonfim (Membro da Câmara Criminal, convocada para compor o quórum), ante ausência justificada do Des. Elcio Mendes. Presente o Procurador de Justiça Carlos Roberto da Silva Maia.

Instalada a Sessão, foi aprovada a Ata da 14ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível, realizada em 05 de junho de 2025, sem ressalvas, dispensada a leitura.

JULGAMENTOS

0700078-31.2022.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Estado do Acre - Apelada: A. E. R. de S., R. P. S. G., M. C. R. da S. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator”. - Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC) - D. Público: André Espíndola Moura (OAB: 23828/CE)

0702735-31.2018.8.01.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Roberto Barros - Apelante: S. de S. M. - Apelante: D. de E. de R. I. H. e A. do A. - D. - Apelado: D. de E. de R. I. H. e A. do A. - D. - Apelado: S. de S. M. - “Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, declarar a incompetência da Justiça Estadual, com a remessa do feito à Justiça do Trabalho, nos termos do voto do Relator. Unânime.” - Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC) - Proc. Estado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

0709590-16.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Apelante: Unimed Goiânia - Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (cnu) - Apelante: Alissa Costa Oliveira - Apelada: Alissa Costa Oliveira - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelas partes demandadas, nos termos do voto do Relator. Unânime." - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Anderson Silva Giroto (OAB: 29498/GO) - Advogada: Samara Torres Vieira (OAB: 39385/GO) - Advogado: STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA (OAB: 25775/GO) - Advogada: Thayanne Saraiva Cardoso de Souza (OAB: 43965/GO) - Advogada: Karenn Larisse Santos Pacheco (OAB: 42539/GO) - Advogada: Raquel Carvalho Diniz (OAB: 37477/GO) - Advogado: Ary Ferreira da Silva Filho (OAB: 63779/GO) - Advogada: Lucymayry Guilherme Dias Rates (OAB: 28689/GO) - Advogado: Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE) - Advogada: Ilva Maria Gardenal Cabrera Camolez da Costa (OAB: 6250/AC) - Advogado: Reuel Barbosa Moraes da Costa (OAB: 6253/AC)

0710894-50.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Banco do Brasil S/A - Apelado: BORIS BORGES PEIRO - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN) - Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC)

0712276-15.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Apelante: Nicole Dantas Belem Costa e Silva - Apelada: Nicole Dantas Belem Costa e Silva - Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao apelo da parte autora e dar provimento ao apelo da parte ré, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC) - Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC) - Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC) - Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC)

0713023-28.2024.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Cecília Xavier Rosse - Apelante: Banco Bmg S. A - Apelado: Banco Bmg S. A - Apelada: Cecília Xavier Rosse - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento aos Recursos, nos termos do voto do Relator". - Advogado: João Paulo de Aragão Lima (OAB: 3744/AC) - Advogada: Leandra Maia P Aragão (OAB: 6264/AC) - Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 107399/MG) - Advogado: Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP)

0714436-13.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Rosenilde Borges da Costa - Apelado: Banco Pan S.A - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogada: Mayra Kelly Navarro Villasante (OAB: 3996/AC) - Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 4215/AC)

0715487-59.2023.8.01.0001 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Geovane da Silva Almeida - Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Matheus Fernandes da Silva (OAB: 5066/AC) - Advogado: Carlos Augusto Tortoro Junior (OAB: 247319/SP)

0801026-66.2018.8.01.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Município de Rio Branco - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Procª. Munic.: AMANDA RIBEIRO BARBOZA (OAB: 6617/AC) - Promotor: Luis Henrique Correa Rolim (OAB: 3692/RO)

1000260-85.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Assis Brasil - Relator: Des.: Roberto Barros - Agravante: Município de Assis Brasil - Agravada: Natalice Nascimento Azevedo - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provimento parcial ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Proc. Município: Daniel de Mendonça Freire (OAB: 5318/AC) - Advogado: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC) - Advogado: Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC)

1000572-61.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Jânio Teixeira Pinheiro e outro - Agravada: Ducigelda Casas Souza - "Decide a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator". - Advogado: Jânio Teixeira Pinheiro (OAB: 4467/AC) - Ad-

vogado: Carmem Lúcia Sousa Pinheiro (OAB: 4466/AC) - Advogado: Rafael Teixeira Sousa (OAB: 2773/AC) - Advogado: Vitória Souza de Araújo Abreu (OAB: 6834/AC) - Advogado: Marivaldo Gonçalves Bezerra (OAB: 2536/AC) - Advogada: Laura Cristina Lopes de Sousa (OAB: 3279/AC) - Advogada: Mayra Kelly Navarro Villasante (OAB: 3996/AC)

ADIADOS

Apelação Cível nº: 0717024-56.2024.8.01.0001 de Rio Branco/5ª Vara Cível; Apelação Cível nº: 0705015-62.2024.8.01.0001 de Rio Branco/1ª Vara Cível; Apelação Cível nº: 0706916-65.2024.8.01.0001 de Rio Branco/3ª Vara Cível; Apelação / Remessa Necessária nº: 0714700-06.2018.8.01.0001 de Rio Branco/2ª Vara da Fazenda Pública; Apelação / Remessa Necessária nº: 0800100-72.2024.8.01.0002 de Cruzeiro do Sul/Vara da Infância e da Juventude; Agravo de Instrumento nº: 1000606-36.2025.8.01.0000 de Brasileira. VISTA

0700185-41.2023.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: E. do A. - Apelada: J. H. S. P. (Curador) P. H. S. da S. - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento do Recurso, pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desa. Denise Bonfim. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC) - D. Público: André Espíndola Moura (OAB: 23828/CE)

0800055-25.2024.8.01.0081 - Apelação Cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: E. do A. - Apelado: M. de R. B. - Apelado: M. P. do E. do A. - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento do Recurso, pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desa. Denise Bonfim. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC) - Proc. Município: Edson Rigaud Viana Neto (OAB: 3597/AC) - Promotora: Patrícia Paula dos Santos

0800191-46.2016.8.01.0002 - Apelação Cível - Cruzeiro do Sul - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Estado do Acre - Apelado: Ministério Público do Estado do Acre - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento do Recurso, no que foi acompanhado pela Desa. Denise Bonfim. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Proc. Estado: Paulo Jorge Silva Santos (OAB: 4495/AC) - Promotor: Rafael Maciel da Silva (OAB: 3485/AC)

0716752-96.2023.8.01.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Apelante: Estado do Acre - Apelada: Valdeci Maia de Oliveira Facundes - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento parcial do Recurso, no que foi acompanhado pela Desa. Denise Bonfim. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Procª. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC) - Advogada: Maria Cirleide Maia de Oliveira Rocha (OAB: 3301/AC)

0100683-70.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Suscitante: Juízo de Direito da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis de Rio Branco - Suscitado: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco - Adiado. "Após votar o relator pela improcedência do conflito, no que foi acompanhado pela Desa. Denise Bonfim. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025".

1002527-64.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Tarauacá - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: F. A. L. e outro - Agravado: M. P. do E. do A. - Adiado. "Após votar o relator pelo conhecimento e desprovisionamento do recurso, no que foi acompanhado pela Desa. Denise Bonfim. Pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Advogado: Ribamar de Souza Feitosa Júnior (OAB: 4119/AC) - Promotor: Lucas Bruno Iwakami.

1002605-58.2024.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Relator: Des.: Lois Arruda - Agravante: Estado do Acre - Agravada: Maria de Souza Liberato - Adiado. "Após votar o relator pelo provimento do Recurso, pediu vista dos autos o Des. Roberto Barros, reservando-se a votar após o voto vista, a Desa. Denise Bonfim. Suspendo o Julgamento em 05.06.2025". - Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC) - Advogado: Luiz Guilherme da Silva Santos (OAB: 4464/AC)

Os pronunciamentos dos Desembargadores e do Procurador de Justiça constam no áudio gravado por meio do programa utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Google Meet), arquivado na rede de computadores deste Tribunal. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 11h30min. Do que, para constar, eu, _____ Vanusa Lima de Matos Rodrigues, Coordenadora da Primeira da Câmara Cível, lavrei a presente ata que depois de aprovada, vai assinada pelo Desembargador Roberto Barros, Presidente.

Desembargador **Roberto Barros**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador ROBERTO BARROS dos Santos, Desembargador (a), em 10/06/2025, às 08:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vanusa lima de Matos Rodrigues, Secretário(a), em 10/06/2025, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

2ª CÂMARA CÍVEL

PAUTA DE JULGAMENTO (DIÁRIO) elaborada nos termos do artigo 935, do CPC c/c art. 65 a 68, do RITJAC, para a 19ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara Cível, que será realizada no vigésimo quarto dia de junho de 2025 (24/06/2025), terça-feira, às 9 horas (fuso horário oficial do Acre), ou nas subseqüentes, nas dependências da sala de Sessões da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sito à Alameda Desembargador Jorge Araken, s/nº, Via Verde, Rio Branco – Acre, CEP: 69915-63, fone: 3212-8253, Rio Branco/AC - Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Sede Administrativa, www.tjac.jus.br, e-mail: geses@tjac.jus.br e caciv2@tjac.jus.br, em conformidade com Portaria Conjunta nº 71/2022 do TJ/AC; Resolução nº 354/2020 (artigos 3º e 5º) e Resolução nº 465/2022 (artigos 2º e 3º), ambas do Conselho Nacional de Justiça, contendo os seguintes feitos:

1.
Apelação Cível nº 0800070-28.2023.8.01.0081
Origem: Infância e Juventude de Rio Branco / 2º Vara da Infância e da Juventude
Assunto: Entrada e Permanência de Menores
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Waldirene Cordeiro
Apelante: M. de R. B..
Procuradora: Janete Melo D'albuquerque Lima (OAB: 1751/AC).
Procurador: Kelmy de Araújo Lima (OAB: 2448/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Apelado: H. F. L. (Representado por sua mãe) L. F. L..
D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).
2.
Apelação Cível nº 0713272-13.2023.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 4ª Vara Cível
Assunto: Prestação de Serviços
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Nonato Maia
Apelante: Lourdes Yara Araújo Matos.
Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).
Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).
Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).
Apelado: União Educacional do Norte.
Advogada: Geane Portela E Silva (OAB: 3632/AC).
3.
Agravado de Instrumento nº 8000034-58.2025.8.01.0000
Origem: Rio Branco / 2ª Vara Cível
Assunto: Concurso de Credores
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Waldirene Cordeiro
Agravante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Thiago Torres de Almeida (OAB: 4199/AC).
Agravado: Rota do Grão Transportes Rodoviários Ltda.
Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC).
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC).
Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC).
Agravado: Raça Agropecuária Comércio e Representação Ltda.
Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC).
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC).
Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC).
4.
Apelação Cível nº 0706004-68.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara da Fazenda Publica
Assunto: Adicional de Insalubridade
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Júnior Alberto
Apelante: Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Proc. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Apelado: Renato da Silva Oliveira.
Advogada: Aleixa Ligiane Ebert (OAB: 3133/AC).

5.
Apelação Cível nº 0712519-90.2022.8.01.0001

- Origem: Rio Branco / 4ª Vara Cível
Assunto: Empréstimo Consignado
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Júnior Alberto
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S. A..
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE).
Apelada: Leone Alves Pereira.
Advogado: JANDERSON DE PAULA SOUZA (OAB: 5898/AC).
6.
Apelação Cível nº 0705591-89.2023.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 3ª Vara Cível
Assunto: Empréstimo Consignado
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Júnior Alberto
Apelante: Banco do Brasil S/A..
Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).
Apelada: Janete de Oliveira Assis.
Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
7.
Agravado de Instrumento nº 1000812-50.2025.8.01.0000
Origem: Rio Branco / 4ª Vara Cível
Assunto: Busca e Apreensão
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Luís Camolez
Agravante: Fábio da Silva Albuquerque.
Advogado: Philippe Uchôa da Conceição (OAB: 5665/AC).
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC).
Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC).
Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC).
Advogado: JARDANY AQUILAN SILVA DE ASSIS (OAB: 6335/AC).
Advogado: Aleks Rodrigues Barboza Junior (OAB: 6520/AC).
Advogada: Luísa Nascimento Calegari (OAB: 6802/AC).
Agravado: Banco Votorantim S/A.
Advogado: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB: 4940/AC).
8.
Agravado de Instrumento nº 1000852-32.2025.8.01.0000
Origem: Rio Branco / 3ª Vara Cível
Assunto: Prescrição e Decadência
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Luís Camolez
Agravante: E.C. Santana.
Advogado: Armando Dantas do Nascimento Junior (OAB: 3102/AC).
Advogado: Erick Venâncio Lima do Nascimento (OAB: 3055/AC).
Agravado: Casa Empreendimentos Imobiliários Ltda..
Advogado: Diego Marins Borges (OAB: 4630/AC).
Advogada: Larissa Oliveira Poersch (OAB: 4907/AC).
9.
Apelação Cível nº 0720117-27.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 3ª Vara Criminal
Assunto: Alienação Fiduciária
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Júnior Alberto
Apelante: Gabriela de Assis Marinho.
Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC).
Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC).
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S. A..
Advogado: Hiran Leao Duarte (OAB: 4490/AC).
Advogada: Eliete Santana Matos (OAB: 10423/CE).
10.
Apelação Cível nº 0715840-65.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara Cível
Assunto: Contratos Bancários
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Júnior Alberto
Apelante: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Advogado: Lázaro José Gomes Júnior (OAB: 8125/MS).
Apelado: João da Silva Sales.
D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC).
Apelante: João da Silva Sales.
D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC).
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Advogado: Lázaro José Gomes Júnior (OAB: 8125/MS).
11.
Apelação Cível nº 0705792-47.2024.8.01.0001
Origem: Rio Branco / 1ª Vara da Fazenda Publica
Assunto: Adicional de Insalubridade
Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Luís Camolez
Apelante: Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Proc. Estado: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).
Apelado: Reneu Galdino Andrade Junior.
Advogada: Aleixa Ligiane Ebert (OAB: 3133/AC).

Subsecretária de Apoio às Sessões (Coordenadoria da Segunda Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 10 de junho de 2025.

Daniel Soares Gomes
Coordenador da Segunda Câmara Cível

INTIMAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES – DECISÃO COLEGIADA (ACÓRDÃO) – SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000381-16.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Luís Camolez
Agravante: Banco Volkswagen S/A.
Advogado: Francisco de Assis Lélis de Moura Júnior (OAB: 23289/PE).
Agravado: Afonso Américo da Silva.
Advogado: Luiz Carlos Alves Bezerra (OAB: 3249/AC).
Advogado: Andre Ferreira Marques (OAB: 3319/AC).
Assunto: Pagamento Em Consignação

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACESSO AO APLICATIVO PARA EMISSÃO DE BOLETOS. POSSIBILIDADE.
1. A ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses previstas no art. 539 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, e art. 335 e seguintes do Código Civil, por pretensão declaratória de liberação do devedor concedendo-lhe quitação da dívida mediante o depósito do valor devido.

2. As alegações do agravante não se revestem de plausibilidade, haja vista que, em análise do caso, observa-se que as cláusulas do contrato de financiamento não foram alteradas ou modificadas pela Decisão agravada, considerando ter sido detectada pelo Juízo de primeiro grau uma possível falha na prestação do serviço bancário, decorrente da impossibilidade do aplicativo em fazer a emissão dos boletos bancários para o pagamento das parcelas do financiamento.

3. Agravo de Instrumento desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000381-16.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Julgamento virtual (Art. 93 do RITJAC).

Classe: Apelação Cível n. 0702969-68.2022.8.01.0002
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Apelante: G. S. A. de Z..
Advogado: Rafael Aparecido Goncalves (OAB: 249630/RJ).
Advogada: Aline Aguiar O. M. Santos (OAB: 233303/MG).
Advogada: Lígia Soares Santos (OAB: 206312/MG).
Advogada: Bianca Montrezor Aguiar (OAB: 194671/MG).
Advogado: Celso David Júnior (OAB: 212355/MG).
Advogada: Jeniffer P. Ferreira (OAB: 194335/MG).
Apelado: D. M. G. O..
Advogado: Hosney Repiso Nogueira (OAB: 6327/RO).
Assunto: Guarda

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. PARA GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral da menor M. S. de Z. O., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta, em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido para realização de estudo psicossocial. No mérito, alega desinteresse do genitor no convívio e nos cuidados da filha, pleiteando a concessão da guarda unilateral. O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da guarda compartilhada, sustentando estar apto ao exercício do poder familiar e alegando possível alienação parental por parte da mãe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa

em razão do indeferimento do estudo psicossocial requerida pela autora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a modificação da guarda compartilhada para unilateral, com base no melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir, de forma fundamentada, diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme previsão do art. 370 do CPC. No caso, o indeferimento do estudo psicossocial foi devidamente justificado pelo juízo de origem, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa.
4. A guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico pátrio (art. 1.584 do CC/2002), mesmo diante da ausência de consenso entre os genitores, devendo ser excepcionada apenas quando demonstrada a inaptidão de um dos pais para o exercício do poder familiar ou quando houver risco à integridade da criança.
5. O distanciamento geográfico entre os genitores, por si só, não impede a guarda compartilhada, especialmente diante das possibilidades de comunicação à distância, conforme entendimento do STJ (REsp 1.878.041/SP).
6. As divergências pontuais entre os genitores sobre aspectos da vida da menor, como uso de celular ou tipo de tratamento de saúde, não configuram causa suficiente para afastar o regime da guarda compartilhada, tampouco indicam animosidade insuperável.
7. O apelado demonstrou interesse na manutenção do regime de guarda compartilhada e participa, na medida do possível, da vida da filha, não havendo elementos nos autos que desabonem sua conduta como pai ou indiquem prejuízo à menor em razão da manutenção do atual regime.
8. A alteração para guarda unilateral, na ausência de causa legal justificada, contrariaria o melhor interesse da criança, podendo, inclusive, fragilizar os vínculos afetivos com o genitor não guardião.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1- O indeferimento da prova pericial psicossocial pelo juízo de origem, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa.
2- A guarda compartilhada deve ser mantida sempre que ambos os genitores estejam aptos ao exercício do poder familiar, ainda que residam em cidades diferentes.
3- A modificação da guarda para o modelo unilateral exige a demonstração de fatos excepcionais que desaconselhem o regime compartilhado, inexistentes no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, art. 1.584, §§ 2º e 3º; CPC/2015, arts. 370 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.041/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 31.05.2021; STJ, REsp 1.629.994/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; TJ-MG, AI 3496330-03.2023.8.13.0000, rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 04.04.2024; TJ-DF, Ap. Cív. 0711127-94.2020.8.07.0009, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 24.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0702969-68.2022.8.01.0002, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em julgamento de quórum ampliado, por maioria, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, divergente o Desembargador Luís Camolez, que votou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000078-02.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Agravante: E. do A..
Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC).
Agravada: A. H. dos S. C. (Representado por sua mãe) H. B. dos S. H..
Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC).
Assunto: Fornecimento de Medicamentos

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM FAVOR DE CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO EVOLUTIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSUMOS MÉDICOS. CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ente federativo contra decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento de medicamentos e insumos, bem como de cadeira de rodas adaptada, a criança portadora de encefalopatia crônica não evolutiva, com comorbidades graves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de interesse

processual em razão de eventual atendimento administrativo anterior à judicialização; (ii) saber se está devidamente comprovada a necessidade da cadeira de rodas adaptada solicitada; (iii) saber se há risco de irreversibilidade que inviabilize a concessão da medida antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual está configurado, pois a atuação administrativa se iniciou somente após o deferimento judicial da medida, não havendo comprovação de atendimento espontâneo anterior.

4. A necessidade da cadeira de rodas adaptada foi comprovada mediante prescrição médica detalhada, não podendo ser postergada por trâmites burocráticos.

5. A concessão da tutela provisória atende aos requisitos do art. 300 do CPC, não havendo risco relevante de irreversibilidade, especialmente diante da previsão de depósito judicial e da natureza urgente do direito pleiteado.

6. A decisão agravada observa os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), do melhor interesse da criança (CF, art. 227) e do direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196), todos de observância obrigatória por parte do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento:

“1. Há interesse processual na judicialização de pedido de fornecimento de medicamentos e insumos, ainda que posteriormente atendido pela Administração, quando o atendimento não era assegurado antes da demanda judicial.

2. A demonstração da necessidade médica, especialmente no caso de criança em estado de hipervulnerabilidade, justifica a imposição de obrigação ao Estado, inclusive com medida antecipatória.

3. A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos e equipamentos necessários à sobrevivência e dignidade da parte autora não se mostra irreversível quando há possibilidade de depósito judicial e quando a medida visa a efetivação do direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3º e 4º; Código de Processo Civil, arts. 17; 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO, AI 5796570-90.2023.8.09.0000, Des. Anderson Máximo de Holanda, julgado em 26/06/2024.

TJ-RJ, AI 0004185-42.2024.8.19.0000, Des. Valéria Dacheux Nascimento, julgado em 04/04/2024.

TJ-MG, AI 0501892-44.2023.8.13.0000, Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000078-02.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000633-19.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Júnior Alberto

Agravante: Adinn Construção e Pavimentação Eireli.

Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC).

Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC).

Advogado: Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC).

Advogado: Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC).

Agravado: Alphaville Urbanismo S/A.

Advogado: Eduardo Chalfin (OAB: 4580/AC).

Agravado: Alpha Operações e Participações Ltda..

Advogado: Eduardo Chalfin (OAB: 4580/AC).

Agravado: Alpha Casas Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Advogado: Eduardo Chalfin (OAB: 4580/AC).

Agravado: TERRAS ALPHAVILLE SPE RIO BRANCO EMPREENDIMENTO-SIMOBILIÁRIOS LTDA..

Advogado: Eduardo Chalfin (OAB: 4580/AC).

Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens das empresas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, ainda que tenha determinado a citação dessas empresas para manifestação. A agravante sustenta que há indícios de atuação integrada entre as empresas e risco de dilapidação patrimonial, requerendo a concessão da

medida cautelar de arresto para garantir a efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar de bens das empresas integrantes de grupo econômico da executada em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a instauração do contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica justifica a recusa de medida constritiva antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência de natureza cautelar, como o arresto, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC e conforme previsto expressamente no art. 301 do mesmo diploma.

4. O arresto de bens de empresas apontadas como integrantes de grupo econômico da executada deve ser medida excepcional, condicionada à existência de indícios objetivos e concretos de condutas que visem frustrar a execução, como esvaziamento patrimonial ou ocultação de bens.

5. No caso, a agravante não demonstrou de forma concreta a existência de risco iminente ao resultado útil do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a alegações genéricas sobre vínculos societários e risco de dilapidação patrimonial.

6. O magistrado de origem agiu com prudência ao indeferir o arresto cautelar e determinar a citação das empresas para apresentação de defesa no incidente, respeitando o contraditório e a necessidade de instrução mínima antes da adoção de medidas constritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A concessão de arresto cautelar de bens de empresas supostamente integrantes de grupo econômico da executada exige prova concreta de risco de dilapidação patrimonial e de elementos que indiquem o intuito de frustrar a execução.

9. As medidas de constrição de bens antecipadas, sem o contraditório, exigem cautela, salvo em casos excepcionais devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301 e 134, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI nº 1.0000.24.057841-9/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.06.2024.

TJ-SP, AI nº 2114164-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 31.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000633-19.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Apelação Cível n. 0701006-83.2017.8.01.0007

Foro de Origem: Xapuri

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relator: Des. Júnior Alberto

Apelante: Alcenir Gonçalves Arruda.

Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC).

Advogado: Isaías Muniz de Oliveira (OAB: 4919/AC).

Advogada: Antônia Cristina da Silva Mendonça (OAB: 6642/AC).

Advogado: Italo Guilherme Rojas Ximenes (OAB: 5257/AC).

Apelado: Marcos Carvalho Costa Júnior.

Advogado: Marcos Rangel da Silva (OAB: 2001/AC).

Assunto: Usucapião Extraordinária

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE. ANIMUS DOMINI. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

)Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de imóvel rural sob o fundamento da ausência de comprovação da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini. O juízo de origem também revogou o benefício da justiça gratuita concedido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

)Discute-se: (i) a existência de posse qualificada apta a ensejar a aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária; (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para reconhecer, subsidiariamente, direito à posse; e (iii) a legalidade da revogação da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O momento oportuno para contraditar a testemunha é na audiência de instrução, antes da colheita do depoimento cuja parcialidade se aponta, sob pena de preclusão.

4) Não se conhece da pretensão subsidiária de reconhecimento de posse, por configurar inovação recursal. A fungibilidade entre ações possessórias e petições não é admitida, dada a diversidade de fundamentos e finalidades jurídicas.

5) A ação de usucapião extraordinária exige prova inequívoca da posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, nos termos do art.

1.238 do Código Civil.

6) Laudo pericial, inspeção judicial e prova oral coligida indicam que a área objeto da demanda integra a Fazenda São Paulo, sem que tenha havido efetiva posse pelo autor com ânimo de dono.

7) A revogação da gratuidade judiciária, fundada na existência de patrimônio e contratação de advogado particular, não se sustenta à luz do art. 98, § 3º, do CPC. A hipossuficiência restou comprovada por contracheques anexados e pela nomeação de defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para restabelecer o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido. Sentença mantida quanto à improcedência do pedido de usucapião extraordinária. Tese de julgamento:

“1. A ausência de posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, comprovada por perícia, inspeção judicial e prova oral, inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

2. A contratação de advogado particular não é, por si só, fundamento suficiente para revogação da justiça gratuita, se comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.238 e 1.243; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3º, 101, § 2º, 373, I, e 554, art. 457, caput, e § 1º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJAC, Apelação n. 0200148-24.2008.8.01.0008, DJ 19/11/2019; TJDF, Apelação n. 0025819-29.2012.8.07.0007, DJE 21/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701006-83.2017.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Agravo de Instrumento n.º 1000063-33.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Júnior Alberto
Embargante: Novesa Veículos Automotores Ltda
Procurador: BELINE JOSÉ SALLES RAMOS
Embargado: Estado do Acre
Advogado: Rafael Pinheiro Alves
Assunto:Suspensão da Exigibilidade

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE DAS CDAs. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal promovida pelo Estado do Acre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não enfrentar, de forma específica, os vícios apontados pela embargante nas CDAs que instruem a execução fiscal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações da embargante sobre a validade das CDAs, decidindo pela ausência de vícios nos títulos executivos, o que afasta a existência de omissão ou contradição.

5. A irresignação da embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício sanável por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

7. A decisão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia não incorre em omissão, ainda que não analise individualmente cada argumento das partes.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º, V; CTN, arts. 202, III e 97; CF/1988, art. 150, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1000063-33.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos

do voto do relator e das mídias digitais.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000051-19.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Cruzeiro do Sul
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relator: Des. Nonato Maia
Agravante: Município de Porto Walter.
Advogado: Aroldo Carvalho Lima (OAB: 1665/AC).
Agravado: Daniel Ribas da Cunha.
Advogado: Daniel Ribas da Cunha (OAB: 16626/MS).
Advogado: Anderson Rodrigo Zagonel (OAB: 17480/MS).
Agravado: Anderson Rodrigo Zagonel.
Advogado: Daniel Ribas da Cunha (OAB: 16626/MS).
Advogado: Anderson Rodrigo Zagonel (OAB: 17480/MS).
Assunto: Subsídios

V.V. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. IMPUGNAÇÃO A LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. VIA INADEQUADA. LEI EM TESE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão proferida em sede de ação popular que suspendeu liminarmente os efeitos de lei municipal que fixou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A parte agravada alegou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e moralidade administrativa. A decisão agravada entendeu presente a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável ao erário público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Examina-se se é cabível o manejo da ação popular para impugnar norma legal em tese, à luz da jurisprudência dos tribunais superiores que veda o uso da referida ação como substituto da ação direta de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ação popular tem por escopo o controle de legalidade de atos concretos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa ou a outros bens tutelados constitucionalmente, não sendo meio hábil para controle abstrato de constitucionalidade. 4. No caso, a pretensão deduzida visa à declaração de nulidade da Lei Municipal n. 036/2024, cuja promulgação e sanção observaram o devido processo legislativo, com eficácia programada para legislação futura, o que atrai a incidência do princípio da anterioridade. 5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de se utilizar ação popular para questionar lei em tese (REsp 1870470/RJ; MS 34.723/DF; TJ-SP, Ap. 1003331-14.2021.8.26.0116; TJ-MG, AI 1000021-045580-4/001). 6. A decisão de primeiro grau extrapola os limites do controle incidental de legalidade e adentra indevidamente a seara do controle concentrado de constitucionalidade, de competência do Órgão Especial. 7. O efeito translativo do recurso permite ao Tribunal, ao constatar a inadequação da via processual eleita, extinguir de ofício a ação originária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, conforme autorizam doutrina e jurisprudência pátrias (Elpídio Donizetti; Nelson Nery Jr.; RMS 63.004/DF – STJ). 8. Não restando configurada violação ao art. 21 da LRF ou afronta ao princípio da anterioridade, ausente o requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada cassada. 11. Em razão do efeito translativo, extingue-se a Ação Popular n. 0704198-92.2024.8.01.0001, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento: “A ação popular não é via processual adequada para impugnar lei municipal em tese, dada a vedação ao controle abstrato de constitucionalidade por essa via, sendo incabível seu uso como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIII; CPC, arts. 485, IV e §3º; Lei 4.717/65, arts. 1º e 2º; LC 101/2000, art. 21. Jurisprudência citada: STF, MS 34.723/DF, RE 1217439 AgR Edv; STJ, REsp 437.277/SP, REsp 1870470/RJ; TJSP, Ap. 1003331-14.2021.8.26.0116; TJMG, AI 1.0000.21.045580-4/001; TJRS, AI 70072340250.

V.V. Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL. MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Porto Walter contra decisão interlocutória que, em sede de ação popular, suspendeu a eficácia da Lei Municipal nº 036/2024, a qual majorou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que veda o aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração dos subsídios dos agentes políticos do Município de Porto Walter ocorreu em desrespeito à vedação contida no artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº

101/2000; e (ii) avaliar se a decisão recorrida preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a nulidade de qualquer ato que resulte em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, configurando, no caso, vício formal na Lei Municipal nº 036/2024.

5. A norma municipal foi promulgada dentro do período vedado e sem a devida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, contrariando os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que compromete sua validade.

6. O parecer da Comissão de Orçamento e Finanças não apresentou fundamentação adequada quanto à viabilidade do aumento dos subsídios, em afronta ao devido processo legislativo.

7. A juntada posterior de documentos relacionados ao impacto financeiro não supre a exigência de sua apresentação no trâmite legislativo, cabendo ao juízo de origem a análise aprofundada durante a instrução processual.

8. A jurisprudência dos Tribunais tem reiteradamente declarado a nulidade de leis municipais que concedem reajuste de subsídios de agentes políticos em período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. A decisão recorrida preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrando a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano ao erário, justificando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O aumento de subsídios de agentes políticos nos 180 dias anteriores ao final do mandato viola a vedação do artigo 21, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo nulo de pleno direito. 2. A ausência de estimativa de impacto financeiro na tramitação legislativa compromete a validade da norma que majora despesas com pessoal. 3. A tutela de urgência concedida para suspender norma municipal que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser mantida quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano ao erário.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15, 16 e 21, parágrafo único; CPC, art. 300; Lei nº 4.717/1965, art. 5º, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJAC, AI nº 1000543-50.2021.8.01.0000, Rel. Desª. Regina Ferrari, Segunda Câmara Cível, j. 21.06.2021; TJTO, AI nº 0006368-12.2024.8.27.2700, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 24.07.2024; TJAM, AI nº 4002076-72.2022.8.04.0000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Primeira Câmara Cível, j. 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000051-19.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão recorrida, nos termos do voto divergente inaugurado pelo Desembargador Júnior Alberto, designado para lavrar o acórdão.

Classe: Apelação Cível n. 0700730-62.2020.8.01.0002

Foro de Origem: Cruzeiro do Sul

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Claudiomar Castelo Branco.

D. Público: João Augusto Câmara da Silveira (OAB: 12097/RN).

Apelado: A. G. S. de S. (Representado por sua mãe) M. F. P. da S..

D. Público: Cláudia de Freitas Aguirre (OAB: 4238/AC).

D. Público: Diego Luiz Sales Ribeiro Gonçalves (OAB: 9062/PI).

Assunto: Relações de Parentesco

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a relação de filiação entre o Autor e o Réu e fixou pensão alimentícia em 30% do salário mínimo vigente.

2. O Apelante sustenta que não possui emprego formal e sobrevive de diárias, além de ser genitor de outras três crianças, motivo pelo qual pleiteia a redução dos alimentos para 15% do salário mínimo vigente.

3. O Apelado em contrarrazões, argumenta que o Apelante possui capacidade econômica para arcar pagar a pensão e que a redução pretendida comprometeria suas necessidades básicas.

4. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se o valor da pensão alimentícia fixado em primeira instância deve ser reduzido, considerando a capacidade econômica do Apelante e suas demais obrigações familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito aos alimentos é assegurado constitucionalmente, nos termos do art. 6º da Constituição Federal, bem como pelos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, que estabelecem o dever de prestar alimentos com base no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

7. O critério para fixação dos alimentos deve considerar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, levando em conta a situação econômica

do alimentante e as necessidades essenciais do alimentando, como moradia, saúde e educação.

8. A jurisprudência reconhece que a obrigação alimentar deve ser compatível com a capacidade econômica do genitor e que a existência de outros filhos pode justificar a redução do percentual inicialmente fixado, a fim de preservar a isonomia entre os dependentes.

9. No caso concreto, não comprovado que o Apelante possui emprego formal, mas tem o mesmo outros três filhos menores, circunstâncias que justificam a redução proporcional da pensão alimentícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido, para reduzir o percentual da pensão alimentícia de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente.

Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, sendo cabível a redução do percentual inicialmente arbitrado quando comprovado que o alimentante possui outros filhos e não dispõe de renda suficiente ao custeio da pensão fixada”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º; CC, arts. 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJMGApelação Cível: 52237083220228130024 1.0000.22.287228-5/002, Relatora: Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, julgado em 02/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700730-62.2020.8.01.0002, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0703465-66.2023.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Banco do Brasil S/A.

Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES).

Advogado: Isaac Pandolfi (OAB: 10550/ES).

Apelada: Joyngle Reis da Silva.

Advogado: Raimundo Pinheiro Zumba (OAB: 3462/AC).

Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA'. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. NÃO APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA MINIMA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido autoral e condenou o banco ao pagamento de danos materiais e danos morais, custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, sob o fundamento de responsabilidade por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa 'Minha Casa Minha Vida'.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do PMCMV; (ii) definir se é devida a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca; (iii) estabelecer se há interesse recursal ante alegada inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como agente operador do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa 'Minha Casa Minha Vida', assume responsabilidades que extrapolam a concessão de crédito, abrangendo fiscalização e representação contratual, o que lhe confere legitimidade passiva ad causam nas ações que envolvem vícios construtivos. Preliminar rejeitada.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária das instituições financeiras que representam o FAR nos contratos firmados no PMCMV, consolidando o entendimento de que essas instituições não atuam como meros financiadores.

5. A sentença não aplicou a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC, tendo mantido a regra geral de distribuição estática de provas do art. 373, I e II, do CPC. Logo, ausente pretensão resistida, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

6. A Autora/Apelada obteve êxito em dois pedidos: danos morais (R\$3.000,00) e, em parte dos danos materiais (R\$1.202,69 de um total pleiteado de R\$45.000,00). Tal circunstância caracteriza sucumbência recíproca, não sendo aplicável a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. A Súmula 326 do STJ não se aplica para afastar a sucumbência recíproca no caso concreto, pois a condenação por danos materiais foi significativamente inferior ao valor inicialmente pleiteado.

8. Dada a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção de 60% ao Banco do Brasil e 40% à autora,

com a suspensão da exigibilidade quanto a esta última, por litigar em gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente conhecido e nesta, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, por atuar como representante legal do FAR. 2. Não configura sucumbência mínima a condenação da parte autora em valores significativamente inferiores aos pleiteados, sendo cabível a da regra da sucumbência recíproca. 3. Ausente interesse recursal em discutir a inversão do ônus da prova, quando a sentença adota a regra geral de distribuição prevista no art. 373 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 85, §2º e §8º; 86, caput e par. único; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei Federa 11.977/2009; Decreto nº 7.499/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.850.596/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 06.05.2022; Súmula 326/STJ. TJAC Apelação Cível 0705310-36.2023.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 26.02.2025;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0703465-66.2023.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conhecer parcialmente do apelo e nesta, dar parcial provimento, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0701641-14.2019.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: R. 2016 E. e P. V. S.A.
Advogado: Rodolfo Ripper Fernandes (OAB: 436181/SP).
Advogado: Lucas Wagner Lourenço (OAB: 438137/SP).
Advogada: Adriana de Oliveira Souza (OAB: 393521/SP).
Apelado: Fenix Comércio de Roupas Ltda-me (aleatory).
Apelada: Rosimeire Pinto de Melo Quirino.
Apelado: J. Q. J.
Assunto: Espécies de Títulos de Crédito

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada em 07/02/2019, sob fundamento de prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2.O feito de origem buscava a cobrança de aluguéis vencidos entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2019, decorrentes de contrato de locação firmado em 30/09/2013. A Apelante sustenta a tempestividade do ajuizamento e a ocorrência de tentativa diligente de citação, e pede a reforma da sentença para seguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida no prazo legal, mesmo diante das diligências promovidas pelo exequente para localização das executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo prescricional para cobrança de aluguéis é de três anos, conforme o art. 206, §3º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento de cada obrigação.
5.O despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se houver a efetiva citação válida do devedor, conforme estabelece o art. 240, §1º, do CPC.
6.No caso, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 1º/03/2019, a citação válida das executadas não se concretizou até a prolação da sentença em 26/08/2024.
7.A falta de citação válida decorreu da insuficiência dos dados fornecidos pela exequente para localização, o que inviabilizou a interrupção do prazo prescricional.

8.A jurisprudência do STJ e de tribunais, é firme no sentido de que, na execução, a ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição, mesmo que o despacho citatório tenha sido proferido dentro do prazo legal.
9.A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a morosidade na citação não decorreu de falha do aparelho judiciário, mas inércia da exequente quanto à indicação de dados suficientes das devedoras.
10.O princípio do impulso oficial não exime a parte exequente do ônus de colaborar ativamente com o juízo, fornecendo elementos mínimos para a prática dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “1.O prazo prescricional trienal para cobrança de aluguéis

se inicia no vencimento de cada obrigação e não é interrompido se não houver citação válida; 2. A ausência de citação válida dentro do prazo legal, por insuficiência de informações prestadas pelo exequente, configura prescrição inicial da pretensão executiva; 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a morosidade na citação não decorre de falha do Judiciário, mas de omissão da parte autora”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, I; CPC, arts. 10, 240, caput e §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1864870/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.06.2020, DJe 18.06.2020; TJRJ APL 0021811-05.2014.8.19.0007, Rel. Des. Fernando F de L A da Silva, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701641-14.2019.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0006332-84.1997.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Bando da Amazônia S/A.
Advogada: Adriana Silva Rabelo (OAB: 2609/AC).
Advogado: Marcello Gomes Afonso (OAB: 2893/AC).
Advogado: André Fabiano Leite da Silva (OAB: 2030/AC).
Advogada: Marcia Freitas Nunes de Oliveira (OAB: 1741/AC).
Advogado: Arnaldo Henrique Andrade da Silva (OAB: 4810/AC).
Advogado: Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC).
Apelado: N. D. M.
Apelada: L. H. C. R. A.
Apelado: A. LTDA.
Advogado: Tadeu Fernandes (OAB: 79A/RO).
Apelado: A. A. R. A.
Apelada: E. S. D.
Assunto: Contratos Bancários

Ementa. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. DESCABIDA PARA O CASO, DIANTE DA CIÊNCIA DOS ATOS PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação de execução por título extrajudicial, em julho de 1997, foi citada a parte executada em outubro do mesmo ano.
2. O processo foi objeto de diversas tentativas de localização e constrição de bens, todas infrutíferas.
3. Suspenso o feito em três oportunidades, com alerta do juízo para os efeitos da prescrição intercorrente.
4. Após sucessivas tentativas frustradas e ausência de medidas efetivas pelo exequente no curso do prazo trienal subsequente à primeira suspensão, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC.
5. O apelo sustenta a ausência de inércia, a necessidade de intimação específica e a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução por título extrajudicial poderia ser extinta pela incidência da prescrição intercorrente; (ii) saber se a ausência de medidas efetivas do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição, mesmo diante da realização de diligências, que se apresentaram inócuas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prescrição intercorrente visa garantir a razoável duração do feito e a segurança jurídica, conforme previsão do art. 921, §4º, do CPC.
8. Nas execuções fundadas em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 44 da Lei 10.931/2004; art. 70 da LUG; art. 206, §3º, VIII, do CC).
9. Na jurisprudência do STJ, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de novas suspensões.
10. Tentativas inócuas de localização de bens, sem efetiva constrição, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
11. No caso, a primeira suspensão foi determinada em 05.07.2016, sendo corretamente iniciado o cômputo do prazo prescricional a partir de então, que se consumou ante a ausência de providências eficazes pelo exequente.
12. A tese da necessidade de intimação prévia deve ser afastada, diante da ciência inequívoca do credor quanto à fluência do prazo prescricional, com intimações e advertências expressas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A incidência da prescrição intercorrente na execução por título extrajudicial independe de nova suspensão do processo e pode ser reconhecida quando, após o prazo de um ano da primeira suspensão, o exequente deixa de adotar medidas efetivas à satisfação do crédito, ainda que realize

diligências formais inócuas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 487, II; 921, §4º; 924, V; CC: art. 206, §3º, VIII; Lei 10.931/2004: art. 44; Decreto 57.663/1966 (LUG): art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.094/TO; STJ-2a Seção, REsp nº 1.604.412-SC, J. 27.06.2018, dp, mv, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE; STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento: 09/10/2023, 3ª Turma, Publicação: DJe 16/10/2023; TJSP-12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2258614-82.2020.8.26.0000-São Paulo, J. 23.01.2021, np, vu, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, voto nº 25936; TJGO - Apelação Cível: 0295494-49.2006.8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Publicação: (S/R) DJ; TJAC, Relator (a): Des. Nonato Maia; Comarca: Rio Branco; Número do Processo: 0714520-29.2014.8.01.0001; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Julgamento: 07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0006332-84.1997.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0700206-17.2023.8.01.0081

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: S. de E. da F. - S.

Apelado: K. P. M., R. P. S. G. V. de F. M. (Representado por seu Pai) V. de F. M.. D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ).

Assunto: Fornecimento de Medicamentos

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. OBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente ação de obrigação de fazer que determinou o fornecimento do medicamento Selumetinibe 25mg, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se a determinação judicial para fornecimento do medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS está em conformidade com os precedentes dos Tribunais Superiores; (ii) estabelecer se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelo STJ e pelo STF para a concessão do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir acesso a tratamentos adequados, podendo o Poder Judiciário intervir quando há omissão estatal.

4. O STJ, no Tema 106 (REsp nº 1.657.156/RJ), estabeleceu que a concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) comprovação da incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.

5. No caso, demonstrado pelo laudo médico, a necessidade do fármaco, a incapacidade financeira do genitor do Autor para custear o medicamento, o qual possui registro na ANVISA, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada.

6. O fornecimento do medicamento não representa indevida ingerência do Judiciário nas políticas públicas, mas sim a concretização do direito fundamental à saúde, especialmente diante da comprovação da necessidade do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: ‘1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pelo Poder Público é possível quando preenchidos cumulativamente os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS; (ii) comprovação da incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. 2. A determinação judicial para fornecimento de medicamento essencial ao tratamento do paciente não viola o princípio da separação dos poderes quando demonstrada a omissão estatal no cumprimento do direito fundamental à saúde’.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.012, §1º, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, RE 114005 (Tema 1.002); TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1003875-32.2022.8.26.0602, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 05.10.2022; TJ-AC, Apelação Cível n. 08000185120238010010, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 31/01/2025; TJ-AC, Apelação Cível n. 0701105-71.2022.8.01.0009, Rel. Desª. Waldirene Cordeiro, j. 18/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700206-17.2023.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade,

de, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0700626-05.2022.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Sallve Comercio de Cosméticos Ltda.

Advogado: Danilo Andrade Maia (OAB: 4434/AC).

Advogado: Eduardo de Carvalho Borges (OAB: 151833/SP).

Advogado: Fabio Brun Goldschmidt (OAB: 44441/RS).

Advogado: Júlio Cesar Goulart Lanes (OAB: 46648/RS).

Apelado: Diretor de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Acre.

Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC).

Apelado: Estado do Acre.

Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC).

Assunto: Icms/importação

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA, NA ORIGEM. ICMS-DIFAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SEGURANÇA DENE-GADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, visando afastar a exigência do ICMS-DIFAL no Estado do Acre durante o período de 1º de janeiro de 2022 até o dia 05 de abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado do Acre no exercício de 2022 é constitucional e legal; e (ii) estabelecer se a cobrança deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

4. A Emenda Constitucional n. 87/2015 alterou a sistemática de recolhimento do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, determinando a necessidade de regulamentação por meio de lei complementar.

5. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093) e da ADI 5469, fixou a tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar federal, cuja ausência impedia a exigência do tributo.

6. A edição da Lei Complementar n. 190/2022 supriu a lacuna normativa, validando as leis estaduais preexistentes, entre elas a legislação do Estado do Acre (LC Estadual n. 304/2015).

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC n. 190/2022, estabelecendo a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal, mas afastando a anterioridade anual.

8. O Estado do Acre passou a exigir o ICMS-DIFAL somente a partir de abril de 2022, respeitando o interstício de 90 dias exigido pelo princípio da anterioridade nonagesimal.

9. Inexistem nos autos provas de cobrança indevida do ICMS-DIFAL antes do prazo constitucionalmente permitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigência do ICMS-DIFAL no Estado do Acre a partir de abril de 2022 é constitucional e legal, pois observou a anterioridade nonagesimal, conforme determinado pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078. 2. A LC n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade anual. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo inviável sua concessão quando ausentes elementos que comprovem a irregularidade na cobrança do tributo”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC n. 190/2022, art. 3º; LC Estadual n. 304/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffi; STF, ADI 5469, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJAC, Apelação Cível n. 0710175-39.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700626-05.2022.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Habeas Corpus Cível n. 1000563-02.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Estadual

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Impetrante: Hadije Salim Paes Chaouk.

Advogada: Hadije Salim Paes Chaouk (OAB: 4468/AC).

Paciente: Manoel Ferreira de Vasconcelos.

Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias desta Comarca

Assunto: Alimentos

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1) A impetração do writ se insurge contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Dourados/MS, que decretou a prisão civil do paciente, no bojo de cumprimento de sentença por inadimplemento de obrigação alimentar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em verificar se, diante do pagamento integral da dívida alimentar, ainda subsiste a legalidade da prisão civil decretada contra o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A Constituição Federal admite a prisão civil por dívida apenas nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia (art. 5º, inciso LXVII).

4) O Código de Processo Civil, em seu art. 528, §3º, autoriza a prisão civil na execução de alimentos quando demonstrado o inadimplemento injustificável.

5) A jurisprudência do STJ (EREsp 1181119/RJ) exige, para a prisão civil, a demonstração da atualidade da dívida, da urgência e necessidade no recebimento dos alimentos, e do inadimplemento voluntário e inescusável.

6) No caso, embora o pagamento tenha ocorrido tardiamente, após o cumprimento do mandado de prisão, foram juntados comprovantes que demonstram a quitação integral do débito, inclusive com complementação de valores anteriormente pagos a menor.

7) Demonstrado o adimplemento da obrigação alimentar, perde objeto o writ, nos termos do art. 659 do CPP, não subsistindo o interesse na manutenção da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus conhecida e julgada prejudicada, diante da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “O pagamento integral da obrigação alimentar, ainda que posterior ao cumprimento do mandado de prisão civil, acarreta a perda superveniente do interesse processual, prejudicando o habeas corpus por ausência de objeto.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVII; Código de Processo Civil, art. 528, § 3º; Código de Processo Penal, art. 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1181119/RJ; TJAC, HC 1000418-77.2024.8.01.0000; TJMG, HC 1956101-41.2024.8.13.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível n. 1000563-02.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, julgar prejudicada a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0704344-39.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Paulo Roberto Melo Sampaio.

Advogado: Walter Gustavo da Silva Lemos (OAB: 18814/GO).

Advogada: Anna Luíza Soares Diniz dos Santos (OAB: 5841/RO).

Advogado: Marcia Rafaela Gallo (OAB: 13060/RO).

Advogado: Rômulo Sérgio Dias Júnior (OAB: 13479/RO).

Advogada: Juliana Dal Molin de Oliveira Lemos (OAB: 5665/RO).

Advogado: Matheus Mozart da Silva Neves Borges (OAB: 13270/RO).

Apelado: Latam Linhas Aéreas S/A.

Advogado: FERNANDO ROSENTHAL (OAB: 146730/SP).

Assunto: Cancelamento de Vão

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada em face de companhia aérea, em razão do cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino final.

2. O Apelante alega falha na prestação do serviço, ausência de assistência adequada e prejuízo decorrente de sua impossibilidade de se preparar para prova universitária, eis porque pede a reforma da sentença para condenação da Apelada em indenização por dano moral e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo e o atraso de aproximadamente 11 horas caracterizam falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar responsabilidade civil da companhia aérea; e (ii) estabelecer se os transtornos vivenciados pelo passageiro são suficientes para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora aérea, conforme o art. 14 do CDC. No entanto, é imprescindível a demonstração do dano, do nexo causal e da falha na prestação do serviço.

5. O atraso de aproximadamente 11 horas decorreu de manutenção não programada na aeronave, fato imprevisível e alheio à vontade da companhia aérea, o que configura caso fortuito e exclui a responsabilidade, nos termos do art. 256, §1º, II, do CBA.

6. A comprovação de prestação de assistência material ao Apelante pela Apelada, com transporte entre aeroportos e realocação para voo alternativo, além de ter comunicado previamente o cancelamento do voo por aplicativo, em tempo razoável.

7. Indemonstrada pelo Apelante a perda de compromisso inadiável ou a ocorrência de qualquer dano concreto que extrapolasse os transtornos comuns ao transporte aéreo, tampouco provas do alegado prejuízo relacionado à preparação para prova universitária.

8. Conforme o art. 251-A do CBA e a jurisprudência consolidada do STJ, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se demonstração de lesão efetiva à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo desprovido.

Tese de julgamento: “1. O atraso de voo, ainda que superior a 10 horas, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando justificado por caso fortuito e ausente prova de prejuízo concreto ao passageiro. 2. A responsabilidade objetiva do transportador aéreo exige a demonstração de dano relevante e de falha na prestação do serviço, não caracterizados por meros aborrecimentos. 3. A prestação de assistência adequada e a comunicação prévia do cancelamento do voo afastam a configuração de ilícito indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, arts. 256, §1º, II, e 251-A; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584465/MG; STJ, AgInt no AREsp 1228249/DF; TJAC, Apelação Cível nº 0701151-16.2024.8.01.0001, Rel. Des. Junior Alberto, j. 31.01.2025; TJAC, Apelação Cível nº 0714936-21.2019.8.01.0001, Rel. Des. Luís Camolez, j. 21.07.2021; TJSP, AI nº 0102378-34.2022.8.26.9000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, j. 08.11.2022; TJMG, AI nº 10000205665771001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 09.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0704344-39.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0710094-22.2024.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Helen Firmino Gomes do Valle.

Advogado: Abraham Mamed Mustafa Neto (OAB: 5345/AC).

Apelado: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).

Advogada: Priscila Cunha Rocha (OAB: 2928/AC).

Advogada: Lais Bezerra de Carvalho (OAB: 5420/AC).

Assunto: Pensão Por Morte (Art. 74/9)

Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por suposto dependente inválido, filha da segurada falecida.

2. A sentença considerou que a invalidez superveniente após os 21 anos de idade, não autoriza a concessão do benefício, conforme interpretação do §7º do art. 10 da Lei Complementar estadual n. 154/2005.

3. O apelo sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, dada a negativa de produção de prova pericial e existência de invalidez anterior ao óbito da segurada, o que legitimaria o benefício postulado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) saber se é devida a pensão por morte ao filho inválido, cuja incapacidade teria se iniciado antes do óbito da segurada, ainda que a invalidez tenha ocorrido após os 21 anos de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à prova e à ampla defesa constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, sendo também disciplinado pelos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil.

5. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte Apelante configura cerceamento de defesa, pois visava demonstrar fato relevante à solução da controvérsia, especialmente diante da controvérsia quanto ao momento de início da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido, com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: ‘O indeferimento de prova pericial requerida sobre questão central da controvérsia configura cerceamento de defesa’.
Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5º, incisos LIV e LV; CPC : arts. 369, 370, 1.012 e 1.013; Lei Complementar Estadual n. 154/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, Apelação Cível n. 0710846-96.2021.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, julgado em 27/11/2023; TJ-AC Apelação Cível: 07030179320238010001 Rel. Des. Nonato Maia, Julgamento: 27/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0710094-22.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, acolher preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0715956-76.2021.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Transmissora Acre SPE S.A.
Advogado: Vagner Pellegrini (OAB: 198012/SP).
Apelado: Estado do Acre.
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC).
Assunto: Repetição de Indébito

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IN-DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso apelatório interposto, sustentando a inaplicabilidade do ICMS, com base nas Súmulas 166 e 432 do STJ, e alegando ausência de circulação econômica e destinação específica dos bens à construção civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a aplicabilidade das Súmulas 166 e 432 do STJ ao caso, considerando as peculiaridades da atividade da Apelante e a comprovação da destinação das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 155, II e §2º, da Constituição Federal, e do art. 2º da Lei Complementar n. 87/1996, o ICMS incide sobre operações de circulação de mercadorias, salvo hipóteses expressamente previstas em lei ou súmulas vinculantes.

4. A Súmula 166 do STJ estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. No caso, não restou demonstrado o transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, já que a nota fiscal que ensejou o recolhimento foi emitida por terceira empresa.

5. A Súmula 432 do STJ dispõe que “as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. Contudo, a Apelante não comprovou, de forma clara e objetiva, que os bens adquiridos se destinaram exclusivamente à construção civil.

6. Jurisprudência citada reforça a necessidade de comprovação documental inequívoca da destinação específica dos bens adquiridos para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário. Por não ter a Apelante se desincumbido do ônus probatório, mantém-se a cobrança efetuada pelo Fisco Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A incidência do ICMS DIFAL em operações de transporte interestadual e aquisição de mercadorias por empresas com atividades mistas (transmissão de energia e construção civil) depende da comprovação inequívoca da destinação específica dos bens em obra própria, assim, a transferência de mercadorias entre estabelecimentos diversos oriundo de compra e venda autoriza a exação refutada.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, II e §2º; Lei Complementar 87/1996, art. 2º.; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 166 e 432 do STJ; STJ, REsp n. 1.135.489/AL, Tema Repetitivo 261; TJ-CE, AC: 00434686220068060001, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, julgado em 06/02/2023; TJ-AC, APL: 00211415920098010001, Rel. Des. Luís Camolez, julgado em 27/06/2022; TJ-AC, AC: 07027075820218010001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, julgado em 08/05/2023; TJ-AC, AC: 07110565020218010001, Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, julgado em 05/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0715956-76.2021.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0701283-89.2023.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri

Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Procª. Estado: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 2567/AC).
Apelada: Sanderléia Teixeira da Silveira Alves.
Advogado: Enoque Diniz Silva (OAB: 3738/AC).
D. Pública: Aline Cristina Lopes da Silva (OAB: 11227/AL).
Testemunha: Margarete Moura de Queiroz.
Testemunha: Maria da Conceição Mendes Marçal.
Assunto: Indenização Por Dano Material

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. DANO A IMÓVEL PARTICULAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ALUGUEL SOCIAL DEVIDO. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. APELO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, além da concessão de tutela de urgência para pagamento de aluguel social mensal até o efetivo cumprimento da obrigação de indenizar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Estado do Acre é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se foram demonstrados os requisitos da responsabilidade objetiva do ente público; (iii) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (iv) saber se os juros e a correção monetária devem observar os parâmetros da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Acre não merece acolhida, conquanto embora o DERACRE, executor da obra, seja autarquia estadual com personalidade jurídica própria, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade subsidiária do Estado não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória, especialmente quando se trata de dano decorrente de atividade administrativa prestada por ente da administração indireta.

4. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva e se fundamenta na teoria do risco administrativo. Para sua configuração, exige-se a presença dos seguintes elementos: a prática de um ato administrativo (comissivo ou omissivo), o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

5. Comprovado que a residência da Autora foi severamente danificada após o início das obras de construção da ponte da Sibéria, executada nas proximidades do imóvel e o Auto de Interdição emitido pelo Corpo de Bombeiros, corroborado por laudo técnico da Defesa Civil Municipal e documentação fotográfica, evidencia risco iminente de colapso estrutural do imóvel, o que levou à sua desocupação.

6. A indenização por danos morais fixada é adequada, e está em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os danos materiais arbitrados é condizente com a extensão dos prejuízos, inclusive pela inutilização do imóvel para fins habitacionais, restando demonstrado que a indenização busca recompor o patrimônio lesado.

8. A manutenção do pagamento de aluguel social no valor de R\$800,00 mensais é legítima. Embora inicialmente tenha havido a percepção de benefício similar pelo Município de Xapuri, a Autora não mais faz parte do programa municipal, e comprovou sua condição de vulnerabilidade socioeconômica. O valor arbitrado está em consonância com o custo de vida da localidade e com a finalidade assistencial da Lei Estadual nº 2.116/2009.

9. Assiste razão ao Apelante quanto à forma de incidência dos juros e da correção monetária. Em consonância com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações contra a Fazenda Pública, a partir de sua vigência (09/12/2021), devem observar exclusivamente a variação da taxa selic como índice único para atualização e compensação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a aplicação da taxa selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública abrange hipóteses em que a execução é realizada por autarquia estadual, sendo legítima a presença do ente federado no polo passivo. Aplicável ao caso a taxa selic como índice único de correção monetária e juros moratórios”.

Dispositivos relevantes citados: CF art. 5º, X; art. 37, §6º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§1º e 2º; 178; 487, I; 1.012, §1º, V; Lei Estadual 4/1963, arts. 30 e 31; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 2.116/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1207053/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018; TJAC, Apelação 0700032-24.2018.8.01.0003, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Júnior Alberto, julgado em 27/03/2019; TJAC, Apelação Cível 0700114-94.2019.8.01.0011, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Luís Camolez, julgado em 31/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0701283-89.2023.8.01.0007, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0700532-32.2019.8.01.0011
Foro de Origem: Sena Madureira
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC).
Apelado: A. O. Meireles.
Apelada: Antonia de Oliveira Meireles.
Assunto: Icms / Incidência Sobre O Ativo Fixo

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1184/STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE INÉRCIA PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta contra sentença, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, com base na ausência de interesse processual de agir, à luz da tese fixada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.
2.O Apelante sustenta a inaplicabilidade desses fundamentos ao caso concreto, pois o valor da execução ultrapassa o limite legal de R\$ 10.000,00 e não houve inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pela tese fixada no Tema 1184 do STF para justificar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; (ii) definir se a sentença recorrida, ao aplicar indevidamente tais fundamentos, incorreu em nulidade por ausência de razoabilidade jurídica e fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese do Tema 1184 do STF autorizam a extinção da execução fiscal apenas quando presentes cumulativamente: (i) ausência de citação ou inércia superior a um ano sem localização de bens penhoráveis; e (ii) valor da dívida, na data do ajuizamento, inferior a R\$10.000,00.
5. O valor da dívida executada ultrapassa o limite legal estabelecido, inviabilizando a aplicação dos fundamentos postos no decisum fustigado.
6.Não se verifica inércia processual injustificada da Fazenda Pública, que adotou medidas para localização da executada e requereu diligências nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, além de requerer citação por edital.
7.A extinção do processo sem o preenchimento dos requisitos legais configura decisão prematura, violando o devido processo legal (CF/88, art. 5º, LV) e a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, IX).
8.O entendimento deste Tribunal é no sentido de que apenas o preenchimento integral dos critérios legais autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento: '1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles o valor da dívida inferior a R\$ 10.000,00 na data do ajuizamento.2.A ausência de citação do executado, sem inércia processual injustificada, não configura desinteresse de agir por parte da Fazenda Pública.3. Sentença que extingue execução fiscal sem o preenchimento dos pressupostos legais viola o devido processo legal e deve ser anulada'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 485, VI, 1.012 e 1.013; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; LEF, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; TJAC, ApCiv nº 0801275-75.2022.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 05.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700532-32.2019.8.01.0011, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000177-69.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: José Pereira da Silva.
D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC).
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A- AGÊNCIA XAPURI.
Assunto: Superendividamento

Ementa: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020.

IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Xapuri/AC, que indeferiu pedido de suspensão de descontos automáticos em sua conta corrente referentes a contratos bancários firmados com o Banco do Brasil, sob o argumento de que os valores descontados superam sua renda mensal líquida e comprometem sua subsistência.

2. Requereu-se a suspensão dos descontos com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sendo o pedido negado em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a suspensão dos descontos automáticos realizados pelo banco em conta corrente do agravante, com fundamento na Resolução BACEN n. 4.790/2020, em contratos firmados com autorização expressa do correntista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar autorizações de débito, mas tal previsão deve ser interpretada em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da intervenção mínima nas relações contratuais.

5. A jurisprudência tem assentado que o cancelamento unilateral do desconto automático somente é admissível quando inexistente autorização expressa ou quando não reconhecida pelo correntista, o que não se verifica no caso dos autos, em que os descontos derivam de contratos regulares com autorização prévia.

6. A mera alegação de comprometimento da renda líquida, embora relevante sob o ponto de vista social, não é suficiente para afastar a legalidade dos descontos autorizados contratualmente, especialmente quando inexistem indícios de abuso ou ilegalidade flagrante.

7. A revogação unilateral da autorização de débito, em contratos em que tal condição foi negociada como contrapartida a condições mais vantajosas, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo vedada pela jurisprudência e pela cláusula geral de boa-fé.

8. Inexistindo ilegalidade manifesta ou nulidade contratual, e considerando os limites cognitivos do agravo de instrumento, não se mostra viável a concessão da medida pleiteada nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 'A Resolução BACEN n. 4.790/2020 não autoriza o cancelamento unilateral dos descontos automáticos em conta corrente quando houver autorização expressa e válida do consumidor no momento da contratação. A suspensão judicial de descontos autorizados contratualmente somente é admissível diante de ilegalidade manifesta, ausência de autorização ou vício na formação do contrato, o que não se verifica na hipótese em exame.

O comprometimento da renda, por si só, não justifica o afastamento das cláusulas contratuais livremente pactuadas com observância da boa-fé e da função social do contrato'.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução BACEN n. 4.790/2020, arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível n. 0733769-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024; TJ-DF, Apelação Cível n. 0722134-84.2023.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000177-69.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao agravo. nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1001721-29.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Nova Vida Material de Construção.
Advogado: Igor Clem Souza Soares (OAB: 2854/AC).
Agravado: Banco da Amazônia S.A.
Advogado: Northon Sérgio Lacerda Silva (OAB: 2708/AC).
Assunto: Correção Monetária

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI Nº 14.166/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CARÊNCIA DE 12 MESES. LEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS DE NORMALIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA DE CROSS DEFAULT. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única Cível da Comarca de Epitaciolândia, em execução de título extrajudicial.

2. A decisão agravada acolheu parcialmente os pedidos dos executados, determinando a renegociação da dívida com base na Lei nº 14.166/2021, nos moldes do Decreto nº 11.796/2023, mas afastou a concessão integral dos be-

nefícios requeridos.

3. Os agravantes pleiteiam, em síntese, o reconhecimento do direito à carência de 12 meses para início dos pagamentos, a exclusão da correção monetária e a supressão da cláusula de cross default.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.166/2021 confere aos devedores o direito à carência de 12 meses para pagamento da primeira parcela da dívida renegociada; (ii) estabelecer se é legal a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor renegociado; (iii) determinar se é válida a cláusula contratual de cross default nos contratos firmados com base na referida legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 14.166/2021, que introduziu os artigos 15-E a 15-H na Lei nº 7.827/1989, não prevê carência de 12 meses para início do pagamento das parcelas renegociadas, estabelecendo datas objetivas e diferenciadas de vencimento, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 11.796/2023.

6. A correção monetária aplicada aos saldos devedores encontra respaldo legal no §1º do art. 15-F da Lei nº 7.827/1989, sendo expressamente autorizada com base nos encargos contratuais de normalidade, vedando-se apenas encargos moratórios e multas.

7. A cláusula de cross default, ainda que não prevista na Lei nº 14.166/2021, é válida e admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que pactuada expressamente, por constituir cláusula comum e legítima de mitigação de riscos nas operações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 'A Lei nº 14.166/2021 não assegura carência de 12 meses para início do pagamento das parcelas de dívida renegociada com recursos de fundos constitucionais.

É legítima a atualização do saldo devedor com base nos encargos contratuais de normalidade nas renegociações regidas pela Lei nº 14.166/2021.

É válida a cláusula de cross default, desde que expressamente pactuada, nos contratos de renegociação firmados com instituições financeiras públicas'.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.166/2021; Lei nº 14.554/2023; Decreto nº 11.796/2023; Lei nº 7.827/1989, arts. 15-E a 15-H; CC, arts. 113 e 421.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1001721-29.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0714756-10.2016.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: José Cardoso Matias da Silva.
Advogado: Roberto Alves de Sá (OAB: 4013/AC).
Advogado: Dalila Pereira de Oliveira Bezerra Lopes (OAB: 6282/AC).
Apelado: Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre -
Procª. Estado: Maria José Maia Nascimento Postigo (OAB: 2809/AC).
Assunto: Indenização Por Dano Moral

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E PROVA DOS DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital, que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

2. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho durante prestação de serviços ao ente público, mesmo sem contrato vigente na data do fato, requerendo reconhecimento de estabilidade acidentária e compensações indenizatórias. A sentença reconheceu a ausência de vínculo celetista e de responsabilidade estatal, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da estabilidade acidentária em favor de contratado temporário da Administração Pública sem vínculo celetista; (ii) estabelecer se há responsabilidade do ente público por acidente de trabalho ocorrido após o término do contrato; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais, morais e estéticos diante das alegações do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91 exige vínculo empregatício regido pela CLT, sendo inaplicável a contratados temporários da Administração Pública, cujo regime é jurídico-administrativo e de natureza precária.

5. A contratação do apelante foi realizada sob o regime da Lei nº 8.745/93, com vínculo extinto na data do acidente, o que impede o reconhecimento de

estabilidade ou a reintegração, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37).

6. A emissão de CAT pelo DERACRE exime o ente público de responsabilidade previdenciária, transferindo ao INSS a competência para análise e eventual concessão de benefício, nos termos da Lei nº 8.213/91.

A inexistência de prova robusta do dano material, tampouco de seu nexo com eventual conduta ilícita da Administração, inviabiliza a pretensão indenizatória, nos termos do art. 927 do Código Civil.

7. Laudo pericial atestou a inexistência de lesão estética relevante, o que afasta o reconhecimento de dano estético indenizável, por ausência de deformidade visível e permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de julgamento: 'A estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91 é inaplicável a contratos temporários regidos por regime jurídico-administrativo.

A extinção regular de contrato temporário não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por estabilidade ou danos morais.

A emissão da CAT transfere ao INSS a responsabilidade pela concessão de benefício acidentário, não cabendo ao ente público o pagamento de remuneração nesse período.

A indenização por danos materiais ou estéticos exige prova inequívoca do dano e do nexo causal, o que não se verificou nos autos'.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX; Lei nº 8.213/91, arts. 118, 19 e seguintes; Lei nº 8.745/93; CPC/2015, art. 487, I; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 28220418520228130000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 28.03.2023; TJ-SC, Apelação Cível nº 0014196-20.2014.8.24.0008, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 26.03.2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 0017397-63.2018.8.26.0577, Rel. Des. Sílvia Meirelles, j. 10.10.2022.;STJ, AgRg no AREsp 559.084/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.09.2014; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.163384-1/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 17.06.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0714756-10.2016.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000303-22.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Sicredi Biomas.
Advogado: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB: 4867/TO).
Agravado: JHONATAN SILVA DE LIMA.
Assunto: Cédula de Crédito Bancário

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão interlocutória em ação de busca e apreensão, a qual determinara a emenda da inicial diante da ineficácia da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "Não Procurado", por não comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à validade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, em face da jurisprudência do STJ (Tema 1132) e dos dispositivos legais invocados (arts. 2º, §2º, e 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69 e art. 397 do Código Civil).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza os aclaratórios deve ser interna, isto é, entre os próprios fundamentos da decisão ou entre estes e o seu dispositivo, não sendo caracterizada pela divergência entre o entendimento judicial e a tese defendida pela parte.

5. O acórdão embargado observa a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1132, segundo a qual a constituição em mora exige o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo dispensada apenas a comprovação do recebimento; no caso concreto, constatou-se que a notificação sequer foi enviada ao referido endereço, não se desincumbindo o credor do ônus da prova da mora.

6. A alegação de contradição revela mero inconformismo com a decisão proferida, hipótese que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

7. A intenção prequestionatória não exige manifestação expressa sobre os dispositivos invocados, uma vez que o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 'A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando quando se trata de divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

A constituição em mora nas ações de busca e apreensão exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor, sendo irrelevante a comprovação do recebimento, mas indispensável o efetivo envio.

É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração'.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §6º; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1132; TJAC, AI nº 1000303-22.2025.8.01.0000; TJAC, EDcl nº 0101544-27.2023.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000303-22.2025.8.01.0000/Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1001614-82.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Edivaldo Evangelista Assiz.
Advogada: Kryсна Marcela Ramirez Ferreira (OAB: 4773/AC).
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Procurador: Igor Vinicius Fonseca da Silva Brito.
Assunto: Crédito Complementar

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ATO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cumprimento de sentença ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
2. Decisão rejeitou declaratórios e manteve a expedição de precatório sem a inclusão dos honorários contratuais no valor devido.
3. Interposição de agravo de instrumento pelo exequente, alegando erro na expedição do precatório quanto à exclusão dos honorários contratuais, pleiteando a retificação do ato requisitório para inclusão do valor de R\$21.189,09.
4. Informação da Secretaria de Precatórios indicando divergência entre o valor pago e o valor devido ao credor, ratificando a insuficiência do pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível a expedição de ato requisitório complementar para inclusão de valores relativos a honorários contratuais erroneamente excluídos do precatório principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Constatado que o valor adimplido corresponde apenas ao valor originário atualizado, sem inclusão dos honorários contratuais, resta devido a expedição de ato requisitório complementar, sobre o qual deve ser observada a incidência de juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição do ato (Tema 96 do STJ).

7. O art. 100, §8º, da Constituição Federal, permite a expedição de precatório complementar nos casos de erro material, como inexactidão aritmética.
8. Jurisprudência do STF admite a expedição de precatórios complementares em casos de erro material ou inexactidão aritmética (ARE 1491413/SP, Rel. Min. Presidente, julgamento em 26/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ato requisitório complementar, no valor dos honorários contratuais anteriormente destacados.

Tese de julgamento: "É admissível a expedição de ato requisitório complementar para inclusão de valores relativos a honorários contratuais erroneamente excluídos do precatório principal, em casos de erro material, nos termos do art. 100, §8º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, §8º; CPC, arts. 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada: STF ARE: 1491413 SP, Relator: Min Presidente, julgamento em 26/11/2024, Tribunal Pleno, DJe-362, divulgação em 28/11/2024 e publicação em 29/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1001614-82.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000317-06.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Sta Casa de Misericórdia do Acre.
Advogado: Paulo Cesar Barreto Pereira (OAB: 2463/AC).

Agravado: L. A. S.
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC).
Advogada: Jessica Catiusi Almeida da Silva (OAB: 5047/AC).
Advogado: Ozeias Júnior Moreira da Costa (OAB: 5805/AC).
Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC).
Advogado: Giovanny Mesquita Belmonte de Lima (OAB: 5254/AC).
Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS DE SANTA CASA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.334/2022. VALORES DE CORRENTES DE LOCAÇÃO IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de exclusão de penhora.
2. A Agravante alega que a decisão está em desacordo com a Lei nº 14.334/2022, que estabelece a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, inclusive valores decorrentes de locação de imóveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os valores provenientes de alugueres de imóveis de propriedade de hospital filantrópico, destinados à sua manutenção, são abrangidos pela impenhorabilidade da Lei nº 14.334/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento se limita ao exame da correção da decisão agravada, sem possibilidade de inovação recursal ou supressão de instância.
5. A Lei Federal 14.334/2022 assegura a impenhorabilidade dos imóveis onde se prestam os serviços médico-hospitalares, das benfeitorias e dos equipamentos que guarnecem os bens, desde que quitados. A proteção legal não se estende, de maneira automática, a receitas derivadas da locação de imóveis, salvo demonstração inequívoca de sua essencialidade à atividade-fim da entidade.
6. Na hipótese, os valores penhorados advêm de receita locatícia e não restou demonstrado que sua destinação é exclusiva e imprescindível à atividade hospitalar gratuita.
7. Não comprovada a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção das atividades de assistência à saúde, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A impenhorabilidade prevista na Lei nº 14.334/2022 abrange apenas os bens materiais empregados diretamente na atividade hospitalar assistencial, não alcançando valores oriundos de locação de imóveis pertencentes a entidades filantrópicas, salvo demonstração inequívoca de sua destinação exclusiva à manutenção das atividades assistenciais". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IX; Lei 14.334/2022, arts. 2º e 3º
Jurisprudência relevante citada: TJCE AgrInstr 0632718-90.2022.8.06.0000; TJSP AgrInstr 2237648-59.2024.8.26.0000; STJ AgInt no AREsp 2599098/SP Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000317-06.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000403-74.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: M E B dos S I .
Advogada: Aline Ramalho de Sousa Cordeiro (OAB: 4827/AC).
Agravado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).
Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).
Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).
Assunto: Cirurgia

Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO IRREPARÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- 1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, visando autorização de cirurgia de redução mamária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

- 2) A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- 3) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4) Os documentos médicos apresentados apontam diagnóstico de hipertrofia mamária, com recomendação cirúrgica baseada em possibilidade de melhora, sem indicar urgência ou risco iminente de dano irreversível.

5) A ausência de elementos concretos que evidenciem a urgência justifica o indeferimento da medida, considerando a natureza técnica da controvérsia, que demanda instrução probatória para apuração da real necessidade terapêutica da cirurgia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível sua concessão quando ausente prova idônea de urgência ou risco irreparável, especialmente em casos que demandem instrução probatória técnica’.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AI: 10000212029698001 MG, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 11/08/2022; TJ-GO - AI: 03042249320208090000, Rel. Jairo Ferreira Junior, j. 25/01/2021; TJAC - AI: 1002040-94.2024.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia, j. 11/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000403-74.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Embargos de Declaração Cível n. 0102619-67.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Embargante: Transmissora Acre Spe S.a.

Advogado: Gustavo Tanaca (OAB: 239081/SP).

Advogado: Vagner Pellegrini (OAB: 198012/SP).

Embargado: Estado do Acre.

Proc. Estado: Luís Rafael Marques de Lima (OAB: 2813/AC).

Assunto: Repetição de Indébito

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração por sociedade empresária contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de repetição de indébito referente à cobrança de ICMS.

2. A embargante alegou omissão do acórdão em relação à análise das notas fiscais juntadas às fls. 29/30, que comprovariam tratar-se de mercadorias destinadas à obra de construção civil no Estado do Acre, sustentando, com base nelas, a não incidência do imposto.

3. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, que foi recebido e encaminhado ao julgamento virtual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das notas fiscais indicadas pela embargante, de forma a justificar o provimento dos embargos de declaração com efeito modificativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição, obscuridade, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC.

6. A análise do acórdão impugnado evidencia que as alegações da embargante foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, inclusive com menção expressa às notas fiscais de fls. 29/30 e à inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ, em razão da emissão das notas por empresa diversa da embargante.

7. O voto condutor apontou expressamente que a responsabilidade tributária recaiu sobre a embargante por ser contribuinte do ICMS, nos termos do art. 155, §2º, VIII, ‘a’ da Constituição Federal.

8. Inexistente a alegada omissão, os embargos configuram mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão, o que não autoriza a oposição desse recurso, razão pela qual foram rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: ‘A inexistência de omissão quanto à análise de provas relevantes no acórdão recorrido, especialmente quando as notas fiscais foram expressamente consideradas e fundamentadamente afastadas, conduz à rejeição dos embargos de declaração’.

Dispositivos relevantes citados:Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III;Constituição Federal, art. 155, §2º, VIII, ‘a’

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0102619-67.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000301-52.2025.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Agravante: Cleuzeni da Silva Santos.

Advogada: Tatiana Karla Almeida Martins (OAB: 2924/AC).

Agravada: Tania Regina da Silva Magalhães.

Advogado: Thallis Felipe Menezes de Souza Brito (OAB: 5633/AC).

Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora de 15% dos proventos da Agravante.

2. A Agravante alegou, em suma, que não foi intimada do processo anteriormente, que o valor penhorado ultrapassa sua capacidade financeira, que não possui CRM, exercendo medicina via o programa “Mais Médicos”, e a penhora compromete sua subsistência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de 15% dos proventos da agravante em sede de execução de título extrajudicial, diante da regra geral de impenhorabilidade de salários e da sua relativização jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o art. 833, IV e §2º, do CPC, as verbas de natureza alimentar são, em regra, impenhoráveis, admitindo-se exceções, especialmente quando a medida não comprometer a dignidade do devedor e da sua família.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade mesmo fora das hipóteses legais expressas, desde que garantida a subsistência do devedor.

6. A Corte Especial do STJ assentou que a impenhorabilidade pode ser mitigada mesmo se os valores recebidos não superarem cinquenta salários mínimos, desde que presentes os requisitos de proporcionalidade e necessidade, sendo a penhora medida excepcional.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Acre acompanha tal orientação, admitindo penhora parcial de proventos com observância do mínimo existencial.

8. No caso, a Agravante reconheceu a dívida, não comprova que a penhora de 15% comprometa sua subsistência, pois já tem sido descontadas dezesete parcelas sem demonstração de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, mesmo em hipóteses não previstas no art. 833, §2º, do CPC, desde que a medida seja proporcional e não comprometa a dignidade do devedor e da sua família’.

Dispositivos relevantes citados:CPC: art. 833, IV e §2º

Jurisprudência relevante citada: STJ - EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 24/05/2023;STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2.067.804/DF, rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/09/2022; TJAC - AI n. 1000252-79.2023.8.01.0000, rel. Des. Júnior Alberto, j. 12/04/2023; TJAC - AI n. 1001797-24.2022.8.01.0000, rel. Des. Regina Ferrari, j. 31/01/2023;TJAC - AI n. 1001797-24.2022.8.01.0000, rel. Des. Júnior Alberto, j. 31/01/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000301-52.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0711131-60.2019.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: José Gentil da Silva Melo.

D. Público: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/AC).

Apelada: Rosa Gomes de Souza.

Apelada: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE.

Advogada: Luana Maria Haluen Maia (OAB: 5503/AC).

Apelado: Francisco Lidenor de Souza Guerreiro.

Assunto: Compra e Venda

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA EMPRESTADA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de existência de compra e venda cumulada com adjudicação compulsória, julgada improcedente pelo Juízo de origem, com reco-

nhecimento da ilegitimidade passiva de partes (Francisco Lidenor de Souza Guerreiro, da Companhia de Habitação do Acre) e ilegitimidade ativa do autor. 2. Apelação interposta pelo autor, sob o argumento de que a prova emprestada de autos pretéritos comprova sua legitimidade ativa, pois demonstraria que ele seria o verdadeiro adquirente do imóvel, requerendo o reconhecimento dessa legitimidade e a procedência da ação. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita nesta instância, a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários e a expedição de ofícios para regularização do imóvel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Apelante possui legitimidade ativa para postular a adjudicação compulsória do imóvel; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a procedência do pedido de adjudicação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença afastou a legitimidade ativa do autor, considerando que documentos e testemunhos indicariam que a posse do imóvel pertencia à sua genitora, Osmarina Alves da Silva. Contudo, demonstrado nos autos, por meio de prova emprestada dos autos n. 0704753-93.2016.8.01.0001, que a própria genitora declarou ter sido o imóvel adquirido pelo Apelante, sendo esta corroborada por testemunhas e pela própria sentença anterior que reconheceu a ilegitimidade ativa de Osmarina.

5. Não se reconheceu o direito à adjudicação compulsória do imóvel, pois ausente qualquer comprovação de promessa formal de compra e venda, bem como do pagamento do preço e da recusa do vendedor, requisitos exigidos pelos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.

6. A suposta alienação foi feita sem consentimento da proprietária formal do imóvel, inexistindo documento com sua assinatura ou qualquer indício de anuência, inviabilizando a adjudicação compulsória.

7. Aplicou-se o ônus da prova nos termos do artigo 373, I, do CPC, concluindo que o Apelante não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade ativa do Apelante, mantendo-se a improcedência.

Tese de julgamento: “É parte legítima para propor ação de adjudicação compulsória aquele que figure como adquirente do imóvel em sentença judicial anterior que reconheceu a ilegitimidade ativa de terceiro, ainda que não estejam preenchidos os requisitos legais para a procedência da adjudicação”.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 212, 1.417 e 1.418; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 373, I e II, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJACApelação Cível: 07095284420228010001 Rio Branco, Relatora Desª. Eva Evangelista, julgado em 1º/08/2024; TJ-RJ - APL: 01482386020178190001, Relator Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, julgado em 30/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0711131-60.2019.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0800003-33.2024.8.01.0015
Foro de Origem: Mâncio Lima
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Harlem Moreira de Sousa (OAB: 2877/AC).
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre.
Promotor: Pablo Leones Monteiro Machado.
Interessado: Celso Soares Cavalcante.
Assunto: Fornecimento de Medicamentos

Ementa. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NA ORIGEM. REVELIA DO ESTADO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, A OBSTAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO.. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento dos medicamentos Relvar 100/25mg, Montclair 10mg e Acetilcisteína 600mg, fiando-se na falta de citação pessoal do Réu/fazenda Pública e na incompetência da justiça comum estadual para apreciar a demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de citação/intimação pessoal válida do Estado do Acre; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação de fornecimento de medicamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar ações sobre fornecimento de medicamentos, tendo em vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos prevista no art. 196 da CF e na Lei nº 8.080/90.

4. A ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública viola o disposto

no art. 183, §1º, do CPC, não sendo suprida por certidão genérica de publicação ou citação direcionada à SESACRE, que não detém legitimidade para representação judicial do ente federativo.

5. Conforme o art. 75, II, do CPC, a representação judicial do Estado compete exclusivamente ao Procurador-Geral.

6. Reconhecida nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de ser oportunizado ao Estado do Acre a ciência formal da decisão e o prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento: “É nula a sentença proferida sem a devida citação pessoal da Fazenda Pública, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, arts. 5º, 7º, 9º, 10, 75, II, 183, §1º; Lei nº 8.080/90.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0800003-33.2024.8.01.0015, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, afastar a preliminar de incompetência desta justiça estadual para apreciar a demanda e, acolher a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e assim dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Apelação / Remessa Necessária n. 0712045-22.2022.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Estado do Acre.
Advogado: Erico Mauricio Pires Barboza (OAB: 2916/AC).
Apelado: Espólio de Ivan Sebastião Alves de Castro.
Assunto: Desapropriação Por Utilidade Pública / DI 3.365/1941

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ERROR IN PROCEDENDO. REMESSA NÃO CONHECIDA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado contra sentença proferida nos autos de ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada contra espólio, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 76, I c/c art. 75, VII, todos do CPC, e art. 1.784 do Código Civil, sob o argumento de ausência de legitimidade da convivente supérstite para representar o espólio.

2.O Apelante alegou que requereu prazo para identificar herdeiros, demonstrou diligência na obtenção da certidão de óbito e solicitou a citação por edital e a imissão na posse com depósito judicial, conforme os arts. 18 e 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. A antecipação da tutela recursal foi deferida em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o indeferimento da petição inicial sem a prévia concessão de prazo para sua emenda; (ii) estabelecer se é legítima a representação do espólio por cônjuge supérstite, na condição de administradora provisória, diante da ausência de inventariante nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O indeferimento da petição inicial sem a concessão de prazo para correção dos vícios viola o art. 321 do CPC, que assegura ao autor o direito subjetivo de emendar a petição inicial.

5.A negativa de oportunidade de emenda implica ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

6.O prazo de 15 dias do art. 321 do CPC é dilatório, podendo ser prorrogado pelo juiz, conforme jurisprudência do STJ.

7.A representação judicial do espólio, na ausência de inventariante formalmente nomeado, pode ser exercida por cônjuge supérstite ou herdeiro necessário, a título de administrador provisório, com fundamento nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da preservação da atividade processual.

8.A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça admite expressamente essa legitimidade excepcional, como forma de evitar a paralisação do feito.

9. Remessa não conhecida, diante de apelo voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para desconstituir a sentença por error procedendo. Remessa não conhecida.

Tese de julgamento: O indeferimento da petição inicial sem prévia concessão de prazo para emenda viola o art. 321 do CPC e implica nulidade insanável.

O cônjuge supérstite pode representar o espólio como administrador provisório na ausência de inventariante formalmente nomeado, com fundamento no art. 75, VII, do CPC e nos princípios da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem considerar a possibilidade de emenda e de

representação provisória, configura error in procedendo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 75, VII; 76, I; 256; 321; CC, arts. 1.784 e 1.797, I; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15, § 1º, 18 e 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.246.584/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.03.2018, DJe 28.03.2018; STJ, REsp 1.634.851/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017, DJe 24.11.2017; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.05.2018, DJe 10.05.2018; TJSP, Apelação Cível n. 1018494-58.2019.8.26.0003, Rel. Des. Maurício Fiorito, j. 23.02.2021; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2244673-80.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 15.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Neces-sária n. 0712045-22.2022.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, não conhecer da remessa e dar provimento ao apelo, desconstituindo a sentença por error in procedendo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0000175-04.2024.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: W. P. de S..
D. Público: Elisio Manoel Pinheiro Mansour Filho (OAB: 2294/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotora: Vanessa de Macedo Muniz.
Assunto: Direito da Criança e do Adolescente

Ementa. CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSO DE APELAÇÃO. ATO IN-FRACIONAL ANÁLOGO À POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE INTE-GRAR A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COM-PROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por adolescente contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Bran-co/AC, nos autos da Representação nº 0000175-04.2024.8.01.0081.
2. A sentença julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, com relatórios quadrimestrais de acompanhamento, em virtude da prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e no art. 2º da Lei 12.850/13.
3. Nas razões, a defesa sustenta a ausência de provas quanto à autoria e ma-terialidade do ato infracional, pleiteando a improcedência da representação ou, subsidiariamente, a aplicação de medida em meio aberto ou de semiliberdade.
4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovim-ento do apelo; A Procuradoria de Justiça também opinou pelo desprovinmento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem elementos probató-rios suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo à posse ilegal de arma de fogo e integração a organização criminosa; e (ii) saber se é adequada, diante das circunstâncias do caso, a imposição da medida socioe-ducativa de internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade do ato infracional foi devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial das armas e demais elementos juntados aos au-tos.
7. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, os quais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, além de constarem indícios do envolvimento do adolescente com organização criminosa.
8. Embora o apelante negue a autoria, sua versão é isolada e não encontra respaldo nas demais provas constantes nos autos, inclusive em depoimento anterior onde reconhece vínculo com o grupo criminoso.
9. A gravidade do ato infracional, aliada ao histórico de descumprimento de medida anterior, justifica a aplicação da medida mais gravosa, nos termos do art. 122, incisos II e III, do ECA.
10. Jurisprudência deste Tribunal confirma a adequação da internação em ca-sos análogos, sobretudo quando presentes elementos que demonstram envol-vimento com organização criminosa e risco de reiteração da conduta.
11. Doutrina especializada, como a de Rogério Sanches Cunha, reconhece a necessidade da internação como forma de promover a ressocialização do adolescente, quando outras medidas não se mostram suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: É cabível a aplicação da medida socioeducativa de inter-nação a adolescente envolvido em ato infracional análogo à posse ilegal de arma de fogo e de integrar a organização criminosa, quando demonstradas a autoria, a materialidade e o histórico de reiteração de condutas infracionais, nos termos do art. 122, incisos II e III, do ECA'.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227, §3º, V; Lei nº

8.069/1990 (ECA), arts. 103, 121, §1º, e 122, II e III; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJAC, Des. Nonato Maia, 07/06/2024, Proces-so nº 0000046-96.2024.8.01.0081; TJAC, Des. Roberto Barros, 30/12/2024, Processo nº 0000332-74.2024.8.01.0081
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000175-04.2024.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unani-midade, desprover o Apelo, nos termos do voto da relatora.
Classe: Apelação Cível n. 0700271-75.2024.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: I. L. S. da S..
Advogado: Idaildo Souza da Silva (OAB: 5291/AC).
Apelado: M. P. do E. do A..
Promotor: Vanessa de Macedo Muniz (OAB: 1316/RO).
Assunto: Roubo Majorado

Ementa: CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIO-NAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta por adolescente contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco/AC, que julgou procedente representação ministerial por ato infracional análogo ao crime de roubo majo-rado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), aplicando-lhe medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, com relatórios quadrimestrais.
2.Pleiteia o Apelante, em síntese, sua absolvição por ausência de provas, nu-lidade do reconhecimento pessoal, ou, subsidiariamente, a substituição por medida mais branda ou desclassificação do ato infracional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade do ato infracional; (ii) verificar a validade do reconhecimento pessoal do adolescente; e (iii) determinar se é adequada, proporcional e legal a medida de internação imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A prova dos autos, composta por termos de depoimentos, boletim de ocor-rência, autos de apreensão, declarações das vítimas e testemunhas, além de confissão parcial do adolescente, confirma a materialidade e a autoria do ato infracional.
5.O reconhecimento pessoal foi realizado conforme o rito previsto no art. 226 do CPP, inexistindo vício formal ou prejuízo à ampla defesa que comprometa a validade do ato.
6.A gravidade da conduta — roubo praticado com uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, contra múltiplas vítimas, com violência e ameaça — jus-tifica, nos termos do art. 122, I, do ECA, a imposição da medida de internação, que se mostra proporcional e necessária.
7.A condição de primariedade e a ausência de vínculo com organização crimi-nosa foram consideradas, mas não afastam a responsabilidade socioeducativa diante da gravidade e circunstâncias da infração.
8.A jurisprudência admite a imposição da internação em casos de violência ou grave ameaça, mesmo a adolescentes primários, especialmente quando demonstrada a necessidade de resposta proporcional ao ato e de proteção à ordem pública.
9.A alegação de coação moral e vulnerabilidade social do adolescente não exclui a responsabilidade infracional, sendo considerada elemento contextual que, no caso concreto, não afasta a medida imposta.
10.A medida imposta atende aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sendo acompa-nhada de plano individual de atendimento e garantias de acesso à educação, profissionalização e saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Sentença mantida. Apelo desprovido.
Tese de julgamento: 'É válida a medida socioeducativa de internação imposta a adolescente primário quando o ato infracional praticado envolve grave ameaça com uso de arma de fogo, concurso de pessoas e violência contra as vítimas. O reconhecimento pessoal realizado conforme o art. 226 do CPP é válido na ausência de vício substancial e desde que respeitado o contraditório. A situação de vulnerabilidade social não exclui a responsabilidade por ato in-fracional quando comprovada a capacidade de discernimento do adolescente'.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 103, 104, 112, §1º, 121, 122, 125 e 141, §2º; Lei nº 12.594/2012 (SINASE), arts. 39, 52 e 55; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 346.380/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.04.2016, DJe 13.05.2016.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700271-75.2024.8.01.0081, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimida-de, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0708126-54.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: J. L. da S..
D. Pública: Juliana Marques Cordeiro (OAB: 238475/SP).
Apelado: A. C., F. e I. LTDA.
Advogado: Marco Antonio Crespo Barbosa (OAB: 4187/AC).
Assunto: Alienação Fiduciária

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. 'VENDA CASADA' E COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL E INFORMADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e domínio do bem objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.
2. O Apelante se insurge contra a cláusula contratual referente ao seguro prestamista, alegando sua abusividade e requerendo a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da Apelada em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual relativa à contratação de seguro prestamista no contrato bancário em análise; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida a justificar a devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É possível a discussão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, independentemente da purgação da mora, conforme entendimento pacífico do STJ.
5. O contrato acostado aos autos prevê de forma expressa e destacada que a contratação do seguro prestamista é facultativa, exigindo manifestação de vontade em documento apartado.
6. Não há prova nos autos de que a concessão do crédito esteve condicionada à contratação do seguro, afastando-se a caracterização de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.
7. A contratação do seguro foi realizada de forma consciente e informada, inexistindo vício de consentimento, abuso de direito ou qualquer prática comercial indevida.
8. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé na cobrança, o que não se verifica no caso concreto, sendo indevida a restituição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.
Tese de julgamento: 'É possível a revisão de cláusulas contratuais em ações de busca e apreensão, mesmo sem purgação da mora.
A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma voluntária, com cláusula destacada e instrumento apartado.
Não se configura venda casada quando a contratação do seguro não é condição para liberação do crédito e há liberdade de escolha do consumidor.
A restituição em dobro de valores pagos exige prova de má-fé ou cobrança indevida, não presumíveis apenas pela contratação do seguro'.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, § 11, e 1.013, § 3º, I; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1942979/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.06.2021; STJ, AgRg no REsp 1573729/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 1º.03.2016; TJAC, ApC 0700326-09.2023.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 22.01.2025.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0708126-54.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002453-10.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Nice A de Andrade ME.
Advogado: Romero Carvalho Melo (OAB: 5191/AC).
Advogado: Lucas Souza Melo (OAB: 6637/AC).
Agravante: Nice Anunciação de Andrade.
Advogado: Romero Carvalho Melo (OAB: 5191/AC).
Advogado: Lucas Souza Melo (OAB: 6637/AC).
Agravante: José de Magalhães Vieira.
Advogado: Romero Carvalho Melo (OAB: 5191/AC).
Advogado: Lucas Souza Melo (OAB: 6637/AC).
Agravado: Banco da Amazônia S/A.
Advogado: Michel Fernandes Barros (OAB: 4853/AC).
Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVI-

DADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, fundada em cédula de crédito bancário, na origem.
2. Interposição de exceção de pré-executividade pelos Executados, arguindo a inexequibilidade do título e falta de requisitos essenciais.
3. Decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.
4. Interposição de agravo de instrumento pelos Executados, com pedido de concessão de efeito suspensivo, extinção da execução por ausência de força executiva do título, e violação aos requisitos do art. 29, II e III, da Lei nº 10.931/04, ausência de preclusão, e vícios na planilha de cálculo apresentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução com fundamento na alegação de inexequibilidade da cédula de crédito bancário por ausência de requisitos formais essenciais, arguida em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A exceção de pré-executividade é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando a matéria arguida for de ordem pública ou puder ser comprovada de plano, sem dilação probatória, conforme o art. 803, parágrafo único, do CPC e precedentes do STJ (REsp 1110925/SP).
7. A cédula de crédito bancário que instrui a execução contém cláusulas que indicam os critérios para apuração das prestações e está acompanhada de planilha demonstrativa, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
8. O excesso de execução ou vícios na planilha devem ser arguidos, em regra, por meio de embargos à execução, via adequada para dilação probatória, nos termos do art. 917, VI, do CPC.
9 O risco de dano irreparável alegado é genérico, não se demonstrando suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo.
10. Jurisprudência aponta para a impossibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade quando ausente prova inequívoca dos vícios alegados, ou quando a análise exigir dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A alegação de inexequibilidade do título executivo extrajudicial fundada na ausência de requisitos formais essenciais deve estar inequivocamente demonstrada nos autos para ensejar acolhimento em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de se invadir a esfera probatória própria dos embargos à execução".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, parágrafo único; 917, inciso VI.; Lei nº 10.931/2004, art. 29, incisos II e III.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1110925/SP (STJ, recurso repetitivo); TJAC, Agravo de Instrumento nº 1000527-83.2019.8.01.0900, Rel. Des. Roberto Barros; TJAC, Agravo de Instrumento nº 1000977-34.2024.8.01.0000, Rel. Des. Nonato Maia.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002453-10.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao Agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1000018-29.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Agravante: Estado do Acre.
Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Agravado: Elves Gomes de Lima.
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC).
Advogado: Janderson Soares da Silva (OAB: 6345/AC).
Advogado: Joaz Dutra Gomes (OAB: 6380/AC).
Advogado: Amilson Albuquerque Limeira Filho (OAB: 6246/AC).
Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor de servidor público preso preventivamente, determinando o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos.
2. Alegou o Agravante a legalidade da suspensão dos vencimentos, com base na ausência de contraprestação do servidor, e existência de mecanismos previdenciários específicos para subsistência dos dependentes.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
4. Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do deferimento da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do pagamento dos

vencimentos do servidor preso preventivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso de Agravo de Instrumento visa a revisão de decisões interlocutórias, respeitando o princípio do duplo grau de jurisdição.

7. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a suspensão de vencimentos de servidor público preso preventivamente, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.

8. A natureza alimentar da remuneração e a existência de dependente menor de idade reforçam o perigo de dano irreparável, justificando a manutenção da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido

Tese de julgamento: “É indevida a suspensão do pagamento dos vencimentos de servidor público preso preventivamente, antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, bem como em razão do caráter alimentar da remuneração”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII e LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1321134/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STF - AgR RE 1184506/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF - AgR ARE 1059669/SP, Rel. Min. Rosa Weber; TJAC - AgInt 1001312-53.2024.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira ; TJAC - Apelação 0705650-24.2016.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000018-29.2025.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1002331-94.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Agravante: RAIÁ DROGASIL S.A..

Advogado: ROCCO LABBADIA NETO (OAB: 402216/SP).

Advogado: José Edson de Carreiro (OAB: 139473/SP).

Advogada: Claudia de Castro Calli (OAB: 141206/SP).

Advogado: Leonardo Guarda Laterza (OAB: 424571/SP).

Advogada: Michele de Moraes Stampone (OAB: 466763/SP).

Advogado: Rodrigo Oliveira Silva (OAB: 287687/SP).

Agravado: Estado do Acre.

Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Raia Drogasil S/A contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1002331-94.2024.8.01.0000, que manteve decisão interlocutória em Mandado de Segurança indeferindo pedido de suspensão da exigibilidade de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD constantes das faturas de energia elétrica de seus estabelecimentos. A Embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação do art. 2º da LC n. 194/2022 e à natureza interpretativa da referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a aplicação do art. 2º da Lei Complementar n. 194/2022; e (ii) o caráter interpretativo da mencionada norma, o que justificaria a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do STJ afirma que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, inexistindo, assim, omissão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes à solução da controvérsia, adotando fundamentos jurídicos já pacificados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 986.

A alegação de omissão revela-se, na verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ‘A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos suscitados pelas partes não configura omissão quando o acórdão

embargado adota fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, sobretudo quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A invocação de norma superveniente ou tese interpretativa não obriga o julgador a enfrentá-la de forma autônoma, se já houver fundamentação idônea e suficiente no acórdão impugnado’.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; LC n. 194/2022, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJAC, EDcl no Processo 0101544-27.2023.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, Primeira Câmara Cível, j. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002331-94.2024.8.01.0000/ Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1001760-26.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Xapuri

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desªembargadora Waldirene Cordeiro

Agravante: Estado do Acre.

Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).

Agravada: Michelle da Costa Araújo Boscaro.

Advogado: Alessandro Calil de Castro (OAB: 3131/AC).

Assunto: Remoção

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por servidora pública contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Acre para afastar decisão que havia determinado sua remoção para o município de Rio Branco, sob pena de multa.

2. A Embargante alega contradição e omissão na decisão, por entender que houve reconhecimento de direito à remoção como ato vinculado, mas negativa de eficácia por ausência de comprovação da dependência dos genitores por afinidade e ausência de análise de documentos médicos e do direito à proteção da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição interna ao reconhecer o direito à remoção como ato vinculado, mas condicionar sua eficácia à comprovação de dependência e avaliação por junta médica oficial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das provas produzidas e à aplicação do direito à proteção da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna à decisão, o que não ocorre quando a parte discorda do resultado ou dos fundamentos adotados pelo colegiado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para a remoção pleiteada, o que afasta a alegada contradição.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha utilizado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, conforme entendimento pacificado no STJ, o que descaracteriza omissão relevante.

6. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida nem para provocar novo julgamento da lide.

7. O prequestionamento da matéria é considerado ficto nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a tese jurídica central já foi enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ‘A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna à decisão, não se caracterizando pela simples discordância da parte com os fundamentos adotados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O prequestionamento é considerado presente mesmo com a rejeição dos aclaratórios, conforme prevê o art. 1.025 do CPC’.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 23, II, e 226; Lei nº 8.112/90, art. 36; LCE/AC nº 39/1993, arts. 30, § 5º, e 42, §§ 1º e 2º; LCE/AC nº 129/2004, art. 85, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe

25.02.2022; TJAC, EDcl nº 0101544-27.2023.8.01.0000, Rel. Des. Roberto Barros, 1ª Câ. Cível, j. 18.12.2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1001760-26.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade de rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do relatora.
Classe: Apelação Cível n. 0712117-38.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Maria do Socorro Carneiro de Souza.
Advogado: Brendo de Castro Martins (OAB: 13009/AM).
Apelado: Banco Master S/A.
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Assunto: Contratos Bancários

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TAXA PRATICADA INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. APELO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1) Ação revisional de contrato ajuizada em face de instituição financeira, visando à declaração de abusividade das taxas de juros aplicadas em contrato de cartão de crédito consignado e à consequente repetição do indébito, além de indenização por danos morais.Sentença julgou improcedente os pleitos exordiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2) Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de cartão de crédito consignado caracterizam abusividade; (ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se restou configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A preliminar de ausência de dialeticidade merece rejeição, diante da presença dos fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença pela parte autora.

4) merece mantença a gratuidade da justiça, a teor do art. 98, §5º do CPC, ante a ausência de elementos que infirmem a condição de hipossuficiência reconhecida da parte apelante.

5) Aplicável o Código do Consumidor às instituições financeiras, conforme art. 3º, §2º do CDC e Súmula 297 do STJ.

6) A revisão contratual é admitida nos casos de cláusulas abusivas, desde que demonstrada a onerosidade excessiva.

7) A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a abusividade dos juros deve ser demonstrada concretamente, não bastando a fixação acima de 12% ao ano.

8). A taxa contratada de 5,50% a.m. é inferior à média de mercado de 12,38% a.m. à época da contratação, segundo dados do BACEN.

9) Inexistindo cobrança superior à média de mercado, não há que se falar em abusividade, tampouco em repetição do indébito.

10) Não comprovado qualquer abalo de ordem moral, sendo a cobrança legítima, inexistente ato ilícito indenizável por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A estipulação de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado em patamar inferior à média de mercado, conforme divulgado pelo BACEN, não configura abusividade nem justifica repetição de indébito ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 98, §5º; 1.012; 1.013; 85, §2º e §11; Código do Consumidor: arts. 3º, §2º; 6º, III e IV; 42, parágrafo único; 51, §1º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, Súmulas 297 e 382; TJAC, Apelação 0701103-28.2022.8.01.0001, Rel. Des. Júnior Alberto, j. 22/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0712117-38.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0713890-21.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Adams Souza de Lima.
Advogado: Simão Ferreira dos Santos (OAB: 3743/AC).
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda.
Advogado: Nelson Wiliams Fratoni Rodrigues (OAB: 3600/AC).
Advogada: Natália Gouveia Picoli (OAB: 396366/SP).
Assunto: Alienação Fiduciária

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE

DO BEM MÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Cuida-se de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido exordial e confirmou liminar, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo à parte autora (credor fiduciário), e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no corpo do apelo; (ii) saber se o pagamento integral da dívida após a sentença pode afastar a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O pedido de antecipação de tutela recursal, formulado no corpo da própria apelação, não deve ser conhecido, por ausência de observância ao procedimento legal previsto no §3º do art. 1.012 do CPC, que exige requerimento específico dirigido ao relator.

4) Mérito. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, exemplificada pelo REsp 1.418.593/MS, firmou entendimento de que o devedor fiduciante deve purgar a mora no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar, com o pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor.

5) No caso, o mandato de busca e apreensão foi cumprido em 02/09/2024, sem que o Apelante tivesse purgado a mora dentro do prazo legal. O pagamento integral só ocorreu em 08/11/2024, após a sentença, o que não obsta a consolidação da propriedade.

6) Eventual valor pago a maior poderá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, caso verificada diferença a ser restituída.

7) Sentença que merece integral mantença, por estar em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente conhecido, e nesta extensão desprovido.

Tese de julgamento: “A consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor é medida legítima quando o devedor não purga a mora no prazo legal de cinco dias após o cumprimento da liminar, sendo irrelevante o pagamento integral extemporâneo da dívida após a sentença”.

Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 487, I; art. 844 (analogia); art. 1.012, §3º; art. 85, §2º e §11; Decreto-Lei nº 911/1969: art. 3º, §§ 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (repetitivo); TJ-MT, AI 1012117-23.2023.8.11.0000, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30/08/2023, DJe 02/09/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0713890-21.2024.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, conhecer parcialmente do apelo e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0700468-13.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: F. A. D.
Advogada: Ana Luiza Felix Fabri Prativiera (OAB: 3060/AC).
Advogada: Fabiula Albuquerque Rodrigues (OAB: 3188/AC).
Apelado: C. L. do P. J.
Advogado: Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/AC).
Advogado: Raphael de Moura Souza OAB: 6367/AC).
Apelante: C. L. do P. J.
Advogado: Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/AC).
Advogado: Raphael de Moura Souza (OAB: 6367/AC).
Apelado: F. A. D.
Advogada: Ana Luiza Felix Fabri Prativiera (OAB: 3060/AC).
Advogada: Fabiula Albuquerque Rodrigues (OAB: 3188/AC).
Assunto: Reconhecimento / Dissolução

Ementa. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA. IMÓVEIS FINANCIADOS. VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO. DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a existência de união estável entre os litigantes entre junho de 2013 e fevereiro de 2019, decretando sua dissolução e determinando a partilha proporcional dos financiamentos pagos na constância da convivência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) possível erro material na sentença quanto ao marco temporal da partilha; (ii) saber se é possível reconhecer união estável anterior a junho de 2013; (iii) saber se é possível deferir o parcelamento

das custas processuais; e (iv) saber se a distribuição da sucumbência deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável, prevista nos arts. 1.723 a 1.726 do Código Civil, exige convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição de família.
4. No caso, não restou comprovado o início da união antes de junho de 2013, sendo corretas as conclusões da sentença nesse ponto.
5. Contudo, a sentença incorreu em impropriedade terminológica ao referir-se à “constância do casamento”, como marco para a incidência da comunicação patrimonial, sendo que tal referência não condiz com os limites objetivos da lide, que versa exclusivamente sobre os efeitos patrimoniais da “união estável” havida entre as partes.
6. Em relação à partilha de bens, reconhecida a união estável, aplica-se, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, o regime da comunhão parcial de bens, salvo disposição contratual em sentido contrário, o que não ocorreu.
7. No caso, tratando-se de imóveis financiados, a partilha se limita exclusivamente aos direitos e ações sobre o bem, fazendo jus cada uma das partes as prestações quitadas durante a vigência da relação, devendo serem partilhadas de maneira igualitária, à proporção de 50% para cada parte, ressaltando-se, todavia, os valores quitados fora da união estável, os quais deverão ser apurados e compensados oportunamente em sede de liquidação de sentença.
8. Quanto à sucumbência, parcialmente acolhidos os pedidos de ambas as partes, correta a manutenção da sucumbência recíproca - art. 86 do CPC.
9. Os pedidos de parcelamento das custas processuais demonstram razoabilidade, ante as dificuldades econômicas comprovadas e os elevados valores das custas, podendo ser deferidos, a teor do art. 98, § 6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1º apelo provido, exclusivamente para retificar a fundamentação da sentença quanto ao marco temporal da partilha, afastando-se a referência à “constância do casamento” e deferir o parcelamento das custas processuais em 10 parcelas.; 2º apelo desprovido. Concessão do parcelamento das custas recursais em 6 parcelas.

Tese de julgamento: “A partilha dos bens adquiridos por meio de financiamento durante a união estável deve se restringir às parcelas adimplidas no período da convivência, aplicando-se o regime da comunhão parcial de bens”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, §3º; Código Civil, arts. 1.723, 1.725, 1.726, 1.660, I; CPC, arts. 86, 98, § 6º, 1.012, 1.013, 487, I

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível: 5000208-91.2022.8.13.0517, Rel. Des. Alice Birchall, j. 23/05/2024; TJ-RJ, Apelação: 0006077-64.2020.8.19.0202, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 15/07/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0700468-13.2023.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao 1º apelo e negar provimento ao 2º apelo, nos termos do voto do relatora.

Classe: Embargos de Declaração Cível n. 0102180-56.2024.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Embargante: TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Advogado: WILLIAM BARQUETE PIMENTEL ROSA (OAB: 274415/SP).

Advogado: Luiz Henrique Sapia Franco (OAB: 274340/SP).

Embargado: Estado do Acre.

Proc. Estado: Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC).

Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ajuizada ação mandamental na origem por empresa do setor farmacêutico visando à não exigência do ICMS-DIFAL, com fundamento na falta de respeito às anterioridades constitucionalmente previstas, foi denegada a segurança.
2. Interposta apelação, o recurso foi desprovido, por unanimidade.
3. Opostos embargos de declaração pela parte vencida, com alegação de omissão quanto à análise da tese referente à anterioridade anual, e necessidade de sobrestamento do feito em razão de pendência de julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1266/STF, bem como ao pedido de reembolso proporcional das despesas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o argumento relativo à anterioridade anual; (ii) saber se seria cabível o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria; (iii) saber se houve concessão parcial da segurança que justificasse a condenação em reembolso proporcional de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso de embargos de declaração é cabível para suprir omissão, esclarecer obscuridade, resolver contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A alegação de omissão não procede, uma vez que o Acórdão impugnado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos necessários para a solução da controvérsia, incluindo a regularidade da legislação estadual e o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

7. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão com base nos motivos que considere suficientes.
8. A pretensão de rediscussão da matéria revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não forja a interposição dos aclaratórios.
9. O pedido de sobrestamento do feito também foi implicitamente afastado, diante do entendimento firmado sobre a validade da cobrança do ICMS-DIFAL.
10. Não se verifica concessão parcial da segurança, razão pela qual é incabível o pedido de reembolso proporcional das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: ‘A inexistência de omissão no acórdão embargado, quando a matéria invocada é devidamente enfrentada ou desnecessária ao deslinde da controvérsia, justifica a rejeição dos embargos de declaração, não se prestando tal recurso à rediscussão da causa’.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 0102180-56.2024.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0703624-09.2023.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Apelante: Banco do Brasil S/A.

Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN).

Apelada: Maria Rosilene Conceição da Silva.

Advogado: Raimundo Pinheiro Zumba (OAB: 3462/AC).

Advogado: Alexandro Teixeira Rodrigues (OAB: 3406/AC).

Assunto: Vícios de Construção

Ementa. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA FEDERAL ‘MINHA CASA MINHA VIDA’. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÓRGÃO COMPETENTE PARA INTEGRAR A LIDE – FAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada no bojo de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Federal de habitação ‘Minha Casa Minha Vida’.
2. O Embargante sustenta existência de omissão quanto à responsabilidade do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e à sua ilegitimidade passiva, requerendo o acolhimento dos embargos para inclusão do FAR no polo passivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, alusivo a falta de manifestação expressa sobre a (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil e a eventual necessidade de inclusão do FAR no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.
5. O acórdão embargado analisou adequadamente a legitimidade do Banco do Brasil, reconhecendo sua responsabilidade na condição de agente operador do FAR, com base na Lei nº 11.977/2009 e no Decreto nº 7.499/2011, bem como nos contratos celebrados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

6. A pretensão do embargante de rediscutir fundamentos já apreciados, sob o pretexto de omissão, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
7. Constatado que o órgão julgador apreciou expressamente os temas suscitados, ainda que não com as razões pretendidas pela parte, inexistente omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão quando a matéria suscitada nos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, ainda que contrariamente à pretensão da parte, autoriza a rejeição do recurso por ausência de vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III; L Federal nº 11.977/2009; Decreto nº 7.499/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0703624-09.2023.8.01.0001/Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0709418-74.2024.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Ademir Sotero da Silva.
Advogada: Deborah Raquel Silva Para de Azevedo (OAB: 3333/AC).
Apelado: Banco Master S/A.
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Apelado: Prover Promoção de Vendas Ltda - Epp (avancard).
Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA).
Assunto: Cartão de Crédito

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se deu parcial provimento ao recurso interposto para reconhecer falha no dever de informação e converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com adequação da taxa de juros e restituição dos valores pagos indevidamente. Alegam os Embargantes omissão na análise de documentos e do pedido contraposto na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto (i) à análise de documentos juntados pelos embargantes, como o extrato de benefício previdenciário e (ii) ao pedido contraposto apresentado na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade delimitada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente as questões controvertidas, reconhecendo a falha no dever de informação e a abusividade contratual, com base no conjunto probatório dos autos.

5. A análise do extrato de benefício previdenciário foi realizada de forma implícita, ao se concluir que os documentos apresentados não comprovaram a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada.

6. Quanto ao pedido contraposto, ainda que formulado na contestação, não se verifica omissão sanável, pois sua análise não teria o condão de modificar o resultado do julgamento, diante da rejeição dos fundamentos principais da tese dos embargantes.

7. A real pretensão dos embargos é a rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade incompatível com a natureza do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A análise implícita de documento nos fundamentos da decisão afasta a alegação de omissão.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido contraposto não configura omissão sanável quando a tese principal é rejeitada e inexistente prejuízo à parte”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, incisos III e IV, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 10.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0709418-74.2024.8.01.0001/Embargos de Declaração, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, rejeitar os declaratórios, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0009831-02.2022.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Carlos Antônio de Araújo Marques Junior.
Advogado: Antonio Átila Silva da Cruz (OAB: 5348/AC).
Apelado: Diretor Presidente Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - Ibfc.
Advogada: Deborah Regina Assis de Almeida (OAB: 315249/SP).
Assunto: Prova de Títulos

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM CRITÉRIO ESPECÍFICO DE PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E AFRONTA AO EDITAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública

que denegou segurança em Mandado de Segurança com pedido liminar, impedido contra ato do de banca examinadora responsável por concurso público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atribuição de nota zero em critério específico de prova discursiva, pela banca examinadora de concurso público, e a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência da Suprema Corte, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), estabelece não competir ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade.

4. O edital do certame estabelece critérios objetivos de avaliação, entre eles “acentuação e ortografia”, com peso de dois pontos, e exige nota mínima global de 10 pontos para aprovação.

5. O Apelante obteve nota total de 9,70 pontos, sendo reprovado por não atingir a nota mínima exigida, e não exclusivamente pela nota zero em um dos critérios.

6. A intervenção do Judiciário é limitada à verificação da legalidade e do cumprimento do edital, sendo vedada a reavaliação do mérito técnico das correções realizadas pela banca.

7. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou de violação ao edital, mantém-se a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a atribuição de nota zero em critério específico de prova discursiva quando realizada nos termos do edital, não cabendo ao Poder Judiciário substituição ao juízo técnico da banca examinadora, salvo hipótese de ilegalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.012 e 1.013; Lei nº 9.784/1999, art. 50;

Edital n. 01/2022 – SEPLAG/SESACRE, itens 7.2.2 e 7.2.3.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/2015; STJ, AgInt no RMS 69.589/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 15/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0009831-02.2022.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Apelação Cível n. 0709570-59.2023.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro
Apelante: Claudeneide de Moura Raulino.
D. Pública: Celia da Cruz Barros Cabral Ferreira (OAB: 2466/AC).
Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC).
Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC).
Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC).
Assunto: Tratamento Médico-hospitalar

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização do exame médico, com fundamento nos arts. 422 do Código Civil e 6º do CDC, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

2. Objetiva a Apelante à majoração dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85 do CPC, preferencialmente sobre o valor da condenação, e subsidiariamente sobre o proveito econômico ou o valor da causa.

5. De acordo com a jurisprudência consolidada no julgamento do Tema 1.076 do STJ, apenas se admite a fixação por equidade nos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem inestimáveis ou irrisórios.

6. No caso, tendo em vista que não há valor de condenação e que o valor atualizado da causa é baixo (R\$1.320,00), justifica-se a aplicação da regra excepcional do §8º do art. 85 do CPC.

7. Considerando a natureza da demanda, os atos processuais realizados e o zelo profissional, entendeu-se que a fixação originária em 10% sobre o valor da causa geraria verba ínfima e destoante dos parâmetros usualmente adotados.

8. Aplicou-se, portanto, a fixação equitativa dos honorários em R\$1.000,00, majorando-se em mais R\$ 300,00 nos termos do §11 do mesmo artigo, dada a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é muito baixo, conforme admite o art. 85, §8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 6º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1.076, DJe 31/05/2022); TJ-SP, AC: 1019045-80.2018.8.26.0506; TJAC, Processo: 0708565-07.2020.8.01.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0709570-59.2023.8.01.0001, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) do Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Classe: Agravo de Instrumento n. 1001024-13.2021.8.01.0000

Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Segunda Câmara Cível

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Agravante: Marco Antônio Brandão Lopes.

Proc. Estado: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC).

Agravado: Ministério Público do Estado do Acre.

Promotor: Antonio Alceste Callil de Castro (OAB: 3125/AC).

Promotora: Myrna Teixeira Mendoza (OAB: 1302/AC).

Assunto: Dano Ao Erário

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco—AC, que recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública n. 0801560-73.2019.8.01.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do Acre.

2. Sustenta o agravante ausência de elementos mínimos que configurem ato de improbidade administrativa, afirmando inexistência de dolo, má-fé, prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou ofensa aos princípios administrativos, bem como sua inclusão no polo passivo apenas por posição hierárquica.

3. Requer concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da ação, alegando risco de dano à imagem, e, no mérito, a reforma da decisão que recebeu a inicial.

4. Indeferido o pedido liminar, o Ministério Público apresentou parecer pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, à luz do princípio in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 17, §6º, da Lei Federal 8.429/92 permite o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa quando instruída com documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade.

6. A decisão de recebimento da inicial demanda apenas a verificação das condições da ação e a existência de elementos mínimos que justifiquem a instauração do processo, sem necessidade de demonstração exauriente dos fatos.

7. A análise aprofundada das imputações deve ocorrer em momento oportuno, após a instrução probatória, sendo temerário obstar desde já o prosseguimento da ação.

8. A invocação do princípio in dubio pro societate reforça a necessidade de se permitir a apuração dos fatos em juízo, quando há indícios de prática de ato ímprobo.

9. Precedentes do próprio Tribunal confirmam esse entendimento, ao afirmar que a rejeição da inicial só é cabível diante da inexistência manifesta do ato de improbidade, improcedência evidente ou inadequação da via eleita.

10. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefere-se a antecipação da tutela recursal.

11. Mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘O recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios suficientes da prática do ato, sendo cabível o prosseguimento da ação com base no princípio in dubio pro societate, não sendo o momento adequado para a análise exauriente das imputações’.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.429/92, art. 17, §§ 6º a 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJAC, AI n.º 1001017-55.2020.8.01.0000, Rel. Desª Regina Ferrari, 2ª Câmara Cível, j. 27/07/2020; TJAC, AI n.º 1000348-

07.2017.8.01.0000, Rel. Desª Eva Evangelista, 1ª Câmara Cível, j. 24/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1001024-13.2021.8.01.0000, ACORDAM as(os) Senhoras(es) Desembargadoras(es) da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, desprover o Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

DESPACHOS

Nº 1000006-59.2025.8.01.8004 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - Rio Branco - Requerente: STEFHANY ALVES FRANÇA - Requerido: Unama Faculdade da Amazônia de Rio Branco - Trata-se de Reclamação interposta por Stefhany Alves França, com fundamentos no art. 988, do Código de Processo Civil e Resolução STJ/GP nº 3 de 7 de abril de 2016. Conforme certidão lançada à pág. 272, a presente Reclamação é tempestiva. Assim sendo, requisita-se as informações da autoridade reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 989, I, do Código de Processo Civil. Após, proceda-se com a citação do beneficiário da Decisão impugnada para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 989, III, do Código de Processo Civil. Por fim, decorridos os prazos acima elencados, abra-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 991, do Código de Processo Civil. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC)

Nº 1000011-18.2024.8.01.8004 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Criminal - Rio Branco - Requerente: Mauro Jesus da Silva - Requerido: Estado do Acre - Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, tempestivamente, conforme certificado pela secretaria. Intimada a parte Agravada, esta apresentou contrarrazões no prazo de lei, conforme juntada aos autos. Sendo assim, determino que se inclua o feito na próxima pauta de julgamento. Publique-se. Dê-se ciência a quem de direito. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/AC)

ACÓRDÃOS

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0100005-36.2024.8.01.8004, da Juizados Especiais / 3º Juizado Especial Cível). Relator: Des. Júnior Alberto.

Requerente: José Altino Cruz Machado

Advogado: Themis de Souza Santiago (OAB: 4831/AC)

Requerente: EMERSON SILVA COSTA

Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC)

Requerido: EMERSON SILVA COSTA

Requerido: José Altino Cruz Machado

D E C I S Ã O: DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME..

E M E N T A:

Classe : Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível nº 0100005-36.2024.8.01.8004

Fôro de Origem : Juizados Especiais

Órgão : Turma de Uniformização de Jurisprudências

Relator : Des. Júnior Alberto

Agravante : Emerson Silva Costa

Advogado : Emerson Silva Costa (OAB: 4831/AC)

Agravado : José Altino Cruz Machado

Advogado : Themis de Souza Santiago (OAB: 4831/AC).

Assunto : Divergência Jurisprudencial

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO. NO MÉRITO IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno Cível interposto contra Decisão proferida pelo Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que inadmitiu o pedido de Uniformização e Interpretação de Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra Decisão Monocrática de não recebimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência prolatada pelo Desembargador Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais e julgar o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, conforme estabelece o art. 1.021, caput, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e no mérito improvido.

Tese de julgamento:

A Turma de Uniformização não constitui uma terceira instância, vocacionada a revisar a correção das decisões tomadas pelas Turmas Recursais, sendo sua competência limitada à uniformização da interpretação de leis federais quanto a questões de direito material de divergência entre as Turmas, mostrando-se inviável a admissibilidade de Pedido de Uniformização que implique reexame dos fatos, das provas ou da matéria processual, bem como de mudança de entendimento entre as turmas, o que é perfeitamente possível. O agravante não demonstrou a divergência semelhante em questão de direito material. Jurisprudência relevante citada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃO CONFRONTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição das ementas dos acórdãos apresentados como paradigmas. Precedentes. É entendimento pacífico dessa Corte que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no PUIL 302/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0100005-36.2024.8.01.8004, ACORDAM o Senhor Desembargador Júnior Alberto e os senhores Juízes de Direito Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Marcelo Coelho de Carvalho, Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Adamarcia Machado Nascimento, Robson Ribeiro Aleixo, Marlon Martins Machado, Gilberto Matos de Araújo e Clóvis de Souza Lodi da Turma de Uniformização de Jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Rio Branco - Acre, 27 de maio de 2025.

Des. Júnior Alberto
Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:
Emerson Silva Costa, interpõe Agravo Interno Cível em face de Decisão Monocrática lavrada nos autos de Reclamação, desta Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais que, em síntese, negou seguimento ao Pedido de Uniformização.
Em suas razões, alega que é incontestável que o agravante demonstrou a existência de divergência entre as Turmas Recursais, requisito indispensável para o prosseguimento do recurso. Isso porque o acórdão da 1ª Turma Recursal está claramente em desacordo com o da 2ª Turma Recursal, considerando que ambos os casos tratam de danos morais decorrentes de publicação indevida de matéria jornalística ou de comentários difamatórios em redes sociais. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da respeitável decisão monocrática proferida, concedendo seguimento ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pelo agravante.
Nas contrarrazões, o agravado assevera que o agravante apresenta pedido de uniformização pois acredita que o direito material referente à responsabilidade civil foram, assim deduz-se, pois não houve indicação de dispositivo ou legislação específica, aplicados de forma diversa a outros julgados proferidos pela 2ª Turma Recursal do Tribunal do Acre. Destacando-se ainda, que em sede de PUIL os julgadores avaliam a existência de divergência nas questões de direito material entre julgados, contudo não é cabível uma reavaliação do conjunto fático probatório do feito de origem.
Ao final, pugnou pelo não conhecimento do presente agravo, conforme sumula 42 do TNU, e no mérito seja julgado improcedente, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Por não se tratar de hipótese de reclamação intervenção obrigatória do Ministério Público, deixo de remeter os autos ao Parquet.
É o relatório.
VOTO
O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:
Em respeito ao princípio da colegialidade, anote-se, inicialmente, que, malgrado a inequívoca ampliação dos poderes concedidos ao relator pelo art. 932 do CPC, submeto a análise deste recurso ao controle do órgão natural, qual seja, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça – TJAC, que tem competência para o julgamento do recurso.
De plano, tem-se que o presente agravo interno deve ser conhecido, e no mérito improvido.
Em primeiro ponto, como já mencionada na r. Decisão agravada, tem-se que a Turma de Uniformização não constitui uma terceira instância, vocacionada a revisar a correção das decisões tomadas pelas Turmas Recursais, sendo sua

competência limitada à uniformização da interpretação de leis federais quanto a questões de direito material de divergência entre as Turmas, mostrando-se inviável a admissibilidade de Pedido de Uniformização que implique reexame dos fatos, das provas ou da matéria processual, bem como de mudança de entendimento entre as turmas, o que é perfeitamente possível.
No caso em tela, não se mostra necessária, nem conveniente, do ponto de vista da segurança jurídica, que se adote indistintamente solução idêntica aos casos que aportam no Juizado Especial, em que a controvérsia terá sua extensão e complexidade delimitadas pelas singularidades fáticas de cada lide, e não do direito debatido, como se as situações fossem as mesmas. Na hipótese vertente, há situações distintas, bem como possível mudança de entendimento das Turmas Recursais não estando presente o requisito divergência de julgados. Em outras palavras, o apontado entendimento no deslinde dos conflitos é ditada pelas circunstâncias e vicissitudes deste ou de cada caso concreto.
Como já mencionado na decisão agravada, repito, os recursos unificadores de jurisprudência têm como finalidade a construção de uma uniformidade das teses jurídicas aplicadas pelas unidades judiciárias integrantes do Órgão Unificador, não se prestando tais meios de impugnação como instância adicional sobreposta para reanálise do conjunto fático-probatório, com o objetivo de realizar novamente a subsunção do suporte fático às normas consideradas como mais adequadas dentro do ordenamento jurídico Pátrio.
Dessa forma já fora explicitamente delineado pelo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃO CONFRONTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição das ementas dos acórdãos apresentados como paradigmas. Precedentes. É entendimento pacífico dessa Corte que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não pode ser conhecido quando não demonstrada a similitude fática e jurídica entre os julgados confrontados. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no PUIL 302/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei).

Por fim, tem-se que o agravante não demonstrou a divergência entre as turmas recursais em casos que se assemelham, em questão de direito material, não preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade do pedido.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo interno cível interposto, e no mérito pelo seu improvimento.
É como voto.
decisão
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

Participaram do julgamento o Desembargador Júnior Alberto e os senhores Juízes Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Adamarcia Machado Nascimento, Robson Ribeiro Aleixo, Clovis de Souza Lodi, Gilberto Matos de Araújo, Marlon Martins Machado e Marcelo Coelho de Carvalho.

José Nilson Costa do Nascimento
Secretário

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 1000016-06.2025.8.01.8004, da Juizados Especiais / Juizado Especial da Fazenda Pública). Relator: Des. Júnior Alberto.
Requerente: Estado do Acre - Procuradoria Geral
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
Requerido: Franc Denis Barroso de Oliveira
Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC)
D E C I S Ã O: DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, REFERENDAR A DECISÃO LIMINAR DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME..
E M E N T A: Classe : Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível Autos n. : 1000016-06.2025.8.01.8004
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : Turma de Uniformização de Jurisprudências
Relator : Des. Júnior Alberto
Requerente : Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Procurador : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Requerido : Franc Denis Barroso de Oliveira.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Divergência Jurisprudencial/Consumidor

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. GRATIFICAÇÃO

REFERENTE BANCO DE HORAS. ATUALIZAÇÃO COM MESMO ÍNDICE E COEFICIENTE APLICADO NA CORREÇÃO SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DE TODOS OS FEITOS DA MESMA MATÉRIA PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES, NOS TERMOS DO VOTO. REFERENDUM DO PLENÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 1000016-06.2025.8.01.8004, ACORDAM o Senhor Desembargador e os Senhores Juízes da Turma de Uniformização de Jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, referendar a decisão liminar do Desembargador Presidente.

Rio Branco – Acre, 27 de maio de 2025.

Des. Júnior Alberto
Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:

Trata-se de referendo da decisão liminar proferida pelo Presidente desta Turma de Uniformização, que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite na origem que versam sobre a mesma matéria discutida no presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Em princípio, cabe mencionar que sobre o cabimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência e suspensão dos processos que tratam a mesma matéria, o artigo 113 e seus parágrafos, do Regimento Interno das Turmas Recursais e Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado do Acre, estabelece:

Art. 113. As partes e o Ministério Público poderão formular pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1º O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização e será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão que gerou a divergência, por petição escrita e assinada por advogado ou procurador judicial. (...) § 11. Poderá o Presidente da Turma de Uniformização conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, ad referendum do Plenário, na primeira sessão seguinte à decisão, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento da Turma de Uniformização sobre a matéria.

A medida liminar foi concedida com fundamento na necessidade de resguardar a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados, bem como para evitar decisões conflitantes sobre a questão controvertida. A suspensão dos processos na origem se mostra medida adequada e necessária, considerando que a matéria submetida à uniformização pode impactar diretamente o desfecho das ações individuais em curso. Além disso, há risco de decisões contraditórias entre os diversos órgãos jurisdicionais, o que comprometeria a estabilidade do entendimento jurisprudencial e acarretaria insegurança jurídica para as partes envolvidas. A concessão da suspensão, portanto, atende ao princípio da eficiência processual e evita retrabalho jurisdicional, garantindo que a decisão a ser proferida por esta Turma de Uniformização tenha plena eficácia e sirva como diretriz para os processos em andamento.

É o relatório.

VOTO
O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:
Nesse sentido, VOTO pelo referendo da decisão liminar do Presidente da Turma de Uniformização, mantendo a suspensão dos processos em trâmite na origem que tratem da mesma matéria, até o julgamento definitivo do Incidente em tela. É como voto. decisão
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

“DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, REFERENDAR A DECISÃO LIMINAR DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.”

Participaram do julgamento o Desembargador Júnior Alberto e os senhores Juízes Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Adamarcia Machado Nascimento, Robson Ribeiro Aleixo, Clovis de Souza Lodi, Gilberto Matos de Araújo, Marlon Martins Machado e Marcelo Coelho de Carvalho.

José Nilson Costa do Nascimento
Secretário

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 1000016-06.2025.8.01.8004, da Juizados Especiais / Juizado Especial da Fazenda Pública). Relator: Des. Júnior Alberto.
Requerente: Estado do Acre - Procuradoria Geral
Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
Requerido: Franc Denis Barroso de Oliveira
Advogado: Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC)
D E C I S Ã O: DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, REFERENDAR A DECISÃO LIMINAR DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME..
E M E N T A: Classe : Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível Autos n. : 1000016-06.2025.8.01.8004
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : Turma de Uniformização de Jurisprudências
Relator : Des. Júnior Alberto
Requerente : Estado do Acre - Procuradoria Geral.
Procurador : Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC).
Requerido : Franc Denis Barroso de Oliveira.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Divergência Jurisprudencial/Consumidor

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º LEI ESTADUAL Nº 2.943/2014. GRATIFICAÇÃO REFERENTE BANCO DE HORAS. ATUALIZAÇÃO COM MESMO ÍNDICE E COEFICIENTE APLICADO NA CORREÇÃO SALARIAL DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DE TODOS OS FEITOS DA MESMA MATÉRIA PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES, NOS TERMOS DO VOTO. REFERENDUM DO PLENÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 1000016-06.2025.8.01.8004, ACORDAM o Senhor Desembargador e os Senhores Juízes da Turma de Uniformização de Jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, referendar a decisão liminar do Desembargador Presidente.

Rio Branco – Acre, 27 de maio de 2025.

Des. Júnior Alberto
Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:

Trata-se de referendo da decisão liminar proferida pelo Presidente desta Turma de Uniformização, que determinou a suspensão de todos os processos em trâmite na origem que versam sobre a mesma matéria discutida no presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Em princípio, cabe mencionar que sobre o cabimento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência e suspensão dos processos que tratam a mesma matéria, o artigo 113 e seus parágrafos, do Regimento Interno das Turmas Recursais e Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado do Acre, estabelece:

Art. 113. As partes e o Ministério Público poderão formular pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1º O pedido de que trata o caput deste artigo deverá ser dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização e será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da decisão que gerou a divergência, por petição escrita e assinada por advogado ou procurador judicial. (...) § 11. Poderá o Presidente da Turma de Uniformização conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, ad referendum do Plenário, na primeira sessão seguinte à decisão, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento da Turma de Uniformização sobre a matéria.

A medida liminar foi concedida com fundamento na necessidade de resguardar a segurança jurídica e a isonomia entre os jurisdicionados, bem como para evitar decisões conflitantes sobre a questão controvertida. A suspensão dos processos na origem se mostra medida adequada e necessária, considerando que a matéria submetida à uniformização pode impactar diretamente o desfecho das ações individuais em curso. Além disso, há risco de decisões contraditórias entre os diversos órgãos jurisdicionais, o que comprometeria a estabilidade do entendimento jurisprudencial e acarretaria insegurança jurídica para as partes envolvidas. A concessão da suspensão, portanto, atende ao princípio da eficiência processual e evita retrabalho jurisdicional, garantindo que a decisão a ser proferida por esta Turma de Uniformização tenha plena eficácia e sirva como diretriz para os processos em andamento.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Des. Júnior Alberto, Relator:
Nesse sentido, VOTO pelo referendo da decisão liminar do Presidente da Turma de Uniformização, mantendo a suspensão dos processos em trâmite na origem que tratem da mesma matéria, até o julgamento definitivo do Incidente em tela.
É como voto.
decisão
Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

“DECIDE A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, REFERENDAR A DECISÃO LIMINAR DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.”

Participaram do julgamento o Desembargador Júnior Alberto e os senhores Juizes Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, Adamarcia Machado Nascimento, Robson Ribeiro Aleixo, Clovis de Souza Lodi, Gilberto Matos de Araújo, Marlon Martins Machado e Marcelo Coelho de Carvalho.

José Nilson Costa do Nascimento
Secretário

TURMAS RECURSAIS DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

Ata da Quinquagésima Sétima audiência de distribuição ordinária realizada em 10 de Junho de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.

2 - OBSERVAÇÕES:

- a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
- b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;
- c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;
- d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;
- e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 10 de Junho de 2025, pelo sistema de processamento de dados:

Mandado de Segurança Cível nº 1000074-28.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul
Relator: Juiz de Direito Marlon Martins Machado
Impetrante: Banco Crédito Agricole Brasil S/A.,
Advogado: Ricardo Negrao (OAB: 138723/SP).
Impetrado: Juízo de Direito da Juizado de FP da Comarca de Rio Branco.
Litis Passivo: Jose Correia de Melo.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Agravo de Instrumento nº 1000075-13.2025.8.01.9000
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco
Relatora: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi
Agravante: Estado do Acre.
Advogado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC).
Agravado: Alan Gabriel Cunha da Silva.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Distribuição por: Sorteio

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

Ata da Quadragésima Nona audiência de redistribuição ordinária realizada em 10 de Junho de 2025, de acordo com o artigo 58 do Regimento Interno dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, c/c o artigo 76, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Mandado de Segurança Cível nº 1000071-73.2025.8.01.9000
Origem: Vara Cível - Juizado Especial da Comarca de Brasileira

Relator: Juiz de Direito Gilberto Matos de Araújo
Impetrante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogada: Daniela Cavalcante Soares (OAB: 6357/AC).
Impetrado: Juizado Especial Cível da Comarca de Brasileira, Acre.
Litis Passivo: Marina Lopes dos Santos.
Órgão: 1ª Turma Recursal
Redistribuição por: Prevenção ao Magistrado

Jose Irenildo Freitas de Lima
Cartório Distribuidor das Turmas Recursais

1ª TURMA RECURSAL

PAUTA DE JULGAMENTO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL – RIO BRANCO/AC

PRESIDENTE: JUÍZA DE DIREITO MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI
DIRETORA DE SECRETARIA: ÊMILY MORAIS COSTA
ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA RECURSAL A REALIZAR-SE EM 18 DE JUNHO DE 2025 - QUARTA-FEIRA, ATRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA PELA FERRAMENTA GOOGLE MEET, COM INICIO ÀS 15:00 HORAS, CONTENDO OS FEITOS ABAIXO RELACIONADOS.

LINK DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL
QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2025 - 15:00H – HORÁRIO ACRE
Link da videochamada: meet.google.com/pim-umdd-duy

O LINK DA SESSÃO TAMBÉM ESTARÁ DISPONÍVEL NOS AUTOS.
Para mais informações ou solicitação do devido LINK, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria da 1ª Turma Recursal por meio Celular/ WhatsApp (preferencialmente) nº (68) 99914-3070 ou pelo e-mail tur01@tjac.jus.br.

PROCESSOS

- 1 - 0706166-50.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Maria Rosiane Jesus de Sampaio Ferraz - Apelado: Banco do Brasil S/A. - Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC) - Advogado: Ítalo Scaramussa Luz (OAB: 9173/ES)
- 2 - 0707873-53.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Natanael de Souza Lima - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 3 - 0706027-98.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Francisco Silva e Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 4 - 0706037-45.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Merislandia Vale da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 5 - 0706653-20.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Aneilson da Silva Bezerra - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 6 - 0707547-93.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Diana Teixeira Pereira - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 7 - 0707451-78.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Edsandra da Silva Araújo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 8 - 0706833-36.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Devanir Vieira Costa - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
- 9 - 0707924-64.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Andreia Carvalho de Lima - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 4201/AC)
- 10 - 0706145-74.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Manasses Miranda Araújo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Advogado: Tatiana

Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

11 - 0707625-87.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Aramor Pereira Lima - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

12 - 0705882-42.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Adila Melo da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

13 - 0706740-73.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: José Dias de Oliveira Filho - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

14 - 0705922-24.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Frederico de Oliveira Galvão - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

15 - 0700414-63.2025.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Lucicleia dos Santos de Paula - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

16 - 0705829-61.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Elissandro Carvalho dos Reis, registrado civilmente como Elissandro Carvalho dos Reis - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)

17 - 0705985-49.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Mayco José Pereira da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

18 - 0707007-45.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Jamilson Silva Souza - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

19 - 0707735-86.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: José Carlos Silva da Costa - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

20 - 0706515-53.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Jonas do Carmo da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

21 - 0706449-73.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Auricélio de Souza e Souza - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)

22 - 0707689-97.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Jael Jonas Pontes do Nascimento - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

23 - 0705969-95.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Fábio de Souza Gomes - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

24 - 0707011-82.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Neuza da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

25 - 0706454-95.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Cleilson Bezerra da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)

26 - 0706500-84.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: João dos Santos Lima - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

27 - 0705906-70.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Re-

lator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: José Clealdo Aguiar de Albuquerque - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)

28 - 0707738-41.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Marcio Toledo Correia - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)

29 - 0706650-65.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Ado Lima de Almeida - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

30 - 0706832-51.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Cristiano Feitosa dos Santos - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

31 - 0706513-83.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Francisco Allan Ramos de Oliveira - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

32 - 0706947-72.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Jerry Angelo Ferreira - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

33 - 0706478-26.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Renato de Souza Melo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

34 - 0700467-44.2025.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Joel Solon Barbosa - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

35 - 0707731-49.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Johnnie da Rocha Araujo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

36 - 0707628-42.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Geovani Guimarães César - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)

37 - 0706466-12.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Jair Moreira de Araújo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

38 - 0706142-22.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Ednaldo Ferreira da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

39 - 0706472-19.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Melquezedeqe dos Santos - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

40 - 0706464-42.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Genisvandro Lima Marinho - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

41 - 0706948-57.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: PP Ronney Christian Jeronimo Batista - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)

42 - 0705841-75.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Sairo Vieira Santos - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Advogado: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)

43 - 0706393-40.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Francisco Benedito de Souza - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN

DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)
44 - 0705992-41.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Walderlan Ferreira de Lima - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: ALAN DE OLIVEIRA DANTAS CRUZ (OAB: 2469E/AC)
45 - 0705920-54.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Leandro Ruy Batista da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
46 - 0706141-37.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Elenildo Lima Rodrigues - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
47 - 0705947-37.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Thiago Abreu da Silveira - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
48 - 0705924-91.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Rodrigo Antonio Paula da Cunha - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Advogado: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 10118/AL)
49 - 0700288-13.2025.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Maha Kouzi Manasfi e Manasfi - Apelante: Leiliane Rebouças da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/SC)
50 - 0703149-16.2024.8.01.0002 - Recurso Inominado Cível - Cruzeiro do Sul - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Rio Branco LTDA - SICOOB - Apelado: Amarelido Lima do Nascimento - Advogado: Kairo Bruno Gouveia Ferreira (OAB: 5931/AC)
51 - 0700052-61.2025.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Arisson José Lemos de Melo - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
52 - 0705845-15.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Wederson de Souza Ibernion - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
53 - 0706551-95.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Jurimar Ferreira de Menezes - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procurador: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
54 - 0702869-35.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Banco Daycoval - Apelada: Adriana Moreira da Costa - Advogado: Feliciano Lyra Moura (OAB: 3905/AC) - Advogada: Roberta do Nascimento Cavaleiro de Oliveira (OAB: 2650/AC)
55 - 0700910-92.2025.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Clebeson Medeiros da Silva - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Advogado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC)
56 - 0706555-35.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Marcos Antônio Padilla Marques - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)
57 - 0705994-11.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Efraim Sá Leite - Apelado: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre - Iapen - Advogado: Alfredo Severino Jares Daou (OAB: 3446/AC) - Procuradora: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC)
58 - 0707217-96.2024.8.01.0070 - Recurso Inominado Cível - Rio Branco - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Raimunda Sales de Oliveira - Apelado: Edvaldo Sales de Lima - Apelado: Francisca Manuares dos Santos Sales - Advogado: Antônio Alberto de Menezes Filho (OAB: 5986/AC)
59 - 0700060-33.2025.8.01.0007 - Recurso Inominado Cível - Xapuri - Relator Marlon Martins Machado - Apelante: Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A - Apelado: Sidinei Neves Pinheiro - Advogado: Marcos Maia Pereira (OAB: 3799/AC)

Diretoria da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 10/06/2025. Eu, ÊMILY MORAIS COSTA, Diretora de Secretaria, digitei e encaminhei para publicação.

JUIZA DE DIREITO MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI
Presidente

2ª TURMA RECURSAL

JULGAMENTO VIRTUAL

Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0705965-58.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relator : Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Designação do revisor atual do processo com gênero Não informado : Revisor do Processo com
Tratamento Não informado
Apelante : Aureliano Pessoa de Lima.
Advogada : MARCIA XAVIER SOUZA (OAB: 4194/AC).
Apelado : Banco Bradesco S/A.
Advogado : Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5546/RO).
Assunto : Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RECLAMANTE. DÉBITO NÃO COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFESA DESTITUÍDA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE VÁLIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0705965-58.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Clóvis de Souza Lodi (Relator), Robson Ribeiro Aleixo e Adamarcia Machado Nascimento, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Unânime.
Juiz de Direito Clovis de Souza Lodi
Relator

JULGAMENTO VIRTUAL

Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0003452-61.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Jonatas Lima Taveira.
Soc. Advogados : Rayane Priscila Martins de Araújo (OAB: 4918/AC).
Advogado : Angeir Pires da Silva (OAB: 5999/AC).
Apelado : ENERGISA S/A.
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Assunto : Fornecimento de Energia Elétrica
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FATURA ADIMPLIDA. PAGAMENTO VIA PIX POR "COPIA E COLA". COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA ANTES DA SUSPENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0003452-61.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores do 2ª
Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Acórdão n. :
Classe : Recurso Inominado Cível n. 0704180-61.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Evestron do Nascimento Oliveira.
Advogado : Evestron do Nascimento Oliveira (OAB: 3085/AC).
Apelado : Emerson Enes Queiroz.
D. Pública : Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
Assunto : Indenização Por Dano Moral

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS ENTRE VIZINHOS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA E DOCUMENTAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS. AMEAÇAS E CONDUTAS OFENSIVAS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R\$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0704180-61.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juizes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0003471-67.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : E. . L. S. DE OLIVEIRA - EIRELI.
Advogada : Carolina Silva de Oliveira (OAB: 6262/AC).
Apelada : Maria Naide Ferreira de Paula Flores.
Advogada : Janemar Gomes Amorim (OAB: 6379/AC).
Assunto : Indenização Por Dano Moral

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NEGATIVA DE TROCA IMEDIATA. OFERTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE PRODUTO NOVO. RECUSA DA PARTE AUTORA. NOTA FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0003471-67.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0702410-33.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Banrisul.
Advogado : Paulo Roberto Vigna (OAB: 173477/SP).
Apelante : SERASA S.A..
Advogado : Larissa Sento-sé Rossi (OAB: 16330/BA).
Advogado : Roberto Dorea Pessoa (OAB: 12407/BA).
Apelado : Lois Carlos Arruda.
Advogado : Thalles Vinicius de Souza Sales (OAB: 3625/AC).
Assunto : Inclusão Indevida Em Cadastro de Inadimplentes

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. BANRISUL E SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA IRRISÓRIA E INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO DE DANO. CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. VALOR DE R\$ 8.000,00. PARCIAL PROVIMENTO.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0702410-33.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Juízes da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0004819-23.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Sibely de Melo Sales Mendonça.
D. Pública : Wânia Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC).
D. Público : Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE).
Apelado : Fábio Rodrigues Flores.
Advogado : EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC).
Advogado : Lucas Katar Araújo (OAB: 6655/AC).
Advogada : Daniela Rodrigues da Silva Feitosa (OAB: 26744/MS).
Assunto : Perdas e Danos

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE BELEZA. PROCEDIMENTO CAPILAR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0004819-23.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0706212-39.2024.8.01.0070
Foro de Origem : Juizados Especiais
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Francisco Assis dos Santos Caldeira.
Advogado : Eronildo Macambira Braga Junior (OAB: 27933/ES).
Apelado : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado : Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB: 5695/AC).
Assunto : Fornecimento de Energia Elétrica

CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO POR FALTA DE PAGAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INEVIDAMENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0706212-39.2024.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Desembargadores do 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

Classe : Recurso Inominado Cível n. 0701341-58.2024.8.01.0007
Foro de Origem : Xapuri
Órgão : 2ª Turma Recursal
Relatora : Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Apelante : Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A.
Advogado : Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC).
Advogado : Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC).
Advogada : Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC).
Apelado : Marizete Paulino Vieira.
Advogado : Marcos Maia Pereira (OAB: 3799/AC).
Assunto : Fornecimento de Energia Elétrica
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. CRONOGRAMA EM VIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES DO TJAC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado Cível n. 0701341-58.2024.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Desembargadores do 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, , nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.
Juíza de Direito Adamarcia Machado Nascimento
Relatora

III - JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA
(Interior)

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

2ª VARA CRIMINAL

PORTARIA Nº 2579 / 2025

O Juiz de Direito **Elielton Zanoli Armondes**, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições legais etc.

Considerando o acervo de processos da unidade judiciária;

Considerando a licença médica deste magistrado;

Considerando o disposto nos §§ 5º e 6º, do Artigo 6º, do Provimento nº 16, de 30 de agosto de 2016 – Código de Normas dos Serviços Judiciais.

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar, para o período de 09/06/2025 à 13/06/2025, a CORREIÇÃO ORDINÁRIA, iniciada nesta Unidade Judicial em 02/06/2025, consoante PORTARIA Nº 2230 / 2025 (id 2100333).

Art. 2º - Para que não haja prejuízo, ficam mantidos os prazos processuais, as audiências designadas, bem como o atendimento ao público a ser realizado remotamente.

Art. 3º - Determinar a Senhora Diretora de Secretaria que adote as seguintes providências:

I – publicar o edital de prorrogação da Correição Ordinária para conhecimento dos interessados;

II - comunicar a prorrogação do período da Correição à Corregedoria Geral da Justiça, ao representante do Ministério Público em exercício perante a Vara, à Defensoria Pública na pessoa dos Defensores que atuam perante a Unidade Judicial e ao Presidente da OAB, Seccional deste Estado.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Elielton Zanoli Armondes, Juiz de Direito, em 09/06/2025, às 09:32, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005104-95.2025.8.01.0000

EDITAL Nº 02/2025

O Juiz de Direito **Elielton Zanolli Armondes**, juiz titular da 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, conforme Provimento 16/2016, Código de Normas dos Serviços Judiciais, da Corregedoria Geral de Justiça, Capítulo II, Seção I, art. 6º, no uso de suas atribuições legais, etc..

FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele tiverem conhecimento que a CORREIÇÃO ORDINÁRIA na 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, iniciada em 02/06/2025 será prorrogada para o período de 09/06/2025 à 13/06/2025, nos termos da PORTARIA Nº 2579 / 2025 de 03 de junho de 2025.

E, para conhecimento de todos os interessados mandou passar o presente, que será publicado e afixado no local público de costume.

Dado e passado nesta cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro. Eu, Thairine Stéfani Bezerra Lima, Diretora de Secretaria da Unidade Judiciária em referência, digitei e subscrevo.

Elielton Zanolli Armondes
Juiz de Direito

Cruzeiro do Sul - AC, 03 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Elielton Zanolli Armondes, Juiz de Direito, em 09/06/2025, às 09:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005104-95.2025.8.01.0000

VARA DE PROTEÇÃO À MULHER
E EXECUÇÕES PENAIS

PORTARIA Nº 2683 / 2025

A Juíza de Direito **Marilene Goulart Veríssimo Zhu**, juíza titular da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto nos artigos 40 e 41 da Lei Complementar nº. 221/2010 (CODJE);

Considerando o disposto no Provimento 16/2016, Código de Normas dos Serviços Judiciais, da Corregedoria Geral de Justiça, Capítulo II, Seção I, art. 6º;

RESOLVE:

Art. 1º - Submeter a **CORREIÇÃO ORDINÁRIA** no período de 16/06/2025 à 18/06/2025, os serviços da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais da Comarca de Cruzeiro do Sul

Art. 2º - Determinar à Secretaria as seguintes providências:
I – Publicar o Edital de Correição Ordinária para conhecimento dos interessados;
II - Comunicar o período de Correição à Corregedoria Geral de Justiça;
III - Encaminhe-se cópia desta à Corregedoria Geral de Justiça, ao Ministério Público, à OAB Seccional de Cruzeiro do Sul, bem como a Defensoria Pública do Estado do Acre.

Art. 3º- Para que não haja prejuízo, ficam mantidos os prazos processuais, as audiências designadas, bem como o atendimento ao público a ser realizado presencial e remotamente.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Marilene Goulart Veríssimo Zhu
Juíza de Direito

EDITAL Nº 0001/2025

A Juíza de Direito **Marilene Goulart Veríssimo Zhu**, juíza titular da Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, conforme Provimento 16/2016, Código de Normas dos Serviços Judiciais, da Corregedoria Geral de Justiça, Capítulo II Seção I, art. 6º, no uso de suas atribuições legais, etc..

FAZ SABER a todos quanto o presente virem ou dele tiverem conhecimento que será realizada a CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, no período de 16 à 18 de junho de 2025.

Todavia, os atendimentos continuarão a ser realizados virtualmente, salvo casos de impossibilidade, pelas ferramentas: e-mail vpmp-cz@tjac.jus.br, telefone e whatsapp da Unidade pelo número 68 99225-3416, no horário de 07:00

às 14:00 horas, para receber qualquer reclamação dos senhores advogados, das partes e do público em geral.

Para conhecimento de todos os interessados, o presente edital deverá ser publicado no Diário Oficial da Justiça Eletrônico e afixado em lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, ao 09 dias do mês de junho de 2025. Eu, Janderson Maciel Abdoral, Diretor de Secretaria da Unidade Judiciária em referência, digitei e subscrevo.

Marilene Goulart Veríssimo Zhu
Juíza de Direito

Cruzeiro do Sul - AC, 09 de junho de 2025.

IV - ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO

Classe: Processo Administrativo n. 0101055-19.2025.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Tribunal Pleno Administrativo
Relator: Des. Laudivon Nogueira
Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Requerido: Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre.
Assunto: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. ELEIÇÃO DE MEMBRO DA CORTE ELEITORAL. ELEGIBILIDADE. ANTIGUIDADE. ELEIÇÃO. CRITÉRIO.

1. Caso em exame: Processo Administrativo instaurado a partir de ofício da Presidência do TRE/AC, que comunicou o encerramento do biênio do Desembargador membro da Corte Eleitoral, requerendo a escolha de novo magistrado do TJAC para o biênio 2025/2027, conforme a ordem de antiguidade e critérios regimentais.
2. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a elegibilidade de membros do Tribunal de Justiça do Acre para a escolha de novo juiz titular da Corte Eleitoral, à luz das normas constitucionais e regimentais aplicáveis, especialmente quanto à vedação de recondução e à ordem de antiguidade.
3. Razões de decidir:
 - a) A Constituição Federal de 1988 estabelece a composição dos Tribunais Regionais Eleitorais, determinando mandato de dois anos, vedada a recondução por mais de dois biênios consecutivos, salvo motivo justificado.
 - b) O Regimento Interno do TJAC fixa que a eleição deve ocorrer nos quinze dias seguintes à comunicação do fim de mandato e que são inelegíveis os membros que já integraram a Corte Eleitoral na classe de desembargador, salvo inexistência de candidatos habilitados.
 - c) A documentação que instrui o expediente emanado do TRE/AC revela que apenas o Desembargador Lois Arruda nunca ocupou cargo desta classe na Corte Eleitoral acreana, como membro titular.
 - d) Por consequência, a escolha deve recair sobre seu nome, pelo critério de antiguidade e rodízio, salvo se ele, eventualmente, abster-se de concorrer em favor de outro desembargador elegível.
4. Dispositivo: Indicado o Desembargador Lois Arruda ao cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, para o biênio 2025/2027.
Tese de julgamento: 1. A escolha de membro do TJAC para compor o TRE/AC na classe de desembargador deve observar o critério de antiguidade e rodízio, vedada a recondução de quem já ocupou a titularidade na Corte Eleitoral. 2. São inelegíveis os desembargadores que exerçam os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral de Justiça do TJAC.
Dispositivos e Jurisprudência:
Constituição Federal de 1988, arts. 120 e 121.
Regimento Interno do TJAC, art. 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo n. 0101055-19.2025.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, proceder à indicação do Desembargador Lois Arruda, para o cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, relativo ao exercício do biênio 2025/2027, a contar de 11 de agosto de 2025, nos termos do voto do relator.

Rio Branco, Acre, 4 de junho de 2025.

Des. **Laudivon Nogueira**
Relator

Decisão

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

“Decide o Tribunal Pleno Administrativo, à unanimidade, indicar o Desembar-

gador Lois Arruda para o cargo de juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, relativo ao exercício do biênio 2025/2027, a contar de 11 de agosto de 2025. Julgamento virtual (RITJAC, art. 93).”

Participaram do julgamento os Desembargadores **Laudivon Nogueira** (Relator), **Samoel Evangelista**, **Roberto Barros**, **Denise Bonfim**, **Waldirene Cordeiro**, **Regina Ferrari**, **Júnior Alberto**, **Elcio Mendes**, **Luís Camolez**, **Nonato Maia** e **Lois Arruda**.

PRESIDÊNCIA

Ata de Audiência de Distribuição Ordinária realizada de acordo com os artigos 32, e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – TJAC. Vice-Presidente: Desembargadora Regina Ferrari. Diretora Judiciária: Bel^a Denizi Reges Gorzoni. Ato Ordinatório: Consoante disposto no Artigo 93, incisos I e II e § 1º, incisos I e II, do RITJAC, ficam as partes e advogados intimados a, no prazo de 02 (dois) ou 03 (três) dias, e sob pena de preclusão, manifestar oposição à realização de julgamento virtual, independentemente de motivação declarada, ficando cientes de que, uma vez em ambiente de julgamento virtual, não haverá oportunidade para sustentação oral.

2 - OBSERVAÇÕES:

- a) este ato ordinatório somente se aplica a processos com julgamento nos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
- b) este ato ordinatório não se aplica aos casos de redistribuição / alteração de relatoria;
- c) nos casos em que houver a necessidade de apreciação de medida liminar, o prazo de manifestação previsto no art. 93, § 1º, I, será contado a partir da intimação da decisão que apreciar tutela, não sendo aplicável este ato ordinatório;
- d) a intimação supramencionada não se aplica aos sujeitos processuais que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, na forma das legislações vigentes;
- e) esta ata de distribuição serve como Certidão para os fins previstos na letra “a”, do §1º do art. 93, do RITJAC”. Foram distribuídos os seguintes feitos, em 09 de junho de 2025 pelo sistema de processamento de dados:

Vice-Presidência

0701303-39.2016.8.01.0003 - Apelação Cível. Apelante: Estado do Acre. Apelada: Francisca Borges Pacífico. D. Público: Rodrigo Almeida Chaves. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0703312-67.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Stemac S.a. Grupos Geradores Em Recuperação Judicial. Advogado: Carlos Eduardo Domingues Amorim (OAB: 256440/SP). Apelado: Estado do Acre. Proc. Estado: Luiz Rogério Amaral Colturato (OAB: 2920/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0704335-58.2016.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Estado do Acre. Proc. Estado: Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC). Apelada: M. N. S. de A. (Representado por sua mãe) L. da S. N.. D. Pública: Flavia do Nascimento Oliveira (OAB: 2493/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0712422-56.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Apelante: Oelder Viana da Silva e outros. Advogado: Anderson da Silva Ribeiro (OAB: 3151/AC). Apelado: Oelder Viana da Silva. Advogado: Anderson da Silva Ribeiro (OAB: 3151/AC). Apelada: Emanuelle Fernandes de Souza. Apelado: Theo Souza Viana (Representado por sua mãe) Emanuelle Fernandes de Souza. Apelado: UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Advogado: Josiane do Couto Spada (OAB: 3805/AC). Advogado: Eduardo Luiz Spada (OAB: 5072/AC). Advogado: Mauricio Vicente Spada (OAB: 4308/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

0800163-59.2021.8.01.0081 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: M. de R. B.. Proc. Município: Kelmly de Araújo Lima (OAB: 2448/AC). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Abelardo Townes de Castro Júnior. Interessado: E. M. R. L. de L. C.. Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio.

Câmara Criminal

0000019-61.2021.8.01.0003 - Apelação Criminal. Apelante: Luis Fernando Vargas. D. Público: Henry Sandres de Oliveira (OAB: 14850/RO). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Juleandro Martins de Oliveira. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000127-64.2024.8.01.0010 - Apelação Criminal. Apelante: R. M. de S. N.. D. Público: PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO (OAB: 37604/GO). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Antonio Alceste Callil de Castro (OAB: 3125/AC). Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0000248-85.2025.8.01.0001 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Antonio José Alcantara de Lima. D. Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC). Recorrido: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Carlos Augusto da Costa Pescador (OAB: 3681/AC). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000315-57.2024.8.01.0010 - Apelação Criminal. Apelante: Liette Maria da Silva Barbosa. D. Público: Rodrigo Almeida Chaves (OAB: 4861/AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Antonio Alceste Callil de Castro. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000353-50.2024.8.01.0081 - Apelação Criminal. Apelante: J. A. do N. P.. Advogado: Said dos Santos Nascimento (OAB: 4763/AC). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Iverson Rodrigo Monteiro Bueno. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000432-09.2023.8.01.0002 - Apelação Criminal. Apelante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Eduardo Lopes de Faria. Apelado: Antônio Marcos Gonçalves da Silva. Advogado: Levi Bezerra de Oliveira (OAB: 4867/AC). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0000516-76.2024.8.01.0001 - Apelação Criminal. Apelante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Joana D´Arc Dias Martins. Apelado: Jonathan Santos Filgueiras. D. Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO). Apelado: Pablo Correa do Nascimento. Advogado: Fábio Santos de Santana (OAB: 4349/AC). Advogado: Rodrigo Lima Tavares (OAB: 4749/AC). Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0001171-82.2023.8.01.0001 - Apelação Criminal. Apelante: Kelvyn Souza Rodrigues. Advogado: Izaac da Silva Almeida (OAB: 5172/AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Nelma Araújo Melo de Siqueira. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0001530-92.2024.8.01.0002 - Apelação Criminal. Apelante: Orlenilson Souza da Silva. D. Público: Diego Luiz Sales Ribeiro Gonçalves (OAB: 9062/PI). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Flavio Augusto Godoy. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0001855-67.2024.8.01.0002 - Apelação Criminal. Apelante: Antônio Aldemir de Souza Silva e outro. D. Público: Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa (OAB: 19444/RN). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Flavio Augusto Godoy. Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0003511-93.2023.8.01.0002 - Apelação Criminal. Apelante: Roniely Moraes de Araújo. D. Público: Mateus Wesley Teixeira de Lima e Sousa (OAB: 19444/RN). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Flavio Augusto Godoy. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0006703-37.2023.8.01.0001 - Apelação Criminal. Apelante: J. N. da C. G.. D. Pública: Rivana Barreto Ricarte de Oliveira (OAB: 10876/PB). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotora: Diana Soraia Tabalipa Pimentel. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101262-18.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Walsison Barros de Souza. D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 18148/RJ). Relator(a): Francisco Djalma. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101263-03.2025.8.01.0000 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Rodrigo Curti. Agravado: Francisco Ferreira de Lima. D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 113386/MG). Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001139-92.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: G. dos S. M.. Advogado: Gladson dos Santos Mendonça (OAB: 5006/AC). Paciente: A. R. C.. Imps: J. de D. da V. C. da C. de P. A.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001140-77.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: T. S. de O. S.. Advogado: T. S. de O. S. (OAB: 14907/AM). Impetrante: D. D. M.. Advogado: D. D. M. (OAB: 6366/AC). Paciente: J. C. de O. S.. Imps: J. de D. da V. de P. À M. e E. P. da C. de C. do S.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001144-17.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Paciente: José Messias de Araújo Brasil. Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001145-02.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB:

181486/RJ). Paciente: Carlos do Nascimento Farias. Imps: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca Tarauacá. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001146-84.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: L. G. M. A.. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Paciente: T. P. de S.. Imps: J. de D. da V. C. da C. de F.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001147-69.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: L. G. M. A.. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Paciente: M. L. A.. Paciente: M. J. da S. D.. Imps: J. de D. da V. E. do J. das G.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001148-54.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Impetrado: Juízo da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Paciente: Júlio César Freitas Rodrigues. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1001149-39.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: L. G. M. A.. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Paciente: A. F. S. F.. Imps: J. de D. da V. C. da C. T.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001150-24.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: L. G. M. A.. D. Público: L. G. M. A. (OAB: 181486/RJ). Paciente: J. F. M. A.. Imps: J. de D. da V. C. da C. T.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001151-09.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Luis Gustavo Medeiros Andrade. D. Público: Luis Gustavo Medeiros Andrade (OAB: 181486/RJ). Paciente: Carlos Alexandre Moura Alencar. Imps: Juízo de Direito da Vara Estadual do Juiz das Garantias. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001152-91.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: Weliton Santana de Lima. Advogado: Weliton Santana de Lima (OAB: 5914/AC). Paciente: Gabriel Oliveira Cunha. Imps: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Manoel Urbano. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001153-76.2025.8.01.0000 - Habeas Corpus Criminal. Impetrante: José Denis Moura dos Santos Júnior. Advogado: José Denis Moura dos Santos Junior (OAB: 3827/AC). Paciente: M. F. A. C.. Imps: J. de D. da V. Ú C. da C. de F.. Relator(a): Denise Bonfim. Tipo de distribuição: Sorteio.

Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno

0101283-91.2025.8.01.0000 - Processo Administrativo. Requerente: Diretoria de Tecnologia da Informação do TJAC - DITEC. Requerido: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Relator(a): Nonato Maia. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Conselho da Justiça Estadual

0101284-76.2025.8.01.0000 - Processo Administrativo. Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0101286-46.2025.8.01.0000 - Processo Administrativo. Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Primeira Câmara Cível

0101268-25.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. Suscitado: Juízo de Direito do 2º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0700018-06.2024.8.01.0011 - Apelação Cível. Apelante: Elane Brito Bascio Peris. Advogada: Maria Rosa Jorge de França (OAB: 5509/AC). Apelado: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. Advogado: Eduardo de Carvalho Soares da Costa (OAB: 182165/SP). Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC). Advogado: Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC). Advogada: Laura Mourão Barbosa (OAB: 6438/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701064-57.2024.8.01.0002 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Município de Cruzeiro do Sul - AC. Proc. Município: Jose Rair Cavalcante de Freitas Junior (OAB: 2881/AC). Apelado: João Guilherme Oliveira de Almeida (Representado por sua mãe) Eliane Silva Oliveira. Advogada: Leila Daiana Dantas Mathias (OAB: 4647/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701321-56.2022.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Soufer Industrial Ltda e outros. Advogado: Flávio Ricardo Ferreira (OAB: 187582/MG). Advogada: Amanda Piro Martins (OAB: 353065/SP). Advogado: Antônio Airtton Ferreira (OAB: 156464/SP). Advogada: Camila Mosna Tomazella Jacob (OAB: 333611/SP). Advogado: Flávio Ricardo Ferreira (OAB: 198445/SP). Advogada: Simone de Oliveira Barreto (OAB: 247876/SP). Advogado: Tiago Felix Prado (OAB: 263539/SP). Advogado: Umberto Piazza Jacobs (OAB: 288452/SP). Apelado: Estado do Acre. Proc. Estado: Leandro Rodrigues Postigo Maia (OAB: 2808/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0702369-89.2018.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Dalila Pereira Pontes. Advogado: André Augusto Rocha Neri do Nascimento (OAB: 3138/AC). Advogado: Erick Venâncio Lima do Nascimento (OAB: 3055A/AC). Advogado: Vandrê da Costa Prado (OAB: 3880/AC). Advogado: Armando Dantas do Nascimento Junior (OAB: 3102/AC). Apelado: Estado do Acre. Proc. Estado: Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

0703998-22.2023.8.01.0002 - Apelação Cível. Apelante: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas. Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678D/PE). Advogado: Verusk de Oliveira Vanderlei (OAB: 27070/PE). Advogado: Vera Lúcia Silva de Sousa (OAB: 14712/PE). Apelada: Anna Clara Felipe Pinheiro Abreu. Advogada: Ozania Maria de Almeida (OAB: 2625/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0708073-73.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: A. C. e P. LTDA.. Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC). Advogado: Arthur Mesquita Cordeiro (OAB: 4768/AC). Advogada: Raessa Karen Rodrigues de Oliveira (OAB: 5228/AC). Advogada: Mariana Castro de Souza (OAB: 6054/AC). Advogado: Lucas de Oliveira Castro (OAB: 4271/AC). Advogado: Keldheky Maia da Silva (OAB: 4352/AC). Apelado: M. R. C. da F. (Representado por sua mãe) M. H. da C. e outro. Advogado: Luiz Carlos Alves Bezerra (OAB: 3249/AC). Advogado: Andre Ferreira Marques (OAB: 3319/AC). Advogado: João Vinicius Nolasco Farias (OAB: 6654/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0708229-66.2021.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Eliane de Lima Carvalho. Advogado: Fernando Henrique Schicovski (OAB: 4780/AC). Apelado: Estado do Acre. Proc. Estado: Alan de Oliveira Dantas Cruz (OAB: 3781/AC). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Prevenção ao Órgão.

0708313-62.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Maria Leite da Costa. D. Pública: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/RO). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Marcos Délli Ribeiro Rodrigues (OAB: 5553/RN). Advogado: Francisco Eduardo da Nóbrega Pereira (OAB: 5038/RN). Apelado: Caixa Economica Federal. Advogado: Fabrício dos Reis Brandão (OAB: 11471/PA). Apelado: Banco Santander S/A. Apelado: Banco CSF. Advogado: Carlos Augusto Tortoro Junior (OAB: 247319/SP). Apelado: ITAU UNIBANCO S.A.. Advogada: Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB: 5339/AC). Advogada: Iracema Macedo de Souza (OAB: 22165/BA). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0713680-04.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: M. da C. M. de L.. D. Público: Renato Castelo de Oliveira (OAB: 170092/SP). Apelado: C. de O.. Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0714702-73.2018.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Serviço de Agua e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE. Proc. Estado: Luís Cabral Moraes (OAB: 6128/AC). Apelante: Inovare - Serviços e Projetos Ltda. Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC). Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC). Advogada: Geane Portela E Silva (OAB: 3632/AC). Apelado: Inovare - Serviços e Projetos Ltda. Advogado: Marcelo Feitosa Zamora (OAB: 4711/AC). Advogada: Geane Portela E Silva (OAB: 3632/AC). Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC). Apelado: Serviço de Agua e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE. Proc. Estado: Luís Cabral Moraes (OAB: 6128/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

0715681-25.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Francisca Teixeira de Souza Ferreira. Advogado: GIOVANNA BARROSO MARTINS (OAB: 478272/SP). Apelante: Banco Votorantim S.A.. Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 23255/PE). Apelado: Banco Votorantim S.A.. Advogado: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 23255/PE). Apelada: Francisca Teixeira de Souza Ferreira. Advogado: GIOVANNA BARROSO MARTINS (OAB: 478272/SP). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

0723129-49.2024.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Cezario Costa de Oliveira. Advogada: Fernanda Nogueira Bianco (OAB: 48486/DF). Apelado: Banco Santander Brasil S.a.. Advogado: Sergio Schulze (OAB: 5209/AC). Apelado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.a. (banrisul). Advogado: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUM (OAB: 18673/RS). Apelado: Banco Pan S.A. Apelado: Banco Cooperativo Sicredi S/A. Apelado: Cooperativa de Crédito,

Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas. Advogado: Tiago dos Reis Ferro (OAB: 13660/MS). Advogado: GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO (OAB: 18529/MS). Advogada: Janaina Paes da Silva (OAB: 27604/MS). Advogado: Bruno Luiz de Souza Nabarrete (OAB: 15519/MS). Apelado: Banco Triângulo S/A. Advogada: Nayara Romao Santos (OAB: 159276/MG). Apelado: Banco Master S/A. Advogada: Michelle Santos Allan de Oliveira (OAB: 43804/BA). Apelado: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.. Advogado: Raphael Victor Monte Carnelo (OAB: 226917/RJ). Apelado: Sabemi Seguradora Sa. Advogado: Juliano Martins Mansur (OAB: 113786/RJ). Relator(a): Lois Arruda. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001136-40.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Espólio de Paulo Rodrigues Gonçalves e outro. Advogado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC). Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC). Agravado: José Ricardo Gonçalves. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001138-10.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: José Ricardo Gonçalves. Advogado: EMERSON SILVA COSTA (OAB: 4313/AC). Advogada: Daniela Rodrigues da Silva Feitosa (OAB: 26744/MS). Agravada: Elaine Maria Garcia Gonçalves e outro. Advogado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC). Advogado: LUCIANO OLIVEIRA DE MELO (OAB: 3901/AC). Advogada: Izabele Melo Brilhante (OAB: 6215/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001142-47.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: R. B. de O. e outros. Advogado: Osvaldo dos Santos Lima (OAB: 4841/AC). Agravado: S. L. do N.. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001154-61.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Estado do Acre. Proc. Estado: Naiana Natacha Souza Carvalho Gonçalves (OAB: 3935/AC). Agravado: Edson Assis de Araújo Júnior. Advogado: Renato Roque Tavares (OAB: 3343/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001157-16.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Votorantim S.A.. Advogada: Edileida Barretto Mendes (OAB: 30217/CE). Agravado: IRINEU ARRUDA DE CARVALHO. Advogado: Paulo Ricardo Silva Vasconcelos (OAB: 6950/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio.

Segunda Câmara Cível

0101269-10.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. Suscitado: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco. Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

0701326-76.2021.8.01.0013 - Apelação Cível. Apelante: Cosme Parente de Castro e outro. D. Público: Diego Victor Santos Oliveira (OAB: 27714/CE). Apelado: Olimpio Sales Pereira. Advogado: Luana Shely Nascimento de Souza (OAB: 3547/AC). Advogado: Luciano Oliveira de Melo (OAB: 3091/AC). Advogada: Wiliane da Conceição Félix (OAB: 5205/AC). Advogado: Alberto Tapeocy Nogueira (OAB: 3902/AC). Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0717020-53.2023.8.01.0001 - Apelação Cível. Apelante: Priscila Barbosa de Souza Cardoso. Advogado: BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO (OAB: 51721/PE). Advogado: Paulo Roberto Guedes Fonseca Filho (OAB: 41809/PE). Apelado: Nu Pagamentos S.a. Instituicao de Pagamento. Advogada: Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (OAB: 5694S/AC). Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1001137-25.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Agibank S.A. Advogado: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (OAB: 436162/SP). Agravado: Valter José Sebastião. Advogado: Kariston de Lima Pedro (OAB: 5949/AC). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001141-62.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: J & W REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA e outro. Advogado: Luís Gustavo Sena da Silva (OAB: 6208/AC). Agravado: Sicoob Credisul Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. Advogado: ESTEVAN SOLETTI (OAB: 6474/AC). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001143-32.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: M. V. S. P.. D. Pública: Bruna Karollyne Jácome Arruda Soares (OAB: 3246/AC). Agravado: M. P. do E. do A.. Promotor: Júlio César de Medeiros Silva. Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001155-46.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Renata Borges dos Santos. Advogado: Paulo Jorge Silva Santos (OAB: 4495/AC). Agravado: Banco da Amazônia S/A. Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: 4852/AC). Relator(a): Luís Camolez. Tipo de distribuição: Sorteio.

1001156-31.2025.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS. Advogado: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB: 4867/TO). Agravado: Raça Fortefós Nutrição Animal Indústria e Comércio Ltda e outros. Advogado: João Arthur dos Santos Silveira (OAB: 3530/AC). Advogado: Felipe Ferreira Nery (OAB: 3540/AC). Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC). Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC). Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Tribunal Pleno Jurisdicional

0101270-92.2025.8.01.0000 - Mandado de Segurança Cível. Impetrante: Zilomar Paiva dos Santos. Advogada: Daniele Rodrigues Lima (OAB: 10386/SE). Impetrado: Estado do Acre. Impetrado: Secretário Estadual de Saúde do Estado do Acre. Relator(a): Nonato Maia. Tipo de distribuição: Sorteio.

0101276-02.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Suscitado: Desembargador Lois Arruda, membro da Primeira Câmara Cível. Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0101278-69.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Suscitado: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0101280-39.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Suscitado: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0101281-24.2025.8.01.0000 - Conflito de competência cível. Suscitante: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Suscitado: Desembargador Luís Camolez, membro da Segunda Câmara Cível. Relator(a): Waldirene Cordeiro. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

PORTARIA Nº 2550 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno,

Considerando o inteiro teor do Ofício nº 18/2025, oriundo do Gabinete do Desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior e Despacho nº 15717 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Nomear a servidora **Creuziane Santos de Oliveira**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000483, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz, Código CJ5-PJ, da Assessoria Jurídica Virtual - ASVIR, com efeito a partir de 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 31/05/2025, às 07:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005571-74.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2666 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **Laudivon Nogueira**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 c/c art. 361, I do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a previsão do art. 361, inciso XLII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que outorga à Presidência do Tribunal de Justiça a possibilidade de delegar competência para a execução de rotinas administrativas, notadamente para o cumprimento dos normativos do Poder Judiciário do Acre;

CONSIDERANDO a diretriz orientadora dos tribunais de aperfeiçoar a gestão administrativa e a governança judiciária por meio da desburocratização, assim como pela simplificação e otimização dos processos internos, conforme a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026 estabelecida pela Resolução nº 325, de 29 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a garantia da implementação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência administrativa;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 678/2025, que designou para atuar como juíza auxiliar da Presidência deste Tribunal a magistrada Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1, I, da Recomendação n. 39, de 8 de junho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

CONSIDERANDO o disposto no art. 57 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 158, de 22 de agosto de 2012, do CNJ, que instituiu o Fórum Nacional de Precatórios (FONAPREC) com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para o aperfeiçoamento da gestão de precatórios;

CONSIDERANDO o disposto no Enunciado n. 1 do FONAPREC (Fórum Nacional de Precatórios), aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Precatórios no último encontro realizado dia 06/12/2024;

CONSIDERANDO a previsão legal de benefícios e vantagens para magistrados e servidores do Poder Judiciário cujo deferimento decorre apenas da verificação da existência de requisitos objetivos previstos na norma;

CONSIDERANDO que a concessão dos referidos benefícios e vantagens depende atualmente de requerimentos formulados perante a Presidência, gerando sobrecarga de feitos administrativos para análise da assessoria do órgão;

CONSIDERANDO o conteúdo da deliberação proferida nos autos SEI nº 0008138-83.2022.8.01.0000.

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DELEGAÇÕES AOS JUÍZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA

Seção I Da Delegação para Atos Administrativos Gerais

Art. 1º Delegar aos Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre a prática de atos administrativos no âmbito das unidades GAUX1, GAUX2 e GAUX3 podendo, inclusive, fixar prazo para cumprimento das necessárias diligências.

§1º A delegação prevista no caput deste artigo:

I - aplica-se no âmbito das atribuições inerentes a cada Gabinete de Juiz Auxiliar;

II - ocorrerá sem prejuízo do disposto na Seção II deste Capítulo;

III - não compreende:

- a) ordenação de despesas;
- b) modificação de ato praticado pela Presidência;
- c) criação ou modificação de norma administrativa geral e abstrata.

§ 2º Os atos previstos no caput deste artigo podem ser direcionados a unidades administrativas e autoridades judiciárias de primeira instância.

Seção II Da Delegação para Atos Relacionados a Precatórios

Art. 2º Delegar ao Juiz Auxiliar da Presidência designado para a área de Precatórios, sem prejuízo das suas demais funções e atribuições emanadas pela Presidência, a prática de atos de administração, de expediente, despachos, decisões, ofícios e alvarás, limitados até o montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por processo de precatório, no âmbito da Coordenadoria de Gestão de Precatórios, competindo-lhe ainda:

I – orientar os trabalhos da Coordenadoria de Gestão de Precatórios;

II – analisar previamente os ofícios precatórios e requisitórios, assim como os pedidos de superpreferência, atualização de créditos e os outros incidentes de competência da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

III – sugerir medidas e procedimentos para aprimorar a gestão dos precatórios e o processamento dos ofícios precatórios no âmbito deste Tribunal;

IV – subscrever documentos expedidos com fundamento na presente Portaria, tais como despachos, decisões, ofícios, alvarás, intimações e notificações;

V – atuar como Juiz de Conciliação de Precatórios junto à Coordenadoria de Gestão de Precatórios;

VI – executar o procedimento eletrônico para cumprimento da decisão de bloqueio de créditos pertencentes aos entes devedores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud);

VII – receber as partes credoras interessadas e participar de reuniões com advogados e representantes dos entes devedores sobre temas relacionados a precatórios.

Seção III Delegação de Atos Relativos à Carreira da Magistratura

Art. 3º Delegar, ao Juiz Auxiliar da Presidência designado para a Área Jurisdicional, de Tecnologia e Relações Institucionais, a instrução dos processos administrativos referentes a requerimentos apresentados por magistrados.

§1º O assessoramento jurídico da Presidência nos casos previstos no caput deste artigo será realizado pela equipe do gabinete do Juiz Auxiliar, cujos processos, ao final, serão submetidos à deliberação de mérito da Presidência. §2º Ficam ressalvados da delegação prevista no caput deste artigo os seguintes requerimentos:

I – auxílio-saúde previsto no art. 70, inciso X, da Lei Complementar Estadual nº 221/2010;

II – auxílio-alimentação previsto no art. 70, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 221/2010;

III – auxílio pré-escolar e auxílio-babá previstos nos arts. 70, inciso XI, e 70-A da Lei Complementar Estadual nº 221/2010;

§3º Os requerimentos previstos no §2º serão examinados pela Divisão de Normatização e Apoio à Carreira da Magistratura, subordinada à ASJUR, e posteriormente submetidos à deliberação da Presidência.

CAPÍTULO II DAS DELEGAÇÕES À SECRETARIA-GERAL - SEGER

Art. 4º Delegar ao Secretário-Geral as seguintes atribuições, observados os limites de alçada previsto no §1º:

I - nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, de que tratam os artigos 74 e 75, I, II, III e VIII, da Lei n. 14.133/2021:

a) aprovar estudos preliminares, termos de referência, projetos básicos e instruções de processo de compra;

b) autorizar despesas;

c) assinar instrumentos contratuais, notas de empenho e seus aditamentos, bem como decidir sobre suas revogações, anulações, rescisões e distratos;

d) autorizar a substituição ou exigir a complementação de garantia nas contratações de sua alçada, assim como a sua liberação, quando comprovado o total cumprimento das obrigações do particular contratado;

e) autorizar a entrega de bem de marca diversa da ofertada durante o procedimento licitatório, desde que não seja razoável insistir na entrega da marca inicialmente oferecida e não se provoque, com a medida, a redução da vantagem técnica e econômica originariamente auferida;

f) adjudicar itens e homologar o procedimento de dispensa de licitação realizada na forma eletrônica, nos casos em que lhe competir autorizar a despesa;

II – autorizar aquisições fundadas em atas de registro de preços, independentemente da atuação do Tribunal como gerenciador, participe ou aderente, e levando em consideração o valor individual de cada contratação;

III – autorizar a realização de procedimentos licitatórios referentes a despesas já previstas no Plano Anual de Contratações do Poder Judiciário do Estado do Acre;

IV – nos processos contidos nos limites de alçada para delegação:

a) decidir recursos e impugnações apresentados pelos licitantes durante o procedimento licitatório, nos processos previstos nos limites de alçada de delegação;

b) adjudicar, homologar, anular ou revogar, total ou parcialmente, procedimentos licitatórios;

c) decidir sobre revogações, anulações, rescisões e distratos de instrumentos contratuais e atas de registros de preço;

d) resolver, nos contratos decorrentes de procedimento licitatório, sobre o recebimento do objeto e sobre a rescisão contratual;

e) nos processos contidos nos limites de delegação;

f) subscrever editais e cartas-convite, inclusive referentes a alienações;

V – independentemente do valor da despesa:

a) nomear fiscais e gestores nos contratos e convênios celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, podendo, caso necessário, requisitar dos setores a indicação de servidores para cumprir a função;

b) assinar instrumentos contratuais, atas de registro de preços, notas de empenho e respectivos aditamentos;

c) resolver, nos contratos decorrentes de procedimento licitatório, sobre o recebimento do objeto e sobre a rescisão contratual;

d) assinar, em conjunto com o Secretário de Gestão Orçamentária e Finanças, as ordens bancárias de pagamento;

e) aceitar material cedido ou doado ao Tribunal;

f) autorizar deslocamento e determinar a concessão de diárias, nos deslocamentos a serviço e de caráter eventual e transitório realizados pelos servidores, colaboradores ou colaboradores eventuais dentro do estado do Acre;

g) deliberar sobre a cessão temporária do auditório do Palácio da Justiça, ouvida a Coordenadoria de Gestão de Memória e Arquivos;

h) celebrar termo de cooperação técnica com banco público oficial, conforme modelo constante do Anexo I da Resolução CNJ n. 169/2013, determinando os termos para a abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – para retenção de encargos trabalhistas, previdenciários e FGTS devidos às empresas contratadas para prestar serviços com mão-de-obra;

i) solicitar a abertura e autorizar a movimentação das contas-depósito vinculadas – bloqueadas para movimentação, atribuição esta que também po-

derá ser exercida pelo Diretor de Finanças, mediante delegação formal da Secretaria-Geral;

j) designar as unidades administrativas do Tribunal responsáveis pela verificação dos percentuais das rubricas indicadas no edital de licitação e no contrato, bem como pelo acompanhamento, controle, conferência dos cálculos efetuados, confirmação dos valores e da documentação apresentada e demais verificações pertinentes;

k) designar os servidores para os quais o banco disponibilizará chaves e senhas de acesso ao autoatendimento do setor público, com poderes somente para consultas aos saldos e extratos das contas-depósito vinculadas – bloqueadas para movimentação.

§ 1º A delegação prevista neste artigo observará os seguintes limites:

I – em relação ao inciso I do caput:

a) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores (art. 75, I, da Lei n. 14.133/21);

b) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de outros serviços e compras (art. 75, II, da Lei n. 14.133/21);

c) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar as hipóteses das alíneas “a” e “b” do art. 75, III, da Lei n. 14.133/21;

d) R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de contratações decorrentes de situações emergenciais de que trata o art. 75, VIII e § 6º, da Lei n. 14.133/21. II – em relação ao inciso II do caput: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

III - em relação ao inciso III do caput: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

§2º A delegação prevista na alínea “g” do inciso V do caput deste artigo não compreende deslocamento de servidores designados para acompanhamento de magistrados.

§3º A Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral atuará nos procedimentos relativos às matérias de licitações, contratos e convênios que ultrapassem limites de alçada previstos neste artigo e encaminhará os autos para deliberação da Presidência.

§ 4º As atribuições previstas neste artigo são também delegadas ao substituto do Secretário-Geral, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares deste.

CAPÍTULO III DAS DELEGAÇÕES À SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGE

Art. 5º Delegar à Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGE a análise, deliberação e determinação de inclusão em folha de pagamento dos requerimentos relacionados no art. 6º.

Art. 6º Os servidores formularão, perante a SEGE, os seguintes requerimentos:

I – auxílio-saúde previsto no art. 27 da Lei Complementar Estadual nº 258/2013;

II – auxílio-alimentação previsto no art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 258/2013;

III – auxílio creche e auxílio-babá previstos no art. 19-A da Lei Complementar Estadual nº 258/2013;

IV – adicional de especialização previsto no art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 258/2013;

V – suspensão, alteração ou interrupção de férias;

VI – condições especiais de trabalho previstas na Resolução COJUS n.º 48/2020.

§ 1º Apresentado o requerimento, a SEGE procederá à análise dos requisitos objetivos previstos nas leis instituidoras e nos seus atos regulamentares editados pela administração do Poder Judiciário do Estado do Acre.

§ 2º Ausente algum documento de juntada imprescindível à comprovação de requisito objetivo, a SEGE intimará o requerente para acostá-lo, no prazo de cinco dias.

§ 3º Atestada a presença dos requisitos objetivos para o deferimento do pedido:

I – caso implique em pagamento de pecúnia, a SEGE solicitará a certificação de disponibilidade financeira à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças, estando autorizada em seguida a deferir o benefício e determinar sua inclusão em folha de pagamento mensal, caso confirmada a disponibilidade; II – nos demais, casos a SEGE deferirá o pedido e levará à efeito as providências administrativas cabíveis.

§ 4º Verificando ser caso de indeferimento, a SEGE decidirá de imediato.

§ 5º Da decisão prevista no §4º caberá pedido de reconsideração para a Presidência, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 6º No caso de dúvida sobre o reconhecimento do direito ou de ausência de disponibilidade financeira, a SEGE submeterá o processo à apreciação da Presidência.

§ 7º O entendimento proferido no exercício das competências previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo servirá de orientação vinculante à SEGE para casos semelhantes, dispensada nova submissão dos autos à Presidência.

§ 8º Apresentado pedido de suspensão, alteração ou interrupção de férias fora dos parâmetros dos §§4º, 5º do art. 6º e art. 8º da Resolução COJUS n.º 73/2023, a SEGE emitirá manifestação e encaminhará os autos à Presidência para deliberação.

§9º Todos os pedidos de nomeação, exoneração e substituição de servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e funções de confiança serão protocolados perante à SEGE, a qual realizará a instrução e encaminhará o feito à Presidência.

Art. 7º Delegar à Secretaria de Gestão de Pessoas as seguintes atribuições:

I – autorizar a convocação de estagiários dentro da dotação de pessoal das unidades, prevista em Resolução do Conselho da Justiça Estadual, desde que certificada a disponibilidade orçamentária pela SEGE;

II – assinar os editais e convocações referentes aos processos seletivos de estagiários e residentes;

III – deliberar a respeito da regularidade da documentação apresentada e demais requisitos de candidatos aprovados em concursos públicos e outros processos seletivos.

Parágrafo único. Aplica-se ao inciso III do caput deste artigo o disposto nos §§ 4º a 7º do art. 6º.

CAPÍTULO IV DA DELEGAÇÃO À SECRETARIA JUDICIÁRIA

Art. 8º Delegar ao Secretário Judiciário a atribuição de convocar os servidores da Secretaria Judiciária e das Câmaras para o plantão judiciário.

CAPÍTULO V DA DELEGAÇÃO AO ASSESSOR-CHEFE JURÍDICO

Art. 9º Delegar ao Assessor-Chefe Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre:

I - a prática de atos instrutórios, de cunho não decisório e que não importem autorização de realização de despesa, no âmbito das unidades da Assessoria Jurídica e do Gabinete da Presidência, podendo, inclusive, fixar prazo para cumprimento das necessárias diligências;

II – o encerramento de processos, no âmbito das unidades descritas no inciso I, que já tenham esgotado o seu objeto.

Parágrafo único. Os atos previstos no inciso I do caput deste artigo somente podem ser direcionados a unidades administrativas.

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As competências delegadas nesta Portaria são de exercício pessoal e não passíveis de subdelegação, salvo previsão expressa em sentido diverso.

Art. 11. As situações não previstas nesta portaria ou qualquer dúvida oriunda do seu cumprimento serão dirimidas pela Presidência.

Art. 12. Ficam revogadas as Portarias n. 864/2025, 964/2024, 976/2025, 1232/2025 e 1308/2025.

Art. 13. Esta portaria entra em vigor em 1º de junho de 2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 10/06/2025, às 10:19, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0008138-83.2022.8.01.0000

PORTARIA Nº 2682 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADOR **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, inciso I, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficiência da prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição e cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre;
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação do Corregedor-Geral da Justiça contida nos autos SEI n.º 0005822-92.2025.8.01.0000,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a juíza de direito **Kamylla Acioli Lins e Silva** para responder pelo Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 16 a 20/06/2025.

Art. 2º Designar a juíza de direito **Kamylla Acioli Lins e Silva** para responder pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco no período de 09 a 20/06/2025.

Art. 3º Designar a juíza de direito substituta **Hellen da Silva Souza Oliveira Roza** para pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Rio Branco no período de 23 a 26/06/2025.

Art. 4º Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 9 de junho de 2025.

Publique-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 09/06/2025, às 13:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005822-92.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2688 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Intern Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 3300/2025, oriundo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e Despacho nº 16059/ 2025 - PRESI/GAPRE,

R E S O L V E:

Nomear **Ennia Luíza Tomaz Viedes**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Juiz, Código CJ5-PJ, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, com efeito retroativo a 2 de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 10/06/2025, às 08:09, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005591-65.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2690 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DESEMBARGADOR **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, inciso I, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficiência da prestação jurisdicional no primeiro grau de jurisdição e cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Acre;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação do Corregedor-Geral da Justiça contida nos autos SEI n.º 0005890-42.2025.8.01.0000,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a juiz de direito substituto **Bruno Bicudo Gonçalves** para responder pela Vara Criminal da Comarca de Feijó nos dias 11 e 12 de junho de 2025.

Art. 2º Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 11 de junho de 2025.

Publique-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 09/06/2025, às 13:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005890-42.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2693 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício nº 3393/2025, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Brasília e Despacho nº 16236 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Atribuir à servidora **Delcimara da Costa Campos Lira**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000553, a Função de Confiança FC2-PJ, para atuar como Supervisor de Comarca nos Processos de Trabalho de Distribuição de Feitos Judiciais, Protocolo e Contadoria-Partidoria da Diretoria do Foro da Comarca de Brasília, com efeito retroativo a 2 de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 10/06/2025, às 08:09, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005790-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2694 / 2025

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembargador **LAUDIVON NOGUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, destacando-se, neste particular, o regramento contido no art. 16, II, da Lei Complementar Estadual n.º 221/2010 c/c o art. 361, VI, do Regimento Interno, Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 3446/2025, oriundo do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e Despacho n.º16786/2025- PRESI/GAPRE,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria n.º 2193/2025, que atribuiu à servidora **Francisca Eicilene Silva de Araújo**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000365, a Função de Confiança FC3-PJ, para atuar como Supervisora Administrativa dos Processos de Trabalho de Execução de Feitos da Secretaria do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

Art. 2º Atribuir a referida Função de Confiança à servidora Mary Léia França Rodrigues, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000221.

Art. 3º Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 9 de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Desembargador **Laudivon Nogueira**
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA, Presidente do Tribunal, em 10/06/2025, às 08:09, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005901-71.2025.8.01.0000

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

(Processo GRP nº 2024-266)

1.Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 13/2025, de acordo com a Relatório de Julgamento/Habilitação (doc. D16008), o Agente de Contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço por item, a empresa **PRESTIGE BLINDAGEM EM AUTOMÓVEIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.216.766/0001-00, com valor global de R\$ 564.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil reais) para o item 1, conforme proposta (doc. D15836).

2.Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR, ADJUDICA-SE o objeto do certame às empresas vencedoras e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.
3.À Diretoria de Logística para adjudicação e homologação no sistema COMPRAS (PE SRP nº 90013/2025).

4.Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 10/06/2025 às 09:29:08.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1.Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 11/2025, de acordo com o Relatório de Julgamento/Habilitação (doc. D13599), o Agente de Contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço por grupo a empresa:

- **A. P. C. GUIMARÃES - EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.801.588/0001-79, com valor global de R\$ 196.500,00 (cento e noventa e seis mil e quinhentos reais), conforme proposta retificada doc. D15714.

2. Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR, ADJUDICA-SE o objeto do certame às empresas vencedoras e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.

3. À Diretoria de Logística para adjudicação e homologação no sistema COM-PRAS do PE SRP nº 90011/2025.

4. Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 09/06/2025 às 11:54:49.

Processo Administrativo nº 2025-12

Objeto: Formação de registro de preços visando à contratação de empresa para prestação de serviços de decoração, ambientação, sonorização e imagem, em locais de solenidade e eventos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO FINAL

1. Após a sessão pública relativa ao Pregão Eletrônico nº 10/2025, de acordo com a Ata de Realização (id D14054), o(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço por grupo a empresa: **LAR CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.109.637/0001-53, com valor global de R\$ 628.960,00 (seiscentos e vinte e oito mil novecentos e sessenta reais), para o grupo 3, conforme Proposta (D13897).

2. Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR, ADJUDICA-SE o objeto do certame à empresa vencedora e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.

3. À Diretoria de Logística para adjudicação e homologação no sistema COM-PRAS.GOV.BR sob o nº 900102025.

4. Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 09/06/2025 às 11:55:47.

Gabinete dos Juízes Auxiliares 1 (Área Jurisdicional, de Tecnologia e Relações Institucionais)

1º TERMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 148/2024

OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto correção de erro material na tabela da cláusula segunda do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do contrato passa de R\$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais) para R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme quadro abaixo:

ITEM:1

ESPECIFICAÇÃO: Fornecimento de 1 (uma) Licença de uso de software de gestão cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionatos de Notas para a serventia extrajudicial oficializada no município de: Santa Rosa do Purus devendo a licença abranger os serviços de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes.

UND: Unidade
QUANT: 12
VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 24.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do contrato passa de R\$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos reais) para R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme quadro abaixo:

ITEM: 1

ESPECIFICAÇÃO: Fornecimento de 1 (uma) Licença de uso de software de gestão cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionatos de Notas para a serventia extrajudicial oficializada no município de: Santa Rosa do Purus devendo a licença abranger os serviços de manutenção corretiva/adaptativa/evolutiva, suporte técnico e atendimento de clientes.

UNID: 11
VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 22.000,00

DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se neste ato as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, do qual passa a fazer parte este Instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 09/06/2025 às 11:51:59.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 35/2025
Processo Nº 2025-224
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 90.001/2024

Partes: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, E MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA**

Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Valor Total do Contrato: O valor total da contratação é de R\$538.787,56 (quinhentos e trinta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, para as licenças de subscrição de 12 (doze) meses (itens 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 e 17) , contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;

O prazo de vigência da contratação é de 36 (doze) meses, para as licenças de subscrição de 36 (trinta e seis) meses (itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16) , contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021;

O prazo de vigência da contratação é de 36 (doze) meses, para as licenças de subscrição de 36 (trinta e seis) meses (itens 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16) , contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Fundamentação Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

Fiscalização: **Hana Yusuf Awni El-Shawwa** - Equipe de Planejamento Análisa Judiciário; **José Jaider Sousa dos Santos** - Fiscal Administrativo Gerente da Gemat; **Elielcio Canedo da Silva** - Fiscal Técnico Gerente de Redes.

Processo Administrativo nº:0005644-46.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAUX1
Requerente:Helnto Santiago Macêdo, Francisca Santiago Barbosa Macêdo
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Requerimento. Auxílio Funeral. Magistrado falecido Heitor Andrade Macedo.

DECISÃO

1. Trata-se de requerimento administrativo apresentado por Helton Santiago Macêdo (ID 2111655), solicitando o pagamento de Auxílio Funeral, nos termos do art. 71, Lei Complementar Estadual nº. 221/2010, em razão do falecimento do Magistrado Aposentado Heitor Andrade Macedo, falecido em 24 de maio de 2025, conforme a certidão de óbito ID 2111655, p.02. Ainda, indica a conta bancária para depósito dos valores correspondentes ao auxílio demandado.
2. Por meio do Despacho ID 2111764, determinei a apresentação de documentos que comprovasse a legitimidade prevista no art. 71, caput, da Lei Complementar Estadual nº 221/2010, bem como cópia dos documentos pessoais de cada um documento capaz de comprovar a anuência de todos para que o abono solicitado seja depositado em conta bancária de sua titularidade.
3. Ato contínuo, sobreveio novo Requerimento (ID 2118027) e anexos, nos seguintes termos:

Considerando a existência de doze herdeiros, o que tomaria a instrução processual para o pagamento do auxílio funeral excessivamente complicada, e em conformidade com a preferência estabelecida pela norma para a cônjuge supérstite, o Requerente Helton Santiago Macêdo vem, por meio deste, desistir do requerimento de Auxílio Funeral apresentado anteriormente, solicitando que o processo prossiga unicamente em favor da cônjuge. Em razão do exposto, os Requerentes vêm, respeitosamente, requerer, nos termos do art. 71, Lei Complementar Estadual n. 221/2010, o pagamento do Auxílio Funeral em favor de FRANCISCA SANTIAGO BARBOSA MACÊDO, viúva do falecido, a ser depositado no Banco àO a.I, Agência: 2958-2, C/C:

13650-6.

4. O novo requerimento fora devidamente assinado pelo Requerente e pela Sra. Francisca Santiago Barbosa Macêdo.

5. No caso em concreto, constata-se que o magistrado falecido era casado, conforme demonstrado na Certidão de Óbito ID 2111655, p.2, razão pela qual, nos termos do caput do art. 71 da LC nº 221/2010, ao cônjuge sobrevivente será abonada uma importância igual a um mês dos subsídios que percebia, para atender às despesas de funeral e de luto:

Art. 71. Falecendo o magistrado, ao cônjuge sobrevivente, ao companheiro ou à companheira com quem estava convivendo e, na falta destes, aos herdeiros necessários do magistrado, será abonada uma importância igual a um mês dos subsídios que percebia, para atender às despesas de funeral e de luto. (destaquei)

§ 1º Quem houver custeado o funeral do magistrado será indenizado das despesas até o montante referido neste artigo, na falta de qualquer das pessoas enumeradas anteriormente.

§ 2º O pagamento será efetuado pelo Tribunal de Justiça, mediante apresentação do atestado de óbito e, no caso do parágrafo anterior, dos comprovantes das despesas.

6. Desta feita, conforme se verifica da documentação jungida aos autos, restou comprovado que a senhora Francisca Santiago Barbosa Macêdo é legítima para pleitear o benefício ora analisado,
7. Além disso, consta dos autos certidão de óbito (evento nº 2111655, p.2), cumprindo-se, desta feita, a exigência prevista no §2º do art. 71 da LC nº 221/2010.
8. Ante o exposto, com fulcro no art. 71 da Lei Complementar nº 221/2010, DEFIRO à cônjuge sobrevivente FRANCISCA SANTIAGO BARBOSA MACÊDO o pagamento do auxílio vindicado.
9. À COMAG e à SEGOF para o conhecimento desta decisão, cabendo à esta última promover o pagamento do valor na conta bancária indicada pela requerente (ID 2118027), condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária.
10. Ciência eletrônica aos requerentes.
11. Publique-se.
12. Transcorrido o prazo recursal, arquite-se.
13. Cumpra-se.

Desembargador Laudivon Nogueira
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Desembargador **LAUDIVON de Oliveira NOGUEIRA**, Presidente do Tribunal, em 09/06/2025, às 13:56, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005644-46.2025.8.01.0000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 31/2025
PROCESSO SEI TJAC Nº 0004255-26.2025.8.01.0000

PARTÍCIPIES COOPERANTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e SPRF/AC

OBJETO: O presente Termo tem como objeto a cessão de uso de uma sala com área total de 172,95 m², edificada na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul, sito a BR 307 Km 09, 4090. Boca da Alemanha - Cruzeiro do Sul-AC, para Instalação de Unidade da Polícia Rodoviária Federal - PRF.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente acordo será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite máximo de 120 (cento e vinte) meses, desde que manifestado previamente e por escrito a autorização formal das autoridades competentes, em até 30 (trinta) dias, antes do término de sua vigência, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, exceto se houver manifestação contrária.

ASSINAM: Laudivon Nogueira, Desembargador-Presidente do TJAC e **Henzio da Silva Albuquerque**, Superintendente Regional Substituto da Polícia Rodoviária Federal SRPRF/AC

PROCESSO: 2024-58

UNIDADE DEMANDANTE: ...

ASSUNTO: Contratação de Serviços [Licitação]

DECISÃO Nº 121/2025

Trata-se de procedimento administrativo cujo objetivo é promover alteração quantitativa, no limite de 25%, ao Contrato nº 103/2024 celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a empresa Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - COOPERPARQUET, inscrita no CNPJ nº 12.922.132/0001-50, destinado à contratação de serviços contínuos de empresa especializada para execução dos serviços de jardinagem e paisagismo, abrangendo mão-de-obra, emprego de ferramentas, equipamentos, insumos e materiais, visando suprir as demandas deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A análise dos autos revela que houve consulta formal à contratada, com anu-

ência expressa quanto à alteração (D11011), apresentação de justificativa técnica (H8637), e demonstração de regularidade jurídica, fiscal e trabalhista (D14526). O setor requisitante manifestou-se favorável ao aditamento, atestando o pleno atendimento das condições e requisitos necessários, incluindo a permanência da vantajosidade (H8634). A Diretoria de Finanças certificou a existência de disponibilidade financeira e orçamentária (R238020). Por meio do Despacho (H10873), os autos foram remetidos a esta Assessoria Jurídica para análise do pleito atinente a regularidade jurídico-formal do aditamento contratual em questão.

O feito foi instruído, constando no mesmo parecer da Asjur/Presidência (H11562). Dito isso, diante das as informações contidas nos autos, acolho o Parecer ASJUR (H11562) e, por conseguinte, autorizo o acréscimo de 25% ao item 2 do Contrato nº 103/2024, nos termos do art. 124, I, b, da Lei nº 14.133/2021. Encaminhem-se os autos à Diretoria de Logística/Gerência de Contratação, para a adoção das medidas necessárias. À Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos - SEAPO para a publicação desta decisão no Diário da Justiça.

Data e assinatura eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, Presidente em 02/06/2025 às 10:03:28.

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

Precatório nº 0103026-73.2024.8.01.0000

Órgão : Presidência - Precatórios

Requerente: José Aprigio Fonseca Filho.

Advogados: Floriano Edmundo Poersch (OAB: 654/AC) e outro.

Requerido: Estado do Acre.

Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC).

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Poersch e Poersch Advogados Associados (pp. 94/101).
 2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
 3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Poersch e Poersch Advogados Associados, no percentual de 20%, conforme requerido às pp. 94/101.
 4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
 5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
 6. Publique-se.
- Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0100126-83.2025.8.01.0000

Órgão: Presidência - Precatórios

Requerente: Odaíza Rodrigues Borges.

Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).

Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).

Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes.

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 20/25).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 20/25.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0102188-33.2024.8.01.0000

Órgão: Presidência - Precatórios

Requerente: Maria Lucileide Martins Torres.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).
Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes (OAB: 2928/AC).

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 69/74).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 69/74.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0100618-75.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Marlene Ferreira Vale.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Intituto de Previdência do Estado do Acre - Acreprevidência.
Procuradores: Priscila Cunha Rocha Lopes (OAB: 2928/AC) e outro.

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 16/21).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 16/21.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0102970-40.2024.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Maria Eunice Maia Rosas.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).
Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes (OAB: 2928/AC).

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 61/66).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 61/66.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0102171-94.2024.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Maria Inês da Silva Almeida.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).
Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes.

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 62/67).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 62/67.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0100065-28.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Marilena Vieira da Silva.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 28/33).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 28/33.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0102214-31.2024.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Rosimeire Fernandes Paiva.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Joao Paulo Aprigio de Figueiredo (OAB: 2410/AC).

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 59/64).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 59/64.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0101250-38.2024.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Antonio Santos da Silva.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Raquel de Melo Freire Gouveia (OAB: 6153/AC).

DECISÃO

- 1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 59/64).
- 2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
- 3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 59/64.
- 4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
- 5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
- 6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0100678-48.2025.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Cássia Olinda da Silveira Almeida.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Procª. Estado: Marcia Regina de Sousa Pereira (OAB: 1299/AC).

DECISÃO

- 1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 18/23).
- 2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
- 3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30% (trinta por cento), conforme requerido às pp. 18/23.
- 4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
- 5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
- 6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe: Precatório nº 0100695-84.2025.8.01.0000
Órgão : Presidência - Precatórios
Requerente: Maria Lidia Soares de Assis.
Advogado: Jose Henrique Corinto de Moura Júnior (OAB: 4508/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC).
Decisão

- 1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 986/2024 (p. 1), no valor de R\$ 31.103,45 (trinta e um mil, cento e três reais e cinquenta e cinco centavos), expedido pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0704725-86.2020.8.01.0001, tem como credora Maria Lidia Soares de Assis e devedor o Estado do Acre.
- 2. Honorários advocatícios
No ofício, não há o destaque de honorários advocatícios contratuais.
- 3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0704725-86.2020.8.01.0001.
- 4. Da petição da credora
A credora peticionou e requereu a retificação do ofício precatório para constar os valores como não tributáveis, tendo em vista que na origem se trata de mera

devolução de custas (pp. 07-08).
Ao consultar os autos do processo originário, verifico que as partes já tiveram oportunidade de se manifestar sobre a regularidade do precatório e, na ocasião, concordaram com a emissão do documento tal como distribuído nesta Coordenadoria.
No entanto, para que a questão possa ser dirimida até o momento do pagamento, entendo pela necessidade de ouvir o Juízo de Origem.
5. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 12-15).
6. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.
O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 19/11/2024 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2026.
7. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.
Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.
No caso deste precatório, a credora não tem direito à superpreferência, pois não preenche os requisitos necessários, visto que seu precatório é de natureza comum (p. 2).
8. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
1. À Secretaria de Precatórios (SEPPE):
1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2026.
1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2026, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
2. Ao Estado do Acre:
2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2026 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPPE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
3. Quanto ao pedido de retificação, solicite-se ao juízo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação sobre a petição da credora (pp. 07-08), bem como se retifica ou ratifica o teor do ofício precatório n. 986/2024.
9. Outras determinações
Deve a SEPPE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, archive-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco, 9 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

Classe:Precatório nº 0100318-89.2020.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Lisangela Maria Lanes Rodrigues.
Advogado: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC).
Requerido: Município de Assis Brasil.

Decisão

Trata-se de pedido de reconsideração (p. 82) da decisão que cancelou o precatório n. 0100319-74.2020.8.01.0000 (requisição de pagamento n. 18/2020). Inicialmente, verifico que o pedido de reconsideração deveria ser formulado nos autos n. 0100319-74.2020.8.01.0000, de onde se originou a decisão ques-

tionada.

De outro lado, após detida análise do presente feito, bem como do processo originário n. 0700138-10.2019.8.01.0016, observo que o advogado requerente recebeu integralmente, por meio de requisição de pequeno valor (RPV), seu crédito de honorários sucumbenciais, conforme alvará datado de 08/10/2021, no valor de R\$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), expedido à p. 159 dos autos n. 0700138-10.2019.8.01.0016.

Quanto aos honorários advocatícios contratuais, foram devidamente destacados no presente precatório, conforme consignado no item 2 da decisão de pp. 78-79, que determinou a inclusão na lista única do município de Assis Brasil.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento do advogado do credor, formulado à p. 82, uma vez que o valor dos honorários advocatícios contratuais foi regularmente destacado neste precatório de n. 0100318-89.2020.8.01.0000, conforme o art. 22, § 4º, da Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), bem como que será quitado na ocasião do pagamento do crédito conjuntamente com o da requerente principal.

Quanto ao precatório n. 0100319-74.2020.8.01.0000, fica mantido o seu arquivamento, sob pena de duplicidade de pagamentos.

Dê-se conhecimento ao advogado requerente.

Junte-se cópia desta decisão nos autos n. 0100319-74.2020.8.01.0000.

Após, retornem os autos à fila dos precatórios requisitados do Município de Assis Brasil para aguardar o pagamento pela ordem cronológica, segundo as regras do regime especial de pagamento de (arts. 101 a 105 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT).

Publique-se.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Precatório nº 0102146-81.2024.8.01.0000
Órgão: Presidência - Precatórios
Requerente: Gilma Cabral de Moura Barbosa.
Advogado: Israel Rufino da Silva (OAB: 4009/AC).
Requerido: Instituto de Previdência do Estado do Acre (acreprevidência).
Procurador: Priscila Cunha Rocha Lopes.

DECISÃO

1. Trata-se de solicitação de registro de destaque dos honorários advocatícios contratuais em favor de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia (pp. 68/73).
2. O § 3º do art. 8º da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que, após a juntada do respectivo instrumento, os honorários advocatícios contratuais poderão ser pagos até a liberação do crédito ao beneficiário originário.
3. Assim, defiro o registro de destaque dos honorários contratados em benefício de Israel Rufino da Silva Sociedade Individual de Advocacia, no percentual de 30%, conforme requerido às pp. 68/73.
4. Registre-se no Sistema Eletrônico de Administração de Precatórios (SEAP).
5. Após, retornem os autos à fila de precatórios requisitados para aguardar o momento do pagamento.
6. Publique-se.

Rio Branco-(AC), 6 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/AC

Classe : Precatório nº 0100696-69.2025.8.01.0000
Órgão : Presidência - Precatórios
Requerente: Edson Americo Manchini.
Advogado: Jose Henrique Corinto de Moura Júnior (OAB: 4508/AC).
Requerido: Estado do Acre.
Proc. Estado: Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC).

Decisão

1. Introdução
Trata-se de Ofício Precatório nº 987/2024 (p. 2), no valor de R\$ 31.103,45 (trinta e um mil, cento e três reais e quarenta e cinco centavos), expedido pela 1ª Vara da Fazenda Publica da Comarca de Rio Branco.
O ofício está vinculado à Ação Originária nº 0704725-86.2020.8.01.0001, tem como credor Edson Americo Manchini e devedor o Estado do Acre.
2. Honorários advocatícios
No ofício, não há destaque de honorários advocatícios contratuais.
3. Documentação
O precatório tem toda a documentação obrigatória, conforme artigo 6º, parágrafo único da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e artigos 8º e 9º da Instrução Normativa n. 02/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e pode ser acessada por meio de consulta aos autos digitais da Ação Originária nº 0704725-86.2020.8.01.0001.
4. Da petição do credor

O credor peticionou e requereu a retificação do ofício precatório para constar os valores como não tributáveis, tendo em vista que na origem se trata de mera devolução de custas (pp. 07-08).

Ao consultar os autos do processo originário, verifico que as partes já tiveram oportunidade de se manifestar sobre a regularidade do precatório e, na ocasião, concordaram com a emissão do documento tal como distribuído nesta Coordenadoria.

No entanto, para que a questão possa ser dirimida até o momento do pagamento, entendo pela necessidade de ouvir o Juízo de Origem.

5. Parecer do Ministério Público
O Ministério Público analisou o processo e informou que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses que justificam a sua atuação como fiscal da ordem jurídica ou demandam a sua intervenção obrigatória, previstas na Resolução nº 303/2019 do CNJ e no art. 178 do Código de Processo Civil (parecer de pp. 12-15).

6. Ordem cronológica de pagamento do precatório
O Estado do Acre segue as regras do regime geral de pagamento de precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, precatórios apresentados até 2 de abril de cada ano devem ser incluídos no orçamento do ano seguinte para pagamento pela ordem cronológica de apresentação.

O precatório foi oficialmente recebido no sistema em 19/11/2024 (p. 1), então será incluído na lista de precatórios para pagamento no exercício de 2026.

7. Pagamento prioritário (superpreferência) por idade, doenças graves ou deficiência
A Constituição da República e a Resolução CNJ nº 303/2019, garantem prioridade no pagamento de precatórios alimentares para: idosos (60 anos ou mais), pessoas com doenças graves ou deficiência.
Quem tem 60 (sessenta) anos ou mais tem direito à superpreferência automaticamente (sem necessidade de pedido formal).
Nos demais casos, há a necessidade do credor realizar o requerimento anexando documentos que comprovem sua condição de portador de doença grave ou deficiência.

Apesar do direito à prioridade, isso não significa pagamento imediato. O valor só será pago dentro do orçamento do ano em que o precatório for incluído.

No caso deste precatório, o credor não tem direito à superpreferência, pois não preenche os requisitos necessários, visto que seu precatório é de natureza comum (p. 2).

8. Dispositivo
Diante do exposto, determino:
8.1. À Secretaria de Precatórios (SEPRE):
8.1.1 Que inclua este precatório na lista de pagamento do devedor Estado do Acre, respeitando a ordem cronológica (art. 12, caput e § 1º e do art. 15, caput, da Resolução CNJ nº 303/2019).
8.1.2. Solicite ao ente devedor inclusão deste precatório no orçamento do ano de 2026.
8.1.3. Caso o pagamento não ocorra até 31 de dezembro de 2026, deverá ser certificado o atraso e a parte credora intimada para tomar as medidas que julgar necessárias (artigo 100, § 6º, da Constituição da República).
8.2. Ao Estado do Acre:
8.2.1. Para pagamento do valor atualizado até 31 de dezembro de 2026 (artigo 100, § 5º, da Constituição da República e os artigos 15 e 17, da Resolução CNJ nº 303/2019).
8.2.2. Em seguida, fica desde já autorizado à SEPRE expedir ofício/alvará de pagamento, com a retenção de encargos, caso haja incidência.
8.3. Quanto ao pedido de retificação, solicite-se ao juízo de origem, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação sobre a petição da credora (pp. 07-08), bem como se retifica ou ratifica o teor do ofício precatório n. 986/2024.

9. Outras determinações
Deve a SEPRE juntar o cálculo atualizado do precatório e intimar as partes para manifestação, apresentação de dados bancários e outras informações que forem necessárias para efetivar o pagamento.
Os comprovantes de pagamento devem ser juntados para consulta das partes, com posterior envio ao juízo que expediu o ofício precatório.
Cumpridas as providências acima e não havendo outras pendências, arquivem-se com as cautelas devidas.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-(AC), 9 de junho de 2025.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana
Juíza Auxiliar da Presidência do TJAC

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA,
REGIMENTO, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
E LEGISLATIVOS

Classe: Processo Administrativo n. 0101348-23.2024.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno
Relator: Des. Júnior Alberto

Requerente: Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Assunto: Atos Administrativos

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. METAS DE PRODUTIVIDADE. JUÍZES LEIGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA DO MODELO REGIONALIZADO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NORMATIVA. MANIFESTAÇÃO PELA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Processo administrativo instaurado a partir de despacho da Presidência do TJ/AC em razão de possível descumprimento da meta mensal de produtividade por Juíza Leiga vinculada ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, conforme Resolução COJUS nº 58/2021. Justificativas apresentadas pela colaboradora e proposta de alteração normativa submetida à análise da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, após manifestações da Coordenação dos Juizados Especiais e do NUPEMEC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da viabilidade de redução da meta de produtividade estabelecida na Resolução COJUS nº 58/2021 para colaboradora vinculada a unidade específica, considerando peculiaridades das atividades desempenhadas no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As metas de produtividade dos Juízes Leigos e Conciliadores estão previstas no art. 3º da Resolução COJUS nº 58/2021, com base em modelo de distribuição regionalizada.
4. A proposta de redução da meta para colaboradora lotada em unidade específica desconsidera o sistema de atuação regional, que permite o atingimento das metas com participação em diversas unidades jurisdicionais.
5. A individualização da meta configura exceção ao normativo vigente, sem respaldo legal ou regimental.
6. A atuação da colaboradora, ainda que diligente e elogiada, não autoriza por si só alteração das metas fixadas em caráter geral.
7. A inexistência de CEJUSC na unidade não é fator suficiente para justificar a redução da meta, dada a natureza multifuncional já esperada da atuação dos Juízes Leigos nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Proposta de alteração normativa rejeitada.

Tese de julgamento:

8. “A atuação em unidade específica não justifica a redução individual da meta de produtividade de Juiz Leigo, devendo ser observada a Resolução COJUS nº 58/2021, que estabelece modelo regionalizado de distribuição e aferição.”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução COJUS nº 58/2021, arts. 1º, 2º e 3º; Regimento Interno do TJ/AC, art. 368, §2º, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo n. 0101348-23.2024.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, manifestar pela improcedência da proposta de alteração normativa, nos termos do voto do relator e das mídias digitais.

Rio Branco - Acre, 06 de junho de 2025.

Des. **Júnior Alberto**
Relator

Decisão

Conforme consta da Certidão de Julgamento, a decisão foi a seguinte:

“DECIDE A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, À UNANIMIDADE, MANIFESTAR PELA IMPROCEDÊNCIA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NORMATIVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. JULGAMENTO VIRTUAL (ART. 93, RITJAC).”

Participaram do julgamento os Desembargadores **Regina Ferrari** (Presidente da COJURI), **Júnior Alberto** (Relator e Membro) e **Nonato Maia** (Membro).

ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO

EDITAL Nº 059/2025

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA

O Desembargador Luís Camolez, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para o curso: “Formação Inicial de Servidoras(es) do TJAC - Turma 03/2025”, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1. Curso: Formação Inicial de Servidoras(es) do TJAC - turma 03/2025.
- 1.2. Modalidade: Presencial.
- 1.3. Carga horária: 20h.
- 1.4. Realização: De 09 a 13 de junho de 2025.
- 1.5. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.
- 1.6. Inscrições: Dia 09 de junho de 2025.
- 1.7. GAR: O curso está em consonância com os normativos que fixam indicadores para a concessão da GAR, por ser uma ação educacional promovida pela ESJUD.
- 1.8. Dados do Curso
- 1.8.1. Justificativa:

A formação inicial dos novos(as) servidores(as) do Poder Judiciário do Acre é fundamental para sua adaptação ao ambiente institucional e compreensão das rotinas de trabalho. Além de oferecer um panorama sobre a estrutura do Poder Judiciário, o curso possibilita que os participantes conheçam os sistemas utilizados e as diretrizes institucionais, garantindo que sua atuação esteja alinhada às necessidades do TJAC.

Esse processo de ambientação também visa proporcionar uma visão integrada sobre a importância da prestação jurisdicional eficiente e inclusiva, promovendo o acesso à Justiça com qualidade e responsabilidade social. O desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais desde o início da trajetória no Tribunal fortalece a produtividade, a ética e o compromisso com a cidadania.

1.8.2 Formadoras(es):

Alessandro de Araujo Mendonça – Bacharel em Direito. Especialização em Direito Administrativo. Servidor do TJAC, lotado na Diretoria de Tecnologia da Informação.

Ana Lucia Cunha e Silva – Possui graduação em História pela Universidade Federal do Acre, Tecnóloga em Turismo Pela Universidade do Norte do Paraná, Especialista em Gestão Pública com ênfase em Controle interno, pós-graduada em Acessibilidade cultural pela UFRJ. Técnica Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ocupante do cargo em Comissão de Gerente de Acervos da Diretoria de Informação Institucional. Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do TJ/AC, membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e Membro da Comissão Permanente de Avaliação Documental.

Ana Lúcia Costa Felisberto – Possui graduação em Ciências da Natureza com Habilitação em Física (UFAC); Curso de MBA em Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo (Infoco); Cursos de Mediação e Conciliação, Atendimento ao Público (CECAP/TJ). Servidora do Poder Judiciário, técnico judiciário(desde 01/07/1996); Exerceu os cargos de Escrevente Juramentada (9/2001 a 8/2005) e Escrivã (9/2005 a 9/2008) na 2ª Vara de Família, Diretora de Secretaria da 1ª Vara Cível (9/2008 a 5/2014), Chefe de Gabinete da Presidência (Biênio 2009/2011), Chefe de Gabinete da Vice-Presidência (Biênio 2019/2021); Chefe de Gabinete de Desembargador e atualmente exerce o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência (Biênio 2025/2027);

Breno Cavalcante do Nascimento – Mestre em Educação (2019), Psicopedagogo Clínico e Institucional, especialista em Tecnologias de Informação (2015), em Docência para Educação Profissional (2011), em Educação à Distância (2013) e em Redes de Computadores (2015). É graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Acre (2006) e em Pedagogia pela Uniassevi. Atualmente é Técnico Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Atuando na Escola do Poder Judiciário na gerência de Planejamento e Execução do Ensino), professor de nível superior na Estácio Unimeta e Orientador Educacional - SENAC/AC. Atuação voltada para os processos de ensino e aprendizagem de adultos (profissionalizante e superior). Possui formação de formadores da Enfam, realizando diversas formações na Escola do Poder Judiciário do Acre – Esjud.

Hélio Oliveira de Carvalho – Bacharel em Ciências Econômicas. Cargo em comissão: Diretor de Gestão Estratégica. Pós-Graduação: Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo – 2012 - Uninter; Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal – 2010 - Facinter. Coordena as atividades planejamento do Tribunal, gestão de processos e projetos, bem como orienta as demais Unidades em boas práticas de gestão, alinhado ao Plano Estratégico Institucional.

Josinéia da Silva Costa – Servidora do Tribunal de Justiça do Estado Acre, analista judiciária, psicóloga, lotada na Gerência de Qualidade de Vida – GEVID. Colaborou na elaboração e aplicação do mapeamento de competências do TJAC (GEDEP). Atuou na elaboração do projeto de preparação para a aposentadoria no TJAC. Atendimento psicológico de crianças, adolescentes e idosos com direitos violados (CREAS). Atendimento psicológico de pessoas em situação de rua. Atendimento psicológico clínico. Possui o curso de formação de formadores nível 1 da Enfam (módulo I, II e III), atuando como formadora da Escola do Poder Judiciário do Acre.

Laudivon Nogueira – Mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. MBA em Gestão do Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. Especialista em Direito Público pela Faculdade Integrada de Pernambuco. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Acre. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Acre. Docente da Escola do Poder Judiciário do Acre. Desembargador no Tribunal de Justiça do Acre.

Marcos Antônio Alexandre Bezerra – Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Graduação em Comunicação Social

- Jornalismo pela UFPB. Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Foi professor do Instituto de Ensino Superior do Acre - IESACRE e da União Educacional do Norte - UNINORTE.

Nassara Nasserela Pires – Possui graduação em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental (2012) e Pós-Graduação em Direito Constitucional pelo Instituto de Ensino Damásio de Jesus (2014).

1.8.3 Conteúdo Programático:

1.8.3.1 Módulos Presenciais:

Palestra de Abertura;

Conhecendo o Poder Judiciário do Acre:

História do TJAC;

Como funciona;

Avanços.

Institucional:

Vida funcional do servidor (férias, licenças, marcação de ponto);

Avaliação de Desempenho o Estágio Probatório;

Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - Plano de Logística Sustentável (PLS);

Gestão de documentos, as fases e a legislação arquivista;

Regime de Previdência Complementar;

Gestão Estratégica.

Inteligência Emocional no Trabalho;

Gestão Estratégicas e Metas;

Ética e Relações Interpessoais no Trabalho;

Panorama dos principais sistemas utilizados no Tribunal e algumas dicas de segurança;

A formação continuada dos servidores do TJAC;

Comunicação Assertiva: Regras básicas de Redação Oficial. Linguagem Simples.

1.8.3.2. Módulos EAD:

Institucional - Vida funcional do servidor.

1.8.3.3. Objetivos:

Ao final da formação os novos servidores(as) serão capazes de desempenhar suas funções de maneira eficiente e ética no Poder Judiciário do Acre, garantindo uma prestação jurisdicional qualificada e inclusiva.

Objetivos Específicos:

Compreender os princípios éticos e as relações interpessoais no ambiente de trabalho.

Familiarizar-se com a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário do Acre.

Conhecer os sistemas e procedimentos específicos do TJAC.

Conhecer as atribuições e operações das áreas institucionais como DIPES e ESJUD.

Dominar o uso das ferramentas do pacote Office (Word, Excel e PowerPoint).

Desenvolver competências de liderança pessoal.

Utilizar eficientemente o Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Compreender a visão estratégico do Tribunal de Justiça do Acre.

1.8.3.4. Cronograma Presencial:

Data / Hora	CH	Módulo	Formadores
09/06/2025 8h às 9h	1 h/a	Palestra – “O Tribunal de Justiça do Acre”.	Des. Laudivon Nogueira
09/06/2025 9h às 13h	4 h/a	Institucional: Vida funcional do servidor (férias, licenças, marcação de ponto); Avaliação de Desempenho o Estágio Probatório; Regime de Previdência Complementar.	Nassara Nasserela Pires e Equipe Dipes
10/06/2025 8h às 10h	2h/a	Metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade - Plano de Logística Sustentável (PLS); Gestão Estratégica; Prêmios.	Hélio Oliveira de Carvalho
10/06/2025 10h às 12h	2h/a	Ética e Relações Interpessoais no Trabalho.	Ana Lúcia Costa Felisberto
10/06/2025 12h às 13h	1h/a	Formação Continuada dos servidores do TJAC.	Breno Cavalcante do Nascimento
11/06/2025 8h às 13h	5h/a	Comunicação Assertiva; Regras básicas de Redação Oficial; Linguagem Simples.	Marcos Antônio Alexandre Bezerra
12/06/2025 8h às 10h	2h/a	Panorama dos principais sistemas utilizados no Tribunal e algumas dicas de segurança.	Alessandro de Araujo Mendonça
12/06/2025 10h às 12h	2h/a	Inteligência Emocional no Trabalho.	Josinéia da Silva Costa
12/06/2025 12h às 13h	1h/a	Formação Continuada dos servidores do TJAC	Breno Cavalcante do Nascimento
13/06/2025 8h às 13h	5h/a	Conhecendo o Poder Judiciário do Acre: História do TJAC; Como funciona; Avanços.	Ana Lucia Cunha e Silva

1.8.3.5. Metodologia:

Módulos Presenciais: Aulas expositivas-dialogadas, estudos de caso, dinâmicas de grupo e simulações práticas.

1.8.3.6. Relação com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Educação de qualidade, Redução das desigualdades, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-Alvo:

Público-Alvo Prioritário: Novos(as) servidores(as) do Poder Judiciário do Acre, incluindo técnicos judiciários, analistas judiciários e demais cargos.

2.2. Número de Vagas: 10 (dez) vagas.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. No dia 09 de junho de 2025 estarão abertas as inscrições para o curso: Formação Inicial de Servidoras(es).

3.2. A inscrição será realizada no Sistema EmeronWeb, diretamente no link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. Para receber a confirmação da inscrição, o(a) participante deverá informar um número de WhatsApp no momento da inscrição no Sistema EmeronWeb.

3.3.1. Será enviado, 24h antes do evento, o link do seminário através do e-mail e mensagem no WhatsApp. Usaremos os dados cadastrados no EmeronWeb.

3.4. A Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) mediante registro de presença no próprio sistema.

3.5. Ao final da ação educacional, a Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará os devidos registros no Sistema para a certificação do(a) aluno(a).

4. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

4.1. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária de 100% (cem por cento).

4.2. O(a) concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, na área do(a) aluno(a), acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

4.3. Para efeito de certificação serão considerados(as) os(as) participantes que efetuarem o cadastro e inscrição no Sistema EmeronWeb e obtiverem frequência mínima descrita no item 4.1.

5. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

5.1. Investimento Total: R\$ 7.006,00.

Descrição	Titulação	Quantidade	Valor Estimado
Hora-aula	Especialista Presencial	18	278,00 x 18 = R\$ 5.004,00
Hora-aula	Mestre Presencial	07	286,00 x 07 = R\$ 2.002,00

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Gerência de Administração de Ensino – GEADE: geade@tjac.jus.br.

6.2. A Gerência de Administração de Ensino - GEADE será responsável pelo monitoramento da frequência do(a) aluno(a).

6.3. Eventuais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
9 de junho de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
9 de junho de 2025.	—	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
De 9 a 13 de junho de 2025		Escola do Poder Judiciário do Acre	Formação Inicial de Servidoras(es) - Turma 03/2025

Desembargador Luis Camolez
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 03 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 09/06/2025, às 12:23, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005794-27.2025.8.01.0000
EDITAL Nº 060/2025

O Desembargador Luís Camolez, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para o curso Formação de multiplicadores e facilitadores de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Curso: Formação de multiplicadores e facilitadores de grupos reflexivos para autores de violência doméstica e familiar.

1.2. Formadores:

Fredson de Lima Pinheiro - Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (UFAC) - (2006); graduação em Direito pela Faculdade Barão do Rio Branco (Uninorte) - (2016); especialização em Direito Administrativo pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva em parceria com a Universidade Estácio de Sá (2018); especialização em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Acre (UFAC) - 2022. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito. Foi professor

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

da rede estadual do Acre (1995-1999) com atuação no ensino fundamental. Policial militar no Estado do Acre (2000-2008). Trabalhou como especialista em execução penal no IAPEN/ACRE (2008-2011). Trabalhou como diretor de Unidade Prisional no IAPEN/ACRE (2010), e como professor no município de Rio Branco (2010). Atualmente é analista judiciário/Pedagogo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desde 2011. No TJAC, já atuou na Vara Execuções de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Rio Branco (2011-2016), tendo ocupado a função de coordenador da equipe técnica. Também trabalhou na Escola do Judiciário (2016), como supervisor da Gerência de Execução e Planejamento do Ensino. Atualmente, encontra-se lotado no Centro de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre - TJAC.

Mirlene Thaumaturgo - Possui graduação em Serviço Social pela Faculdade Nobre de Feira de Santana - FAN - BA (2007). Possui Especialização em Gestão da Saúde e Administração Hospitalar - Universidade Estácio de Sá (2008). Pós-graduada em Psicologia e Serviço Social Forense - UNINORTE (2017). Pós-graduada Lato Sensu em Violência Doméstica - Grupo Educacional Yadain Ovdot - DF (2021). Pós-graduada em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos - UFAC. Possui experiência como assistente social em: RH de empresas privadas; projeto social voltado para crianças e adolescentes; filantropia na concessão de bolsa de estudo/educação em escola particular em Brasília -DF. Atualmente é servidora no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desenvolvendo trabalhos com grupos de autores de violência doméstica e familiar, cumpridores em regime aberto, além de ser facilitadora do CEJU-RES - Centro de Justiça Restaurativa na comarca de Rio Branco -AC.

1.3. Modalidade: Presencial.

1.4. Carga horária: 20 horas-aula.

1.5. Período de Realização: de 06 a 11 de junho 2025.

1.6. Local de realização: Cruzeiro do Sul.

1.7. Horário: das 8h às 13h.

1.8 Inscrições: Dia 06 de junho de 2025.

1.9. Objetivo: Implantar Grupo Reflexivo para atender autores de Violência Doméstica nas comarcas com equipe de multiplicadores próprios(Judiciário e/ou Secretaria de Assistência Social); com perspectiva responsabilizante e educativa, contribuindo assim, para a redução da violência de gênero e reentrada desses autores no sistema de justiça.

1.10. Objetivos Específicos: Divulgar a metodologia dos grupos reflexivos aos servidores do judiciário e executivo que atendem esse público-alvo e outras instituições no sentido de implantar um Grupo Reflexivo para atender os cumpridores de processos judiciais provenientes de Violência Doméstica e Familiar de cada comarca;

Selecionar servidores(as) que se identifiquem com essa temática, para participarem do curso de Formação de Multiplicadores em Grupos Reflexivos voltados para autores de Violência Doméstica e Familiar;

Ofertar o curso de formação, observando conteúdo programático e resoluções que orientam o trabalho a ser desenvolvido com esse público, além de estar em consonância com o que é estabelecido pela ESJUD e Escolas da Magistratura.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-alvo prioritário: Servidores(as) do Poder Judiciário e do Executivo, indicados(as) para a implantação do Grupo Reflexivo em seus municípios. Pessoas que atuam com Organismos de Políticas para as Mulheres, equipe técnica da coordenadoria de políticas públicas para mulheres e equipe Semulher.

2.2. Número de vagas: 15 (quinze) vagas por turma.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Pré-requisitos:

3.1.1. Conhecimento básico do Sistema Operacional Windows, acesso a um computador com multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos.

3.1.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps.

3.1.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do(a) aluno(a) e consultado, preferencialmente, diariamente.

3.1.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows Media Player instalados e atualizados.

3.2. A inscrição será registrada no sistema EmeronWeb, via <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. A Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) ao término da ação educacional, mediante extração de relatório de acesso do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.

3.4. Ao final da ação educacional a Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará os devidos registros no Sistema EmeronWeb para a liberação da certificação.

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

4.1. As vagas serão preenchidas pelo público-alvo do item 2.1 deste edital.

4.2. Para efeito do preenchimento das vagas, será considerado o público-alvo

descrito no item 2.1. deste Edital.

4.3. O deferimento de inscrições em número superior à disponibilidade de vagas do item 2.2 será decidido pela Direção da ESJUD.

5. EMENTA

5.1. Conceituação, definição e causas da violência contra mulheres. O fenômeno multidisciplinar da violência doméstica e familiar contra mulheres. Apresentação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sua aplicação cotidiana, seus mecanismos e seus aspectos sociais e psicológicos. Metodologia dos grupos reflexivos de gênero. Dinâmicas geradoras de diálogo. Sistemática do Trabalho. Capacitação e espaço técnico-reflexivo. Referências teóricas. Bibliografia complementar e links úteis.

5.2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Primeira parte teórica:

Apresentar a Lei Maria da Penha em seus aspectos sociais e psicológicos; Conceituar, definir e entender a violência contra mulheres e suas possíveis causas; Problematicar e trazer reflexões sobre as questões culturais que baseiam a violência contra mulheres; Comunicação não violenta.

Segunda parte teórica:

Apresentar a metodologia, abordagem teórica necessária para construção de grupos reflexivos de gênero; Refletir junto com os participantes, políticas públicas e a formação da rede intersetorial e quais fluxos para encaminhamentos; Apresentar a vivência e os resultados do grupo reflexivo "Homens em Transformação" durante os 05 (cinco) anos de existência. Fomentar nos participantes opiniões e críticas embasadas teoricamente sobre o fenômeno multidisciplinar da violência doméstica contra mulheres. Construir o fluxo entre executivo e judiciário para atendimento, execução da pena e elaboração de dados estáticos para subsidiar esse trabalho.

6. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

6.1. Avaliação do(a) cursista: A avaliação será formativa, através de exercícios aplicados no decorrer do curso, tendo como critério a participação nas atividades propostas, assiduidade e pontualidade.

6.2. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total de 20h (vinte horas).

6.3. O concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/>, após preenchimento da Avaliação de Reação.

6.4. Avaliação da ação (de reação): Ao final do curso, o(a) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.

7. DA METODOLOGIA

7.1. Atividade com a interação entre expositores e discentes, ministrada com o efetivo envolvimento do(a) aluno(a) nas dimensões física, mental e emocional, privilegiando a sua participação na formação do conhecimento e horizontalizando o processo de estudo e aprendizado. Será possível manifestação do discente durante toda a ação de capacitação. Serão utilizados os seguintes recursos: aula expositiva dialógica e participativa; uso de metodologias ativas, dentre as quais, a apresentação pelo(a) aluno(a) de um relato de uma experiência real ou simulada; utilização de outros recursos visuais, a exemplo de aplicativos de quadros virtuais colaborativos, vídeos, objetos para as respectivas dinâmicas.

8. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE

8.1. O(a) participante receberá antes e ao final de cada aula o link para registrar sua frequência, a fim de que seja devidamente identificado(a) para a certificação da atividade educacional.

9. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

9.1. O curso não terá custos. Os formadores atuarão como voluntários da ação formativa.

10. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO

10.1 A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas para uso pessoal do(a) estudante, visando facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da ESJUD.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito pelo participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Gerência de Administração de Ensino – GEADE: geade@tjac.jus.br.

11.2. A Gerência de Administração de Ensino – GEADE será responsável pelo monitoramento da frequência da(o) aluna(o), podendo contatá-la(o) diretamente para obter informações a respeito de eventual ausência, bem como disponibilizará a lista de presença virtual no chat da plataforma utilizada, cuja assinatura é obrigatória para fins de certificação.

11.3. A(o) aluna(o) faltosa(o) poderá justificar sua ausência, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da última aula de que não participou, por meio de envio de e-mail à GEADE (geade@tjac.jus.br).

11.4. A Gerência de Administração de Ensino – GEADE repassará a justificativa de ausência à Direção da ESJUD para deliberação.

11.5. A Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD poderá, diante da eventual ausência de justificativa pela(o) aluna(o) faltosa(o), substituí-la(o) por outra(o) constante na lista das vagas remanescentes do respectivo curso, que será selecionado conforme a ordem de inscrição no Sistema de Gestão de Ensino, quando houver.

11.6. Demais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

Rio Branco - AC, 05 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 09/06/2025, às 12:22, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

EDITAL Nº 61/2025

O Desembargador **Luis Camolez**, Diretor da Escola do Poder Judiciário – ESJUD, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação pertinente, faz saber pelo presente Edital que as inscrições estarão abertas para Formação Inicial - Juiz Leigo, conforme as regras determinadas a seguir:

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Curso: Formação Inicial - Juiz Leigo.

1.2. Formadores(as):

Clóvis de Souza Lodi - Doutorando pela Faculdade Autônoma de Direito - FADISP. Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins em parceria com a Escola Judicial do Tocantins e a Escola do Poder Judiciário do Acre ESJUD. Pós-Graduação em nível de Especialização em MBA em Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo pela Faculdade Internacional de Curitiba. Conciliador no Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Advogado. Graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos. Magistrado membro do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desde o ano de 2009. Membro da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre pelo biênio 2025/2027.

Evelin Campos Cerqueira Bueno - Magistrada do PJAC. Presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no 1º grau do Judiciário do Acre

Jéssika de Souza Alves Choi - Possui graduação em Direito pela Faculdade Barão do Rio Branco (2017). Especialização em Direito Processual Civil. Especialização em Direito Previdenciário.

Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana – Mestranda em Direito ESMAT/ESJUD/UFT. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2002); Possui curso de Especialização em Direito Civil e Direito do Consumidor - Universidade Gama Filho-Rio de Janeiro (2004), curso de Direitos Humanos Internacionais - Projeto Jurisprudência da Igualdade - Universidade Federal de Mato Grosso, coordenado pela Desª. Shelmia Lombardi de Kato - TJMT (2001 a 2002); curso de formação de formadores – Nível 1 - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM (2020/2021); curso de Especialização sobre Técnica Jurídica, Anticorrupção e Compliance - Universidade de Salamanca - Espanha (2021 a 2022), com convênio com a Escola Nacional de Magistratura; Especialização em Prestação Jurisdicional - Teoria da Decisão Judicial e Direitos Humanos - Escola do Poder Judiciário do Acre - ESJUD e Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, integrou o Conselho Consultivo(2021-2023) e faz parte do banco de formadores da Escola do Poder Judiciário do Acre - ESJUD. Atuou como advogada, conciliadora da Justiça Federal da 1ª Região - Seção Judiciária Mato Grosso. Exerceu os cargos de técnica e analista judiciária, assessora jurídica no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, até o ano de 2009, atualmente ocupa o cargo de juíza de direito do Estado do Acre, titular da 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco.

1.3. Modalidade: Híbrido.

1.4. Carga horária total da Formação: 135 h/a

1.5. Período de Realização: De 16 de junho a 14 de agosto de 2025.

1.6. Local de realização: Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud.

1.7. Inscrições: no período de 9 a 13 de junho de 2025.

1.8. O curso: O curso baseia-se na Resolução CNJ nº 174/2013, que estabelece as diretrizes mínimas para capacitação, e busca também promover reflexões jurídico-analíticas acerca dos desafios inerentes ao sistema de Juizados Especiais.

Art. 4º Os Tribunais de Justiça deverão providenciar capacitação adequada, periódica e gratuita a seus juízes leigos, facultando-se ao interessado obter a capacitação junto a cursos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça da respectiva unidade da federação, preferencialmente, por meio das escolas de formação.

Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça deverão providenciar a capacitação de seus juízes leigos, no mínimo por 40 horas, observando o conteúdo programático mínimo estabelecido no Anexo I desta Resolução.

Conteúdo Programático Mínimo:

I – Parte Teórica

Juizados Especiais – Noções Gerais;

Direito do Consumidor, direito civil, direito penal, direito administrativo e/ou constitucional aplicado aos Juizados Especiais;

Ética;

Jurisprudência das Turmas Recursais, Turmas de uniformização e Tribunais superiores;

Técnicas de Conciliação;

Audiência de Instrução;

Técnicas de Sentença Aplicada ao Sistema do Juizado Especial.

II – Parte Prática

Assistir audiências dos Juizados Especiais;

Debate e Estudo dirigido sobre relatórios de observação de audiência.

Código de Ética de Juízes Leigos

Estrutura do Curso

Presencial – 15h

Unidade: O Sistema dos Juizados Especiais

Formador: Juiz de Direito Clóvis de Souza Lodi

Período: 16 e 17/06/2025 - 14h às 17h;

Carga Horária: 6h/a;

Ementa: Direito do Consumidor e a Lei 9.099/95. Fundamentos da Sentença Cível. Lei 9.99/95 – Fase de Conhecimento. Lei 9.099/95 – Cumprimento de Sentença e Execução. Danos Morais. Mero Aborrecimento.

Unidade: Tabelas Processuais Unificadas - TPU;

Formadora: Juíza de Direito Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana;

Período: 18/06/2025 - 14h às 17h;

Carga Horária: 3h/a;

Ementa: TPU.

Unidade: Atividade Prática do Juiz leigo;

Formadora: Jéssika de Souza Alves Choi;

Período: 23 e 24/06 - 14h às 17h;

Carga Horária: 6h/a;

Ementa: Exigências do CNJ. Técnica para audiências. Google Meet na Prática. SAJ para prática dos juízes leigos. SPROL.

EaD – 30h |Tutora: Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno

Período: De 14/07/2025 a 14/08/2025.

· Redação Jurídica (Prof. Dr. Gabriel Henrique Collaço);

· Ética e código de ética do Juízes Leigos (Juiz de Direito Leandro Gross);

· Juizados Especiais – Noções Gerais (Juíza de Direito Evelin Campos Cerqueira Bueno);

· Audiência de Instrução (Juíza de Direito Lílian Deise Braga Paiva);

· Técnicas de Conciliação (Juíza de Direito Olívia Maria Alves Ribeiro);

· Técnicas de sentença aplicada (Juíza de Direito Isabelle Sacramento Torturela);

· Técnicas de elaboração de decisão judiciais (Marcel Viana e Cláudio Roberto);

Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais – 100h:

- Módulo Teórico - Fase EaD | 40h (Agosto 2025) - Juíza de Direito Zenice Mota Cardozo.

- Módulo Prático - Estágio Supervisionado | 60h (Outubro 2025 a Abril 2026) - Graiciane da Silva Bonfim.

OBSERVAÇÃO: Para o curso de Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais será lançado edital específico.

2. DO PÚBLICO-ALVO

2.1. Público-alvo prioritário: Juízes Leigos do Poder Judiciário do Acre.

2.2. Número de vagas: 20 (vinte).

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Pré-requisitos:

3.1.1. Conhecimento básico do Sistema Operacional Windows, acesso a um computador com multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos.

3.1.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps.

3.1.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do(a) aluno(a) e consultado, preferencialmente, diariamente.

3.1.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows Media Player instalados e atualizados.

3.2. A inscrição será registrada no sistema EmeronWeb, via <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/externas/inscricoes/listar.xhtml>.

3.3. A Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará o controle de frequência dos(as) alunos(as) diariamente da ação educacional.

3.4. Ao final da ação educacional a Gerência da Administração de Ensino – GEADE fará os devidos registros no Sistema EmeronWeb para a liberação da certificação.

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS
- 4.1. As vagas serão preenchidas pelo público-alvo do item 2 deste edital.
- 4.2. Para efeito do preenchimento das vagas, será considerado o público-alvo descrito no item 2.1. e 2.2 deste Edital.
- 4.3. O deferimento de inscrições em número superior à disponibilidade de vagas do item 2.2 será decidido pela Direção da ESJUD.

5. DA AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

- 5.1. Avaliação do(a) cursista: A avaliação será formativa, através de exercícios aplicados no decorrer do curso, tendo como critério a participação nas atividades propostas, assiduidade e pontualidade.
- 5.2. Terá direito ao certificado de participação no curso o(a) aluno(a) que obtiver a carga horária mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total e média final igual ou superior a 75 pontos. Serão emitidos três certificados aos alunos que concluírem os critérios: o primeiro para os alunos aprovados na formação Semipresencial totalizando 35h/a, o segundo para a parte teórica do curso de conciliadores de mediadores e o terceiro de 60h/a para parte prática do curso de conciliadores e mediadores
- 5.3. O concludente obterá o certificado no Sistema EmeronWeb, acessando o link <https://escola.tjac.jus.br/emeronWeb/>, após preenchimento da Avaliação de Reação.
- 5.4. Avaliação da ação (de reação): Ao final do curso, o(a) estudante apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.
- 5.4.1. O formulário de avaliação de reação que deverá ser preenchido pelo(a) aluno(a) no prazo de 2 (dias) dias a contar do término do curso. O instrumento avalia a contribuição do curso no desempenho do(a) aluno(a) e permite a sua observação sobre tema, carga horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros.

6. DA METODOLOGIA

6.1 A formação foi estruturada em três fases formativas, com o objetivo de proporcionar uma capacitação abrangente e integrada, voltada ao aprimoramento das práticas no âmbito dos Juizados Especiais e à formação de conciliadores e mediadores judiciais. Cada fase será certificada de forma individual, portanto, serão abertas três turmas, sendo necessárias os alunos realizarem matrículas em cada uma delas.

Na primeira fase, de caráter presencial, serão ofertadas 15 horas de formação, com foco em três unidades essenciais: O Sistema dos Juizados Especiais, Atividade Prática do Juiz Leigo e Tabelas Processuais Unificadas (TPU). Essa etapa visa proporcionar uma compreensão teórica e prática do funcionamento dos Juizados Especiais e das ferramentas utilizadas no exercício da função. A segunda fase, realizada na modalidade EaD (Ensino a Distância), contará com 20 horas de formação. Nessa etapa, os participantes terão acesso aos conteúdos voltados à Redação Jurídica, Ética e Código de Ética, Noções Gerais dos Juizados Especiais, Audiência de Instrução, Técnicas de Conciliação, Técnicas de Sentença Aplicada e Elaboração de Sentença. O formato remoto busca oferecer flexibilidade e aprofundamento nos temas práticos e normativos.

Por fim, a terceira fase será dedicada à formação de conciliadores e mediadores judiciais, com uma carga horária de 100 horas. Essa etapa é credenciada no CONCILIAJUD (Sistema de Controle de Ações de Capacitação em Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ), garantindo reconhecimento institucional e qualidade formativa. O foco será o desenvolvimento de competências específicas para a atuação em métodos autocompositivos de resolução de conflitos, alinhados às diretrizes do CNJ. Com essa estrutura, a formação busca integrar teoria, prática e formação especializada, contribuindo para a qualificação técnica e ética dos profissionais que atuarão na seara dos Juizados Especiais e nos mecanismos de mediação e conciliação judicial.

7. DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE

7.1. A frequência será feita através de link liberado pela Esjud. Na fase EaD, a frequência será mediante a realização das atividades obrigatórias. Caso a formação tenha 10 atividades obrigatórias, o aluno terá 100% de presença se realizá-las dentro do prazo. Caso deixe de realizar alguma, será aplicada proporcionalidade. O envio fora do prazo ou deixar de enviar não será contado para fins de frequência.

8. DA ESTIMATIVA DE GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO

- 8.1. O curso está orçado em R\$ 26.910,00 sendo:
- Fase Presencial
- 15 h/a de formador presencial: R\$ 4.170,00;
- Fase EaD
- 20 h/a de tutor EaD: R\$ 4.800,00;
- Fase Formação de conciliadores e mediadores judiciais
- 40 h/a de tutoria EaD: R\$ 9.600,00
 - 30 h/a de Formadora Presencial (deve ser pago 5h/a mensal durante seis meses): R\$ 8.340,00.

9. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO

9.1 A utilização e impressão dos materiais do curso somente serão permitidas

para uso pessoal do(a) estudante, visando facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e distribuição sem prévia autorização da ESJUD.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1. O cancelamento de inscrição poderá ser feito(a) pelo(a) participante até 48 (quarenta e oito) horas antes da data do início da ação educacional, mediante envio dessa solicitação ao e-mail da Gerência de Administração de Ensino – GEADE: geade@tjac.jus.br.
- 10.2. A Gerência de Administração de Ensino – GEADE será responsável pelo monitoramento da frequência da(o) aluna(o), podendo contatá-la(o) diretamente para obter informações a respeito de eventual ausência, bem como disponibilizará a lista de presença virtual no chat da plataforma utilizada, cuja assinatura é obrigatória para fins de certificação, nas atividades remotas.
- 10.3. A(o) aluna(o) faltosa(o) poderá justificar sua ausência, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da última aula de que não participou, por meio de envio de e-mail à GEADE (geade@tjac.jus.br).
- 10.4. A Gerência de Administração de Ensino – GEADE repassará a justificativa de ausência à Direção da ESJUD para deliberação.
- 10.5. A Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD poderá, diante da eventual ausência de justificativa dada pela(o) aluna(o) faltosa(o), substituí-la(o) por outra(o) constante na lista das vagas remanescentes do respectivo curso, que será selecionado conforme a ordem de inscrição no Emeronweb, quando houver.
- 10.6. Demais omissões verificadas neste Edital serão sanadas pela Direção da Escola do Poder Judiciário do Acre – ESJUD.

ANEXO II
Cronograma

DATA	HORÁRIO	LOCAL	ETAPA
09 de junho de 2025.	8h	https://esjud.tjac.jus.br	Publicação do Edital.
De 09 a 13 de junho de 2025.	-	https://esjud.tjac.jus.br	Período de divulgação e inscrições.
Presencial: Dias 16, 17, 18, 23 e 24 de junho de 2025, das 14h às 17h EaD: De 14/07/2025 a 14/08/2025			
Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais Módulo Teórico - Fase EaD 40h (Agosto/setembro de 2025)		Escola do Poder Judiciário do Acre - Esjud	Formação Inicial de Juizes Leigo
Módulo Prático - Estágio Supervisionado 60h (outubro 2025 a abril 2026)			

Desembargador **Luís Camolez**
Diretor da ESJUD

Rio Branco - AC, 28 de maio de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Luis Vitorio Camolez, Diretor da ESJUD, em 09/06/2025, às 12:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005528-40.2025.8.01.0000

DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº 2644 / 2025

O SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE , **José Carlos Martins Júnior**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 47 da Resolução nº 331, de 10 de abril de 2025, do Tribunal Pleno Administrativo do Poder Judiciário do Estado do Acre, e considerando as diretrizes de inovação, automação e aprimoramento da governança digital no âmbito desta instituição,

CONSIDERANDO que a ferramenta SEI! Julgar é uma macro funcionalidade nativa do Sistema Eletrônico de Informações – SEI, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com o objetivo de automatizar e gerenciar os julgamentos administrativos realizados por colegiados;

CONSIDERANDO os benefícios da ferramenta, como a celeridade processual, a redução de tarefas manuais e duplicidade em sistemas e a melhoria no acompanhamento dos feitos administrativos submetidos aos órgãos colegiados;

CONSIDERANDO a experiência já consolidada nos Tribunais Regionais Federais da 4ª e da 5ª Regiões, que têm promovido a disseminação da solução para outros órgãos do Poder Judiciário nacional;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento, articulação e execução das ações voltadas à implantação da referida funcionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, deixando de usar o sistema SEI até o momento do julgamento, que é migrado ao sistema SAJ para julgamento,

retornando ao SEI para as devidas providências.

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho com a finalidade de coordenar e executar as ações necessárias à implantação da ferramenta SEI! Julgar no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será coordenado pela servidora **Maria José Mendes de Souza Rola** (Matrícula nº 7000362) da Coordenadoria de Processos Administrativos e Apoio aos Órgãos Deliberativos – COPAD.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros:

- I – **Maria José Mendes de Souza Rola** – COPAD (Coordenadora do grupo)
- II – **Denizi Reges Gorzoni** - SEJUD
- II – **Maria Veracilda Silva Lima da Rocha** - COPAD;
- III – **Cristina de Farias Eluan** - COPAD;
- IV – **Denizi Reges Gorzoni** - SEJUD;
- V – **Kemis Ageron Viana da Silva** - SETIC;
- VI – **Bono Luy da Costa Maia** - SEGER.

Art. 4º Compete ao Grupo de Trabalho:

- a) Planejamento Inicial
 - Levantar o escopo funcional do SEI! Julgar;
 - Mapear os fluxos de trabalho que serão impactados (ex: recebimento, autuação, distribuição, julgamento e arquivamento de processos administrativos) nos órgãos colegiados;
 - Identificar todas as unidades que utilizarão o sistema SEI! Julgar no TJ;
 - Estabelecer cronograma de implantação com etapas, prazos e responsáveis;
- b) Diagnóstico e Preparação Técnica
 - Levantar a necessidade de ajustes ou parametrizações no sistema (usuários, permissões, perfis de acesso, rotinas automatizadas);
 - Estabelecer plano de backup e contingência para migração e operação.
- c) Análise Jurídico-Administrativa
 - Revisar normas internas e atos administrativos que regulam os processos administrativos a serem julgados;
 - Avaliar a necessidade de normatizar o uso do SEI! Julgar por meio de portarias, resoluções ou instruções normativas;
 - Identificar processos administrativos que requerem julgamento colegiado e suas peculiaridades.
- d) Capacitação e Comunicação
 - Elaborar plano de capacitação para os usuários finais, julgadores e equipes de apoio;
 - Produzir manuais e tutoriais personalizados para o TJAC;
 - Provocar campanhas de comunicação interna para engajar as unidades na transição para o novo sistema.
- e) Implantação e Monitoramento
 - Iniciar a implantação piloto em unidade(s) com fluxo bem mapeado e equipe disponível;
 - Acompanhar a utilização real do SEI! Julgar e registrar dificuldades ou melhorias necessárias;
 - Monitorar o cumprimento do cronograma e desempenho dos usuários;
 - Corrigir falhas e realizar ajustes operacionais com base nos feedbacks recebidos.
- f) Avaliação e Consolidação
 - Produzir relatório de avaliação dos resultados da implantação;
 - Apresentar sugestões para aperfeiçoamento contínuo do uso do sistema;
 - Consolidar boas práticas e lições aprendidas para futuras expansões ou revisões.

Art. 5º O prazo para conclusão dos trabalhos será de até 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Portaria, prorrogável mediante justificativa da coordenação do Grupo de Trabalho.

Art. 6º Os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência aos servidores designados.

Documento assinado eletronicamente por **Jose Carlos Martins Junior**, Secretário Geral, em 06/06/2025, às 17:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0004859-26.2021.8.01.0000

PORTARIA Nº 3/2025

O **SECRETÁRIO-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 47 da Resolução nº 331, de 10 de abril de 2025, do Tribunal Pleno Administrativo do Poder

Judiciário do Estado do Acre, bem como pelas disposições da Portaria PRESI nº 1232/2025, que lhe delega a atribuição para realizar a nomeação de fiscais e gestores nos contratos e convênios celebrados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme previsão do art. 361, XLII, do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o Contrato nº 32/2025, celebrado para a prestação de serviços especializados em criação e manutenção de Data Warehouse (DW), estruturação de Data Marts (DM), desenvolvimento de dashboards analíticos personalizados por meio de plataforma de Business Intelligence (BI) e transferência de conhecimento técnico às equipes envolvidas;

CONSIDERANDO que, nos termos da nova estrutura organizacional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, as atividades de inteligência institucional e gestão de dados estão sob responsabilidade da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (SEGOV).

CONSIDERANDO a solicitação expressa da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação *¿* SETIC, constante no Despacho nº 1366/2025, no âmbito do Processo GRP nº 2025-104, com anuência da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica - SEGOV;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Secretário de Governança e Gestão Estratégica, **Hélio Oliveira Carvalho** (Matrícula nº 7000536), para atuar como gestor do Contrato nº 32/2025, em substituição ao Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, **Elson Correia de Oliveira Neto** (Matrícula nº 7001778) anteriormente designado.

Art. 2º Designar como fiscais técnicos complementares para acompanhamento do Contrato nº 32/2025, os seguintes servidores, no âmbito de suas respectivas competência:

- I *¿* **Elino Silva de Mendonça**, matrícula nº 7001238, como fiscal técnico responsável pela avaliação dos painéis de BI;
- II *¿* **Luiz Antonio Brasil de Lima**, matrícula nº 7002085, como fiscal técnico responsável pela avaliação do Data Warehouse.

Art. 3ª As atribuições dos fiscais observarão as disposições constantes na Lei nº 14.133/2021, na Resolução nº 254/2021, no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do TJAC e nos itens abaixo:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde.
69.915-631 - Rio Branco-AC - (68) 3212-8277

- a) Acompanhamento técnico da execução contratual;
 - b) Validação dos produtos entregues;
 - c) Comunicação com o gestor do contrato;
 - d) Análise de testes e resultados técnicos;
 - e) Controle de alterações técnicas; e
 - f) Emissão de pareceres técnicos.
- Art. 4º Os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se. Dê-se ciência aos servidores designados e à AUDIN para os devidos registros.

Documento assinado eletronicamente por **JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR**, Diretor(a) Geral em 10/06/2025 às 08:36:26

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 2569 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de

pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria n.º 2511/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.789, de 02 de junho de 2025.

Art. 2º Lotar os servidores vinculados à Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde da Presidência deste Poder Judiciário, conforme especificado abaixo:

Matricula	Nome	Lotação
7000846	Denes de Lima Cavalcante	Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar
7000286	Neuza Rufino de Lima Barcelar	Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar
7000192	Samuel Alvim de Souza	Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar
7000674	Warle Castelo da Rocha	Divisão de Qualidade de Vida e Bem-Estar

Art. 3º Revogam-se as portarias de lotações ou designações anteriores relativas aos servidores acima mencionados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2591 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores nas Unidades deste Poder, conforme especificado abaixo:

Assessoria Jurídica da Presidência

Matricula	Nome	Designação
7001275	Geraldo de Araújo Barros Pimentel Júnior	Divisão de Consultoria e Suporte Jurídico Institucional
7001431	Samuel Louzada Matos	Divisão de Consultoria e Suporte Jurídico Institucional

Gabinete da Presidência

Matricula	Nome	Designação
7000904	Elma Larissa Nunes dos Santos Ferreira	Gabinete da Presidência

Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial

Matricula	Nome	Designação
8001111	Bárbara Falque de Araújo	Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial

Assessoria de Transformação e Inovação

Matricula	Nome	Designação
8001133	Eliézio Silveira Dias	Assessoria de Transformação e Inovação

Gabinete de Segurança Institucional

Matricula	Nome	Designação
7000957	Jaysseberg da Silva Januario	Divisão dos Policiais Judiciais

Coordenadoria de Apoio aos Programas Sociais

Matricula	Nome	Designação
7000610	Eginaldo Ferreira de Arruda	Equipe de Apoio a Programas e Projetos

7001347	Francisco Antônio Franco de Souza	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7000753	William Abud de Castro Garcia	Equipe de Apoio a Programas e Projetos

Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde

Matricula	Nome	Designação
11002131	Fabício Lemos de Souza	Divisão de Saúde Ocupacional

Coordenadoria de Gestão Funcional Remuneração de Magistrados

Matricula	Nome	Designação
7000155	Maria Gerliane Moura Costa	Divisão de Registros e Movimentação Funcional

Coordenadoria de Processos Administrativos e Apoio aos Órgãos Deliberativos

Matricula	Nome	Designação
8001113	Maria Clara Lemos do Nascimento	Divisão de Gestão de Feitos Administrativos

Corregedoria-Geral da Justiça

Matricula	Nome	Designação
8000924	Amanda Cristine da Silva Araújo	Coordenadoria de Atividades da Área Extrajudicial
7000758	Suely de Oliveira Cordeiro	Coordenadoria de Atividades da Área Judicial

Secretaria de Governança e Gestão Estratégica / Subsecretaria de Monitoramento e Análise Estratégica

Matricula	Nome	Designação
8000931	Rodrigo de Oliveira da Silva	Subsecretaria de Monitoramento e Análise Estratégica

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Coordenadoria de Análise e Automação de Processos Judiciais

Matricula	Nome	Designação
8001070	Ismael Alves de Souza	Divisão de Configuração, Homologação, Treinamento e Produção de Materiais

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação / Subsecretaria de Sistemas de Informação

Matricula	Nome	Designação
8001117	Karoline Albuquerque da Silva	Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Administrativos
8001073	Ozeas Silva Nobre	Divisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Administrativos

Secretaria Judiciária / Subsecretaria de Distribuição

Matricula	Nome	Designação
7000108	Maria Aparecida Bardales Lopes	Divisão de Cadastro e Distribuição de Processos Judiciais
7000240	Elywanda Marreiro de Freitas Lima	Divisão de Conformidade da Tabela Processual Unificada

Secretaria Judiciária / Subsecretaria de Apoio às Sessões

Matricula	Nome	Designação
8000937	Marilândia Barros de Mendonça	Subsecretaria de Apoio às Sessões
7000107	Sara Cordeiro de Vasconcelos	Divisão de Cumprimento de Acórdãos
7000269	Neuza Macedo de Oliveira	Divisão de Baixa e Arquivamento Processual

Secretaria Judiciária / Subsecretaria de Gestão de Feitos

Matricula	Nome	Designação
7000768	Dirceu Félix Moreira	Divisão de Feitos Cíveis
8000938	Manuela Mesquita Souza	Divisão de Feitos Cíveis
7000345	Silvia Lima de Souza	Divisão de Feitos Criminais
7001774	Cibelle de Góes Clementino Maia	Divisão de Feitos para Tribunais Superiores
7001413	Fabiana Araújo dos Reis	Divisão de Apoio ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Secretaria de Comunicação Social

Matricula	Nome	Designação
7001573	Márcio Bleiner Roma Félix	Assessoria de Comunicação Institucional
8000936	Maria Gorete da Silva Bandeira Feitosa	Assessoria de Comunicação Institucional

Secretaria de Gestão de Pessoas / Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

Matricula	Nome	Designação
8001135	Thais da Costa Bezerra	Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas

Secretaria de Gestão de Pessoas / Subsecretaria de Registros Funcio-

nais e Governança

Matricula	Nome	Designação
8001090	Nayra Ellen de Carvalho Santos	Divisão de Registros Funcionais

Secretaria de Gestão de Pessoas / Subsecretaria de Gestão de Servidores e Folha de Pagamento

Matricula	Nome	Designação
8000932	Thomas Igor Machado Pereira	Divisão de Gestão de Servidores

Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças / Subsecretaria de Execução Financeira

Matricula	Nome	Designação
8000972	Katia de Queiroz Almeida	Divisão de Controle Interno de Execução Financeira
8000948	Marcia Martins dos Santos Lopes	Divisão de Controle Interno de Execução Financeira

Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças / Subsecretaria de Contabilidade

Matricula	Nome	Designação
8000939	Pablo Romero Olímpio Queiroz	Divisão de Contabilidade Pública

Secretaria de infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Assessoria Regional

Matricula	Nome	Designação
8000925	Antonio Carlos Alves Barbosa	Assessoria Regional de Infraestrutura e Atendimento do Baixo Acre

Secretaria de Infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Subsecretaria de Atendimento ao Público Interno

Matricula	Nome	Designação
8001105	Luiz Felipe Maia de Lima	Divisão de Apoio Operacional

Secretaria de Infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Subsecretaria de Gestão de Transporte

Matricula	Nome	Designação
7001502	Adrian Alen Maia Braga	Divisão de Gestão de Veículos
7000953	Julio Graco Alencar de Oliveira	Divisão de Gestão de Veículos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Marechal Thaumaturgo - CEJUS

Matricula	Nome	Designação
8001012	José Quideson de Fátima Nascimento	Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Marechal Thaumaturgo - CEJUS

Gabinete do Desembargador Lois Arruda

Matricula	Nome	Lotação
8000954	Leopoldo Pina Neto	Gabinete do Desembargador Lois Arruda

Art. 2º Revogam-se as Portarias de lotações ou designações anteriores relativas aos servidores acima mencionados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.
Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2594 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de

10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Lotação os servidores nas Unidades deste Poder, conforme especificado abaixo:

Coordenadoria de Gestão de Precatórios

Matricula	Nome	Lotação
7000628	Osvaldo Costa da Silva	Divisão de Análise e Gerenciamento de Precatórios
7000966	Patricia Silvia de Oliveira	Divisão de Análise e Gerenciamento de Precatórios

Coordenadoria de Apoio aos Programas Sociais

Matricula	Nome	Lotação
7000270	Antonia Keldiney gomes de Sousa	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7000959	Eraldo Arruda Rangel	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7000137	Francisco Clévis Mustafa da silva	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7000070	Lourdes Guerra Terças	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7001243	Maria de Fátima Oliveira Mota	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7000378	Sara Maria Crispim de Souza D anziocourt	Equipe de Apoio a Programas e Projetos
7001762	Suzye Nunes Nales	Equipe de Apoio a Programas e Projetos

Coordenadoria de Gestão de Memória e Arquivos

Matricula	Nome	Lotação
7002079	Bruno Gomes da Silveira	Divisão de Gerenciamento e Tratamento Digital
7000058	Girfene Onofre Santos Saadi	Divisão de Arquivo Geral
11001114	Marcilio Ferreira Lima	Divisão de Arquivo Geral
7000354	Vera Lucia Correia	Divisão de Arquivo Geral

Secretaria de infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Gabinete da Secretaria

Matricula	Nome	Lotação
11002089	Aidono Belmonte de Lima	Gabinete da Secretaria
11000232	Antonio Pinto de Lima Junior	Gabinete da Secretaria

Secretaria de infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Assessoria Regional

Matricula	Nome	Lotação
11002014	José Cláudio Silva de Sousa	Assessoria Regional de Infraestrutura e Atendimento do Baixo Acre

Secretaria de infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Subsecretaria de Infraestrutura

Matricula	Nome	Lotação
7000371	Emanulle Deneuwe Laurentino de Oliveira	Divisão de Planejamento de Edificações

Secretaria de infraestrutura e Atendimento ao Usuário / Subsecretaria de Atendimento ao Público Externo:

Matricula	Nome	Lotação
7001484	Edimilson Pereira da Silva Junior	Subsecretaria de Atendimento ao Público Externo

Secretaria de Logistica e Gestão Administrativa / Subsecretaria de Gestão de Bens e Materiais

Matricula	Nome	Lotação
7001402	Patricia Xavier do Nascimento	Subsecretaria de Gestão de Bens e Materiais
7001572	Allexandra Macedo de Souza Oliveira	Divisão de Planejamento de Bens e Materiais
7000860	Carlos Fonseca Cassiano da Cunha	Divisão de Planejamento de Bens e Materiais
7000342	Gledival Passarinho de Matos	Divisão de Planejamento de Bens e Materiais
7000271	Luiza Chagas de Souza Chaves	Divisão Armazenamento e Distribuição de Bens e Materiais
7000249	Raimunda de Souza Lima	Divisão Armazenamento e Distribuição de Bens e Materiais
7000337	Júlia Ramos de Souza	Divisão de Gestão de Atas

Secretaria de Logística e Gestão Administrativa / Subsecretaria de Gestão de Compras

Matricula	Nome	Lotação
7001475	Raíeza Cavalcante França	Divisão de Instrução para Contratação

Art. 2º Revogam-se as Portarias de lotações ou designações anteriores relativas aos servidores acima mencionados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2598 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Revogar, em parte, a Portaria n.º 2461/2025, que lotou o servidor **Valderlon de Farias Lima**, Técnico Judiciário, matrícula n.º 7000279, na Divisão de Gestão de Veículos da Subsecretaria de Gestão de Transporte da Secretaria de Infraestrutura e Atendimento ao Usuário, e designá-lo para exercer suas funções na Divisão de Gestão de Veículos da Subsecretaria de Gestão de Transporte da Secretaria de Infraestrutura e Atendimento ao Usuário deste Poder Judiciário, com efeito retroativo a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2599 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Revogar, em parte, a Portaria n.º 2477/2025, que lotou o servidor à Disposição deste Poder **Osman Mamed Filho**, matrícula n.º 11002088, na Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Rede Lógica e Operações da Subsecretaria de Segurança da Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, e designá-lo para exercer suas funções na Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, Rede Lógica e Operações da Subsecretaria de Segurança da Informação e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, com efeito retroativo a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2628 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, que alterou dispositivos da Lei Complementar n.º 221/2010, fixando a Nova Estrutura Organizacional do Poder Judiciário, compreendendo secretarias, subsecretarias, divisões, coordenadorias e assessorias;

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências, fixou o quantitativo de cargos em comissão e das funções de confiança;

Considerando a Resolução do Pleno Administrativo n.º 331/2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências;

Considerando a Resolução do Conselho da Justiça Estadual nº 42/2020, que dispõe sobre a criação da Central de Contadoria e Custas – CECON - com competência Estadual e sede na Comarca de Rio Branco;

Considerando a Portaria n.º 3871/2023 (1609307),

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria n.º 2449/2025, que lotou o servidor **Kaion Victor Zaire Pascoal**, Analista Judiciário/Contador, matrícula n.º 7001863, na Divisão de Auditoria da Assessoria de Auditoria Interna, e designá-lo para exercer suas funções na Divisão de Auditoria da Assessoria de Auditoria Interna deste Poder Judiciário.
Art. 2º O servidor exercerá suas atividades funcionais sem prejuízo na lotação de origem, com compartilhamento da carga horária.
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 05/06/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2629 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;
Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **Alexandre Bomfim Nunes**, Analista Judiciário, matrícula n.º 7001272, lotado no Gabinete do Desembargador Laudiwon Nogueira, para exercer suas funções no Gabinete da Presidência deste Tribunal.
Art. 2º O servidor acima mencionado deverá compartilhar a carga horária com o Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas, sem prejuízo as suas atividades funcionais na lotação e/ou designação anterior.
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2631 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

- Art. 1º Alterar os termos da Portaria n.º 2274/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.782, de 22 de maio de 2025, que lotou a servidora **Ana Paula Paiva de Lima Souza**, Analista Judiciária/Assistente Social, matrícula n.º 7000549, na Gerência de Qualidade de Vida da Diretoria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, para vigorar no período de 20 a 31 de maio do corrente ano.
- Art. 2º Lotar a referida servidora na Divisão de Marcação de Consultas e Apoio às Unidades de Saúde da Coordenadoria de Bem-Estar e Saúde da Presidência deste Poder Judiciário, a contar de 1º de junho até 19 de maio do corrente ano, completando o prazo de 1 (um) ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2638 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

- Art. 1º Designar a servidora **Nayane Nogueira dos Santos Bessa**, matrícula n.º 8000919, para exercer suas atribuições na Subsecretaria de Apoio às Sessões da Secretaria Judiciária deste Poder Judiciário.
- Art. 2º Revoga-se a Portaria de designação anterior concernente à servidora acima mencionada.
- Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2639 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

- Art. 1º Designar a servidora **Adalcilene Pinheiro Araripe**, matrícula n.º 8000965, para exercer suas funções no Gabinete da Presidência deste Poder Judiciário.
- Art. 2º Revoga-se a Portaria de designação anterior concernente à servidora acima mencionada.
- Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2648 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

- Art. 1º Alterar os termos da Portaria n.º 772/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.723, de 18 de fevereiro de 2025, que lotou, em caráter temporário, o servidor **Ronnen dos Santos Silva**, Técnico Judiciário/Agente de Segurança, matrícula n.º 7001564, na Assessoria Militar deste Tribunal, para vigorar no período de 14 de fevereiro a 31 de maio do corrente ano.
- Art. 2º Lotar o referido servidor, na Divisão dos Policiais Judiciais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência deste Poder Judiciário, a contar de 1º de junho até 12 de agosto do corrente ano, completando o prazo de 6 (seis) meses.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserála Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2649 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de

Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar os termos da Portaria n.º 1193/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.739, de 17 de março de 2025, que designou o servidor **Afrânio de Lima Pereira**, Analista Judiciário, matrícula n.º 7001736, para exercer suas atividades no Gabinete da Corregedoria-Geral deste Tribunal, para vigorar no período de 1º de abril a 31 de maio do corrente ano.
Art. 2º Designar o referido servidor para exercer suas atividades no Gabinete da Corregedoria-Geral deste Poder Judiciário, a contar de 1º de junho até 30 de junho do corrente ano, completando o prazo de 90 (noventa) dias.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2664 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025, que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar, em parte, a Portaria n.º 2546/2025, que lotou a servidora **Elinei Carvalho Santana**, Analista Judiciária/Bibliotecária, matrícula n.º 7001996, na Divisão de Biblioteca, Comunicação e Cerimonial da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Educacional, e designá-la para exercer suas funções na Divisão de Biblioteca, Comunicação e Cerimonial da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Educacional da Escola deste Poder Judiciário.
Art. 2º A servidora exercerá suas atividades funcionais sem prejuízo na lotação de origem, mediante compartilhamento da carga horária.
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2673 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,

Considerando a Lei Complementar n.º 258/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar n.º 492/2025, de 14 de maio de 2025,

que alterou as Leis Complementares n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, e n.º 221, de 30 de dezembro de 2010, para modificar a estrutura organizacional, o quadro de cargos de provimento em comissão e as funções de confiança do Tribunal de Justiça do Estado do Acre;

Considerando a Resolução do Tribunal Pleno Administrativo n.º 331/2025, de 10 de abril de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e as atribuições e dotação de pessoal de suas unidades e dá outras providências,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **Jairo Felipe Araújo de Oliveira**, Técnico Judiciário, matrícula n.º 7001417, para exercer suas atribuições na Divisão de Consultoria e Suporte Jurídico Institucional da Assessoria Jurídica da Presidência.

Art. 2º Revoga-se a Portaria de designação anterior concernente ao servidor acima mencionado.

Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a 1º de junho do corrente ano.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005499-87.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2674 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025;
Considerando o teor do Ofício n.º 3415/2025, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Sena Madureira e Despacho n.º 16386 / 2025 - PRESI/SEGEPI,

RESOLVE:

Designar a servidora **Marilza Barbosa da Silva**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000626, para atuar como Supervisora de Comarca, Função de Confiança FC2-PJ, dos processos de trabalho de cumprimento de Mandados Judiciais da Diretoria do Foro da Comarca de Sena Madureira, no período de 20 de junho a de julho do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, por motivo de férias

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005845-38.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2675 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025;
Considerando o teor do Ofício n.º 3378/2025, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Epitaciolândia e Despacho n.º 16473 / 2025 - PRESI/SEGEPI,

RESOLVE:

Designar a servidora **Maria Filgueira da Silva Soares**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000687, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretora de Secretaria, código CJ5-PJ, da Secretaria Criminal da Vara Única da Comarca de Epitaciolândia, no período de 16 de julho a 14 de agosto do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, por motivo de férias e folgas.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasseralla Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005767-44.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2676 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALLA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025,
Considerando o Despacho n.º 16429/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária à servidora **Elza Abreu de Souza**, Analista Judiciário/ Assistente Social, matrícula n.º 7001983 por seu deslocamento à BR 317 km 12, Vila Pia-Senador Guimard, no dia 10 de junho do corrente ano, para realizar estudo social dos autos 0723551-24.2024, conforme Proposta de Viagem n.º 1259/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005814-18.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2677 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16429/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor à Disposição deste Poder **Armando de Oliveira Vilácio**, Motorista, matrícula n.º 11001182, por seu deslocamento à BR 317 km 12, Vila Pia-Senador Guimard, no dia 10 de junho do corrente ano, conduzindo a técnica para realizar estudo social dos autos 0723551-24.2024, conforme Proposta de Viagem n.º 1260/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005814-18.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2678 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16425/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor Raid Fernandes do Nascimento Júnior, Analista Judiciário/Oficial de Justiça, matrícula n.º 7001317, por seu deslocamento à BR 317, KM 59, + 45 Km de Ramal, Colônia do Celito, Sentido Assis Brasil/AC, para realizar o cumprimento do mandado de número: 004.2025/001521-8, do Processo de número: 0000351-20.2024.8.01.0004, conforme Proposta de Viagem n.º 1151/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005355-16.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2679 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16425/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Reynaldo Souza do Nascimento**, Técnico Judiciário/Motorista, matrícula n.º 7001794, por seu deslocamento à BR 317, KM 59, + 45 Km de Ramal, Colônia do Celito, Sentido Assis Brasil/AC, conduzindo o Oficial de Justiça Raid Fernandes do Nascimento Júnior, conforme Proposta de Viagem n.º 1152/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005355-16.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2680 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16052/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder uma diária e meia ao servidor à Disposição deste Poder Antonio **José de Oliveira Lopes**, Motorista, matrícula n.º 11001992, por seu deslocamento à cidade de Rio Branco, no período de 3 a 4 de junho do corrente ano, conduzindo o veículo oficial, Triton L200, Placa SHA 2A61, KM 070980, para concessionária Agro Norte Mitsubishi inscrita sob o CNPJ nº 04.582.979/0001-04, em Rio Branco, para manutenção, conforme Proposta de Viagem n.º 1255/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005722-40.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2681 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16356/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder duas diárias e meia ao servidor à disposição deste Poder **Wesley Carvalho Guimarães**, Motorista, matrícula n.º 11002090, por seu deslocamento aos municípios de Feijó e Rio Branco, no período de 6 a 8 de junho do corrente ano, conduzindo o veículo tipo Ônibus, placa: QWM7A19, para realização de serviço de troca de Plotagem do referido veículo, conforme Proposta de Viagem n.º 1263/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0001614-36.2023.8.01.0000

PORTARIA Nº 2684 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o teor do Despacho n.º 16604/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder quatro diárias e meia à Juíza de Direito Substituta **Gabriela Rodrigues Elleres**, em exercício nas Varas Cível e Criminal da Comarca de Feijó, matrícula n.º 121, por seu deslocamento à Comarca de Rio Branco, no período de 10 a 14 de junho do corrente ano, para participar do curso “Linguagem Simples: Atualização em Português Jurídico”, promovido pela Escola do Poder Judiciário do Estado do Acre – ESJUD, conforme Proposta de Viagem n.º 1275/2025.

Publique-se. Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005890-42.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2686 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERELA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16427/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder dez diárias e meia à servidora **Maria de Fátima Oliveira Mota**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7001243, por seu deslocamento às Comarcas de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no período de 15 a 25 de junho do corrente ano, para a triagem do Casamento Coletivo que acontecerá na ação do projeto cidadão na Expojuruá e deslocamento a Comarca de Mancio Lima para a triagem do Casamento Coletivo na ação do projeto cidadão naquele município, conforme Proposta de Viagem n.º 1261/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2687 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16427/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder dez diárias e meia à servidora **Sara Maria Crispim de Souza Danzicourt**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000378, por seu deslocamento às Comarcas de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no período de 15 a 25 de junho do corrente ano, para a triagem do Casamento Coletivo que acontecerá na ação do projeto cidadão na Expojuruá e deslocamento a Comarca de Mancio Lima para a triagem do Casamento Coletivo na ação do projeto cidadão naquele município, conforme Proposta de Viagem n.º 1262/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005633-17.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2695 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025; Considerando o inteiro teor do Ofício nº 3445/2025, oriundo do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e Despacho nº 16708 / 2025 - PRESI/SEGEPI,

RESOLVE:

Designar a servidora **Francisca Elcilene Silva de Araújo**, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7000365, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretora de Secretaria, Código CJ5-PJ, do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, no período de 9 de junho a 8 de julho do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, por motivo de férias e folgas.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0009385-75.2017.8.01.0000

PORTARIA Nº 2696 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16613/2025, oriundo do Gabinete da Presidência;

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Eder Clemente**, Técnico Judiciário/Microinformática, matrícula n.º 7000986, por seu deslocamento à Comarca de Tarauacá, no dia 6 de junho do corrente ano, para instalação e reparos em equipamentos de informática, conforme Proposta de Viagem n.º 1266/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005841-98.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2697 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16590/2025, oriundo do Gabinete da Presidência,

RESOLVE:

Conceder meia diária ao servidor **Antonio Lucio Frazão Filho**, Analista Judiciário/ Oficial de Justiça, matricula nº 7001488, por seu deslocamento aos ramais: Pinduca, Estrada Xiburema, Linha Seca, Narcélio e adjacentes, zona rural de Sena Madureira, no dia 11 de junho do corrente ano, para realizar o cumprimento de mandados judiciais, conforme mandados (Id:2116284), conforme Proposta de Viagem n.º 1273/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005883-50.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2698 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando o Despacho n.º 16507/2025, oriundo do Gabinete da Presidência

RESOLVE:

Conceder uma diária, em complementação à Portaria n.º 2401/2025, ao servidor à Disposição deste Poder **Hildson da Silva Meireles**, Motorista, matrícula nº 11002136, conforme Relatório de Viagem n.º 939/2025.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0005365-60.2025.8.01.0000

PORTARIA Nº 2699 / 2025

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, NASSARA NASSERALA PIRES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 331, do Tribunal Pleno Administrativo, de 10 de abril de 2025, Considerando os Despachos nºs 16624 / 2025 - VPRES e 16820 / 2025 - PRESI/GAPRE,

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº 2288/2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 7.783, de 23.5.2025, que concedeu uma diária e meia à Desembargadora **Regina Célia Ferrari Longuini**, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, matrícula n.º 05.

Publique-se e cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006. Processo Administrativo n. 0003645-58.2025.8.01.0000

TERMO DE POSSE

DE ALEX SILVA DE SOUZA NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR DE JUIZ MEMBRO DA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, foi emitido o Termo de Posse do servidor Alex Silva de Souza, nomeado através da Portaria n.º 2633, de 6 de junho de 2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.794, de 9 de

junho de 2025, onde o mesmo declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, tomou posse no cargo de provimento em comissão de Assessor de Juiz Membro, Código CJ5-PJ, da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, no qual já se encontra exercendo as funções desde 1º de junho de 2025, para o que apresentou, ainda, declaração de bens. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado por mim, Nassara Nasserela Pires, Secretária de Gestão de Pessoas e pelo empossado.

Nassara Nasserela Pires
Empossante

Alex Silva de Souza
Empossado

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 08:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alex Silva de Souza, Assessor(a), em 10/06/2025, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
0005107-50.2025.8.01.0000

TERMO DE POSSE

DE CLÁUDIO ALBERTO FELIX ROSSETTO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE SECRETARIA DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RIO BRANCO.

Aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, foi emitido o Termo de Posse do servidor Cláudio Alberto Felix Rossetto, nomeado através da Portaria n.º 2390, de 27 de maio de 2025, publicada no Diário da Justiça Eletrônico n.º 7.786, de 28 de maio de 2025, onde o mesmo declarou não ter incompatibilidade para o exercício do cargo, conforme as hipóteses previstas na legislação em vigor. Após prestar o compromisso legal, aceito pela empossante, tomou posse no cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, Código CJ5-PJ, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rio Branco, no qual já se encontra exercendo as funções desde 27 de maio de 2025, para o que apresentou, ainda, declaração de bens. E, para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado por mim, Nassara Nasserela Pires, Diretora de Gestão de Pessoas e pelo empossado.

Nassara Nasserela Pires
Empossante

Cláudio Alberto Felix Rossetto
Empossado

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Diretora, em 31/05/2025, às 07:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Alberto Felix Rossetto, Assessor(a) de Juiz, em 10/06/2025, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 0005226-11.2025.8.01.0000

Processo Administrativo nº:0005763-07.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente:Adilson de Sousa Vinhote
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pelo servidor Adilson de Sousa Vinhote, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual n.º 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (03/06/2025), cópias dos certificados de cursos, totalizando uma carga horária de 193 horas, devidamente autenticados, consoante regra insita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Instada, a Gerência de Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, desta Secretaria, informa que a servidora ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário - EJ02-NM código EJ02-NM, classe C, nível 9, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 14 de agosto de 2005. Disse, ainda, que a requerente não registra em seus assentamentos funcionais, como também não consta em folha de pagamento a gratificação ora requerida no mês vigente. É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado

pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1. Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

"Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao recebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

"Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:

I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;
II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade
III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais."(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

"Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;
II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;
III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e
IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.
§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.
§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.
§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.
§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução." Meus grifos

"Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.

[...]

2.1 Da carga horária

2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decism.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiciendo os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento.

§ 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma.

§ 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.

§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação. Pois bem.

O requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
Aplicação da Inteligência Artificial	ESJUD	31.10.2024	ELETRÔNICA	15
Atualização Gramatical	ESJUD	30.05.2025	ELETRÔNICA	27
II Congresso Jurídico do Juruá: Garantia dos Direitos Humanos-Palestra: Desafios na Aplicação do Direito Penal no Interior	ESJUD	28.03.2025	ELETRÔNICA	01
Equilíbrio Emocional	ESJUD	22.10.2024	ELETRÔNICA	20
Inclusão Social e no Trabalho de Pessoas com Deficiência	ESJUD	29.05.2025	ELETRÔNICA	20
Líder de Pessoas	ESJUD	30.05.2025	ELETRÔNICA	24
Líder de Si mesmo	ESJUD	30.05.2025	ELETRÔNICA	13
Líder Estratégico	ESJUD	02.06.2025	ELETRÔNICA	25
Programa Saber Sem Fronteiras-Comarca de Cruzeiro do Sul-1ª e 2ª Vara Criminal e Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais	ESJUD	23.07.2024	ELETRÔNICA	04
Programa Saber Sem Fronteiras-Módulos I, II e III - Comarca de Cruzeiro do Sul-Varas Cíveis e Criminais	ESJUD	23.04.2024	ELETRÔNICA	04
Saber Sem Fronteiras-Módulo I	ESJUD	22.10.2024	ELETRÔNICA	30
Programa Saber Sem Fronteiras-Módulos IV e V - Tema Livre: Direito ao Meio Ambiente de Trabalho Saudável	ESJUD	10.10.2024	ELETRÔNICA	02
Sistema Proessual Eletrônico -Eproc.-Comarca de Cruzeiro do Sul-Varas Criminais	ESJUD	23.04.2024	ELETRÔNICA	06
Palestra: Transformação pelo Afeto	ESJUD	16.12.2024	ELETRÔNICA	01
Palestra: União e compromisso: como bem servir ao ideal de Justiça	ESJUD	11.06.2024	ELETRÔNICA	01
TOTAL				193

Nesta senda, consta-se que o requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidor de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível médio; ii) cursos que totalizam 180 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.

Por fim, urge destacar que todos os certificados apresentados pelo servidor/ requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art.19.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

No que concerne ao saldo de horas remanescente, este não será considerado como resíduo para concessão do percentual subsequente, conforme disposto no §3º, do art. 12 da Resolução nº 04/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução n. 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 3% (Três por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com efeito a partir do dia 3 de junho de 2025 (Data do requerimento).

Publique-se.

À Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios para os cálculos.

Após à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças-SEGOF, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, a DIPAG para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 09/06/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0010183-89.2024.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:DIPES
Relator:Diretoria de Gestão de Pessoas
Requerente:Fredson de Lima Pinheiro
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Averbação de Tempo Especial de Contribuição

DECISÃO

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revisão de decisão administrativa formulado pelo servidor FREDSON DE LIMA PINHEIRO, em que visa converter tempo de serviço especial em comum (id 2088286).

Argumenta que a decisão anterior da DIPES deixou de examinar o pleito de conversão de serviço de tempo comum para tempo especial, com aplicação do fator de conversão de 1,4, conforme previsão contida no art. 70, § 2º, do Decreto n. 3.048/99.

Com essas razões, pugna pela reforma da decisão anterior por considerar julgamento extra petita, e, por conseguinte, que seja aplicado o fator de conversão, a considerar o tempo de serviço prestado à Polícia Militar como tempo especial.

É o que importa relatar. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Sobre esse tema, cumpre ressaltar que com o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019 foi estabelecido regras para aposentadoria especial, mediante critérios específicos para trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde.

A matéria foi tratada no § 2 do art. 25 da EC n. 103/2019, vejamos:

Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal. [...]

§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da questão, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1014286 (Tema 942), entendeu pela possibilidade de conversão do tempo especial em coumum, mediante contagem diferenciada, para obtenção de benefícios previdenciários, em trabalhos prestados sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público, a exigir lei complementar para disciplinar a matéria. Diga-se de passagem, que não houve modulação de efeitos, razão pela qual aplicável aos servidores em diversas situações, inclusive aqueles que ainda não tinha processo em andamento.

A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º, da Constituição da República”.

No âmbito estadual, a Lei Complementar Estadual n. 154/2005 (que dispõe sobre o RPPS do Acre) passou a tratar no art. 46-C, consoante a seguinte redação:

Art. 46-C. O servidor público estadual cujas atividades sejam exercidas com

efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento por periculosidade, será aposentado, voluntariamente, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. (Incluído pela Lei Complementar nº 364, de 03/12/2019)

Parágrafo único. A aposentadoria a que se refere o caput observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o RGPS, naquilo em que não conflitam com as regras específicas aplicáveis ao RPPS do Estado, vedada a conversão de tempo especial em comum. (Incluído pela Lei Complementar nº 364, de 03/12/2019)

De outro lado, a LCE n. 154/2005 não prevê expressamente a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para o servidor militar estadual. Assim, à míngua de lei específica disciplinadora, aplica-se subsidiariamente a legislação do Regime Geral (Lei 8.213/91) apenas para períodos anteriores à EC n. 103/2019, conforme decidido pelo STF.

Não obstante a isso, cabe ressaltar que a averbação de tempo de serviço e a conversão de tempo especial em comum, para fins previdenciários, são atribuições do órgão previdenciário competente — no caso do Acre, o ACRE-PREVIDÊNCIA, nos termos do art. 28 da LC Estadual n. 154/2005. Tal órgão é responsável pela emissão da certidão de tempo de contribuição e pela análise da contagem recíproca entre regimes.

Desse modo, a competência para analisar e decidir sobre a possibilidade de conversão de tempo especial em comum para fins de aposentadoria não é deste Tribunal de Justiça, mas sim do ACREPREVIDÊNCIA, após provocação administrativa pelo servidor interessado.

Ademais, quanto à alegação de julgamento extra petita na decisão anterior da DIPES, não se verifica vício processual, pois a decisão limitou-se a apreciar o pedido formulado dentro da seara de competência deste Tribunal, conforme fundamentos acima narrados. Ademais disso, a referida decisão administrativa não produziu efeitos de coisa julgada material, podendo ser revista administrativamente pelo órgão previdenciário.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito formulado pelo servidor FREDSON DE LIMA PINHEIRO, de conversão de tempo de serviço prestado perante à Polícia Militar do Estado do Acre.

Publique-se e Notifique-se.

Após, decorrido o prazo recursal, archive-se com a devida baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 06/06/2025, às 13:57, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0006009-03.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Relator:Diretor de Gestão de Pessoas
Requerente: Marquilene da Silva Souza
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Objeto:Adicional de Capacitação

DECISÃO

Trata-se de requerimento apresentado pela servidora Marquilene da Silva Souza, visando perceber Adicional de Especialização decorrente de Ações de Capacitação, nos moldes do art. 18 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 258/2013. Para tanto, apresentou, na data de seu requerimento (09/06/2025), cópias dos certificados de cursos, totalizando uma carga horária de 194 horas, devidamente autenticados, consoante regra insita do § 1º do artigo 8º da Resolução n. 4/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Instada, a Gerência de Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, desta Secretaria, informa que a servidora ocupa o cargo efetivo de Analista Judiciário, código EJ01-NS, classe A, nível 1, com ingresso neste Tribunal de Justiça em 02/06/2025. Não percebe a Função de Confiança nem exerce Cargo em Comissão. É o que importa relatar. Decido.

1. Do Adicional previsto na Lei Complementar n. 258/2013 regulamentado pela Resolução n. 04, de 30 de setembro de 2013, do Conselho da Justiça Estadual.

1.Detentor do direito à percepção do adicional de especialização

De início, convém assentar que a matéria posta em apreciação, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 258/2013, especificamente em seus artigos 18 e 19, os quais regulamentados pela Resolução n. 04/2013, cujo art. 2º, caput, preceitua:

“Art. 2º. O adicional destina-se aos servidores em efetivo exercício nas carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, em razão dos conhecimentos adicionais comprovados por títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário, observando-se os critérios e procedimentos estabelecidos neste ato. (meus grifos)

Segundo o disposto no dispositivo mencionado alhures, somente fazem jus ao percebimento da aludida gratificação os servidores ocupantes dos cargos descritos nos incisos I, II e III art. 5º, da Lei Complementar nº 258/2013, in verbis:

“Art. 5º. Os cargos do Poder Judiciário do Estado passam a compor as seguintes carreiras:
I – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Superior – SPJ/NS: composta dos cargos com requisito de nível superior de escolaridade, compreendendo as atividades de planejamento, organização, execução de mandados, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, saúde e pesquisa, elaboração de laudos, pareceres, informações e execução de tarefas de alto grau de complexidade nas áreas administrativas e judiciárias;
II – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Médio – SPJ/NM: composta dos cargos com requisito de nível médio de escolaridade, compreendendo as atividades técnico-administrativas, saúde e de suporte às atividades judiciais de grau médio de complexidade
III – carreira dos servidores do Poder Judiciário de Nível Fundamental – SPJ/NF: composta dos cargos com requisito de nível fundamental de escolaridade, compreendendo a execução de tarefas de apoio operacional às unidades administrativas e jurisdicionais.”(grifei)

2. Dos percentuais e sua incidência

Os percentuais e a incidência do adicional de especialização estão insertos nos arts. 3º, 4º e 5º da Resolução n.º 4/2013, sem desonerar o disposto no art. 19 da LCE n.º 258/2013.

“Art.3º-O adicional de especialização incidirá, exclusivamente, sobre o vencimento-base do servidor, da seguinte forma:

I – vinte por cento, em se tratando de título de doutor;
II – quinze por cento, em se tratando de título de mestre;
III – dez por cento, em se tratando de certificado de especialização; e
IV – um por cento, em se tratando de, no mínimo, sessenta horas de ações de capacitação, observado o limite máximo de três por cento.

§ 1º. Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.
§ 2º. O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.
§ 3º. Para fins do adicional de especialização disposto nos incisos I a III, serão considerados os diplomas e certificados, ainda que anteriores à posse no cargo efetivo.
§ 4º. Para fins do adicional de especialização previsto no inciso IV, somente serão consideradas as ações de capacitação iniciadas posteriormente à posse do servidor, observando-se o disposto no § 1º do art. 12 desta Resolução.

Art. 4º O adicional de especialização será devido a partir da data de seu requerimento, acompanhado da apresentação dos documentos comprobatórios da realização do curso ou ações de treinamento, conforme disposto nesta Resolução.

Art. 5º. O adicional de especialização será considerado no cálculo dos proventos e das pensões, somente se o título ou o diploma forem anteriores à data da inativação, excetuando do cômputo o disposto no item IV do caput do artigo 3 desta Resolução.” Meus grifos

“Art. 19. [...] § 1º. Os coeficientes relativos às ações de treinamento previstas no item IV do caput deste artigo serão aplicados pelo prazo de quatro anos, a contar da data de conclusão da última ação que totalizou o mínimo de sessenta horas, passando a ser aplicados novamente, e sempre por igual período, a partir da apresentação de novos títulos, permitindo, desse modo, a qualificação continuada.
§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo serão as constantes do plano anual de capacitação do Poder Judiciário.
[...]

2.1 Da carga horária
2.1.1 Das ações de capacitação

Todas as ações custeadas pela Administração serão válidas para o adicional

em menção, preenchidos os requisitos ali especificados, contudo, em se tratando de ações não custeadas pela Administração será exigida uma carga horária mínima de oito horas aula, consoante dispõe o art. 11 da Resolução n. 4/2013, cujo teor transcreve-se:

“Art. 11. Consideram-se ações de capacitação aquelas que promovem, de forma sistemática, por metodologia presencial ou à distância, o desenvolvimento de competência para o cumprimento da missão institucional, custeadas ou não pela Administração.

§ 1º. Observados os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução, todas as ações de treinamento custeadas pela Administração do Poder Judiciário são válidas para a percepção do adicional de que trata esta Seção, exceto as relacionadas no § 5º deste artigo.

§ 2º. Serão aceitas ações de treinamento não custeadas pela Administração do Poder Judiciário, quando contemplarem uma carga horária de, no mínimo, oito horas de aula, e tiverem sido ministradas por instituição credenciada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e respectivos regulamentos, observado o disposto no art. 14 desta Resolução, no que couber.”

Impende-se consignar que o percentual de 1% (um por cento) do adicional corresponde a 60 (sessenta) horas, e neste caso o percentual máximo permitido de 3% (três por cento) corresponde a 180 (cento e oitenta) horas. Essa a interpretação extensiva do art. 12 da Resolução n. 4/2013:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.”

3. Da operacionalização em folha de pagamento e dos prazos

3.1 Das ações de capacitação

Conforme encartado em linhas superiores, o caput do artigo 12, da Resolução n. 4/2013 reza que a incidência do percentual de 1% (um por cento) incidirá sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor.

Para além disso, uma vez alcançado o percentual, será devido pelo prazo de 04 (quatro) anos, quando ao seu término poderão ser implementados novos percentuais, e desde que observadas as regras dispostas no artigo 12 da referida Resolução:

“Art. 12. O adicional corresponde a 1% (um por cento), incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo do servidor, para cada conjunto de ações de capacitação que totalize o mínimo de 60 (sessenta) horas, podendo acumular até o máximo de 3%(três por cento), conforme o número de horas implementadas.

§ 1º. Cada percentual de 1% (um por cento) do adicional será devido pelo período de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas, cabendo à Diretoria de Gestão de Pessoas efetuar o controle das datas-bases.

§ 2º. O cômputo da carga horária necessária à concessão de cada adicional será efetuado de acordo com a data de conclusão do evento, em ordem cronológica, procedendo-se ao ajuste das datas-bases de concessão, quando necessário.

§ 3º. As horas excedentes da última ação que permitir o implemento das 60 (sessenta) horas não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 4º. Observado o limite máximo de 3% (três por cento), a ação de capacitação que, isoladamente, ultrapassar o mínimo de 60 (sessenta) horas, possibilitará a concessão de tantos adicionais quanto forem possíveis, à vista dos conjuntos de ações totalizados, desprezando-se o resíduo para a concessão do percentual subsequente.

§ 5º. O conjunto de ações de capacitação concluído após o implemento do percentual máximo de 3% (três por cento), observará o seguinte:

I – as ações de capacitação serão registradas à medida que concluídas;

II – a concessão de novo percentual produzirá efeitos financeiros a partir do dia seguinte à decadência do primeiro percentual da anterior concessão, limitada ao período que restar para completar quatro anos da conclusão desse conjunto de ações.”

Dentro dessa exegese, o servidor efetivo que exercer cargo em comissão não poderá ser beneficiado pela regra do cômputo para fins de FPS, nos termos já esposados ao longo deste decismum.

4. Da cumulatividade do adicional de especialização

A percepção do adicional de especialização encontra reflexo na gratificação de capacitação, pois que não se podem cumular entre si em sua totalidade, preceito contido no art. 54 da LC n. 258/2013, e §§ 1º e 2º do art. 2º da Resolução n. 04/2013, que regulamentou o referido adicional, a conferir:

“Art. 54. As gratificações de capacitação e de Nível Superior, extintas por esta

lei complementar, serão pagas como VPNI aos servidores que delas fazem jus.

§ 1º Os servidores que percebem o valor correspondente à gratificação de capacitação poderão optar por uma das situações a seguir:

I – perceber o AE em substituição à gratificação de capacitação; e

II – perceber o valor da gratificação de capacitação como VPNI, ficando impossibilitado de receber o AE. (...)” grifei

“§ 1º Em nenhuma hipótese o servidor perceberá cumulativamente mais de um percentual dentre os previstos nos incisos I a III do caput deste artigo.

§ 2º O servidor que optar pela VPNI gerada pela gratificação de capacitação poderá acumular somente com os percentuais decorrentes do inciso IV do caput deste artigo.”

Do contexto normativo em menção, tem-se que o servidor que optar por receber o adicional de especialização não poderá perceber cumulativamente a gratificação de capacitação, extinta pela Lei Complementar n. 258/2013, paga como VPNI, conforme art. 54, já citado, e conseqüentemente, o ato de requer, se revela como opção tácita do requerente/servidor, procedendo-se a compensação dos valores à luz do art. 23 da Resolução n. 4/2013.

Art. 23. Aplica-se o disposto nos artigos 21 e 22 deste anexo ao servidor que fizer a opção pelo adicional de especialização, nos termos do inciso I do § 1º do art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 258, de 29 de janeiro de 2013, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de capacitação.

4.1 Das áreas de interesse

O art. 7º da Resolução n.º 4/2013 expõe um rol exemplificativo das áreas afeitas ao Poder Judiciário, consideradas para fins do adicional em exame, e que importa encartar:

“As áreas de interesse do Poder Judiciário são as necessárias ao cumprimento de sua missão institucional, relacionadas aos serviços de processamento de feitos; práticas cartorárias análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do Direito, elaboração de minutas de decisões judiciais e pareceres jurídicos; redação; gestão estratégica, de pessoas, de processos e da informação; material e patrimônio, licitações e contratos; orçamento e finanças; segurança; transporte; tecnologia da informação; comunicação; saúde; engenharia; arquitetura; auditoria e controle; manutenção e serviços gerais; qualidade no serviço público, bem como aqueles que venham a surgir no interesse do serviço.”

Com efeito, não se pode descurar o fato de que as ações de capacitação devem estar atreladas às áreas mencionadas, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades porventura desempenhadas no exercício de cargo em comissão ou função comissionada, esta é a inteligência do parágrafo único c/c o art. 10, ambos da Resolução n. 4/2013, in verbis:

“Parágrafo único. As aulas alcançadas em cursos técnicos de atualização ou de aperfeiçoamento devem ser concluídas com aprovação, na área de atividade do cargo.” – grifei

“Art. 10. É devido Adicional de Especialização aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo das carreiras referidas nos incisos I, II e III do art. 5º da Lei Complementar n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, quando comprovadamente houverem concluído conjunto de ações de capacitação, desde que vinculadas às áreas de interesse em conjunto com as atribuições do cargo efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no exercício do cargo em comissão ou da função comissionada” – grifei

Por fim, caso o requerente se enquadre nos requisitos previstos nos artigos supracitados, e demais dispositivos elencados na Resolução n. 4/2013 do Conselho da Justiça Estadual, não sendo despiçando os seus artigos 21 e 22 a seguir transcritos, estará apto a perceber o adicional nela regulamentado:

Art. 21. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data do requerimento.

§ 1º Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deverá ter apresentado o certificado ou o diploma juntamente com o requerimento.

Art. 22. O adicional de especialização relativo aos cursos concluídos anteriormente à data de vigência desta Resolução e que se enquadrem imediatamente nos critérios deste ato, serão pagos a partir da data de publicação desta norma.

§ 1º. Para fazer jus ao adicional a partir da data prevista no caput, o servidor deve ter requerido o pagamento do adicional de especialização antes desta data, assim como deve apresentar o certificado ou o diploma em até trinta dias a contar da publicação desta norma.

§ 2º. Para os certificados ou diplomas entregues após o prazo descrito no § 1º deste artigo, o adicional será devido a partir da data de sua apresentação. Pois bem.

A requerente encartou os seguintes certificados:

CURSO	INSTITUIÇÃO	DATA DO CURSO	AUTENTICIDADE	CARGA HORÁRIA
Nova Lei de Licitações: Governança e Planejamento das Contratações	CNJ	04.06.2025 a 06.06.2025	ELETRÔNICA	15
Saúde Mental e Trabalho no Poder Judiciário - 2025/1	CNJ	06.06.2025	ELETRÔNICA	35
Nova Lei de Licitações: Execução Contratual	CNJ	04.06.2025	ELETRÔNICA	15
Nova Lei de Licitações: Seleção do Fornecedor e Procedimentos Auxiliares	CNJ	03.06.2025 a 04.06.2025	ELETRÔNICA	15
Inclusão Social e no Trabalho de Pessoas com Deficiência	ESJUD	05.06.2025	ELETRÔNICA	20
Nome Social – Identidade, reconhecimento e memória	ESJUD	05.06.2025	ELETRÔNICA	20
Lider Coach	ESJUD	06.06.2025	ELETRÔNICA	10
Propriedade Intelectual	CNJ	06.06.2025 a 08.06.2025	ELETRÔNICA	44
Comunicação Social, Judiciário e Diversidade Étnico-Racial- 2025/1	CNJ	06.06.2025 a 08.06.2025	ELETRÔNICA	20
TOTAL				194

Nesta senda, consta-se que a requerente preenche todos os requisitos elencados nos dispositivos susomencionados: i) servidora de carreira do Poder Judiciário, exercendo cargo de nível superior; ii) cursos que totalizam 180 horas, e que não foram utilizados para fins de adicional anterior; iii) cursos em áreas de interesse do Poder Judiciário, atrelado às atribuições de seu cargo efetivo, conforme estabelecido no regulamento; iv) ações custeadas pela Administração e por instituições credenciadas pelo MEC.

Por fim, urge destacar que todos os certificados apresentados pela servidora/requerente atendem aos requisitos dispostos na LCE nº 441/2023, §1º, que alterou o § 2º do art. 19, da Lei Complementar nº 258/2013, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art.19.

§ 2º As ações de capacitação a que se refere o inciso IV deste artigo, serão aquelas realizadas pela Escola do Poder Judiciário –ESJUD, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário – CEAJUD, formações indicadas pelo Tribunal de Justiça, aquelas realizadas pelos Tribunais Superiores e demais instituições públicas ou privadas que mantenham vínculo institucional com o Poder Judiciário do Estado, por convênio ou Contrato.

No que concerne ao saldo de horas remanescente, este não será considerado como resíduo para concessão do percentual subsequente, conforme disposto no §3º, do art. 12 da Resolução nº 04/2013, do Conselho da Justiça Estadual. Isso posto, com base na Resolução n.º 180/2013 e ainda com supedâneo no art. 17 da Resolução n. 4/2013, c/c com a Portaria nº 964/2024, defiro o pedido formulado do adicional de especialização (ação de capacitação), a teor do art. 10 da Resolução nº 04/2013 do Conselho da Justiça Estadual, pelo prazo de 4 anos, no percentual de 3% (Três por cento), sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com efeito a partir do dia 9 de junho de 2025 (Data do requerimento).

Publique-se.

À Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios para os cálculos.

Após à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças-SEGOF, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução nº 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, a DIPAG para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Rio Branco-AC, 10 de junho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserela Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 10:41, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0003883-77.2025.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:GAGEP
Requerente:Mayko Anderson da Silva Lima
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Correção do pagamento do Auxílio Saúde e Alimentação
DECISÃO

Trata-se de requerimento efetuado pelo servidor Mayko Anderson da Silva Lima solicitando a correção do pagamento do auxílio-alimentação e da assistência à saúde, referente ao mês de março de 2025, fundamentado nas Resoluções n.º 24/2015 e 86/2024 do COJUS.

Instada, a Gerência de Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, desta Secretaria, informa que o servidor ocupa o cargo efetivo de Técnico Judiciário,

Matrícula n.º 70002096.

Informou, ainda, que consta em nosso sistema, que o servidor/requerente foi nomeado em 16 de março de 2022, nos termos do SEI n.º 0001617-25.2022.8.01.0000, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete (CJ5-PJ) junto ao Gabinete da Desembargadora Regina Ferrari.

Após, foi exonerado do referido cargo e nomeado para o cargo CJ3-PJ, na função de Assessor do Gabinete da Presidência, conforme PORTARIA N.º 396/2023, com efeitos a partir de 7 de fevereiro de 2023.

Em 7 de fevereiro de 2025, foi exonerado da função de Assessor da Presidência por meio da PORTARIA N.º 157/2025, sendo nomeado, na mesma data, para o cargo CJ3-PJ, na função de Assessor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas da Vice-Presidência, conforme PORTARIA N.º 1182/2025.

Posteriormente, por meio da PORTARIA N.º 750/2025, foi exonerado do cargo em comissão CJ3-PJ, a partir de 11 de março de 2025 (ID n.º2072302), data em que, nos termos da PORTARIA N.º 434/2025, tomou posse no cargo efetivo de Técnico Judiciário – Especialidade Técnico Judiciário, Código EJ02-PJ, Classe A, Nível 1, integrante do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Judiciário Acreano.

Atualmente, o servidor exerce novamente o cargo em comissão CJ3-PJ, na função de Assessor do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas da Vice-Presidência, conforme PORTARIA N.º 1182/2025, com efeitos a partir de 11 de março de 2025, acumulando com seu cargo efetivo, nos termos legais.

Ressalta-se que consta nos registros financeiros do Sistema ADM-RH a alteração do vínculo funcional na data da posse no cargo efetivo (11/03/2025), com pagamento proporcional ao auxílio-alimentação referente aos dias trabalhados no cargo comissionado até a referida data.

- DOS FATOS ALEGADOS PELO SERVIDOR, TEMOS:

Que durante o mês de março de 2025, o requerente exerceu suas atividades no TJAC nas seguintes condições:

- De 1º a 10 de março, na qualidade de servidor comissionado;
- A partir de 11 de março, como servidor efetivo.

Ao analisar seu contracheque, constatou que o pagamento do auxílio-alimentação foi feito separadamente para cada vínculo:

- 3 dias úteis computados no período de servidor comissionado;
- 15 dias úteis computados no período de servidor efetivo;
- Total recebido: R\$ 654,54.

Observa-se, contudo, que servidores que trabalharam os mesmos 18 dias úteis, mas sem mudança de vínculo, receberam R\$ 800,00 de auxílio-alimentação, enquanto o requerente, apesar de ter trabalhado o mesmo número de dias, recebeu valor inferior (R\$ 654,54). Isso evidencia uma diferença de tratamento que não encontra respaldo na Resolução supracitada.

No que se refere ao benefício de Assistência à Saúde, houve o seguinte pagamento para cada vínculo:

- R\$ 41,03 no período de servidor comissionado;
- R\$ 54,70 no período de servidor efetivo;
- Total recebido: R\$ 95,73.

Verifica-se um indevido decréscimo do benefício na ordem de R\$ 27,35, porquanto a Assistência à Saúde, para servidores com idade acima de 30 (trinta) anos, corresponde a 10% do auxílio-saúde (art. 6º, §1º, I, da Resolução COJUS n.º 86/2024).

Ressalte-se que o auxílio-saúde foi recebido integralmente quando somados os valores das duas matrículas, no valor de R\$ 1.230,80 (mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos).

É o que importa relatar. Decido.

Do contexto fático narrado, observa-se que, não obstante o servidor tenha sido empossado em cargo efetivo neste E. Tribunal, não ocorreu quebra laboral do serviço prestado, uma vez que a portaria de nomeação em cargo efetivo deu-se logo depois da portaria de exoneração do cargo ad nutum. Parametrizados com a Resolução n.º 24/2015, que regulamenta a concessão do Auxílio Alimentação aos servidores ocupantes de cargo efetivo e comissionado da estrutura organizacional deste Poder , temos:

Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores ocupantes de cargo efetivo e comissionado da Estrutura Organizacional do Poder Judiciário do Estado do Acre, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo, com pagamento em pecúnia, mensalmente, de caráter indenizatório, na forma do disposto nesta resolução. (g.n)

§ 1º A habilitação para percepção do auxílio-alimentação será feita automaticamente pela Diretoria de Gestão de Pessoas – DIPES.(g.n)

§ 2º O servidor que não desejar ser beneficiário do auxílio-alimentação deverá protocolizar requerimento na Diretoria de Gestão de Pessoas.

§ 3º O auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo-lhe pago diretamente.

§ 4º O servidor fará jus ao auxílio alimentação na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese dos artigos 5º e 6º desta Resolução. (g.n)

§ 5º Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias. (g.n)

§ 6º Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede.

§ 7º As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados.

Ainda em seu artigo sexto, temos:

Art. 6º O servidor recém-nomeado terá direito ao auxílio-alimentação a partir da data que entrar em efetivo exercício.(g.n)

O Auxílio Saúde é Regulamentado neste Poder, pela Resolução n.º 86/2024, que assim dispõe:

Art. 1º

Parágrafo único. A assistência à saúde também se aplica aos Servidores e Servidoras ocupantes de Cargos de Provimento em Comissão e aos cedidos, nos termos desta Resolução.

(...)

Art. 3º

§ 3º O Servidor ou Servidora ativo(a) tem direito ao auxílio-saúde a partir da data em que entrar em efetivo exercício, recebendo a indenização no mês trabalhado

(...)

Art. 6º

§ 1º O valor previsto no caput deste artigo será acrescido dos seguintes percentuais: I – 10% (dez por cento) para Servidor e Servidora com idade acima de 30 (trinta) anos;

Assim, diante de todo o exposto, razão assiste ao servidor/requerente, onde alega ter havido um decréscimo nos valores pecebidos no mês de março do corrente ano, parametrizados com as Resoluções supracitadas, e observando que não houve quebra laboral dos serviços prestados pelo servidor/requerente, e sim, quebra de vínculo de ad-nutum para servidor efetivo.

Isso posto, com base na Resolução n.º 24/2015 e Resolução n.º 86/2024, c/c com as Portaria n.º 964/2024 e Portaria n.º 2666/2025, defiro o pedido formulado, devendo ser pago ao servidor Mayko Anderson da Silva Lima, a diferença dos valores do Auxílio Alimentação e Saúde, que faz jus, tendo como base o mês de março, trabalhado integralmente.

Para além disso, estendo os efeitos da presente decisão aos servidores que se enquadram no mesmo caso em questão.

Publique-se.

À Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios para os cálculos.

Após à Secretaria de Gestão Orçamentária e Finanças-SEGOF, para atestar a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme orienta o Art. 13, XIII, “c”, da Resolução n.º 180/2013, do Tribunal Pleno Administrativo.

Em ato contínuo, a DIPAG para inclusão em folha de pagamento, certificando os procedimentos adotados na Divisão de Folha de Pagamento e Benefícios, arquivando-se com baixa eletrônica.

Data e assinatura eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por Nassara Nasserala Pires, Secretária, em 10/06/2025, às 13:12, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

Autos n.º 0802484-21.2018.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Angelita das Dores de Oliveira
Requerido Valcimar Lima Santiago

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO VALCIMAR LIMA SANTIAGO, CPF 015.489.532-61, RG

1050981/SPAC, pai Ribamar Santiago da Silva, mãe Manasses Lima do Nascimento, 26/10/1991

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrbr@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0007000-44.2023.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Vítima do Fato Acksamia Reis Alvão
Indiciado Marcelo Moreira da Silva de Melo

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO MARCELO MOREIRA DA SILVA DE MELO, CPF 045.718.722-08, RG 1226685-0, pai João Batista Roberto de Melo, mãe Alcione Moreira da Silva, 09/07/1999

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrbr@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0718116-69.2024.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Geovana Duarte da Silva
Indiciado Luan de Aguiar Martins

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO LUAN DE AGUIAR MARTINS, CPF 93614217272, pai Manoel Escócio Martins, mãe Lindomar de Aguiar Mariano, 14/02/1999

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta

processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0715757-20.2022.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Vítima do Fato Diane Araújo de Souza Santos
Autor do Fato Francisco Wilker dos Santos da Mota Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO FRANCISCO WILKER DOS SANTOS DA MOTA SOUZA, CPF 010.899.792-82, RG 10351671, pai Francisco Carlos Sales da Mota, mãe Maria de Fátima dos Santos, 19/09/1990

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0712443-95.2024.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Simão Pedro Oliveira de Freitas

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO SIMÃO PEDRO OLIVEIRA DE FREITAS, CPF 44416644272, RG 248.652, pai Carlos Benício de Freitas, mãe Maria de Lourdes Oliveira de Freitas, 14/01/1975

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 10 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0714361-37.2024.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Adrianny da Silva Pinheiro
Autor do Fato José Willians da Silva Ferreira

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO JOSÉ WILLIANS DA SILVA FERREIRA, CPF 709.857.582-87, RG RG da Pessoa Selecionada << Informação indisponível >>, pai José Nunes Ferreira, mãe Francisca Gomes da Silva, 07/05/1983

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0700743-59.2024.8.01.0022
Classe Arrolamento Sumário
Arrolante Teresa Viana de Souza Brito e outros
Arrolado Inácio Sobrinho Maia de Brito

EDITAL DE CITAÇÃO
(Réus Incertos - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO Herdeiros incertos do de cujus INÁCIO SOBRINHO MAIA DE BRITO, falecido no dia 15/02/2020.

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo supramencionado, presumir-se-ão aceitos pela parte ré, como verdadeiros, os fatos alegados na inicial, de acordo com os artigos 334 e 344, do CPC/2015.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Rua Alfredo Gama, 120, bairro Livramento, Centro - CEP 69927-000, Fone: (68) 3212-8776, Porto Acre-AC - E-mail: vaciv1pa@tjac.jus.br.

Porto Acre-AC, 04 de fevereiro de 2025.

Thiago Araújo Lopes
Diretor(a) Secretaria

Bruna Barreto Perazzo Costa
Juíza de Direito

Autos n.º 0000769-98.2023.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Milena Kalyne Oliveira Silva
Réu Francisco de Souza dos Anjos

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO MILENA KALYNE OLIVEIRA SILVA, brasileira, Solteira, manicure, RG 1157278-7-SSPIAC, CPF 038.700.272-31, pai Lendglemeson Pereira da Silva, mãe Rosilda Andrade de Oliveira, Nascido/Nascida 03/06/1999, natural de Rio Branco - AC, Trabalho: Rua Campo Grande, 719, Restaurante Sabor Tempero, Próximo as Quatro Bocas, casa da pastora, próxima a uma loja de calçados, CEP 69990-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, fica ciente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender ao objetivo abaixo mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital, conforme documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição no Cartório deste Juízo.

SENTENÇA Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a DENÚNCIA para CONDENAR, o réu Francisco de Souza dos Anjos, como incurso nas penas do art. 21, por uma vez, da Lei das Contravenções Penais, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f” e “h” (mulher grávida), na forma do Art. 71, caput, ambos do Código Penal, c/c a Lei n.º 11.340/06, e nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser pago pelo condenado em favor da vítima, a título de reparação pelos danos a ela causados, cujo montante será atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do fato criminoso (04/02/2023), à luz do entendimento esposado na Súmula n.º 54 desse Tribunal.

PRAZO RECURSAL 05 (cinco) dias.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido Nascimento Fraga
Juíza de Direito

Autos n.º 0700476-02.2025.8.01.0912
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Israel da Costa Brito

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: Imediato/Ciência)

DESTINATÁRIOS FRANCISCA MESQUITA DA SILVA, brasileira, Solteira, do lar, RG 358808, CPF 52398447200, mãe Maria Cruz de Mesquita, Nascido/Nascida 03/08/1976, de cor Pardo, natural de Rio Branco - AC, Travessa do Açaí, 244, Telefone (68) 99945-7060, Eldorado, CEP 69902-524, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, ficam intimada à destinatária acima, que se acham em lugar incerto e desconhecido, para ciência quanto ao teor da sentença prolatada (fls. 132/133).
SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 09 de junho de 2025.

Regis Welington Aires Alves de Freitas
Diretor(a) Secretaria

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

Autos n.º 0702298-26.2025.8.01.0912
ClasseMedidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Requerente Justiça Pública
Requerido Edcarlos Rodrigues Lopes Oliveira

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIOEDCARLOS RODRIGUES LOPES OLIVEIRA, Brasileiro, Casado, Tratorista, RG 63398842291, CPF 63398842291, pai Antonio Rodrigues Lopes, mãe Maria de Jesus Rodrigues Lopes, Nascido/Nascida 23/05/1980, Outros Dados: 68 99236 7795 e 68 99918-4872(recado), com endereço à Travessa Açaí, 324, Eldorado, CEP 69911-970, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste edital, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

DECISÃOPOSTO ISSO, julgo procedente o pedido e CONFIRMO a decisão de p. 18/21 que concedeu as medidas protetivas pleiteadas pela requerente Ederlandia de Sousa Oliveira, em desfavor do requerido Edcarlos Rodrigues Lopes Oliveira, eis que presentes os requisitos legais para seu deferimento, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Ressalto que as medidas ficam mantidas por prazo INDETERMINADO e serão reavaliadas periodicamente, a fim de verificar a persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do artigo 19, § 6º da Lei 11.340/06.

PRAZO RECURSAL 05(cinco) dias

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 05 de junho de 2025.

Grazielle Outramário Wutzke
Diretor(a) Secretaria

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0001042-43.2020.8.01.0014
ClasseAção Penal - Procedimento Sumário
Autor Justiça Publica
Acusado Raimundo Nonato dos Santos Feitoza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

ACUSADO RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS FEITOZA, Brasileiro, Separado de Fato, diarista, RG 10394800, CPF 014.311.572-36, pai Francisco de Oliveira Feitosa, mãe Maria Perpetua Vieira dos Santos, Nascido/Nascida 24/01/1983, natural de Tarauacá - AC, com endereço à Rua da Sibipiruna, nº 70 – Bairro: Universitário – Rio Branco - Acre;, CEP 69970-000, Tarauacá - AC

FINALIDADEPelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av: Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone: (68) 3212-8812, Tarauacá-AC - E-mail: vacri1tr@tjac.jus.br

Tarauacá-AC, 29 de maio de 2025.

Maria José de Oliveira Leão
Diretora de Secretaria

Marina Azevedo Pereira Nogueira
Juíza de Direito Substituta

Autos n.º 0704141-43.2025.8.01.0001
ClasseProcedimento Comum Cível
Autor Alan Richard de Oliveira Melo
Réu Francisca Iclé Monteiro de Lima e outro

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO Herdeiros incertos do “de cujus” WALLYSSON LUIZ DE LIMA DO NASCIMENTO, filho de José Cleonilson Gomes do Nascimento e Francisca Iclé Monteiro de Lima, brasileiro, servidor público federal, inscrito no CPF sob o nº 962.180.612-72 e RG de nº 1056272-9 SSP/AC, falecido no dia 16/02/2025, conforme certidão de óbito.

FINALIDADEPelo presente edital, ficam citados os herdeiros incertos acima, que se acham em lugar incerto e não sabido, para ciência da presente ação e, querendo, oferecer contestação em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponível por meio de consulta processual na Internet.

ADVERTÊNCIANão sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela parte autora serão presumidas verdadeiras (arts. 334 e 344 do CPC/2015).

OBSERVAÇÃOEm se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, Portal da Amazônia - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8458, Rio Branco-AC - E-mail: vafam2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 20 de maio de 2025.

Jeosafá Neri da Silva
Assessor de Gabinete

Fernando Nóbrega da Silva
Juiz de Direito

Autos n.º 0000802-20.2021.8.01.0014

ClasseAção Penal - Procedimento Ordinário
Autor Justiça Pública
Acusado UESLEY DA SILVA MORENO

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

ACUSADO UESLEY DA SILVA MORENO, Brasileiro, Solteiro, Vendedor, Cpf 700.191.462-21, Com Endereço à Rua Elcias Cunha De Albuquerque, 380, Avelino Leal, CEP 69970-000, Tarauacá - AC

FINALIDADEPelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Av. Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone: (68) 3212-8812, Tarauacá-AC - E-mail: vacri1tr@tjac.jus.br

Tarauacá-AC, 05 de junho de 2025.

Maria José de Oliveira Leão
Diretora de Secretaria

Marina Azevedo Pereira Nogueira
Juíza de Direito Substituta

Autos n.º 0002517-34.2024.8.01.0001
ClasseMedidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) - Criminal
Promovente Ariane Cristina Vieira do Nascimento
Promovido Marcos Vinicius Rodrigues de Souza Dias

EDITAL DE INTIMAÇÃO

(Prazo: 30 dias)

DESTINATÁRIOARIANE CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO, brasileira, Solteira, estudante, RG 11618698, CPF 822.732.782-68, pai Mauro José Amorim do Nascimento, mãe Antonia Vieira dos Santos, Nascido/Nascida 09/09/2001, natural de Rio Branco - AC, Rua das Hortencias, 119, Residencial Isabelle, Jardim Primavera, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADEPelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste edital, bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

DECISÃO Considerando o lapso temporal transcorrido, intime-se a requerente, por qualquer meio, para informar se ainda tem interesse na manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor.

PRAZO RECURSAL05(cinco) dias

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Av. Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-170, Fone: (68) 3212-8706, Rio Branco-AC - E-mail: vpm2rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 05 de junho de 2025.

Grazielle Outramário Wutzke
Diretor(a) Secretaria

Natalia Maia Guerreiro Souza
Juíza

Autos n.º 0703401-22.2024.8.01.0001
ClasseMonitória
Requerente Porto Passagens Aéreas
Requerido NI Serviços Turísticos Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO
(Ação Monitória - Pagamento - Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIONL SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA, CNPJ 18243613000115, com endereço à Rua Voluntários da Pátria, 3744, Cjj 116, CEP 02402-400, Santana de Parnaíba - SP

FINALIDADEPelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo deste edital, proceder ao pagamento da dívida exigida, acrescido de juros moratórios e correção monetária, ou oferecer embargos, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, que se encontram à disposição mediante consulta processual pela Internet.

VALOR DA DÍVIDAR\$ 28.089,36 (VINTE E OITO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

OBSERVAÇÃO a) não sendo oferecidos os embargos ou pagamento da dívida no prazo acima, constituir-se-á, de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC/2015). b) em caso de pagamento, o réu ficará isento do pagamento de custas (art. 701, §1º, do CPC/2015).

ADVERTÊNCIA Não sendo oferecidos os embargos ou pagamento da dívida no prazo marcado acima, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º do CPC), quando então fluirá novo prazo de 15 (quinze) dias, prosseguindo a execução de título judicial com acréscimo de 10% (dez por cento) da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC/2015, se, mais uma vez, a parte devedora não efetivar o pagamento.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo ou, ainda, por balcão virtual.

SEDE DO JUÍZO Rua Alfredo Gama, 120, bairro Livramento, Centro - CEP 69927-000, Fone: (68) 3212-8776, Porto Acre-AC - E-mail: vaciv1pa@tjac.jus.br.

Porto Acre-AC, 20 de fevereiro de 2025.

Thiago Araújo Lopes
Diretor(a) Secretaria

Bruna Barreto Perazzo Costa
Juíza de Direito

Autos n.º 0707294-94.2019.8.01.0001
Classe Execução de Título Extrajudicial
Autor União Educacional do Norte
Réu Nirrad de Melo Almeida

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

DESTINATÁRIO NIRRAD DE MELO ALMEIDA, brasileira, CPF 034.046.122-56.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que se acha em lugar incerto e desconhecido, para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o principal atualizado, juros, taxa judiciária e honorários advocatícios, sob pena de lhe ser penhorados tantos bens de sua propriedade quantos bastem para garantia da presente execução.

DÍVIDA Principal R\$ 20.320,40 - (VINTE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Taxa Judiciária R\$ 364,72 - (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
Honorários Advocatícios R\$ 2.032,04 - (DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
Os honorários serão reduzidos pela metade no caso de pagamento no prazo de 3 dias (CPC, art. 652-A e parágrafo único).

ADVERTÊNCIA A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, também contados do transcurso do prazo deste edital.

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais, bem como as especificações da petição inicial, contestação, decisões judiciais e demais petições e documentos do processo poderão ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço <http://www.tjac.jus.br>, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga a anexação (Provimento COMAG nº 3, de 4.10.2012).

SEDE DO JUÍZO Av. Paulo Lemos de Moura Leite, 878 - Cidade da Justiça, WhatsApp (68) 9206-4151, Portal da Amazônia, - CEP 69915-777, Fone: (68) 3212-8450, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv4rb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 05 de novembro de 2024.

Maria Ivandione dos Santos da Silva
Diretor(a) Secretaria

Marcelo Coelho de Carvalho
Juiz de Direito

Autos n.º 0001455-56.2024.8.01.0001
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Requerente Gilmar Rosa Caidenas Cabrera
Réu Juan David Agudelo Correa

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo: 15 dias)

DESTINATÁRIO JUAN DAVID AGUDELO CORREA, pai Eduardo, mãe Samantha Correia, 14/01/1998

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusação por escrito, por meio de advogado, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.

ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na Secretaria deste Juízo.

SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-710, Fone: (68) 3212-8704, Rio Branco-AC - E-mail: vpmb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 10 de junho de 2025.

Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito

SERVENTIA DE REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATURAIS DO ESTADO DO ACRE

Livro: 9 Folha: 252 Termo: 1982

EDITAL DE PROCLAMAS

Matrícula: 1539080155 2025 6 00009 252 0001982 27

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil FERNANDO SANTOS DE SOUZA e REDINA XIMENES MONASTERIOS sendo o cônjuge 1: - nascido em BRASÍLIA/AC aos 19 de Julho de 1999 de profissão Repositor de mercadorias, estado civil SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a) RUA JOÃO VIEIRA DA SILVA, nº 460, Bairro JOSE HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC, filho de MARISÉRGIO MAIA DE SOUZA e de ROGERIA DOS SANTOS E SANTOS e cônjuge 2: - nascida em BRASÍLIA/AC aos 20 de Fevereiro de 1996 de profissão ESTUDANTE, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) RUA JOÃO VIEIRA DA SILVA, nº 460, Bairro JOSÉ HASSEM, EPITACIOLÂNDIA/AC filha de SEGUNDINO MONASTÉRIOS HUALLPA e de DAMARES ALVES XIMENES.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

EPITACIOLÂNDIA/ACRE, 9 de Junho de 2025

ALCIANA GOMES DE LIMA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Termo: 02382 Livro D - 0010 Folha: 105

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III e IV do Código Civil Brasileiro, os contraentes:

DENILSON MARTINS DA SILVA, brasileiro, funcionário público municipal, solteiro, natural de Porto Acre/AC, portador da CNH nº 06584107049 DETRAN/AC e inscrito no CPF sob nº 015.972.022-23, domiciliado e residente à Rua Maria Braz, nº 202, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filho de JOSÉ LUIZ DA SILVA e MARIA LUIZA MARTINS DA SILVA.

GABRIELE SANTOS DE FREITAS, brasileira, estudante universitária, solteira, natural de Rio Branco/AC, portadora do RG nº 043.532-A SEPC/AC e inscrita no CPF sob nº 708.137.962-10, domiciliada e residente à Rua Assunção David de Moraes, nº 479, Bairro Livramento, em Porto Acre/AC, filha de JOSÉ CARLOS VILLETE DE FREITAS e IONICE DOS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume, dispensando-se a sua publicação na imprensa, nos moldes do disposto no art. 623 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Porto Acre, 10 de junho de 2025.

ÉRICA SILVA GOMES MARINHO
Escrivente

Termo: 01032 Livro D - 0004 Folha: 232

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Artigo 1.525, incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, os contraentes: ---GILMAR FERREIRA DA SILVA, brasileiro, agricultor, divorciado, natural de Xapuri/AC, nascido aos trinta e um (31) dias do mês de outubro (10) do ano de um mil e novecentos e oitenta e sete (1987), domiciliado e residente no Seringal Boa Vista, Colocação Fortaleza, Zona Rural, Xapuri/AC, filho de Raimundo Sales da Silva e Creuza Ferreira da Silva-----MARIA RITA SILVA DO CARMO, brasileira, agricultora, viúva, natural de Xapuri/AC, nascida aos dez (10) dias do mês de março (03) do ano de um mil e novecentos e oitenta e dois (1982), domiciliada e residente no Ramal Novo Catete, Chacara Paraíso, Km 02, Zona Rural, Xapuri/AC, filha de José Lopes do Carmo e Maria Antonia da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costume.-----

Xapuri / AC, 10 de junho de 2025.

ALEXANDRE DOS REIS JUNIOR
Tabelião e Registrador

Termo: 01033 Livro D - 0004 Folha: 233

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos peloArtigo 1.525, incisos I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, os contraentes:-
-----MARCOS ADRIANO PIRES VERÇOSA, brasileiro, tabelião e registra-
dor substituto, divorciado, natural de Xapuri/AC, nascido ao primeiro (1º) dia do
mês de março (03) do ano de um mil e novecentos e noventa e quatro (1994),
domiciliado e residente na Rua Nova Vida, nº 106, Multirão, Xapuri/AC, filho
de Mauro Sérgio Pereira Verçosa e Maria Dutra Pires.----- RAQUEL
FERREIRA DA SILVA, brasileira, do lar, divorciada, natural de Xapuri/AC, nas-
cida aos seis (06) dias do mês de julho (07) do ano de um mil e novecentos e
noventa e três (1993), domiciliada e residente na Rua Nova Vida, nº 106,
Multirão, Xapuri/AC, filha de Raimundo Sales da Silva e Creuza Ferreira da
Silva.-----

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. La-
vro o presente Edital de Proclamas para ser afixado em lugar de costu-
me.-----

Xapuri / AC, 10 de junho de 2025.

ALEXANDRE DOS REIS JUNIOR
Tabelião e Registrador

Livro: 6 Folha: 99 Termo: 3231

EDITAL DE PROCLAMAS

Matricula:1539240155 2025 6 00006 099 0003231 97

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil JOSE FERREIRA DA SILVA
JUNIOR e CATARINA DO NASCIMENTO DA SILVA sendo o cônjuge 1: - nas-
cido em CRUZEIRO DO SUL/AC aos 9 de Dezembro de 1995 deprofissão
Pescador profissional, estado civil SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a)
COMUNIDADE TRÊS UNIDOS, RIO AZUL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, MÂN-
CIO LIMA/AC , filho de JOSE FERREIRA DA SILVA e de RAILDA DA SILVA
COSTA e cônjuge 2: - nascida em MÂNCIO LIMA/AC aos 15 de Fevereiro de
2005 de profissão AGRICULTOR, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e resi-
dente à/no(a) COMUNIDADE TRÊS UNIDOS. RIO AZUL, nº 0, Bairro ZONA
RURAL, MÂNCIO LIMA/AC filha de CLEIDON RIBEIRO DA SILVA e de JANI-
LEIDE CASSIMIRO DO NASCIMENTO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico
que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

MÂNCIO LIMA/ACRE, 10 de Junho de 2025

GLEIDSON GONÇALVES SILVA
ESCREVENTE

Livro: 6 Folha: 96 Termo: 3228

EDITAL DE PROCLAMAS

Matricula:1539240155 2025 6 00006 096 0003228 31

Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos exigidos
pelo Artigo 1525 e seus incisos do Código Civil JARLESON BRITO DA SIL-
VA e ODILENE SANTOS FERREIRA sendo o cônjuge 1: - nascido em MÂN-
CIO LIMA/ACaos 5 de Julho de 2000 de profissão AGRICULTOR, estado civil
SOLTEIRO, domiciliado e residente à/no(a) COMUNIDADEBELAVISTA, RIO
AZUL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, MÂNCIO LIMA/AC , filho de JOSÉ GAMA DA
SILVA e de MARIA ZENEIDE DA CONCEIÇÃO BRITO e cônjuge 2: - nascida
em MÂNCIO LIMA/AC aos 23 de Setembro de 2000 de profissão AGRICUL-
TOR, estado civil SOLTEIRA, domiciliada e residente à/no(a) COMUNIDADE
BELA VISTA, RIO AZUL, nº 0, Bairro ZONA RURAL, MÂNCIO LIMA/AC filha
de OZAILDO DE SOUZA FERREIRA e de ALBERLENE DE SOUZA SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Certifico
que este edital será publicado no Diário Oficial da Justiça deste Estado.

MÂNCIO LIMA/ACRE, 29 de Maio de 2025

GLEIDSON GONÇALVES SILVA
ESCREVENTE